

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Geldend vanaf 28-02-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0050810

Bronpublicatie:

14-02-2025, Stcrt. 2025, 7087 (uitgifte: 27-02-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

28-02-2025

Bronpublicatie inwerkingtreding:

14-02-2025, Stcrt. 2025, 7087 (uitgifte: 27-02-2025, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Afkorting(en)

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid re-integratie / Werkloze

Sociale zekerheid werkloosheid / Re-integratie

Sociale zekerheid re-integratie / Gedeeltelijk arbeidsgeschikte

Arbeidsrecht / Arbeidsmarktbeleid en -bemiddeling

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkings sfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
28-02-2025	01-01-2025	14-02-2025	Stcrt. 2025, 7087	

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Inleidende opmerkingen

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Art. 35 lid 1 jo. lid 2 onderdeel d WIA en art. 2:22 lid 1 jo. lid 2 onderdeel d Wajong bepalen dat het UWV aan de persoon met een structurele functionele beperking die (regulier) werk verricht of gaat verrichten op aanvraag (vergoeding van) noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de werkzaamheden kan verlenen. Die ondersteuning moet een compensatie vormen voor de beperkingen, zodat het werk mogelijk wordt of blijft. Doel is dat de werknemer na de afloop van de begeleiding zelfstandig kan werken.

Art. 18 lid 2 Reïntegratiebesluit concretiseert de persoonlijke ondersteuning, die ook wel jobcoaching wordt genoemd: het moet gaan om een individueel trainings-/inwerkprogramma en systematische begeleiding van een persoon gericht op het

kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, waarbij voor de bestendigheid tevens de werkgever wordt begeleid. Daarbij moet aannemelijk worden gemaakt dat de persoon zonder systematische begeleiding niet in staat is dat werk te verrichten. De persoonlijk ondersteuner, de zogeheten jobcoach moet voorts verbonden zijn aan een door het UWV erkende organisatie op basis van de Beleidsregel Erkennings- en intrekingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2024 (*Stcrt.* 2024, 23557). Een bijgewerkte lijst van erkende jobcoachorganisaties is beschikbaar op de site van het UWV: https://www.uwv.nl/imagesdxa/erkenningslijst-jobcoaches_tcm94-460285.pdf.

De betrokken persoon kan zelf een gecertificeerde jobcoach inschakelen. Dit heet externe jobcoaching, waarvoor deze beleidsregel bedoeld is.

Voor zover de persoon tot de doelgroep behoort en aan de eisen voldoet, is er evenwel een andere weg om jobcoaching te bewerkstelligen: de werkgever kan subsidie aanvragen voor zogenoemde interne jobcoaching, zodat hijzelf, een aangewezen werknemer of een ingehuurde jobcoach de begeleiding op zich kan nemen. In geval van interne jobcoaching is de Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoaching 2025 (*Stcrt.* 2025, 7088) van toepassing. Samenloop van interne en externe jobcoaching is uitgesloten. Eventueel bekijkt het UWV samen met werknemer en werkgever of interne of externe jobcoaching het meest passend is.

Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor (externe) jobcoaching is het Protocol Externe Jobcoach ontwikkeld, dat intussen meerdere keren is bijgesteld, voor het laatst in 2025. Het aanvankelijke protocol is opgesteld in overleg met Borea (brancheorganisatie van re-integratiebedrijven), jobcoachbedrijven, de Landelijke Cliëntenraad, de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, vertegenwoordigers uit het (bijzonder) onderwijs en arbeidsdeskundigen-jonggehandicapten van het UWV.

Het protocol betreft onder meer de volgende onderwerpen:

- a. doelgroep en eisen aan de dienstbetrekking en proefplaatsing;
- b. begeleidingstijd en maximale duur;
- c. tarief en inhoud van de coaching;
- d. procedure beoordeling aanvraag;
- e. facturering en terugvordering; en
- f. informatieverplichting.

De maximale duur van jobcoaching in dezelfde dienstbetrekking is in principe drie jaar. De toekenning gebeurt telkens voor de duur van zes maanden (of voor de gehele looptijd bij een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden). Dit is de zogeheten jobcoachperiode.

Het Protocol Externe Jobcoach UWV 2025 vervangt het Protocol Jobcoach UWV 2019. De wijziging heeft met name (administratieve) vereenvoudiging tot doel. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De eisen aan de dienstbetrekking zijn bijgesteld, zodat ook bij korte (ten minste drie maanden) of kleine (ten minste acht uur per week) dienstverbanden de inzet van jobcoaching mogelijk is. Deze dienstverbanden vormen namelijk vaak een opmaat naar een meer duurzame arbeidsrelatie.
- De inzet van de jobcoach wordt wat verruimd, zodat deze ook kan helpen bij de stap van baan tot baan. Als duidelijk is dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd, legt de jobcoach contact met het UWV om te bespreken hoe de jobcoachingsuren het beste ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld door te zoeken naar ander passend werk binnen het netwerk. Tevens kan de jobcoach de werknemer ondersteunen bij administratieve taken, zoals het invullen van UWV-formulieren.

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Aanhef

Geldend vanaf 28-02-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025

Besluit van 14 februari 2025

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Artikel 1

Geldend vanaf 28-02-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van personen voor de toepassing van de voorziening persoonlijke ondersteuning, ook wel Externe Jobcoaching genoemd, het Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Artikel 2

Geldend vanaf 28-02-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025

De Beleidsregel Protocol UWV Jobcoach 2019, van 20 augustus 2019 gepubliceerd in de *Staatscourant* van 18 september 2019, nummer 51108, wordt ingetrokken.

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Artikel 3

Geldend vanaf 28-02-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de *Staatscourant* waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2025.

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Artikel 4

Geldend vanaf 28-02-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025.

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 28-02-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de *Staatscourant* geplaatst.

Amsterdam, 14 februari 2025

M.R.P.M. Camps

Voorzitter Raad van Bestuur

Beleidsregel Protocol Externe Jobcoach UWV 2025

Geldend vanaf 28-02-2025. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2025

Inhoud

BEGRIPSBEPALINGEN	4
HOOFDSTUK 1 – INLEIDING	5
HOOFDSTUK 2 – UITGANGSPUNTEN	6
2.1. Jobcoaching	6
2.2. Doelgroep	6
2.3. Eisen aan de dienstbetrekking en proefplaatsing	7
2.4. De begeleidingsintensiteit	8
2.5. Het Jobcoachtarief	10
2.6. Maximale duur van de Jobcoaching	10
2.7. Toekenningstermijn	11
2.8. De inhoud van de Jobcoaching	12
HOOFDSTUK 3 – DE AANVRAAG EN BEOORDELING	14
3.1. De aanvraag	14
3.2. Aanvraagtermijn	14
3.3. Beoordeling van de aanvraag	15
3.4. Beslistermijn	15
3.5. Samenloop aanvraag Interne Jobcoaching en Externe Jobcoaching	15
3.6. Toekennen Jobcoaching	16
HOOFDSTUK 4 – WIJZIGING, VASTSTELLING EN TERUGVORDERING	16
4.1. Tussentijdse wijziging dienstbetrekking	16
4.2. Herziening van de beschikking tijdens een Jobcoachperiode	16
4.3. Facturatie	17
4.4. Terugvordering	17
HOOFDSTUK 5 VERPLICHTINGEN	17
5.1. Informatieplicht	17

Begripsbepalingen

Beleidsregel Erkennings- en intrekingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2024

De Beleidsregel Erkennings- en intrekingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2024 bevat o.a. de erkenningseisen waaraan een organisatie moet voldoen, wil zij erkend worden als Jobcoachorganisatie. Met de Beleidsregel Erkennings- en intrekingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2024 wordt in het kader van het Protocol Externe Jobcoach 2025 gelijkgesteld eventuele beleidsregels die de eerder genoemde beleidsregel in de toekomst vervangen.

Dienstbetrekking

Een dienstbetrekking in de zin van artikel 3ZW/WAO/WW of een op grond van artikel 4 of 5ZW/WAO/WW daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding.

Interne Jobcoach

De natuurlijke persoon die door de werkgever wordt ingezet om een persoon bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te ondersteunen. De werkgever ontvangt van UWV hiervoor een subsidie en organiseert de Persoonlijke Ondersteuning van zijn werknemer.

Jobcoach

De natuurlijke persoon die de persoon met zijn structureel functionele beperking en zijn werkgever coacht.

Jobcoaching

De voorziening die op grond van artikel 35, lid 2 onderdeel d, WIA of artikel 2:22, lid 2 onderdeel d, Wajong door UWV kan worden toegekend aan een persoon. De voorziening heeft tot doel om de persoon te ondersteunen bij het verrichten van de aan hem opgedragen taken in dienstbetrekking of proefplaatsing, indien die ondersteuning een compensatie vormt voor zijn beperkingen. De activiteiten en handelingen die de Jobcoach verricht zijn er op gericht om de persoon zelfstandig(er) zijn werkzaamheden uit te kunnen laten voeren.

Maakt de persoon gebruik van een Externe Jobcoach van een Jobcoachorganisatie, dan dient deze Externe Jobcoach ook de werkgever zodanig te coachen, dat de werkgever de begeleiding van hem op zich kan nemen.

Jobcoachorganisatie

Een rechtspersoon die Persoonlijke Ondersteuning uitvoert op grond van de Beleidsregel erkennings- en intrekingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2024.

Jobcoachperiode

Periode waarin de persoon aanspraak kan maken op begeleiding van een Jobcoach.

Jobcoachportaal

Het door UWV beschikbaar gestelde systeem waarin de Jobcoachorganisatie haar uren registreert en verantwoording aflegt over de verrichte activiteiten en bereikte doelen. Een Jobcoachorganisatie is verplicht gebruik te maken van dit systeem.

Persoon

Een natuurlijk persoon met een structurele functionele beperking als bedoeld in artikel 35 WIA of artikel 2:22 van de Wet Wajong. UWV heeft van deze persoon vastgesteld dat hij zonder persoonlijke ondersteuning zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid, onder a, van het Reïntegratiebesluit, niet in staat is de hem door de werkgever opgedragen taken te verrichten.

Proefplaatsing

De periode waarin een persoon met behoud van uitkering voor een werkgever onbeloonde werkzaamheden verricht om te kunnen bepalen of hij kan voldoen in zijn beoogde functie in de dienstbetrekking. De werkgever heeft bij aanvang van deze periode schriftelijk de intentie uitgesproken dat hij de persoon direct aansluitend aan zijn proefplaatsing voor minimaal 6 maanden in dienst zal nemen.

Reïntegratiebesluit

Besluit van 2 december 2005 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur houdende regels met betrekking tot re-integratie inclusief de wijzigingsbesluiten.

Relevante wetgeving

WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WGA: Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wsw: Wet sociale werkvoorziening

ZW: Ziektewet

Wet Suwi: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Inclusief de daarbij behorende onderliggende regelgeving, evenals eventuele nieuwe wetten die geacht worden de bovengenoemde wetten te vervangen.

Structurele functionele beperking

Een langdurige ziekte of handicap waarvan UWV heeft vastgesteld dat deze belemmerend werkt in relatie tot werken.

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet Suwi

Werkgever

De natuurlijk persoon of de rechtspersoon tot wie tot wie een of meer natuurlijke personen in dienstbetrekking staan.

Hoofdstuk 1. Inleiding

UWV draagt verantwoordelijkheid voor de re-integratie van werkzoekenden. Het gaat dan om ontslagwerklozen en werkzoekenden met een structurele functionele beperking. In dat kader heeft UWV onder meer de wettelijke taak om voorzieningen te verstrekken. Deze voorzieningen hebben tot doel om de persoon te ondersteunen bij het aan het werk komen of aan het werk blijven. Als een persoon werkt, bestaat de mogelijkheid dat hij – als gevolg van zijn beperkingen – uitsluitend door inzet van de voorziening Persoonlijke Ondersteuning (beter bekend onder de term Jobcoaching) zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Is dit het geval dan bestaat de mogelijkheid dat:

- de persoon zelf een aanvraag doet voor Externe Jobcoaching of
- zijn werkgever subsidie aanvraagt voor Interne Jobcoaching.

Vraagt een persoon de voorziening aan, dan is het Protocol Externe Jobcoach UWV 2025 van toepassing. In dit Protocol is alle relevante informatie opgenomen onder welke voorwaarden UWV Externe Jobcoaching kan toekennen. Het bevat onder andere informatie over de voorwaarden die UWV aan de dienstbetrekking stelt, de maximale duur van de voorziening en de begeleidingsregimes. Is de persoon aangewezen op Externe Jobcoaching, dan kan uitsluitend een door UWV erkende Jobcoachorganisatie de dienstverlening aanbieden.

UWV past het Protocol Externe Jobcoach UWV 2025 per 1 januari 2025 toe.

Erkennings- en intrekingskader UWV 2024

De Beleidsregel Erkennings- en intrekingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2024 bevat informatie onder welke voorwaarde een organisatie als Jobcoachorganisatie door UWV erkend kan worden.

Interne Jobcoach

Vraagt een werkgever een subsidie voor de voorziening Interne Jobcoaching aan, dan is de Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2025 van toepassing. Het Protocol Interne Jobcoach UWV 2025 bevat de bepalingen in geval een werkgever Interne Jobcoaching voor zijn werknemer wil organiseren en hiervoor subsidie bij UWV aanvraagt. In dit protocol

Hoofdstuk 2. Uitgangspunten

2.1. Jobcoaching

Persoonlijke Ondersteuning (hierna verder te noemen: Jobcoaching) vindt zijn oorsprong in de methodiek Supported Employment en wordt binnen deze methodiek als volgt gedefinieerd: 'providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure and maintain paid employment in the open labour market' (EUSE). Essentie is dat het gaat om het geven van werkgerelateerde ondersteuning aan een persoon bij het verrichten van reguliere arbeid, zoals bedoeld in artikel 7:610 e.v. Burgerlijk Wetboek (BW).

De Jobcoach ondersteunt de persoon met een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma op zijn werk en/of verzorgt de begeleiding op de werkvloer. De Jobcoach begeleidt naast de persoon ook zijn werkgever. Aan het eind van een geslaagde Jobcoaching kan de persoon zelfstandig(er) – zonder inzet van een Jobcoach – zijn werk uitvoeren.

Vanaf 2.2 zal er verwezen worden naar de Jobcoach of Jobcoaching, waarmee in dit Protocol (de) *Externe Jobcoach(ing)* bedoelt wordt.

2.2. Doelgroep Externe Jobcoach

Voor de toekenning van Externe Jobcoaching (hierna: Jobcoach) is het vereist dat de persoon die de voorziening aanvraagt een structurele functionele beperking heeft. Deze structurele functionele beperking is door UWV vastgesteld evenals de noodzaak tot het inzetten van een Externe Jobcoach. De wettelijke grondslag hiervoor is te vinden in artikel 35 WIA en artikel 2:22 Wajong. De regeling over Jobcoaching is nader uitgewerkt in artikel 18 Reintegratiebesluit.

Is er sprake van een structurele functionele beperking dan gelden als aanvullende voorwaarden dat:

- de persoon arbeid in dienstbetrekking verricht of gaat verrichten en/of;
- de persoon arbeid tijdens een proefplaatsing verricht of gaat verrichten.

Als een persoon nog niet werkt in dienstbetrekking of tijdens een proefplaatsing, kan UWV uitsluitend de Jobcoach toekennen als er tussen de persoon en de werkgever bindende afspraken gelden op grond waarvan een dienstbetrekking/proefplaatsing op een zekere datum aanvangt.

Voor de inzet van Jobcoaching geldt dat niet de arbeidsmarktpositie bepalend is voor het in aanmerking komen voor Jobcoaching, maar de persoonlijke belemmeringen als gevolg van de structureel functionele beperking. De inzet van Jobcoaching strekt dan tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid van een dienstbetrekking of proefplaatsing.

In het geval een persoon nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, is het eveneens mogelijk dat Jobcoaching wordt toegekend. Dit volgt uit het bepaalde in artikel 35, lid 1, WIA. Voor deze persoon kan uitsluitend Jobcoaching worden ingezet ingeval van een dienstbetrekking. Jongeren, die nog geen 18 jaar zijn, komen namelijk niet in aanmerking voor proefplaatsing (artikel 2:24 Wajong), tenzij een jongere recht heeft op een ZW- WW- of WIA-uitkering.

UWV kan geen Jobcoaching toekennen aan een persoon die:

- werkzaam is of zal zijn als werknemer in de zin van de Wsw. Het gaat hierbij om een werknemer die werkzaam is in een Wsw-dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 Wsw of om een werknemer die begeleid werkzaam is in een dienstbetrekking met een reguliere werkgever als bedoeld in artikel 7 Wsw;
- onder de re-integratieverantwoordelijkheid van het college van B&W valt.^{12.1}

2.3. Eisen aan de dienstbetrekking en proefplaatsing

2.3.1. Eisen aan de dienstbetrekking

Behoort een persoon tot de doelgroep – zie paragraaf 2.2. – dan moet de dienstbetrekking aan de volgende eisen voldoen:

1. de duur van de dienstbetrekking bedraagt bij de start hiervan ten minste 3 maanden én
2. de persoon werkt in deze dienstbetrekking ten minste 8 uur per week

Uit de arbeidsovereenkomst moet blijken dat een dienstbetrekking voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in dit protocol.

Bijzondere situaties

0-uren overeenkomst

De eisen aan de dienstbetrekking sluiten uit dat UWV Jobcoaching toekent in geval van een 0-uren overeenkomst. Voor dit type overeenkomst geldt immers dat vooraf niet vaststaat of en hoeveel uur de persoon daadwerkelijk zal werken en of daarmee aan de gestelde eis van tenminste 8 uur per week werken wordt voldaan.

Stage- of leerovereenkomst

In geval van een stage-of leerovereenkomst is het niet mogelijk om Jobcoaching toe te kennen. Aangenomen kan worden

dat leerlingen niet in een reële dienstbetrekking werkzaam zijn. Er is immers geen sprake van een arbeidsovereenkomst, indien de verrichte werkzaamheden primair gericht zijn op het vergroten van eigen kennis en op het opdoen van werkervaring en dus niet zo zeer op het verrichten van productieve arbeid.

Uitzendovereenkomst

Is een persoon op een uitzendovereenkomst werkzaam, dan mag het niet gaan om een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Dit met het oog op de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een dienstbetrekking met een duur van tenminste 3 maanden. In het geval van een uitzendbeding is de duur van minimaal 3 maanden niet geborgd, omdat de overeenkomst op elk moment kan eindigen.

Arbeidstrainingscentrum

Het verrichten van werkzaamheden in een arbeidstrainingscentrum komt niet in aanmerking voor Jobcoaching. De nadruk ligt hier o.a. op het gewend raken aan een normaal arbeidsritme, het omgaan en samenwerken met collega's en het opdoen van overige vaardigheden die noodzakelijk zijn om binnen een reguliere werkomgeving te kunnen functioneren.

Lopende dienstbetrekking

In het geval een persoon al in dienst is bij een werkgever, kan het zijn dat gedurende de looptijd van de dienstbetrekking de noodzaak tot het inzetten van een Jobcoach ontstaat. Is dit het geval, dan stelt UWV dezelfde eisen zoals vermeld in paragraaf 2.3. Dit betekent dat UWV beoordeelt of bij de start van de dienstbetrekking deze voor de duur van minimaal 3 maanden is afgesloten. Zie hoofdstuk 3.2 vanaf welk moment UWV Jobcoaching kan toekennen.

Minimum maximum overeenkomst

Een minimum-maximum (min-max) overeenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon de garantie krijgt dat hij het minimum aantal overeengekomen uren kan werken. Over dit aantal minimum aantal uren kan hij ook – in rechte – loon afdwingen bij zijn werkgever. Deze uren worden garantie uren genoemd. De overige uren, tot aan het max aantal uren, zijn te beschouwen als een flexibele schil. Dit betreffen uren op oproepbasis.

UWV kent uitsluitend Jobcoaching toe op een min-max overeenkomst als het minimum aantal te werken uren 8 uur per week bedraagt. UWV berekent het aantal Jobcoachuren op basis van het minimum aantal te werken/gegarandeerde uren.

2.3.2. Proefplaatsing

Als een persoon bij de werkgever op basis van een proefplaatsing werkzaam is, beschouwt UWV deze proefplaatsing – voor toekenning van de voorziening Jobcoaching – als werken in een dienstbetrekking. Het moet dan wel gaan om proefplaatsing in de zin van artikel 37 WIA, 2.24 Wajong, 3:69 Wajong, 52e ZW, 65g WAO, 67e WAZ of 76a. Tijdens een proefplaatsing kan zowel de werkgever als de persoon onderzoeken of de persoon geschikt is voor de functie. De proefplaatsing duurt 2 maanden.^[3]

UWV kent uitsluitend in bijzondere situaties aan personen met een ZW-, Wajong-, WAO-, WAZ- of WIA-uitkering een proefplaatsing van meer dan 2 maanden toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om een situatie dat een persoon zodanige beperkingen heeft, dat een werkgever binnen 2 maanden niet kan beoordelen of hij geschikt is voor zijn werkzaamheden. De duur van de proefplaatsing dient vooraf bij start van de proefplaatsing te worden afgesproken. Bij ziekte wordt de proefplaatsing verlengd voor de duur van de ziekteperiode.

2.4. De begeleidingsintensiteit

2.4.1. De begeleidingsregimes bij een dienstbetrekking voor 12 maanden of langer

De omvang van de begeleiding is een percentage van het aantal door de persoon gewerkte uren. UWV onderscheidt voor de begeleidingsintensiteit een viertal begeleidingsregimes: zeer licht, licht, midden en intensief. De vier begeleidingsregimes kennen ieder een percentage van het aantal gewerkte uren. Dit percentage wordt per jaar afgebouwd. De wettelijke percentages per jaar zijn opgenomen in het Reïntegratiebesluit in artikel 18, lid 2.

UWV gaat ervan uit dat het midden regime als standaard te vergoeden begeleidingsuren voldoende passend is. UWV beoordeelt voor elke persoon of een zeer licht, licht, midden of intensief begeleidingsregime noodzakelijk is. Uitsluitend als de persoonlijke omstandigheden van de persoon daartoe aanleiding geven – dit ter beoordeling aan UWV – kan het intensieve regime worden ingezet.

Het door UWV vastgestelde begeleidingsregime bij de start van de dienstbetrekking geeft aan welk verloop de begeleidingsintensiteit kent. Blijkt het regime op een gegeven moment niet meer passend, dan kan tijdens een Jobcoachperiode van regime gewisseld worden op basis van een daartoe strekkend wijzigingsverzoek en een positieve beschikking van UWV daarop. Zie in dit verband paragraaf 4.1. Daarnaast is het mogelijk om bij een nieuwe aanvraag voor een Jobcoachperiode een verzoek te doen voor een ander regime.

Het Reïntegratiebesluit kent in het eerste jaar van de dienstbetrekking een wettelijk vastgesteld aantal begeleidingsuren van maximaal 15% van het aantal overeengekomen werkuren toe. In het tweede jaar is dit wettelijk maximum aantal uren gesteld op 7,5% en vanaf het derde jaar op 6%. De geleidelijke afbouw van het aantal begeleidingsuren is gebaseerd op het uitgangspunt dat de persoon binnen 3 jaar, nadat Jobcoaching is toegekend, zijn werk zelfstandig geacht wordt te kunnen uitvoeren. Kent UWV na het derde jaar opnieuw Jobcoaching toe, dan gaat UWV uit van het laagste percentage in een regime.

UWV kent op basis van de begeleidingspercentages een aantal uren Jobcoaching toe. De uren berekent UWV op basis van het aantal te werken uren in een dienstbetrekking.

Tabel 1 Begeleidingsregimes Jobcoaching

Begeleidingsregimes	Jaar 1		Jaar 2		Jaar 3 (en verder)
	1 ^e halfjaar	2 ^e halfjaar	1 ^e halfjaar	2 ^e halfjaar	
Zeer licht	3%	3%	3%	3%	3%
Licht	6%	6%	3%	3%	
Midden	10%	10%	5%	5%	
intensief	15%	15%	7,5%	7,5%	6%

De toe te kennen percentages begeleidingsuren in het zwaarste begeleidingsregime – te weten intensief – corresponderen met de wettelijke maxima in het Reïntegratiebesluit. In het tweede jaar vallen het zeer lichte en lichte regime samen. In het derde jaar komt het midden regime daarbij. Na jaar drie blijven de percentages begeleidingsuren voor de onderscheiden begeleidingsregimes onveranderd.

2.4.2. De begeleidingsregimes bij een dienstbetrekking tot 12 maanden

In paragraaf 2.4.1. zijn de algemene uitgangspunten beschreven m.b.t. de toewijzing en het verloop van het begeleidingspercentage. Is een persoon werkzaam op een dienstbetrekking met een duur tot 12 maanden of korter, dan volgt UWV dezelfde uitgangspunten. Ook in dit geval vindt afbouw van het begeleidingspercentage plaats. Deze afbouw vindt niet per jaar plaats, maar op het moment dat aan een persoon door zijn werkgever een nieuwe, tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt aangeboden. In tabel 2 is voor elk regime de afbouw opgenomen.

De eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever duurt minimaal 3 maanden maar maximaal tot 12 maanden. Het percentage op de tweede en derde tijdelijke arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever geldt voor de duur van deze tijdelijke overeenkomst. Vanaf de vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst is het laagste percentage van toepassing. UWV wil zo stimuleren dat personen uiteindelijk werkzaam zullen zijn op meer duurzame (> dan één jaar) dienstbetrekkingen.

De keuze voor een begeleidingsregime bij de aanvraag geeft aan welk verloop van de begeleidingsintensiteit de persoon naar verwachting nodig heeft. Blijkt het regime op een gegeven moment niet meer te voldoen, dan kan per tijdelijke dienstbetrekking van regime gewisseld worden op basis van een daartoe strekkende aanvraag en een positieve beschikking van UWV.

Tabel 2 Begeleidingsregimes Jobcoaching voor een dienstbetrekking tot 12 maanden

Begeleidingsregimes	1 ^e tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van minimaal 3 tot 12 maanden	2 ^e en 3 ^e tijdelijke arbeidsovereenkomst	4 ^e tijdelijke arbeidsovereenkomst en verder
Zeer licht	3%	3%	3%
Licht	6%	3%	
Midden	10%	5%	
intensief	15%	7,5%	6%

2.4.3. Verlenging van een dienstbetrekking met een duur < 12 maanden met een dienstbetrekking met een duur > 12 maanden

Is een persoon bij een werkgever gestart met een arbeidsovereenkomst tot 12 maanden en krijgt hij op enig moment een arbeidsovereenkomst van 12 maanden of langer aangeboden? Op het moment van de aanvang van de dienstbetrekking van minimaal 12 maanden, is tabel 1 van toepassing. De persoon stroomt in, in de Jobcoachperiode die hij reeds ontvangen heeft + 1. Het daarbij behorende percentage van de Jobcoachperiode is dan van toepassing. Vanaf dat moment geldt dat de Jobcoachperiode 6 maanden bedraagt.

2.4.4. Verlenging van een dienstbetrekking > 12 maanden met een dienstbetrekking < 12 maanden

Is een persoon bij een werkgever gestart met een arbeidsovereenkomst van 12 maanden of langer en krijgt hij op enig moment een overeenkomst tot 12 maanden aangeboden? Op het moment van de aanvang van de dienstbetrekking tot 12 maanden start, is tabel 2 van toepassing. De persoon stroomt in de Jobcoachperiode in die hij reeds ontvangen heeft + 1. Het daarbij behorende percentage van de Jobcoachperiode is dan van toepassing. Gelijktijdig bedraagt de

2.4.5. Proefplaatsing

Ook bij proefplaatsing, wordt een viertal begeleidingsregimes onderscheiden.

UWV kent op basis van de begeleidingspercentages tijdens een proefplaatsing een vast aantal uren Jobcoaching toe. Het komt namelijk voor dat de werkgever een proefplaatsing in verband met ziekte verlengt. Om de administratieve last voor zowel de persoon, zijn Jobcoachorganisatie en de werkgever te beperken, is gekozen voor een vast aantal Jobcoachuren tijdens de proefplaatsing. Dit aantal uren is niet voor elk begeleidingsregime gelijk. Wel betreft het een vast aantal uren voor de gehele duur van de proefplaatsing. UWV maakt geen onderscheid of een proefplaatsing 2 maanden dan wel maximaal 6 maanden duurt of tussentijds wordt verlengd. Evenmin maakt UWV onderscheid in het aantal te werken uren op een proefplaatsing. In Tabel 2 is het vaste aantal begeleidingsuren op een proefplaatsing opgenomen.

Tabel 3 Overzicht vast aantal begeleidingsuren proefplaatsing

Begeleidingsregime	Aantal uren Jobcoaching
Zeer licht	5
Licht	15
Midden	25
intensief	30

2.5. Het Jobcoachtarief

Betaling van de begeleidingsuren vindt plaats in overeenstemming met het tarief in het Besluit UWV Normbedragen Voorzieningen. Het tarief voor Jobcoaching staat hierin onder de code Q1 vermeld. Dit tarief kan periodiek wijzigen. UWV hanteert na wijziging – tenzij anders is bepaald – het dan geldende tarief onder de dan geldende voorwaarden. Het betreft een all-in tarief exclusief BTW waarin o.a. de reiskosten en reistijd zijn opgenomen. Op basis van dit uurtarief vergoedt UWV de activiteiten zoals genoemd onder paragraaf 2.8. van dit Protocol. In deze paragraaf zijn tevens voorbeelden van activiteiten opgenomen, die niet tot Jobcoaching behoren.

2.6. Maximale duur van de Jobcoaching

2.6.1. Maximale duur bij een dienstbetrekking

Uitgangspunt bij Jobcoaching is dat de persoon binnen 3 jaar na indiensttreding en/of na start van de Jobcoaching bij een lopende dienstbetrekking geacht wordt zijn werk zelfstandig te kunnen uitvoeren. Daarom is de maximale duur van de Jobcoaching in principe 3 jaar in dezelfde dienstbetrekking bij dezelfde werkgever. Onder een voortdurende dienstbetrekking verstaat UWV dat een persoon met een (of meerdere) onderbreking(en) van maximaal 4 weken voor dezelfde werkgever werkzaam is. In principe stopt de Jobcoaching bij een werkgever op het moment dat de dienstbetrekking met de persoon eindigt. Gedeclareerde uren over een periode na beëindiging van de dienstbetrekking komen niet voor vergoeding in aanmerking.

2.6.2. Maximale duur bij een proefplaatsing

De Jobcoaching gedurende de proefplaatsing beschouwt UWV als een aparte verstrekkingperiode. Deze verstrekkingperiode wordt niet meegerekend bij het bepalen van de periode van 3 jaar waarover bij dezelfde werkgever Jobcoaching kan worden toegekend. Aan een persoon die eerst werkzaam is op basis van een proefplaatsing alvorens in dienst te treden bij de werkgever, kan dus maximaal voor de duur van 3 jaar plus de duur van de proefplaatsing Jobcoaching worden toegekend.

2.6.3. Jobcoaching na 3 jaar

Zoals aangegeven is uitgangspunt dat de persoon na uiterlijk na 3 jaar Jobcoaching in staat wordt geacht zonder ondersteuning zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever de coaching overneemt. Is niettemin direct aansluitend na deze maximale periode van 3 jaar nog Jobcoaching nodig, dan kan de persoon toch Jobcoaching krijgen. UWV maakt daarbij onderscheid in:

- Jobcoaching op structurele basis, en
- Jobcoaching op incidentele basis.

Structurele inzet van Jobcoaching

De persoon onderbouwt waarom de structurele ondersteuning na 3 jaar door een Jobcoach is aangewezen. UWV beoordeelt de noodzaak van de inzet van de Jobcoach. De begeleidingspercentages die UWV toekent voor de daarop

volgende Jobcoachperioden, staan vermeld in Tabel 1. Uitgangspunt blijft wel dat er gestreefd blijft worden dat de persoon zelfstandig zijn werk doet.

Eenmalige incidentele inzet van Jobcoaching

Heeft de persoon na beëindiging van een Jobcoachperiode tijdens een dienstbetrekking nog wel begeleiding nodig, maar niet meer op structurele basis? Dan kent UWV – eenmalig – nog een vast aantal van 5 uren Jobcoaching aan de persoon toe. Toekenning vindt plaats direct aansluitend aan de beëindiging van de Jobcoachperiode waarin vast is komen te staan, dat de persoon – tijdens de dienstbetrekking – niet meer (op structurele basis) is aangewezen op Jobcoaching.

Deze 5 uur Jobcoaching kan een persoon gebruiken tot uiterlijk een half jaar na beëindiging van de (structurele) Jobcoaching tijdens een dienstbetrekking. Of deze uren ook daadwerkelijk worden gebruikt, is geheel aan en op initiatief van de persoon. De persoon kan de Jobcoachuren inzetten bij bijvoorbeeld calamiteiten en onvoorziene omstandigheden waardoor hij weer behoefte heeft aan tijdelijke ondersteuning. De Jobcoach is dan gericht bezig om de persoon op het omgaan met deze situatie te coachen.

De behoefte van de persoon en zijn werkgever zijn leidend of en op welk moment er een Jobcoach wordt ingezet. De uren die niet zijn besteed, komen na het einde van deze 6 maanden te vervallen. Deze incidentele inzet van in het totaal 5 uur Jobcoaching wordt niet als een aparte Jobcoachperiode aangemerkt.

N.B. Indien de persoon tijdens of na toekenning van de incidentele inzet (weer) tijdens de dienstbetrekking op structurele basis is aangewezen op Jobcoaching, dan dient hij een nieuwe aanvraag in.

2.6.4. Voorafgaande perioden van Interne Jobcoaching

In het geval een persoon in zijn dienstbetrekking al eerder gebruik heeft gemaakt van een Interne Jobcoach waarvoor zijn werkgever subsidie heeft verkregen, dan worden de periode waarover subsidie Interne Jobcoach is verstrekt in mindering gebracht op de maximale Jobcoach termijn.

Samenloop van de Interne Jobcoach en de Externe Jobcoach in dezelfde Jobcoachperiode is niet mogelijk^{4.1}.

2.6.5. Andere dienstbetrekking

Indien een persoon op enig moment bij een andere werkgever (dezelfde of andersoortige) werkzaamheden gaat verrichten, gaat opnieuw een maximale termijn van drie jaar lopen waarin hij mogelijk in aanmerking komt voor Jobcoaching. UWV neemt de resultaten van de Jobcoaching die bij de voorgaande werkgever zijn behaald, mee in zijn beoordeling.

2.7. Toekenningperiode

Dienstverband

Toekenning van het aantal Jobcoachuren geschiedt per Jobcoachperiode. Afhankelijk van de duur van de dienstbetrekking is dit voor 6 maanden dan wel voor de gehele looptijd van de dienstbetrekking als deze korter is dan 6 maanden. Zie in dit verband paragraaf 2.4. UWV kan uitsluitend Jobcoaching toekennen tot aan datum einde dienstbetrekking.

Na de toekenning van een eerste jobcoachperiode kan verlenging worden aangevraagd met maximaal 6 maanden.

Indien een tijdelijk dienstverband met minder dan 6 maanden wordt verlengd en er wordt opnieuw Jobcoaching aangevraagd dan wordt de jobcoachperiode verlengd voor de duur van deze tijdelijke dienstbetrekking.

Voor personen die op tijdelijke overeenkomsten tot 12 maanden werkzaam zijn, kunnen eveneens voor maximaal 3 jaar Jobcoaching krijgen. Het aantal Jobcoachperioden is afhankelijk van de duur van de tijdelijke dienstbetrekkingen. Mocht tijdens de dienstbetrekking de termijn van 3 jaar worden bereikt, dan kent UWV toch gedurende de gehele dienstbetrekking Jobcoaching toe.

Proefplaatsing

Bij proefplaatsing is de periode waarvoor Jobcoaching wordt toegekend gelijk aan de periode van de proefplaatsing.

2.8. De inhoud van de Jobcoaching

Komt een persoon in aanmerking voor Jobcoaching, dan stelt de Jobcoach – samen met de persoon en zijn werkgever – in het coachingsplan de coachingsdoelen vast. In het matchingsformulier worden de aandachtspunten voor de coaching toegelicht. In het coachingsplan wordt bij de coachingsdoelen uitgelegd welke activiteiten de Jobcoach gaat uitvoeren. Het kan om zowel het behalen van werkdoelen als persoonlijke doelen gaan. Deze persoonlijke doelen zijn te allen tijde direct aan het werk gerelateerd, d.w.z. aan de werkzaamheden die hij uitvoert waarvoor Jobcoaching is toegekend.

Zodra duidelijk wordt dat het dienstverband wordt stopgezet, neemt de jobcoach contact op met UWV om te bespreken wat de passende vervolgstap of dienstverlening is voor de werknemer. Naast het borgen van een goede afronding van het huidige dienstverband kunnen uren Jobcoaching besteed worden aan begeleiding van de cliënt naar ander werk, mits dit in samenspraak met UWV de meest passende vervolgstap lijkt. Ook mag de jobcoach de werknemer ondersteunen bij knelpunten die buiten de directe werksituatie liggen, maar wel van invloed zijn op het functioneren van de werknemer in

werk.

Hierna zijn de activiteiten opgesomd die door de Jobcoachorganisatie uitgevoerd moeten kunnen worden. Alleen de opsomming van de activiteiten is niet limitatief:

Doelen	Activiteiten
Het introduceren van de persoon	
	in het bedrijf
	in het team (directe collega's)
Structureren van het werk	
	adviseren over inrichting werk
	adviseren over (aanpassing) organisatie van het werk
Inwerken en trainen van de persoon	
	aanleren handelingen
	trainen benodigde vaardigheden
	aanleren sociale vaardigheden (bedrijfscultuur)
Opsporen en verhelpen storingen in arbeidssituatie (bij calamiteit of crisis)	
	bij de persoon
	bij de werkgever
	Doorverwijsfunctie/inzet andere hulpstructuren
Begeleiden persoon op het werk (o.a. afspraken maken en bewaken)	
	in contact met collega's
	in contact met leidinggevende
	bij de verwerking van algemene bedrijfsinformatie
	bij interne voorlichting / cursussen
	bij calamiteiten
Begeleiding van de persoon in de thuissituatie voor zover werk gerelateerd (functie van de Jobcoach)	
	als schakel tussen werk persoon en thuissituatie
	Stimuleren werkhervatting bij langdurige afwezigheid
Begeleiden van de direct leidinggevende in de omgang met de persoon zodanig dat deze de begeleidende rol over kan nemen.	
	Bij het aanleren van vaardigheden
	Bij calamiteiten en in conflictsituaties
	Bij het omgaan met collega's en in overlegsituaties
	Bij nieuwe situaties in het werk (reorganisatie, verandering van werkproces)
	Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de persoon
Evaluatie en coördinatie	
	Evaluatie van de werkafspraken (tussen persoon en werkgever)
	Coördinatie van activiteiten gericht op voortzetting van contract bij werkgever
	Opstellen verantwoordingsrapportage

Toelichting

Het merendeel van de activiteiten spreekt voor zich. Voor een aantal activiteiten is hierna een korte toelichting opgenomen.

Stimuleren werkhervatting bij langdurige afwezigheid

Jobcoaching is altijd direct gerelateerd aan het feitelijk werken/uitvoeren van de werkzaamheden van de persoon bij een werkgever. Als een persoon ziek of met vakantie is, dan hoeft hij niet begeleid te worden. In het aantal toe te kennen begeleidingsuren is rekening gehouden met een 4-tal weken afwezigheid in verband met vakantie.

Bij een zeer (langdurige) afwezigheid in geval van ziekte of vakantie kan – ondanks dat de persoon niet werkt – er toch sprake zijn van inzet van Jobcoaching. Wordt Jobcoaching ingezet, dan zijn de activiteiten gericht op de werkhervatting. Is de persoon langdurig ziek, dan is de werkgever primair verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. De Jobcoach kan aanvullend hierop de persoon coachen richting werk. Gelet op de verantwoordelijkheid van de werkgever kan de Jobcoaching uitsluitend na expliciete schriftelijke goedkeuring door UWV worden ingezet. De persoon vraagt hiervoor samen met zijn Jobcoachorganisatie goedkeuring. In de verantwoordingsrapportage geeft de Jobcoachorganisatie aan, dat er sprake is van goedkeuring en welke activiteiten in dit kader zijn uitgevoerd. UWV toetst of de inzet van deze activiteiten heeft plaatsgevonden met het oog op de terugkeer naar de werkplek en of de omvang van het aantal bestede uren proportioneel is.

Begeleiding van de werkgever

Onder begeleiding van de werkgever wordt verstaan dat de Jobcoachorganisatie de directe collega's van de persoon en zijn directe leidinggevende coacht. Dit met het doel dat de werkgever – binnen een periode van maximaal 3 jaar – in staat is de coaching zelf te kunnen uitvoeren.

Begeleiding van de persoon in de thuissituatie

Het is mogelijk dat de Jobcoach de persoon in zijn thuissituatie begeleidt. Het moet dan gaan om activiteiten die direct verband houden met zijn werk. Denk daarbij aan voorwaarden scheppen om tijdig op het werk te verschijnen. Het invullen van o.a. belastingpapieren of het aanvragen van zorgtoeslag of begeleiding bij schuldsanering zijn geen activiteiten die hieronder vallen. Deze activiteiten hebben slechts indirect betrekking op de werkzaamheden van de persoon.

Evaluatie en coördinatie

Alle uren die een Jobcoachorganisatie maakt, schrijft hij toe aan een of meer van hiervoor genoemde doelen of activiteiten. Een Jobcoachorganisatie verantwoordt zich over zijn activiteiten in de vorm van een verantwoordingsrapportage. In dit kader kan een Jobcoachorganisatie maximaal 2 uur aan het opstellen van de verantwoordingsrapportage besteden. Deze uren verantwoordt hij onder het kopje 'evaluatie en coördinatie'. Schrijft een Jobcoachorganisatie meer uren onder deze rubriek t.b.v. het opstellen van de verantwoordingsrapportage, dan is het aan UWV om te beoordelen of al deze uren geaccepteerd worden.

Activiteiten die niet voor vergoeding in aanmerking komen

UWV vergoedt uitsluitend die activiteiten die direct verband houden met de persoonlijke ondersteuning van de persoon bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dit betekent dat de volgende activiteiten van een Jobcoachorganisatie niet voor vergoeding in aanmerking komen:

1. activiteiten verband houdende met de eigen bedrijfsvoering van de Jobcoachorganisatie (waaronder administratieve werkzaamheden);
2. reistijd van de Jobcoach;
3. overdracht van de persoonsinformatie van de ene naar de andere Jobcoach;
4. (bij)scholing van de Jobcoach;
5. Intervisie (tussen o.a. de Jobcoaches);
6. werkzaamheden die verband houden met het gebruik maken van het Jobcoachportaal;

Deze lijst met activiteiten die niet voor vergoeding in aanmerking komen, is niet limitatief.

De Jobcoachresultaten

De activiteiten die de Jobcoachorganisatie uitvoert, dienen te resulteren in een van de hiernavolgende resultaten. Met het concreet benoemen van doelen en resultaten beoogt UWV samen met de Jobcoachorganisatie meer inzichtelijk te krijgen of een organisatie voldoende effectief is en daarmee bijdraagt aan de blijvende arbeidsparticipatie van de persoon.

Jobcoachresultaten
De persoon is werkzaam zonder begeleiding
De persoon is werkzaam bij werkgever en vervolgaanvraag is gebaseerd op een lichter regime
De persoon is werkzaam bij werkgever en vervolgaanvraag is gebaseerd op een gelijkblijvend regime
De persoon is werkzaam bij werkgever en vervolgaanvraag is gebaseerd op een hoger regime
De persoon is werkzaam met begeleiding van werkgever onder wiens directe leiding en gezag hij zijn werkzaamheden uitvoert
De persoon is begeleid naar een andere werkgever en vraagt opnieuw jobcoaching aan
De persoon is begeleid naar een andere werkgever zonder begeleiding

Hoofdstuk 3. De aanvraag en beoordeling

3.1. De aanvraag

De persoon dient een aanvraag voor Jobcoaching in bij UWV. De persoon kan zich laten bijstaan door de Jobcoachorganisatie of een functionaris van UWV. De persoon maakt (samen met zijn Jobcoachorganisatie) gebruik van een daartoe bestemd aanvraagformulier dat door UWV beschikbaar is gesteld via het Jobcoachportaal en/of uwv.nl. Op uwv.nl is tevens het inleveradres van het aanvraagformulier vermeld. Bij het aanvraagformulier overlegt de persoon de door UWV gevraagde bijlagen.

Bij de aanvraag van de voorziening moet de persoon (of de persoon die hem bijstaat of vertegenwoordigd) expliciet (door ondertekening van het aanvraagformulier) instemmen met de betrokkenheid van de beoogde Jobcoachorganisatie bij de uitvoering van Jobcoaching. Gelijktijdig machtigt hij via het aanvraagformulier UWV tot het doen van rechtstreekse betalingen van de vergoeding Jobcoaching aan de beoogde Jobcoachorganisatie.

Niet complete aanvraag

Is de aanvraag door UWV niet compleet ontvangen? Dan ontvangt de persoon het verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog binnen 2 weken aan te leveren. De beoogde Jobcoachorganisatie ontvangt een kopie van deze brief. Worden de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn ontvangen – de datum ontvangst van de aanvraag door UWV is leidend – dan neemt UWV binnen 4 weken na het verstrijken van de gegeven termijn een besluit dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

3.2. Aanvraagtermijn

De aanvraag met de daarbij behorende bijlagen dienen binnen 4 weken na ingangsdatum van de dienstbetrekking of proefplaatsing dan wel na het einde van een eventueel voorafgaande Jobcoachperiode door UWV te zijn ontvangen. De datum ontvangst van de aanvraag door UWV is leidend.

Lopende dienstbetrekking

Is een persoon al in dienst bij een werkgever en er ontstaat de noodzaak voor ondersteuning van een Jobcoach, dan dient de persoon zo spoedig mogelijk na constateren hiervan een aanvraag voor Jobcoaching in. De persoon dient er rekening mee te houden dat UWV tot maximaal 4 weken voor datum van de complete aanvraag met terugwerkende kracht Jobcoaching kan toekennen. Zie in dit verband ook onder het kopje te laat ontvangen aanvraag.

Te laat ontvangen aanvraag

Is de aanvraag niet binnen 4 weken na ingangsdatum dienstbetrekking of proefplaatsing ontvangen? Of is de aanvraag niet binnen 4 weken na de einddatum van de voorliggende Jobcoachperiode ontvangen? Dan kent UWV tot maximaal 4 weken voor datum ontvangst van de aanvraag de Jobcoaching toe. De Jobcoachperiode vangt wel aan op datum dienstbetrekking dan wel de feitelijke ingangsdatum van de tweede of daaropvolgende Jobcoachperiode.

UWV kan deze handelwijze uitsluitend toepassen met een deugdelijke onderbouwing voor de te late aanvraag.

3.3. Beoordeling van de aanvraag

3.3.1. Beoordeling van de eerste aanvraag

Bij elke (vervolg) aanvraag voor Jobcoaching beoordeelt UWV aan de voorwaarden voor de Jobcoaching is voldaan. UWV beoordeelt onder andere of:

- de persoon is aangewezen op Jobcoaching;
 - de persoon voldoet aan de begripsbepaling van een persoon (zie Begripsbepalingen);
 - de dienstbetrekking of proefplaatsing voldoet aan de voorwaarden zoals neergelegd in paragraaf 2.3;
 - de Jobcoach de meest passende voorziening is voor een persoon gelet op de structureel functionele beperking.
- Daarbij bepaalt UWV op basis van de gegevens van de persoon en de aard en de omvang van de werkzaamheden wat de begeleidingsintensiteit is. De mogelijkheid bestaat dat UWV een gesprek met de persoon heeft. Indien UWV de inzet van Jobcoaching van toepassing acht, wordt de duur van de Jobcoaching bepaald en het aantal Jobcoachuren. Hierbij houdt UWV rekening met de looptijd en omvang van de dienstbetrekking.

3.3.2. Beoordeling van een 2^e en volgende aanvraag

Indien na een Jobcoachperiode er een 2^e of volgende aanvraag voor Jobcoaching door de persoon wordt gedaan, neemt UWV bij de beoordeling van de aanvraag de behaalde resultaten in de voorafgaande Jobcoachperiode mee. De volgende situaties kunnen van toepassing zijn bij een 2^e of volgende aanvraag Jobcoaching:

- in dienstbetrekking/proefplaatsing bij dezelfde werkgever,
- in dienstbetrekking/proefplaatsing bij dezelfde werkgever, maar waarbij de werkgever voor de persoon al eerder subsidie heeft verkregen voor Interne Jobcoaching.

Afhankelijk van de situatie van een persoon, beoordeelt UWV of de persoon nog in aanmerking komt voor Jobcoaching en voor welke periode.

3.4. Beslistermijn

Met uitzondering van de situaties als bedoeld in artikel 4:14 en 4:15 Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft UWV binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag de beslissing¹⁵.

Is verlenging van de beslistermijn voor de aanvraag van Jobcoaching aan de orde, dan verlengt UWV de termijn van 6 weken met de termijn die nodig is voor een zorgvuldig onderzoek naar de feiten en omstandigheden van de persoon. UWV stelt de persoon hiervan tijdig op de hoogte. De Jobcoachorganisatie ontvangt een kopie van de brief.

3.5. Samenloop aanvraag Interne Jobcoaching en Externe Jobcoaching

In de situatie dat er zowel een aanvraag voor Interne Jobcoach als voor Externe Jobcoaching over dezelfde Jobcoachperiode, wordt ontvangen, handelt UWV als volgt.

- *Er is al een beslissing genomen op een aanvraag*
In het geval er al een beslissing is genomen op een aanvraag, neemt UWV de aanvraag waarop nog geen beslissing is genomen, niet in behandeling.
- *Er is nog geen beslissing genomen op een aanvraag*
Is er nog geen beslissing genomen op een aanvraag, dan bekijkt UWV samen met werknemer en werkgever welke manier van Jobcoaching (Intern of Extern) het meest passend is voor de situatie van de werknemer en dus welke aanvraag wordt voortgezet.

3.6. Toekennen Jobcoaching

Indien UWV beslist dat de persoon in aanmerking komt voor Jobcoaching, dan geeft UWV in de beslissing het begeleidingsregime, het aantal uren Jobcoaching en de duur van de Jobcoachperiode aan. Wijkt de toekenning af van wat door de persoon is aangevraagd, dan zal UWV de afwijkingen ten opzichte van de aanvraag motiveren. De Jobcoachorganisatie ontvangt een kopie van de beslissing.

Hoofdstuk 4. Wijziging, vaststelling en terugvordering

4.1. Tussentijdse wijziging dienstbetrekking

Termijn indienen wijzigingsverzoek

Indien de bestaande dienstbetrekking wijzigt, kan dit leiden tot een tussentijdse heroverweging van het aantal toegekende uren Jobcoaching. Hierbij valt te denken aan het feit dat een persoon meer of minder is gaan werken dan wel dat de persoon een intensievere vorm van begeleiding nodig heeft dan is toegekend. De persoon stelt UWV onverwijld – doch uiterlijk binnen een week nadat de wijziging is opgetreden – van de wijziging op de hoogte. Een wijzigingsverzoek kan tot uiterlijk 4 weken voor het einde van een Jobcoachperiode op een dienstbetrekking en een week voor het einde van een proefplaatsing worden ingediend.

De persoon maakt gebruik van het formulier dat door UWV op uwv.nl beschikbaar wordt gesteld om de wijzigingen door te geven.

Beslistermijn UWV

UWV beslist binnen 6 weken – indien het wijzigingsformulier compleet ingevuld is ingeleverd – op de gewijzigde situatie.

4.2. Herziening van de beschikking tijdens een Jobcoachperiode

4.2.1. Wijziging leidt tot bijstelling van aantal uren Jobcoaching

- *Positieve bijstelling*
Heeft een wijziging tot gevolg dat het aantal uren Jobcoaching wordt verhoogd, dan gaat deze wijziging niet eerder in dan maximaal 4 weken voor datum ontvangst van het (complete) wijzigingsformulier. De datum waarop UWV het wijzigingsformulier ontvangt, is leidend. UWV legt zijn beslissing in een beschikking vast. De Jobcoachorganisatie ontvangt een kopie van deze beschikking.
- *Neerwaartse bijstelling*
Heeft een wijziging tot gevolg dat het aantal uren Jobcoaching afneemt, dan past UWV per ingangsdatum van deze wijziging het aantal uren Jobcoaching aan. UWV legt zijn beslissing in een beschikking. De Jobcoachorganisatie ontvangt een kopie van deze beschikking.

4.2.2. Neerwaartse bijstelling tijdens eerste Jobcoachperiode

Is er sprake van een neerwaartse bijstelling van het aantal Jobcoachuren in de *eerste* Jobcoachperiode? Dan zal UWV het totaal aantal Jobcoachuren opnieuw berekenen zoals in paragraaf 4.2.1. is beschreven. We gaan er echter van uit dat een persoon bij de start van de eerste Jobcoachperiode intensiever zal worden begeleid. Daarmee ligt het voor de hand dat bij de start van deze periode verhoudingsgewijs meer Jobcoachuren worden ingezet. Om deze reden verhoogt UWV – na herberekening – het aantal Jobcoachuren met:

- plus 2 uren in geval van het zeer lichte en lichte regime, en
- plus 4 uren in geval van het midden en intensieve regime.

N.B. UWV vergoedt echter nooit meer uren dan het aantal uren waarop de oorspronkelijke beschikking is gebaseerd. UWV legt zijn beslissing in een beschikking vast. De Jobcoachorganisatie ontvangt een kopie van deze beschikking. Wijzigingsverzoek proefplaatsing

In geval van een proefplaatsing staat het aantal uren Jobcoaching gedurende de gehele proefplaatsing vast. Als de proefplaatsing langer duurt dan oorspronkelijk was aangegeven of als de persoon meer gaat werken, leidt dit niet tot verhoging van het aantal uren. De persoon moet wel, middels het wijzigingsverzoek voorzieningen doorgeven dat de proefplaatsing naar duur en omvang is gewijzigd. Deze informatie is belangrijk voor het afsluiten van de Jobcoachperiode. Hoewel de omvang van het aantal Jobcoachuren niet wijzigt, wijzigt wel de duur van de proefplaatsing. UWV legt zijn beslissing vast in een beschikking. De Jobcoachorganisatie ontvangt een kopie van deze beschikking.

N.B. Een wijzigingsverzoek kan uitsluitend tijdens een lopende Jobcoachperiode bij dezelfde werkgever worden ingediend. Gaat een persoon tijdens een Jobcoachperiode bij een andere werkgever werken, dan moet de persoon de Jobcoaching opnieuw aanvragen.

4.3. Facturatie

De persoon machtigt UWV om de betaling van de voorziening rechtstreeks aan de Jobcoachorganisatie te doen. Dit betekent dat de Jobcoachorganisatie rechtstreeks aan UWV factureert. Deze machtiging ziet er tevens op toe dat UWV te veel gefactureerde uren bij de Jobcoachorganisatie worden teruggevorderd.

4.4. Terugvordering

UWV onderscheidt een tweetal situaties.

1. Er is sprake van een wijzigingsverzoek tijdens een lopende Jobcoachperiode:
Indien UWV het vastgestelde aantal uren Jobcoaching na een wijzigingsverzoek neerwaarts bijstelt, kan de Jobcoachorganisatie slechts dat aantal uren factureren waarop de persoon – na eventuele herberekening – recht heeft. Heeft de Jobcoachorganisatie al meer uren gefactureerd dan waar de persoon recht op heeft, dan vordert UWV de teveel betaalde uren terug.
2. Onterechte declaratie Jobcoachorganisatie
Indien blijkt dat de Jobcoachorganisatie binnen het vastgestelde regime te veel heeft gedeclareerd (bijvoorbeeld voor activiteiten die geen Jobcoaching betreffen) of niet overeenkomstig het Erkenningskader heeft gehandeld, dan vordert UWV het teveel betaalde bedrag van de Jobcoachorganisatie terug. Voor de persoon wijzigt het aantal Jobcoachuren niet en ontvangt daarom geen nieuwe beschikking.

N.B. Een Jobcoachorganisatie verhaalt het aantal uren dat hij niet door UWV vergoed krijgt, niet op de persoon. Als een Jobcoachorganisatie dit toch doet, kan dit gevolgen hebben voor zijn erkenning.

Hoofdstuk 5. Verplichtingen

5.1. Informatieplicht

De persoon – en/of zijn Jobcoachorganisatie – informeren uit eigen beweging of op verzoek UWV onverwijld – binnen 1 week nadat het feit zich heeft voorgedaan – over alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de Jobcoaching.

[\[2.\]](#)

Zie artikel 7, lid 1 aanhef en onderdeel a onder 2, Participatiewet jo artikel 35, lid 4 onderdeel b, WIA.

[\[3.\]](#)

Zie in dit verband de UWV Beleidsregels inzake proefplaatsing

[\[4.\]](#)

Zie in dit verband artikel 12, lid 1 onder d, Reïntegratiebesluit jo art. 18, lid 2 onderdeel d, Reïntegratiebesluit

[\[5.\]](#)

Op grond van artikel 4:13 Awb neemt UWV binnen maximaal 8 weken na datum aanvraag een beslissing op een aanvraag.

Regeling verhaal ziekengeld

Geldend vanaf 01-03-2005

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0017876

Bronpublicatie:

04-01-2005, Stcrt. 2005, 18 (uitgifte: 26-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

01-03-2005

Bronpublicatie inwerkingtreding:

04-01-2005, Stcrt. 2005, 18 (uitgifte: 26-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is niet in de regeling vastgesteld.

Titelvariant(en)

Besluit verhaal ziekengeld

Afkorting(en)

Regeling verhaal ziekengeld

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkingssfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
01-03-2005		04-01-2005	Stcrt. 2005, 18	

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op Regeling verhaal ziekengeld

Inleidende opmerkingen

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De Regeling verhaal ziekengeld is gebaseerd op art. 39a lid 4 ZW en bevat nadere ministeriële regels aangaande de verhaalssanctie. De verhaalssanctie kan door het UWV worden opgelegd ingeval de werkgever bepaalde re-integratieverplichtingen niet of niet geheel is nagekomen. Een deel van de ziekte-uitkering wordt dan op de werkgever verhaald (na afloop van de arbeidsverhouding). De regeling geeft aanknopingspunten om te bepalen of in een concrete casus een verhaalssanctie moet worden toegepast. De regeling is in werking getreden op 1 maart 2005.

Regeling verhaal ziekengeld

Aanhef

Geldend vanaf 01-03-2005

Regeling van 4 januari 2005

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet;
Besluit:

Regeling verhaal ziekengeld

Artikel 1

Geldend vanaf 01-03-2005

Indien de werknemer de bedongen arbeid gedeeltelijk heeft hervat of passende arbeid verricht en de omvang van de arbeid aansluit bij zijn krachten en bekwaamheden stelt het UWV het tijdvak, bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, vast op nihil in het geval de werkgever de verplichtingen of regels, bedoeld in dat lid, zonder deugdelijke grond niet of niet volledig is nagekomen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 1 Regeling verhaal ziekengeld

Nihilstelling

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Als de afgelopen arbeidsverhouding wordt vervolgd door gedeeltelijke werkhervatting die aansluit bij de resterende mogelijkheden van de werknemer, is het verder irrelevant of de werkgever aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Het verhaalstijdvak wordt dan ook op nihil gesteld, wat impliceert dat niet wordt verhaald. Alleen het re-integratieresultaat telt. Aan eventuele procedurele tekortkomingen verbindt het UWV geen consequenties.

Uitzondering

Van dit uitgangspunt wordt afgeweken, wanneer de werkgever geen volledig re-integratieverslag heeft opgesteld en art. 3 toepassing vindt. Zolang de werknemer niet geheel hersteld is en ziekte-uitkering ontvangt, blijft een re-integratieverslag essentieel. Het UWV heeft tijd nodig om de omissie van de werkgever te corrigeren door de vereiste informatie over de re-integratie zelf te achterhalen. Deze vertraging wordt omgezet in een verhaalstijdvak van een week (zie art. 3).

Artikel 2

Geldend vanaf 01-03-2005

1.

Indien de werknemer geen arbeid verricht of de door hem verrichte arbeid niet voldoet aan artikel 1 stelt het UWV het tijdvak, bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, vast op het totaal van de periodes waarin de werkgever onvoldoende heeft gedaan als bedoeld in het tweede lid.

2.

De werkgever heeft onvoldoende gedaan gedurende de periode, waarin hij zonder deugdelijke grond heeft nagelaten bepaalde maatregelen te nemen of bepaalde voorschriften te geven, of verplichtingen dan wel regels als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet na te komen, hetgeen redelijkerwijs van hem mocht worden geleverd. De periode wordt uitgedrukt in hele weken en zo nodig afgerond naar beneden.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 2 Regeling verhaal ziekengeld

Duur verhaalstijdvak

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Als re-integratie mislukt is, gaat het UWV het verloop na: heeft de werkgever zich gedurende de resterende tijd van de arbeidsovereenkomst na de ziekmelding voldoende ingespannen voor re-integratie? Zo ja, dan is er geen aanleiding voor het opleggen van een verhaalssanctie (tenzij art. 3 van toepassing is). Wordt de vraag (voorlopig) ontkennend beantwoord, dan krijgt de werkgever de mogelijkheid zich te verweren. Daarvoor moet hij een zogenoemde deugdelijke grond aanvoeren. Die deugdelijke grond moet verklaren waarom de werkgever in redelijkheid tot de conclusie kon komen dat er geen mogelijkheden zijn tot het verrichten van werk binnen of buiten de onderneming.

Verhaalstijdvak

Ingeval een deugdelijke grond niet aannemelijk kan worden gemaakt, bepaalt het UWV hoe lang de aan de werknemer uit te betalen ziekte-uitkering op de werkgever wordt verhaald. Hierbij worden de volgende aanknopingspunten gehanteerd:

- a. het verhaalstijdvak wordt afgestemd op de tijd die nodig is om de vertragingen die de re-integratie heeft opgelopen door het nalatige gedrag van de werkgever in te halen;
- b. het tijdvak is niet langer dan 52 weken;
- c. de uiteindelijke duur en hoogte van het verhaal worden begrensd door het ziekengeld dat feitelijk wordt uitgekeerd. Derhalve eindigt de sanctie bijvoorbeeld wanneer de verzekerde binnen het verhaalstijdvak herstelt. Bij vermindering van het ziekengeld (door oplegging van een maatregel) wordt de verhaalssanctie evenredig verminderd. Het tijdvak wordt gesteld op hele weken, waarbij eventueel naar beneden wordt afgerond.

Artikel 3

Geldend vanaf 01-03-2005

1.

Indien aan de werkgever een termijn is gesteld als bedoeld in artikel 38, zevende lid, van de Ziektewet en hij de gevraagde gegevens niet of niet volledig binnen die termijn heeft verstrekt stelt het UWV, zo nodig in afwijking van artikel 1, het tijdvak, bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, vast op één week.

2.

Verhaal op grond van dit artikel blijft achterwege indien verhaal plaatsvindt met toepassing van artikel 2.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3 Regeling verhaal ziekengeld

Re-integratieverslag te laat

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Ontbreken re-integratieverslag

Om de re-integratie-inspanningen te beoordelen en om de re-integratie na afloop van de arbeidsverhouding in dezelfde lijn te vervolgen, vraagt het UWV een re-integratieverslag van de werkgever. Als een compleet of actueel re-integratieverslag niet op tijd kan worden overgelegd, wordt de werkgever cf. art. 38 lid 7 ZW in staat gesteld om de aanvullende informatie binnen een bepaalde termijn alsnog te verstrekken. Blijft de werkgever in gebreke, dan wordt de ziekte-uitkering gedurende een week op de werkgever verhaald.

Ook bij een bevredigend re-integratieresultaat

Dat gebeurt in afwijking van art. 1 ook als de werknemer intussen weer (aangepast of passend) werk verricht. Zolang de werknemer ziekte-uitkering ontvangt, is de re-integratie namelijk niet voltooid, zodat het UWV actie moet ondernemen om de niet-verstreckte informatie in verband met de lopende re-integratie compleet te maken.

Niet bij toepassing van art. 2

Als de werkgever door toepassing van art. 2 geconfronteerd wordt met een verhaalssanctie, blijft toepassing van art. 3 uit. Het bepaalde verhaalstijdvak wordt bijgevolg niet verlengd met een week, maar de week wordt geacht in dat tijdvak te zijn opgenomen. Alleen als er geen andere aanleiding is om ziekengeld te verhalen, vindt art. 3 toepassing.

Regeling verhaal ziekengeld

Artikel 4

Geldend vanaf 01-03-2005

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 4 Regeling verhaal ziekengeld

Inwerkingtreding

B. Hofman, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De op art. 39a ZW gebaseerde regeling is in werking getreden met ingang van 1 maart 2005.

Regeling verhaal ziekengeld

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 01-03-2005

Dit besluit wordt, na goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met de toelichting in de *Staatscourant* geplaatst.

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Geldend vanaf 12-06-2020

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0043626

Bronpublicatie:

28-04-2020, Stcrt. 2020, 30828 (uitgifte: 11-06-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

12-06-2020

Bronpublicatie inwerkingtreding:

28-04-2020, Stcrt. 2020, 30828 (uitgifte: 11-06-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Afkorting(en)

Controlevoorschriften ZW 2020

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Uitkeringsvoorwaarden

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen

Sociale zekerheid algemeen / Algemeen

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkingssfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
12-06-2020		28-04-2020	Stcrt. 2020, 30828	

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op Controlevoorschriften ZW 2020

Inleidende opmerkingen

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV verricht op grond van art. 39 lid 1 ZW controle op het bestaan van ongeschiktheid wegens ziekte bij verzekerden van wie door de werkgever of de verzekerde zelf aan het UWV een ziekmelding is doorgegeven voor de aanspraak op ziekengeld (zie het commentaar op art. 38, 38a en 39 ZW). Ter uitvoering van deze controle heeft het UWV op grond van art. 39 lid 2 ZW op 28 april 2020 de Controlevoorschriften Ziektewet 2020 vastgesteld (*Stcrt.* 2020, 30828).

Aanhef

Geldend vanaf 12-06-2020

Besluit van 28 april 2020

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 39, tweede lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

Geldend vanaf 12-06-2020

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. *verzekerde*: degene die op grond van de Ziektewet verzekerd is en ten aanzien van wie het UWV een aangifte of melding heeft ontvangen dat hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte als bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet;
- b. *verzekeringsarts of arts*: een arts, werkzaam voor het UWV, die staat ingeschreven in het BIG-register;
- c. *woonadres*: adres als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder o, van de Wet basisregistratie personen;
- d. *correspondentieadres*: een door betrokkene gekozen adres voor het ontvangen van post die afwijkt van het woonadres.
- e. *verblijfsadres*: een door betrokkene gekozen adres waar hij of zij daadwerkelijk verblijft als het adres afwijkt van het woonadres.

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 2 Adreswijziging doorgeven

Geldend vanaf 12-06-2020

1.

De verzekerde meldt een wijziging in het correspondentieadres uiterlijk op de tweede dag na de wijziging aan het UWV.

2.

De verzekerde meldt een wijziging van het woon- of verblijfsadres naar of in het buitenland uiterlijk twee weken tevoren aan het UWV.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 2 Controlevoorschriften ZW 2020

Adreswijziging doorgeven

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV dient een verzekerde op ieder moment te kunnen aanschrijven om beschikkingen te sturen en verzuimcontroles uit te voeren. Hiertoe dient de verzekerde adreswijzigingen aan het UWV door te geven door middel van een wijzigingsformulier (beschikbaar op www.uwv.nl) of telefonisch.

Correspondentieadres in Nederland

Een verzekerde moet een wijziging in zijn correspondentieadres uiterlijk op de tweede dag na de wijziging melden aan het UWV. Een correspondentieadres is een door betrokkene bij het UWV gemeld adres voor het ontvangen van post dat afwijkt

van het woonadres. Een melding bij een wijziging van een binnenlands woonadres is niet nodig. Deze informatie ontvangt het UWV al automatisch via de Basisregistratie Personen (BRP) en mag het UWV niet van de verzekerde vragen, omdat het gaat om gegevens als bedoeld in art. 49 tweede zin ZW (eenmalige gegevensuitvraag). Het UWV gaat in beginsel uit van het adres dat is opgenomen in de BRP.

Woon- of verblijfadres in het buitenland

Als het een wijziging van het woon- of verblijfadres naar of in het buitenland betreft, dient de verzekerde het UWV hiervan uiterlijk twee weken van tevoren in kennis te stellen. Deze informatie is immers niet opgenomen in de BRP.

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 3 Controle en bereikbaarheid

Geldend vanaf 12-06-2020

1.

De verzekerde vult op verzoek van het UWV een vragenlijst in omtrent de reden van ziekmelding en zorgt dat deze vragenlijst binnen een kalenderweek in bezit van het UWV is.

2.

De verzekerde geeft gevolg aan de aanwijzing van het UWV om gedurende een bepaalde periode telefonisch bereikbaar te zijn, of op bepaalde tijdstippen telefonisch contact met het UWV op te nemen.

3.

De verzekerde meldt een wijziging van zijn telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag na de wijziging aan het UWV.

4.

De verzekerde die in het buitenland woont of verblijft, houdt zich tot het eerste contact telefonisch bereikbaar op de in het betreffende land geldende tijdzone tussen 09.00 en 18.00 uur op het op het aanvraagformulier aangegeven telefoonnummer.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3 Controlevoorschriften ZW 2020

Controle en bereikbaarheid

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Verzekerden in Nederland

Verzekerden die in Nederland wonen, krijgen bij een ziekmelding c.q. ziekteaanfite door de werkgever van het UWV het verzoek om binnen een week een digitale vragenlijst in te vullen. Deze bevat vragen naar de reden van de ziekmelding en de verwachte hersteltermijn. Het UWV heeft deze informatie nodig om de vervolgstappen van de verzuimcontrole te bepalen, bijvoorbeeld telefonisch contact of een spreekuur bij de verzekeringsarts. Het UWV kan met het oog hierop aanwijzingen geven over de telefonische bereikbaarheid. De verzekerde dient een wijziging van zijn telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag hierna te melden bij het UWV.

Verzekerden in het buitenland

Als een verzekerde in het buitenland woont of verblijft is er in eerste instantie telefonisch verzuimcontrole. De verzekerde dient tot het eerste contact telefonisch bereikbaar te zijn tussen 9.00 uur en 18.00 uur volgens de in het betreffende land geldende tijdzone. Bij de telefonische controle kan het UWV aanwijzingen in verband met de verzuimcontrole geven aan de verzekerde.

Artikel 4 Verschijnen op het spreekuur

Geldend vanaf 12-06-2020

1.

De verzekerde die in Nederland verblijft, geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de (verzekerings)arts of een andere medewerker van het UWV.

2.

De verzekerde die buiten Nederland verblijft, geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van een door het UWV aangewezen arts in het land waar hij verblijft.

3.

De verzekerde die verhinderd is om te voldoen aan een oproep als bedoeld in het eerste of tweede lid, deelt dit onverwijld mee aan het UWV, onder opgave van de oorzaak van de verhindering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 4 Controlevoorschriften ZW 2020

Verschijnen op het spreekuur

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De verzekerde die in Nederland verblijft is verplicht gevolg te geven aan een oproep van de verzekeringsarts of een andere medewerker van het UWV om op diens spreekuur te verschijnen (art. 4 lid 1). De verzekerde is immers op grond van art. 28 lid 1 ZW verplicht zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek indien het UWV dit noodzakelijk acht. Het geneeskundig onderzoek wordt verricht door een (verzekerings)arts. Een verzekeringsarts of arts is volgens art. 1 onder b een arts werkzaam voor het UWV, die staat ingeschreven in het BIG-register.

Het valt op dat in de Controlevoorschriften Ziektewet 2020 een andere begripsbepaling van verzekeringsarts is opgenomen dan eerder in de Controlevoorschriften Ziektewet 2010 en de Controlevoorschriften Ziektewet 2004. Daar werd een verzekeringsarts gedefinieerd als een arts, werkzaam voor het UWV, die ingeschreven staat in het specialistenregister van de Sociaal-Geneskundigen Registratie Commissie, of in opleiding daarvoor is. Uit de toelichting blijkt niet expliciet dat een inhoudelijke wijziging beoogd is, maar deze begripsomschrijving heeft een ruimere reikwijdte dan zijn voorgangers.

Voldoende is dat de beoordeling is uitgevoerd door een basisarts; de koppeling met een specifieke specialisatie als sociaal-geneeskundige is losgelaten. De CRvB heeft ook in het licht van de bepaling geoordeeld dat voldoende is dat de arts is ingeschreven in het BIG-register (CRvB 6 juli 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1286).

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 5 Medische verklaring

Geldend vanaf 12-06-2020

De verzekerde die buiten Nederland verblijft, verstrekt op verzoek van het UWV verklaringen van behandelend artsen omtrent de aard van de ziekte, de behandeling, de prognose en de beperkingen voor het verrichten van arbeid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 5 Controlevoorschriften ZW 2020

Medische verklaring

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV zal verzekerden die buiten Nederland verblijven doorgaans verzoeken om verklaringen van behandelend artsen om de aanspraak op grond van de Ziektewet te kunnen beoordelen. Deze verklaringen hebben betrekking op de aard van

de ziekte, de behandeling, de prognose en de beperkingen voor het verrichten van arbeid. Als de telefonische verzuimcontrole en beoordeling aan de hand van verklaringen van behandelend artsen niet toereikend is, wijst het UWV een arts aan die de verzekerde aldaar onderzoekt. De verzekerde dient gehoor te geven aan een oproep om te verschijnen op een spreekuur. Het UWV kan er ook voor kiezen de verzuimcontrole en -begeleiding aan een bevoegd buitenlands orgaan over te dragen (zie het commentaar op art. 7).

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 6 Niet hervatten ondanks hersteldverklaring

Geldend vanaf 12-06-2020

De verzekerde die op de dag met ingang waarvan de (verzekerings)arts hem geschikt heeft geacht zijn arbeid te verrichten, meent niet tot hervatting in staat te zijn, deelt dit onverwijld telefonisch mee aan het UWV. Hij volgt de aanwijzingen op die hem in verband met de verzuimcontrole worden gegeven.

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 7 Overdracht aan buitenlands orgaan

Geldend vanaf 12-06-2020

Het UWV kan de taken betreffende de verzuimcontrole en- begeleiding van de buiten Nederland verblijvende verzekerde geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, overdragen aan het bevoegde sociale verzekeringsorgaan van het land waar de verzekerde verblijft. De verzekerde is verplicht de voorschriften en aanwijzingen van dit sociale verzekeringsorgaan met betrekking tot deze controle en begeleiding op te volgen vanaf het moment dat hij van de overdracht in kennis is gesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 7 Controlevoorschriften ZW 2020

Overdracht aan buitenlands orgaan

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV kan er voor kiezen de controle en begeleiding geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) over te dragen aan het bevoegde socialeverzekeringsorgaan in het land waar de verzekerde verblijft. De verzekerde is niet alleen verplicht om zich te houden aan de Nederlandse controlevoorschriften, maar ook aan die van het verblijfsland, en de aanwijzingen op te volgen die het bevoegde orgaan hem in dit verband geeft.

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 8 Intrekking

Geldend vanaf 12-06-2020

Het besluit Controlevoorschriften Ziektewet 2010 wordt ingetrokken.

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 9 Inwerkingtreding

Geldend vanaf 12-06-2020

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de *Staatscourant* waarin het wordt geplaatst.

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Artikel 10 Citeertitel

Geldend vanaf 12-06-2020

Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften Ziektewet 2020.

Controlevoorschriften Ziektewet 2020

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 12-06-2020

Dit besluit zal met de toelichting in de *Staatscourant* worden geplaatst.

Amsterdam, 28 april 2020

A. Paling

Voorzitter Raad van bestuur

Regeling bepaling eerste werkdag

Geldend vanaf 29-12-2005

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0019301

Bronpublicatie:

16-12-2005, Stcrt. 2005, 249 (uitgifte: 22-12-2005, regelingnummer: SV/AL/05/102785)

Inwerkingtreding

29-12-2005

Bronpublicatie inwerkingtreding:

16-12-2005, Stcrt. 2005, 249 (uitgifte: 22-12-2005, regelingnummer: SV/AL/05/102785)

Eerste regelgevende instantie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Afkorting(en)

Regeling bepaling eerste werkdag

Vakgebied(en)

Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen

Ambtenarenrecht / Bijzondere onderwerpen

Sociale zekerheid algemeen / Algemeen

Arbeidsrecht / Algemeen

Soort regeling

ministeriële regeling

Werkingssfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
29-12-2005		16-12-2005	Stcrt. 2005, 249	

Aanhef

Geldend vanaf 29-12-2005

Regeling van 16 december 2005, houdende regels tot bepaling van de eerste werkdag

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 23, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 19, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 7, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 29, derde lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Regeling bepaling eerste werkdag

Artikel 1 Definities

Geldend vanaf 29-12-2005

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

ZW: Ziektewet.

Regeling bepaling eerste werkdag

Artikel 2 Eerste werkdag

Geldend vanaf 29-12-2005

Voor de toepassing van de artikelen 23, tweede lid, van de Wet WIA, artikel 19, eerste lid, van de WAO, artikel 7, eerste lid, van de WAZ en artikel 29, derde lid, van de ZW wordt als werkdag aangemerkt: een dag waarop door de verzekerde gewoonlijk wordt gewerkt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 2 null

Eerste werkdag

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

1. Doelstelling regeling

Om het recht op uitkering op grond van de ZW, de WIA, de WAO en de WAZ te kunnen bepalen, is het noodzakelijk vast te stellen welke dag als eerste ziektedag wordt aangemerkt. Deze wetten bepalen dat dit de eerste werkdag is waarop door de verzekerde wegens ziekte niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd heeft gestaakt (art. 29 lid 3 ZW, art. 23 lid 2 WIA, art. 19 lid 1 WAO, art. 7 lid 1 WAZ). Dit is echter niet altijd voor alle situaties afdoende. De Regeling bepaling eerste werkdag bevat hiervoor nadere regels.

2. Eerste werkdag

De eerste werkdag is een dag waarop door betrokkene gewoonlijk wordt gewerkt (art. 2). Dit kan ook een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn, indien die dag voor betrokkene een gebruikelijke werkdag is. Als de verzekerde het werk staakt tijdens een nachtdienst wordt als eerste werkdag aangemerkt de dag waarop de nachtdienst is begonnen (art. 5). In het geval dat niet vaststaat waarop gewoonlijk wordt gewerkt, bijvoorbeeld bij uitzendkrachten en oproepkrachten, is de eerste werkdag de dag waarop de verzekerde had kunnen werken als hij niet ziek zou zijn geworden (art. 3).

Regeling bepaling eerste werkdag

Artikel 3 Eerste werkdag in bijzondere gevallen

1.

In gevallen waarin de eerste werkdag niet met toepassing van artikel 2 kan worden vastgesteld, omdat niet vaststaat op welke dag de verzekerde gewoonlijk werkt, wordt als eerste werkdag aangemerkt de eerste dag waarop de verzekerde had kunnen werken indien hij niet ongeschikt tot werken was geworden.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke dienstbetrekking, arbeidsverhouding of arbeid in de zelfstandige uitoefening van bedrijf of beroep afzonderlijk in beschouwing genomen.

Regeling bepaling eerste werkdag

Artikel 4 Eerste werkdag voor uitkeringsgerechtigden en bij nawerking

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Ten aanzien van:

- a. de verzekerde die op grond van de artikelen 7 van de ZW en 7 van de WAO als werknemer wordt aangemerkt;
- b. degene wiens aanspraak op uitkering berust op artikel 10 van de Wet WIA, artikel 17 van de WAO of artikel 46 van de ZW;

wordt als eerste werkdag aangemerkt de dag waarop de verzekerde ongeschikt tot werken is geworden.

2.

Bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, blijft de zaterdag en zondag buiten beschouwing.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 4 Regeling bepaling eerste werkdag

Eerste werkdag voor uitkeringsgerechtigden en bij nawerking

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Bij bepaalde groepen verzekerden is geen eerste werkdag aan te wijzen. Dit betreft degenen die verzekerd zijn op grond van het ontvangen van een WW-uitkering of bij wie de aanspraak op een ZW- of WAO-uitkering bestaat op grond van nawerking. In deze gevallen wordt de dag waarop de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden als eerste werkdag aangemerkt. De zaterdag en zondag blijven buiten beschouwing voor degene die verzekerd is op grond van het ontvangen van een WW-uitkering. Voor de nawerkingsgevallen geldt dat niet, omdat anders in bepaalde gevallen de duur van de nawerking zou kunnen worden bekort.

Regeling bepaling eerste werkdag

Artikel 5 Eerste werkdag bij nachtdienst

Geldend vanaf 29-12-2005

Indien de verzekerde het werken staakt tijdens een nachtdienst wordt als eerste werkdag aangemerkt de dag waarop de nachtdienst is aangevangen.

Regeling bepaling eerste werkdag

Artikel 6 Eerste werkdag in bijzondere omstandigheden

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Een dag waarop niet is gewerkt vanwege:

- a. vakantie of verlof;
 - b. toepassing van een regeling tot arbeidstijdverkorting, voorzover een dergelijke dag bij ziekte op een ander tijdstip mag worden opgenomen;
 - c. toepassing van een regeling tot toepassing van een kortere dan de normale werktijd;
 - d. bijzonder verlof;
 - e. weersinvloeden; of
 - f. vrijheidsontneming;
- wordt aangemerkt als werkdag.

2.

Een dag die op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 637 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangemerkt als vakantiedag, wordt aangemerkt als werkdag.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 6 Regeling bepaling eerste werkdag

Eerste werkdag in bijzondere omstandigheden

A.M.P. Rijpkema, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Art. 6 lid 1 bevat een limitatieve opsomming van bijzondere omstandigheden waaronder niet is gewerkt, terwijl onder normale omstandigheden wel zou zijn gewerkt. De dagen waarop niet is gewerkt wegens de vermelde omstandigheden worden desondanks aangemerkt als werkdag om de eerste werkdag voor de toepassing van de arbeidsongeschiktheidswetten zoveel mogelijk te laten samenvallen met de dag waarop de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werkgever aanvangt (art. 7:629 BW). Ingeroosterde atv-dagen worden niet aangemerkt als werkdag omdat de werkgever dan tot loondoorbetaling is verplicht indien de werknemer ziek wordt. Als de werknemer de atv-dag bij ziekte op een ander tijdstip mag opnemen, dan wordt deze dag wel als werkdag aangemerkt. Dagen waarop niet wordt gewerkt wegens bijzonder verlof, betaald of onbetaald, worden aangemerkt als werkdag. Een gedetineerde heeft gedurende zijn detentie geen recht op uitkering, maar na het einde van de detentie kan een resterend recht op ziekengeld of een recht krachtens de WIA, WAO of WAZ bestaan. Het tijdvak van 104 weken vangt aan op de dag dat betrokkene gedurende zijn detentie arbeidsongeschikt is geworden.

Regeling bepaling eerste werkdag

Artikel 7 Inwerkingtreding

Geldend vanaf 29-12-2005

Deze regeling treedt in werking met ingang van 29 december 2005.

Regeling bepaling eerste werkdag

Artikel 8 Citeertitel

Geldend vanaf 29-12-2005

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bepaling eerste werkdag.

Regeling bepaling eerste werkdag

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 29-12-2005

Deze regeling zal met de toelichting in de *Staatscourant* worden geplaatst.
Den Haag, 16 december 2005.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2026 tot 01-01-2032

Gegevens deze versie

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36713 Artikel(en): 71

Kamerstuknummer: 36785 Artikel(en): 76, 77, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97a

Kamerstuknummer: 36796 Artikel(en): 11, 71

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0019057

Bronpublicatie:

10-11-2005, Stb. 2005, 572 (uitgifte: 22-11-2005, kamerstukken: 30034)

10-11-2005, Stb. 2005, 573 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken: 30118)

Inwerkingtreding

09-12-2005

Bronpublicatie inwerkingtreding:

02-12-2005, Stb. 2005, 619 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)

02-12-2005, Stb. 2005, 619 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)

Parlementaire geschiedenis

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30034

Handelingen II 2004-2005, nr. 63 p. 4072-4089; nr. 65 p. 4163; nr. 89 p. 5338-5352; nr. 97 p. 5841-5869; 5904-5929; nr. 98, p. 6058-6060; p. 6062-6063

Kamerstukken I 2004-2005, 2005-2006, 30034

Handelingen I 2005-2006, nr. 4 p. 154-176; p. 187-211; p. 214, zie vergadering d.d. 11 november 2005; nr. 5 p. 226-227, zie vergadering d.d. 8 november 2005

Eerste regelgevende instantie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Titelvariant(en)

Wet WIA

Afkorting(en)

WIA

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen

Trefwoord(en)

arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidsuitkering

Soort regeling

wet

Werkingssfeer

Gefaseerde inwerkingtreding

Datum iwtr.: 09-12-2005

Artikel: 25, lid 3 en art. 64 t/m 66

Bron: 02-12-2005, Stb. 619

Datum iwtr.: 29-12-2005

Artikel: 1 t/m 24, 25, lid 1, 2 en 4 t/m 10, art. 26 t/m 63 en 67 t/m 142

Bron: 02-12-2005, Stb. 619

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
01-01-2026		10-12-2025	Stcrt. 2025, 43553	
		14-07-2025	Stb. 2025, 210	Wet van school naar duurzaam werk
01-01-2025		11-12-2024	Stb. 2024, 409	Verzamelwet SZW 2025
		25-11-2024	Stcrt. 2024, 39288	
01-01-2024		29-11-2023	Stcrt. 2023, 33542	
		08-11-2023	Stb. 2023, 417	Verzamelwet SZW 2024
		12-05-2023	Stb. 2023, 168	Wet invoering minimumuurloon
01-10-2023		24-05-2023	Stb. 2023, 202	Reparatiewet forensische zorg
01-01-2023		21-12-2022	Stb. 2022, 543	Verzamelwet SZW 2023
		22-11-2022	Stcrt. 2022, 32251	
02-08-2022		13-10-2021	Stb. 2021, 592	Wet betaald ouderschapsverlof
01-01-2022		15-12-2021	Stb. 2021, 627	Verzamelwet SZW 2022
		03-12-2021	Stcrt. 2021, 49166	
21-12-2021	15-11-2021	15-12-2021	Stb. 2021, 627	Verzamelwet SZW 2022
01-07-2021		27-05-2021	Stb. 2021, 259	Wijziging bedrag tegemoetkoming arbeidsongeschikten
01-01-2021		25-11-2020	Stb. 2020, 496	Verzamelwet SZW 2021
		19-11-2020	Stcrt. 2020, 61666	
		08-03-2017	Stb. 2017, 110	
01-07-2020		14-11-2018	Stb. 2018, 451	
19-03-2020		05-02-2020	Stb. 2020, 67	Verzamelwet VWS 2020
01-01-2020		11-12-2019	Stb. 2019, 483	Verzamelwet SZW 2020
		25-11-2019	Stcrt. 2019, 65478	
		24-04-2019	Stb. 2019, 185	Abonnementstarief WMO
		24-01-2018	Stb. 2018, 37	
01-07-2019		25-01-2017	Stb. 2017, 24	
01-04-2019		14-06-2014	Stb. 2014, 216	
01-01-2019		23-11-2018	Stcrt. 2018, 67779	
		17-10-2018	Stb. 2018, 424	
		14-11-2016	Stb. 2016, 471	
23-11-2018		17-10-2018	Stb. 2018, 424	
01-01-2018		29-11-2017	Stb. 2017, 484	
		23-11-2017	Stcrt. 2017, 68641	
16-12-2017		29-11-2017	Stb. 2017, 484	
01-10-2017		16-01-2017	Stb. 2017, 78	
01-07-2017		23-05-2017	Stb. 2017, 232	
		25-01-2017	Stb. 2017, 24	
		21-05-2012	Stb. 2012, 224	
01-01-2017		28-11-2016	Stcrt. 2016, 65678	
		14-11-2016	Stb. 2016, 471	

		23-08-2016	Stb. 2016, 318	
		01-06-2016	Stb. 2016, 221	
08-12-2016		14-11-2016	Stb. 2016, 471	
01-08-2016	01-01-2015	18-05-2016	Stb. 2016, 206	
01-01-2016		23-12-2015	Stb. 2015, 547	
		25-11-2015	Stb. 2015, 464	
		10-11-2015	Stcrt. 2015, 41467	
		30-09-2015	Stb. 2015, 376	
		26-11-2014	Stb. 2014, 504	
		14-06-2014	Stb. 2014, 216	
11-12-2015	01-07-2015	25-11-2015	Stb. 2015, 464	
01-07-2015		22-05-2015	Stb. 2015, 203	
		14-06-2014	Stb. 2014, 216	
01-01-2015		03-12-2014	Stb. 2014, 494	
		26-11-2014	Stb. 2014, 504	
		05-11-2014	Stb. 2014, 442	
		02-07-2014	Stb. 2014, 270	
		02-07-2014	Stb. 2014, 269	
	01-01-2012	19-06-2014	Stb. 2014, 238	
16-07-2014	01-01-2014	23-06-2014	Stb. 2014, 226	
	01-01-2014	04-06-2014	Stb. 2014, 259	
01-04-2014		11-12-2013	Stb. 2013, 578	
06-01-2014		09-10-2013	Stb. 2013, 405	
		10-07-2013	Stb. 2013, 316	
01-01-2014		09-10-2013	Stb. 2013, 405	
		04-10-2012	Stb. 2012, 464	
01-07-2013		19-06-2013	Stb. 2013, 236	
		19-06-2013	Stb. 2013, 226	
01-01-2013		20-12-2012	Stb. 2012, 682	
		20-12-2012	Stb. 2012, 675	
		04-10-2012	Stb. 2012, 464	
		04-10-2012	Stb. 2012, 462	
		02-08-2012	Stb. 2012, 361	
		06-06-2011	Stb. 2011, 288	
28-12-2012		27-09-2012	Stb. 2012, 657	
01-07-2012	01-01-2012	21-05-2012	Stb. 2012, 224	
		29-03-2012	Stb. 2012, 198	
01-04-2012		08-12-2011	Stb. 2012, 2	
01-03-2012		23-12-2010	Stb. 2010, 867	
01-01-2012		22-12-2011	Stb. 2011, 670	
		22-12-2011	Stb. 2011, 650	
		01-12-2011	Stb. 2011, 618	
		29-12-2008	Stb. 2008, 590	
01-07-2011		06-06-2011	Stb. 2011, 299	
		16-12-2010	Stb. 2010, 838	
01-01-2011		23-12-2010	Stb. 2010, 867	
		16-12-2010	Stb. 2010, 838	
		13-12-2010	Stb. 2010, 840	
10-10-2010		17-05-2010	Stb. 2010, 350	
01-01-2010		17-12-2009	Stb. 2009, 596	
		03-12-2009	Stb. 2009, 589	
		03-12-2009	Stb. 2009, 580	
22-12-2009		03-12-2009	Stb. 2009, 542	
01-12-2009		25-06-2009	Stb. 2009, 390	
01-10-2009		01-07-2009	Stb. 2009, 282	

		18-06-2009	Stb. 2009, 384	
01-08-2009		02-07-2009	Stb. 2009, 318	
28-07-2009	01-01-2007	02-07-2009	Stb. 2009, 318	
01-07-2009		25-06-2009	Stb. 2009, 265	
25-03-2009		05-02-2009	Stb. 2009, 108	
01-01-2009		29-12-2008	Stb. 2008, 600	
		29-12-2008	Stb. 2008, 598	
		29-12-2008	Stb. 2008, 590	
19-12-2008		04-12-2008	Stb. 2008, 510	
01-11-2008		11-09-2008	Stb. 2008, 414	
13-06-2008		22-05-2008	Stb. 2008, 199	
04-06-2008		29-05-2008	Stb. 2008, 192	
01-05-2008		10-11-2005	Stb. 2005, 572	
20-03-2008		20-12-2007	Stb. 2007, 564	
		12-12-2007	Stb. 2007, 551 jo Stb. 2007, 553	
01-01-2008		20-12-2007	Stb. 2007, 564	
		12-12-2007	Stb. 2007, 555	
		12-12-2007	Stb. 2007, 557	
		12-12-2007	Stb. 2007, 553	
		12-12-2007	Stb. 2007, 551 jo Stb. 2007, 553	
		12-12-2007	Stb. 2007, 551	
		29-11-2007	Stb. 2007, 551	
		30-11-2006	Stb. 2006, 703	
		28-06-2006	Stb. 2006, 303	
01-01-2007		30-11-2006	Stb. 2006, 703	
		30-11-2006	Stb. 2006, 673	
23-12-2006	29-12-2005	30-11-2006	Stb. 2006, 703	
01-10-2006		28-06-2006	Stb. 2006, 303	
01-04-2006		30-03-2006	Stb. 2006, 167	
01-01-2006		22-12-2005	Stb. 2005, 710	
		10-11-2005	Stb. 2005, 573	
29-12-2005		22-12-2005	Stb. 2005, 710	
		22-12-2005	Stb. 2005, 708	
		10-11-2005	Stb. 2005, 572	
		10-11-2005	Stb. 2005, 573	
28-12-2005		22-12-2005	Stb. 2005, 710	
09-12-2005		10-11-2005	Stb. 2005, 572	

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Aanhef

Geldend vanaf 25-03-2009

Wet van 10 november 2005, houdende bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden deel te laten blijven nemen aan het arbeidsproces alsmede om een inkomensverzekering te regelen voor deze werknemers en voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden en in verband daarmee een nieuwe wet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 1 Definities en algemene bepalingen

Geldend vanaf 25-03-2009

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 1.1 Diverse algemene begrippen

Geldend vanaf 01-01-2013

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 1 Algemene begrippen

Geldend vanaf 01-10-2023

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- *arbeidsongeschiktheidsuitkering*: de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in hoofdstuk 6;
- *arbodienst*: een dienst als bedoeld in artikel 14a, tweede en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;
- *burgerservicenummer*: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
- *eigenrisicodrager*: de werkgever aan wie op grond van artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet financiering sociale verzekeringen toestemming is verleend om zelf het risico te dragen van betaling van het daarvoor in aanmerking komende deel van de WGA-uitkering;
- *inkomen uit arbeid*: loon als bedoeld in artikel 12, met dien verstande dat niet tot het inkomen uit arbeid worden gerekend:
 - 1°
uitkeringen op grond van een werknemersverzekering en de Wet arbeid en zorg of wachtgeld als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, tweede zin, van de Werkloosheidswet al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
 - 2°
hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
 - 3°
het voordeel van het voor privé-doeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964;
- *justitiële inrichting*: een penitentiaire inrichting, een instelling voor de verpleging van ter beschikking gestelden, of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
- *lichaam*: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, maat- en vennootschap, samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die maatschappelijk kan worden gelijkgesteld met een vereniging, onderneming van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
- *maatmaninkomen*: hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan met arbeid gewoonlijk verdienen;
- *onbetaald verlof*: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
- *Onze Minister*: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- *overheidswerkgever*: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Werkloosheidswet;
- *reïntegratie*: herstel, behoud en bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid en bevordering van inschakeling in de arbeid met dien verstande dat onder arbeid niet wordt verstaan arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening;
- *reïntegratiebedrijf*: een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of

bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert met dien verstande dat onder arbeid niet wordt verstaan arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

- *reïntegratieplan*: het plan, bedoeld in artikel 39, derde lid;
- *reïntegratievisie*: de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 39, eerste lid;
- *uitreiziger*: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het UWV, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap;
- *UWV*: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- *vreemdeling*: de persoon, bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;
- *vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel*: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;
- *wachtgeld*: wachtgeld op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel, wachtgeld of daarmee gelijkgestelde uitkering op grond van de Algemene militaire pensioenwet, of een met die wachtgeldten of die uitkeringen vergelijkbare uitkering op grond van ontslag of werkloosheid, met uitzondering van een uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vrijwillig vervroegd uittreden;
- *wachttijd*: de wachttijd, bedoeld in artikel 23;
- *WGA-uitkering*: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7;
- *zelfstandige*: de persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt:

1°

die in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, en de MKB-winstvrijstelling, bedoeld in paragraaf 3.2.5 van die wet, geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;

2°

die niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, en de MKB-winstvrijstelling, bedoeld in paragraaf 3.2.5 van die wet, geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of

3°

die directeur-groootaandeelhouder is, en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-groootaandeelhouder is.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 1a [Begripsbepaling en nadere regelgeving arbeidsuur]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Onder arbeidsuur wordt in deze wet verstaan:

- a. uur waarover een werknemer inkomen uit arbeid heeft ontvangen; of
- b. uur waarover een werknemer recht heeft op inkomen uit arbeid.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waarbij:

- a. uren worden gelijkgesteld met een arbeidsuur als bedoeld in het eerste lid;
- b. arbeidsuren als bedoeld in het eerste lid niet als arbeidsuren worden aangemerkt;
- c. vastgesteld wordt welke in het kader van een dienstbetrekking ontvangen bedragen in aanmerking komen voor omrekening naar arbeidsuren en hoeveel arbeidsuren deze bedragen vertegenwoordigen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 2 Gelijkstelling niet-gehuwden met gehuwden

1.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:

- a. echtgenoot: geregistreerde partner;
- b. gehuwd: als partner geregistreerd.

2.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:

- a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
- b. als ongehuwd mede aangemerkt de persoon die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

3.

Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijken zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.

4.

Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:

- a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
- b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;
- c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
- d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot hetgeen wordt verstaan onder het blijken zorg te dragen voor een ander als bedoeld in het derde lid.

6.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d.

7.

Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.

8.

Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het zevende lid wordt verstaan een pleegkind voor wie de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet, of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 3 Woon- en vestigingsplaats

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben, als deel van Nederland beschouwd.

§ 1.2 Begrip volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Geldend vanaf 01-01-2007

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op paragraaf 1.2 WIA

Inleidende opmerkingen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Verlies verdien capaciteit

De WIA hanteert een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip. Zij beoogt bescherming te bieden tegen het verlies aan verdien capaciteit als gevolg van ziekte en gebrek, niet tegen lichamelijke of geestelijke invaliditeit als zodanig. Het verlies van verdien capaciteit — en daarmee de mate van arbeidsongeschiktheid — wordt vastgesteld door twee loonwaarden met elkaar te vergelijken. Het loon dat de verzekerde had kunnen verdienen als hij gezond zou zijn gebleven (maatmaninkomen) wordt afgezet tegen het loon dat hij met zijn beperkingen thans in theorie nog zou kunnen verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid, de resterende verdien capaciteit (art. 6 lid 3 WIA, zie art. 6, aant. 7). Is de restverdien capaciteit lager dan het maatmaninkomen, dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid. Om in aanmerking te kunnen komen voor de WIA, moet de mate van arbeidsongeschiktheid (het verlies aan verdien capaciteit) ten minste 35% bedragen.

Maatstaf arbeid

Het voorgaande impliceert dat niet beslissend is of de verzekerde op medische gronden ongeschikt is voor zijn eigen (oude) werk, zoals in de ZW (art. 19 ZW) en in het kader van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte (art. 7:629 BW). (In de ZW wordt voor zieken zonder werkgever na een jaar ziekte overigens ook het arbeidsongeschiktheids criterium uit de WIA gebruikt, zie art. 19aa ZW en het commentaar op art. 19aa ZW.) De verdien capaciteit wordt berekend aan de hand van het loon dat nog zou kunnen worden verdiend in functies waarvoor betrokkene nog wel geschikt is te achten. De functies moeten kunnen worden aangemerkt als algemeen geaccepteerde arbeid. Zie verder art. 6 WIA, aant. 7.

Schatting mate arbeidsongeschiktheid

De beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid - de schatting - vindt plaats aan de hand van een verzekeringsgeneeskundig onderzoek, waarin door een verzekeringsarts wordt vastgesteld welke medische beperkingen de verzekerde heeft, en een arbeidskundig onderzoek waarin een arbeidsdeskundige nagaat tot welke arbeid de verzekerde met die beperkingen nog in staat is en wat daarmee verdiend zou kunnen worden. De werkwijze en de criteria voor de schatting zijn geregeld in art. 6 WIA en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (*Stb.* 2000, 307); zie verder het commentaar op art. 6 WIA en op het Schattingsbesluit.

2. Formule arbeidsongeschiktheidspercentage

De mate van arbeidsongeschiktheid pleegt te worden uitgedrukt in een percentage. De berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid vindt plaats aan de hand van de volgende formule: (Maatmaninkomen - Restverdien capaciteit): Maatmaninkomen x 100% = Arbeidsongeschiktheidspercentage. Uit deze berekening kan worden afgeleid in welke mate de verzekerde nog in staat is zijn maatmaninkomen te verdienen. Volgens de letter van art. 4-6 WIA is dat eigenlijk de vraag. De regering wilde in de WIA namelijk de nadruk leggen op wat de verzekerde nog wél kan (een bepaald restinkomen verdienen) en niet op wat hij niet meer kan (mate van arbeidsongeschiktheid, het inkomensverlies). Er zou dus ook volstaan kunnen worden met het berekenen van het restinkomen als percentage van het maatmaninkomen. Bovenstaande formule en het begrip 'arbeidsongeschiktheidspercentage' zijn onder de WAO echter gemeengoed geworden en er is op zichzelf geen bezwaar tegen om daaraan in de WIA vast te houden. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Als vaststaat dat iemand bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschikt is, volgt daar immers uit dat hij nog maar 40% van zijn maatmaninkomen kan verdienen.

3. Maatman

In art. 1 WIA wordt 'maatmaninkomen' als volgt omschreven: 'hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en

ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan gewoonlijk verdienen'. Zie over de maatman ook art. 6 Schattingsbesluit en het commentaar daarop.

Ieder is zijn eigen maatman

In de praktijk fungeert de verzekerde als zijn eigen maatman. Dat betekent dat als maatman wordt genomen de werknemer toen deze nog gezond was: de functie die hij toen verrichtte en het bijbehorende inkomen worden afgezet tegen de functies die hij thans nog zou kunnen verrichten en het daarbij horende inkomen. De maatmanarbeid omvat alle concrete facetten van het verrichte werk, waaronder het arbeidspatroon (CRvB 19 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:817). Het maatmaninkomen per uur wordt berekend aan de hand van het inkomen in de maatmanfunctie in het jaar voorafgaand aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag, zodat eventuele latere salarisontwikkelingen (bijvoorbeeld door promotie of een nieuwe CAO) die de verzekerde mist doordat hij is uitgevallen niet meetellen. Wel wordt het maatmaninkomen geïndexeerd.

Maatmanwisseling

In een aantal bijzondere gevallen wordt niet vastgehouden aan de 'oude' maatman. In de eerste plaats is dat het geval wanneer de verzekerde nieuwe vaardigheden of bekwaamheden verwerft, bijvoorbeeld door het voltooien van een opleiding. Zie *USZ* 1998/1 en zie ook art. 6 lid 2. In de tweede plaats is dat zo wanneer de verzekerde de leeftijd bereikt waarop hij de maatmanarbeid op grond van leeftijdseisen had moeten staken, bij leeftijdsgebonden beroepen als profsporter, piloot of fotomodel. Er vindt dan een maatmanwisseling plaats. Zie CRvB 29 november 2007, *USZ* 2008/23. Uit CRvB 21 augustus 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:2785), een ZW-zaak, kan worden afgeleid dat de rechtspraak inhoudend dat arbeid waarvoor betrokkene van begin af aan ongeschikt was niet de maatmanarbeid kan zijn, is verlaten.

WAO

Hoewel de WAO niet met zoveel woorden het begrip maatman noemt, wordt het ook bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO gehanteerd. Art. 18 lid 1 WAO bevat wel een omschrijving van de maatman, die vrijwel letterlijk overeenkomt met die uit art. 1 WIA.

4. Resterende verdiencapaciteit

De wijze waarop de restverdiencapaciteit moet worden vastgesteld, is vastgelegd in art. 6 WIA en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Zie art. 6 aant. 2, 3, 4 en 7.

5. Ziekte of gebrek

De wet bevat geen definitie van de begrippen ziekte of gebrek. In oudere rechtspraak is ziekte gedefinieerd als een proces dat bestaat in wijzigingen in de functies van het organisme, veroorzaakt door de verstoring van het evenwicht van het lichaam, terwijl sprake is van een streven naar evenwichtsherstel of herstel van het evenwicht op een lager niveau (CRvB 14 mei 1936, *AB* 1936/443). Bij een gebrek is geen sprake van een proces, er is dan sprake van een subnormaal evenwicht. Het onderscheid tussen ziekte of gebrek is overigens niet van belang voor de rechtsgevolgen. Zie over het medische deel van het arbeidsongeschiktheids criterium ook het commentaar op art. 3 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

MAOC

Volgens het 'medisch arbeidsongeschiktheids criterium' (MAOC), een interne verzekeringsgeneeskundige richtlijn van het UWV die inmiddels in het Schattingsbesluit is vastgelegd, dient er sprake te zijn van logisch samenhangende uitingen van ziekte op drie niveaus: stoornissen (verminderd functioneren), beperkingen en handicaps (voor het verrichten van arbeid).

Eigenschappen en karaktertrekken

Bepaalde eigenschappen of karaktertrekken van de verzekerde kwalificeren niet als ziekte of gebrek, zoals een tengere lichaamsbouw, overgewicht, overgevoeligheid voor kritiek of een gebrek aan leidinggevende kwaliteiten. Dat verzekerde als gevolg van het ouder worden minder kan of durft dan toen hij jong was, kwalificeert evenmin als ziekte. Welke afwijkingen als 'ziekte' kunnen worden gekwalificeerd en welke niet, valt lastig in zijn algemeenheid aan te geven. Bovendien kan het hebben van bepaalde eigenschappen of karaktertrekken of het ouder worden, die op zichzelf niet als ziekte zijn aan te merken, ertoe leiden dat iemand bevattelijker is voor het krijgen van bepaalde ziektes.

Belang diagnose

Het is niet noodzakelijk dat exact wordt vastgesteld als gevolg van welke ziekte de verzekerde beperkingen ondervindt. Omgekeerd is het zo dat wanneer een bepaalde diagnose is gesteld, daarmee nog niet gezegd is dat de verzekerde arbeidsongeschikt is: daarvoor is immers vereist dat de ziekte tot objectiveerbare beperkingen heeft geleid die een verlies van verdien capaciteit tot gevolg hebben. Verschillen medici tot op zekere hoogte van mening over de diagnose, maar is er wel sprake van een consistent oordeel ten aanzien van stoornissen, beperkingen en handicaps, dan kan worden aangenomen dat er sprake is van beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek (CRvB 1 mei 1996, RSV 1996/161).

6. Rechtstreeks en objectief medisch

Het vereiste dat er tussen de gezondheidsproblemen van de werknemer en de vermindering van de verdien capaciteit een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen verband moet bestaan, werd in 1993 met de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA, *Stb.* 1993, 412) in art. 18 WAO opgenomen. Het is in art. 4 en 5 WIA overgenomen om uit te sluiten dat een verzekerde op grond van zijn 'sociale omstandigheden' een uitkering wordt toegekend. In CRvB 20 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1896, oordeelt de Raad dat beperkte inzetbaarheid als gevolg van zorg voor kinderen en het huishouden buiten beschouwing moet worden gelaten. Die beperking is immers niet het rechtstreekse gevolg van ziekte.

Er moet daadwerkelijk en objectief vaststelbaar een gezondheidsprobleem bestaan. Dat houdt in dat de ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen volgens binnen de reguliere geneeskunde algemeen geaccepteerde maatstaven vastgesteld moeten worden. Dat betrokkene ziek is volgens de particuliere opvattingen van een bepaalde medicus of een bepaalde medische beroepsgroep is onvoldoende. Evenmin mag worden uitgegaan van de eigen subjectieve beleving van de klachten door verzekerde. De objectiviteits eis houdt echter niet in dat alleen beperkingen die zijn te herleiden tot waarneembare fysiologische afwijkingen in het organisme in aanmerking kunnen worden genomen. Volgens de MvT (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 27) zal de verzekeringsarts bij lastig objectiveerbare klachten extra aandacht moeten besteden aan de controleerbaarheid, reproduceerbaarheid en consistentie van zijn oordeel. Het komt erop neer dat een andere medicus, als deze volgens dezelfde erkende methode als de verzekeringsarts te werk zou gaan, tot dezelfde conclusies zou moeten kunnen komen. De verzekeringsarts dient bij de beoordeling gebruik te maken van verzekeringsgeneeskundige protocollen, als deze voorhanden zijn, zie nader art. 6 WIA, aant. 8. Dat betekent overigens niet dat die protocollen integraal moeten worden afgevinkt. Datzelfde geldt voor andere (semi)medische standaarden, zoals STECR-werkwijzers. Die kunnen niet 1-op-1 op een voorliggend geval worden toegepast, de verzekeringsarts moet zich (ook) op eigen onderzoek van verzekerde baseren, zie CRvB 18 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:605. Dit alles nog los van de vraag of zo'n werkwijzer eigenlijk wel betekenis heeft voor een verzekeringsgeneeskundige beoordeling in het kader van de WIA.

Betwisting UWV-oordeel

Verzekerde kan het verzekeringsgeneeskundig oordeel bestrijden door nadere medische informatie te overleggen of door te wijzen op inconsistenties of onvolledigheden in het rapport van de verzekeringsarts, CRvB 13 juli 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828. Een voorbeeld van inconsistenties biedt CRvB 8 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:29, waarin er te veel verschil zat tussen het rapport van de verzekeringsarts en de door deze verwoorde beperkingen in de FML. Dat de bedrijfsarts meer of andere beperkingen heeft aangenomen dan de verzekeringsarts noopt deze laatste niet per se tot nadere motivering van zijn beoordeling, CRvB 1 mei 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1558, *USZ* 2015/191. Uit de uitspraken van 18 januari 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:99) en 7 februari 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:284) blijkt welke onderzoeksactiviteiten er in bezwaar door de verzekeringsarts moeten worden verricht. Na het arrest *Korošec* van het EHRM (17 november 2015, *RSV* 2016/28) oordeelde de CRvB (30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226) dat de rechter mag varen op het oordeel van de UWV-deskundige. Dat is niet zonder meer in strijd met de door art. 6 EVRM geborgde 'equality of arms'. De rechter moet dan wel beoordelen of 1. het onderzoek van de UWV-deskundige zorgvuldig heeft plaatsgevonden; 2. of bewijsnood bij verzekerde aanleiding is om een onafhankelijke deskundige te benoemen, waarbij niet de nadruk moet worden gelegd op de inhoudelijke kwaliteit van het UWV-oordeel als wel op de mogelijkheden van betrokkene om dat oordeel ter discussie te stellen. De derde stap die de CRvB aanneemt is die van de inhoudelijke beoordeling: is er reden tot twijfel aan het oordeel van het UWV? Bij zowel stap 2 als 3 dient de rechter te motiveren waarom benoeming van een deskundige niet aangewezen is. Een belangrijke voorwaarde om aan het CRvB-stappenplan toe te komen is echter wel dat verzekerde het UWV-oordeel voldoende gemotiveerd betwist (of zijn bewijsnood onderbouwt), zo blijkt ook uit bovengenoemde uitspraak. De enkele stelling dat de UWV-arts niet onafhankelijk is en/of de beperkingen van betrokkene heeft onderschat, volstaat niet. Voorts is het enkele gegeven dat verzekerde als gevolg van financiële problemen geen eigen deskundige kan inhuren onvoldoende om al strijd met art. 6 EVRM aan te nemen, CRvB 27 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3325. De Raad achtte in dat geval van belang dat de verzekeringsarts zijn oordeel inzichtelijk had onderbouwd aan de hand van alle voorhanden zijnde medische informatie. Ook in de zaak CRvB 6

oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3440, acht de Raad het geen probleem dat er geen andere deskundige is betrokken, nu verzekerde in de gelegenheid was om medische stukken in te brengen ter betwisting van het standpunt van het UWV, en van die gelegenheid ook ruimschoots gebruik heeft gemaakt. In zijn noot bij de uitspraak van 27 september 2017 in *USZ* 2017/248 is Van den Boogaard kritisch over dit centraal stellen van de zorgvuldigheid en volledigheid van de beoordeling door het UWV, in plaats van de proceskansen van verzekerde. Dat een KNMG-richtlijn behandelaars aanraadt zich te onthouden van waardeoordelen over door verzekeringsartsen vastgestelde beperkingen maakt dit niet anders. Naar het oordeel van de CRvB kunnen die voldoende worden betwist aan de hand van informatie afkomstig van behandelaars, zoals een diagnose (CRvB 29 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:198). Aan het oordeel van de UWV-verzekeringsarts komt echter, anders dan in het verleden, geen 'bijzondere betekenis' meer toe, CRvB 5 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1960.

Pijn- en vermoeidheidsklachten

De objectiviteitseis vormt in de praktijk vaak een beletsel voor de erkenning van pijn- en vermoeidheidsklachten waarvoor geen fysieke en/of waarneembare oorzaak valt aan te wijzen.

7. Vergelijking met WAO

In de voorgaande aantekeningen is al op een aantal parallellen en verschillen met de WAO gewezen. Voor alle duidelijkheid worden de belangrijkste hier nog op een rij gezet. De WAO kent geen onderscheid tussen volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid enerzijds en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid anderzijds. De definitie van arbeidsongeschiktheid is neergelegd in art. 18 WAO. Afgezien van het duurzaamheidselement, zijn dit begrip en de wijze waarop de mate van arbeidsongeschiktheid wordt berekend hetzelfde als in de art. 4-6 WIA: het maatmaninkomen wordt vergeleken met de mogelijke inkomsten uit algemeen geaccepteerde arbeid. Ook wat de begrippen ziekte of gebrek en het rechtstreeks en objectief medisch verband tussen de aandoeningen en het verlies aan verdien capaciteit betreft, bestaat er tussen WAO en WIA geen verschil, aldus de MvT, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 27.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 4 Definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Geldend vanaf 01-01-2007

1.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.

2.

In het eerste lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie.

3.

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 4 WIA

Definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid gedefinieerd. De verzekerde die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, wordt geacht zozeer in zijn arbeidsmogelijkheden te zijn beperkt dat een terugkeer op de reguliere arbeidsmarkt zo goed als uitgesloten is. Deze verzekerden komen in aanmerking voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering, geregeld in art. 47 e.v. WIA, de inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Voor deze verzekerden geldt niet de plicht om zich voor re-integratie in te spannen, noch hebben zij aanspraak op ondersteuning daarbij door het UWV.

2. Volledig arbeidsongeschikt

In het kader van de WAO wordt van volledige arbeidsongeschiktheid gesproken als de verzekerde meer dan 80% arbeidsongeschikt is. In het eerste lid is gekozen voor een andere omschrijving — minder dan 20% van het maatmaninkomen kunnen verdienen — maar deze komt op hetzelfde neer.

Onderscheid met gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, of volledig maar niet duurzaam (tijdelijk volledig) arbeidsongeschikt, komt in aanmerking voor een werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), geregeld in art. 54 e.v. WIA. De definitie van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid is neergelegd in art. 5 WIA; zie art. 5, aant. 1.

3. Duurzaam: herstel uitgesloten

Herstel is uitgesloten wanneer met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststaat dat de gezondheidstoestand van de verzekerde niet meer verder kan verbeteren of zelfs alleen nog maar kan verslechteren. Er moet sprake zijn van een onherstelbare psychische of fysieke aantasting van het organisme én verbetering van de functionele mogelijkheden moet zijn uitgesloten. Hieruit volgt dat wanneer de onderliggende aandoening van de verzekerde op zichzelf niet te genezen valt — denk aan chronische ziektes als diabetes of aan het verlies van een ledemaat —, maar de functionele mogelijkheden door middel van bijvoorbeeld therapie, hulpmiddelen, pijn- of symptoombestrijding nog wel verbeterd kunnen worden, herstel niet uitgesloten is. Zie de MvT WIA (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 31). Herstel kan dus worden gedefinieerd als verbetering van de functionele mogelijkheden. Zie CRvB 29 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3290 en CRvB 10 januari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:58. Dat de gezondheid van de verzekerde nog kan verbeteren is dan ook onvoldoende. De mogelijkheden om te werken, de belastbaarheid, moet nog vooruit kunnen gaan. In de MvT (t.a.p.) wordt benadrukt dat ook de inspanningen en aanpassingen die de verzekerde objectief gezien kan verrichten om de functionele mogelijkheden te vergroten (herstelgedrag) meegewogen moeten worden bij de beoordeling of er sprake is van duurzaamheid. In de rechtspraak is onder meer aangenomen dat stoppen met ongezond gedrag (zoals roken) of het ondergaan van een conditietraining voorafgaand aan de eigenlijke therapie van verzekerde geleverd kunnen worden. Zie ECLI:NL:CRVB:2011:BP0986 en BO7208. De kans op herstel (of verbetering van de functionele mogelijkheden) moet wel reëel zijn. Het UWV dient die inschatting dan ook goed te onderbouwen. Dat verzekerde wellicht een longtransplantatie kan ondergaan, is dan ook onvoldoende; het UWV moet onderzoeken of hij daar daadwerkelijk voor in aanmerking zou kunnen komen én moet duidelijk maken hoe dat de belastbaarheid zou kunnen verbeteren (CRvB 12 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1850). Ook de stelling dat er geen sprake is van duurzaamheid, omdat de beperkingen aan de arm met spraakherkenningssoftware zouden kunnen worden gecompenseerd behoefde volgens de CRvB meer toelichting. Er kan niet worden volstaan met algemene informatie over die software, die bovendien dateert van drie jaar na de datum in geding (CRvB 29 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1216). Dat het beloop van een bepaalde ziekte naar haar aard onvoorspelbaar en grillig is, is onvoldoende om te concluderen dat de kans op herstel niet uitgesloten kan worden. Ook dan is een op de individuele behandelresultaten toegespitste motivering vereist (CRvB 15 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4007). In deze lijn oordeelde de CRvB ook over een verzekerde over wie een behandelaar in een brief had gesteld dat deze herstel niet 100% uitsloot; het UWV moest daarbij wel aangeven wat de mogelijke behandelingen waren na nader overleg met de behandelaar, CRvB 16 december 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:3196. Het zal uiteraard van de aard en ernst van de beperkingen en de ingrijpendheid en risico's van de therapie afhangen hoe exact de door het UWV te geven toelichting moet zijn. In CRvB 8 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:704, doorstaat het UWV-oordeel de rechterlijke toets, mede omdat er verwezen is naar een verzekeringsgeneeskundig protocol. De bezwaarverzekeringsarts heeft uitgelegd dat er geen aanwijzingen waren dat de in het algemeen gunstige prognose in dit geval niet ook zou gelden.

Arbeidsdeskundige beoordeling?

De beoordeling van de duurzaamheid van de beperkingen is in beginsel een zuiver verzekeringsgeneeskundige vraag. Uit CRvB 25 juli 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2519, *USZ* 2014/304 volgt dat in uitzonderingsgevallen ook arbeidskundig onderzoek moet plaatsvinden, namelijk wanneer betrokkene zowel forse blijvende beperkingen heeft als daarnaast beperkingen waar nog een herstelkans voor bestaat. Dit kan zich voordoen als verzekerde aan meerdere ziektes lijdt, waarvan er een ongeneselijk is en de andere niet. De arbeidskundige zal moeten nagaan of de blijvende beperkingen alleen al tot volledige arbeidsongeschiktheid leiden. Is dat het geval, dan is niet relevant dat herstel nog mogelijk is van de 'bijkomende' beperkingen. Een ander voorbeeld van een combinatie van duurzame en niet-duurzame beperkingen, waarbij voor de blijvende een afzonderlijke mate van arbeidsongeschiktheid werd berekend is CRvB 17 februari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:353. Nu het arbeidsongeschiktheidspercentage ruim 54% bedroeg, was er geen volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

4. Duurzaam: geringe kans op herstel (lid 3)

Wanneer herstel niet is uitgesloten, maar de kans daarop op lange termijn gering is, is er ook van duurzame arbeidsongeschiktheid sprake. Ook bij de geringe kans op herstel houdt herstel een verbetering van de Functionele Mogelijkhedenlijst in (zie aant. 3). Ook in dit verband dient het van verzekerde te vergen herstelgedrag te worden meegewogen (zie aant. 3). In de wet(s)geschiedenis is niet vastgelegd wat de duur is van die 'lange termijn'. In de interne werkinstructie 'Beoordeling van duurzaamheid van arbeidsbeperkingen' van het UWV (zie aant. 5) is vermeld dat het niet goed mogelijk is om een goede prognose te geven over de periode na het eerstkomende jaar na de beoordeling. Het UWV gaat ervan uit dat, tenzij er van bijzondere omstandigheden blijkt, de prognose voor dat eerstvolgende jaar naar de verdere toekomst moet worden doorgetrokken. Uit CRvB 4 februari 2009 (USZ 2009/67) volgt dat het UWV grondig en op het individu toegespitst moet motiveren dat er herstelkansen bestaan. Dit geldt in het bijzonder wanneer voor het eerstvolgende jaar geen herstelkansen zijn aangenomen. Uit CRvB 1 oktober 2010 (ECLI:NL:CRVB:2010:BN9226) volgt echter dat verzekerde in beroep de onjuistheid van de UWV-prognose moet onderbouwen. Daartoe zal verzekerde doorgaans nadere medische gegevens moeten aanvoeren (ECLI:NL:CRVB:2011:BP2151), dan wel moeten wijzen op onvolledigheid van of inconsistenties in het verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

Dat verzekerde nog onder behandeling staat, wil niet zeggen dat er herstelkansen zijn (CRvB 9 juli 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN0954). De behandeling hoeft immers niet gericht te zijn op verbetering van de functionele mogelijkheden. Het doel van de behandeling kan ook het vasthouden van het bereikte evenwicht zijn (onderhoudende therapie). Bovendien volgt uit het onder behandeling staan niet per se dat de herstelkans meer dan gering is. Ook de omvang van de herstelkans is een verzekeringsgeneeskundige, geen arbeidskundige vraag. Zie aant. 3 voor gevallen waarin verzekerde meerdere beperkingen heeft met en zonder grote herstelkansen.

Wanneer de verbetering van de functionele mogelijkheden afhangt van orgaandonatie, wordt aangenomen dat de beperkingen duurzaam zijn. Het is immers onvoorspelbaar wanneer die donatie kan plaatsvinden. Een uitzondering werd aangenomen in CRvB 24 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2913, waar een snelle ingreep medisch was geïndiceerd én er een orgaandonor beschikbaar was.

5. Stappenplan

Volgens de MvT (p. 29) dient de verzekeringsarts bij de beoordeling van de duurzaamheid de volgende vragen te doorlopen.

1. Is herstel uitgesloten? Zo ja, dan is er sprake van duurzaamheid; zo nee, dan volgt vraag 2.
2. Wat is de prognose voor het eerstvolgende jaar? Valt herstel te verwachten, dan is er geen sprake van duurzaamheid, zo niet dan volgt vraag 3.
3. Wat is de prognose voor de verdere toekomst? Valt op de iets langere termijn herstel te verwachten, dan is er geen sprake van duurzaamheid, zo niet dan is dat wel het geval.

Richtlijn beoordeling van duurzaamheid van arbeidsbeperkingen

Het UWV hanteert bij de beoordeling van de duurzaamheid de interne richtlijn 'Beoordeling van duurzaamheid van arbeidsbeperkingen'. De richtlijn bevat een vergelijkbaar stappenplan en is gepubliceerd op de UWV-website. Wel is in de richtlijn aangegeven dat de prognose voor het eerstvolgende jaar (stap 2) in beginsel naar de verdere toekomst (stap 3) kan worden doorgetrokken, tenzij er van argumenten blijkt voor een afwijkende prognose voor die verdere toekomst. De richtlijn bepaalt voorts dat de verzekeringsarts, bij twijfel over de vraag of er nog herstelkansen zijn, ervan uit moet gaan dat die kansen aanwezig zijn. De Centrale Raad van Beroep acht de in de richtlijn voorgeschreven procedure niet in strijd met art. 4, nu zij nauw aansluit bij het stappenplan uit de MvT, CRvB 4 februari 2009, USZ 2009/67. De Raad kwalificeert de richtlijn als een interne werkinstructie, niet als een beleidsregel. Navolging ervan door de verzekeringsarts acht de Raad weliswaar wenselijk, maar niet-navolging is op zichzelf niet onzorgvuldig.

6. Herbeoordeling

Wanneer een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte arbeidsinkomen verwerft, dan moet het UWV een herbeoordeling verrichten, ook als herstel uitgesloten is geacht. Zie art. 52, aant. 4. Ook art. 41 bevatte een wettelijke herbeoordelingsplicht, maar deze is vervallen. Los hiervan kan het UWV tot een herbeoordeling overgaan als het daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld bij onverwachte ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van verzekerde of nieuwe medische inzichten. Net als onder de WAO is onder de WIA een 'professionele herbeoordeling' mogelijk.

7. Alsnog duurzaam

Het is mogelijk dat pas na verloop van tijd blijkt dat een, aanvankelijk als niet-duurzaam beoordeelde, arbeidsongeschiktheid duurzaam is. Art. 47 voorziet erin dat in dat geval met onmiddellijke ingang recht op IVA-uitkering ontstaat. Dit zal zich vooral voordoen bij WGA-gerechtigden die volledig arbeidsongeschikt zijn en wier medische toestand ondanks aanvankelijk gunstige vooruitzichten niet is verbeterd. Het enkele feit dat iemand jarenlang een WGA-uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid heeft gehad, rechtvaardigt echter niet de conclusie dat er sprake is van duurzaamheid. De reden

hiervoor kan immers ook van arbeidskundige aard zijn, terwijl vereist is dat herstel van de medische problemen (functionele mogelijkheden) is uitgesloten of dat de kans daarop klein is.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 5 Definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Geldend vanaf 29-12-2005

Gedeeltelijk arbeidsgeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 5 WIA

Definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid gedefinieerd. Daarvan is sprake als verzekerde maximaal 65% van het maatmaninkomen kan verdienen, dat wil zeggen minstens 35% arbeidsongeschikt is. Onder de 35% arbeidsongeschiktheid is verzekerde niet gedeeltelijk arbeidsgeschikt in de zin van de WIA en bestaat er geen recht op uitkering.

2. WGA-uitkering

Gedeeltelijk arbeidsgeschikte verzekerden hebben recht op uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), geregeld in art. 54 e.v. WIA.

3. Volledig maar niet duurzaam

Ook verzekerden die weliswaar volledig (80-100%), maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, zijn volgens de WIA gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Zij worden ook wel als 'tijdelijk volledig arbeidsongeschikten' aangeduid (MvT, p. 19). Hun medische beperkingen zijn in de optiek van de wetgever niet duurzaam, in die zin dat hun functionele mogelijkheden nog kunnen verbeteren. De regering beseft dat tijdelijk volledig arbeidsongeschikte verzekerden taalkundig gesproken niet gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Ter wille van de leesbaarheid van de wet wordt deze groep in de wet echter niet apart aangeduid en als 'gedeeltelijk arbeidsgeschikt' aangemerkt (NV WIA, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 12, p. 81). Dat zij feitelijk volledig arbeidsongeschikt zijn, heeft er wel toe geleid dat voor deze groep een afwijkend uitkeringsregime geldt (zie art. 61, aant. 5).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 6 Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

De beoordeling of iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, wordt gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig en een arbeidskundig onderzoek.

2.

Bij het vaststellen van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid wordt, zo mogelijk, rekening gehouden met verkregen nieuwe bekwaamheden, maar wordt buiten beschouwing gelaten of de verzekerde de arbeid feitelijk kan verkrijgen. Indien de verzekerde arbeid verricht of laatst heeft verricht waarvoor de werkgever loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet ontvangt in verband met een verminderde loonwaarde van de verzekerde, wordt bij het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met deze omstandigheid.

3.

Onder arbeid als bedoeld in artikel 4, eerste lid, en 5 wordt verstaan alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de verzekerde met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.

4.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het eerste, tweede en derde lid, en de artikelen 4 en 5 nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld die voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten verschillend kunnen zijn. Hierbij kan tevens onderscheid worden gemaakt tussen de situaties, bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid.

5.

De voordracht voor een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur, dan wel de vaststelling van een ministeriële regeling op basis van een dergelijke algemene maatregel van bestuur, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

6.

Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, maakt de verzekeringsarts zo veel mogelijk gebruik van wetenschappelijke inzichten die de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid of de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kunnen ondersteunen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 6 WIA

Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsongeschikt

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Zoals uiteengezet in de Inleidende opmerkingen bij § 1.2 gaat de WIA uit van een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip: het verlies aan verdien capaciteit als gevolg van ziekte. In art. 6 is vastgelegd dat de schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid geschiedt aan de hand van een verzekeringsgeneeskundig onderzoek en een arbeidskundig onderzoek. In dit eerste onderzoek worden de resterende functionele mogelijkheden van de verzekerde in kaart gebracht, in het arbeidskundig onderzoek wordt nagegaan wat hij nog kan verdienen met arbeid waartoe hij ondanks zijn medische beperkingen nog in staat is. In CRvB 5 januari 2011 (*USZ 2011/48*, *ECLI:NL:CRVB:2011:BP1397*) is bepaald dat wanneer verzekerde claimt toegenomen arbeidsongeschikt te zijn geraakt, die claim zowel verzekeringsgeneeskundig als arbeidskundig moet worden beoordeeld. Dat is zelfs zo, wanneer er geen medische veranderingen worden vastgesteld. Het UWV mag wel volstaan met een verzekeringsgeneeskundige beoordeling wanneer er geen veranderingen worden geconstateerd nadat verzekerde heeft geclaimd toegenomen arbeidsongeschikt te zijn geworden uit dezelfde oorzaak. Zie art. 48 WIA, aant. 4 en art. 55 WIA, aant. 4.

Uitgangspunt is dat er zowel een verzekeringsgeneeskundig als een arbeidskundig onderzoek plaatsvindt. In art. 2 lid 2 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten is een aantal uitzonderingen opgenomen. Onder meer als uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat verzekerde zo ernstig medisch beperkt is, dat er geen benutbare mogelijkheden tot het verrichten van arbeid bestaan, hoeft geen arbeidskundig onderzoek plaats te vinden. Is verzekerde geschikt voor het eigen werk (de maatmanarbeid), dan hoeft er ook geen arbeidskundig onderzoek plaats te vinden, art. 2 lid 6 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Zie verder art. 2 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, aant. 4 en 5. Wanneer verzekerde meldt dat hij toegenomen arbeidsongeschikt is uit dezelfde oorzaak, dan kan het arbeidskundig onderzoek achterwege blijven als uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek niet blijkt dat de klachten/beperkingen zijn verergerd. Zie CRvB 15 maart 2013, *USZ 2013/138* en art. 48 WIA, aant. 4. Wanneer toepassing wordt gegeven aan art. 9a Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, en de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op het feitelijk arbeidsinkomen, is het verzekeringsgeneeskundig onderzoek beperkt tot de vraag of het door verzekerde verrichte werk medisch gezien geschikt is. De medische beperkingen (functionele mogelijkheden) hoeven dan niet volledig in kaart te worden gebracht. Zie art. 9a van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het commentaar op art. 9a Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

2. Schattingsbesluit

De schatting en het verzekeringsgeneeskundig en arbeidskundig onderzoek zijn nader geregeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (*Stb.* 2000, 307), dat ook de WAO-schatting normeert. Lid 4 bevat de wettelijke grondslag voor het Schattingsbesluit en lid 5 regelt de voorhangprocedure bij wijziging van dat besluit. Op de WIA is het aangepaste Schattingsbesluit (aSB) van toepassing, dat wil zeggen de met ingang van november 2004 aangepaste versie. Zie verder

3. CBBS

Bij de schatting op basis van art. 4-6 WIA en het Schattingsbesluit maakt het UWV gebruik van het Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS). Onder het CBBS geeft de verzekeringsarts de mogelijkheden en beperkingen puntsgewijs weer in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). De mogelijkheden van verzekerde worden daarin vergeleken met zogeheten normaalwaarden, dat is hetgeen waartoe een gemiddelde gezonde tot de beroepsbevolking behorende persoon tussen de 16 en 65 jaar in staat is. Deze waarden zijn in het CBBS vastgelegd. Als de verzekerde onder het niveau van de normaalwaarde blijft, is er sprake van een beperking. Het CBBS bevat verder een databank van op de Nederlandse arbeidsmarkt voorkomende functies, waarbij is aangegeven wat de functie-eisen zijn, wat de fysieke en mentale belasting inhoudt en wat het salaris is, dat bij die functies hoort. De arbeidskundige selecteert, met inachtneming van de in de FML verwoorde beperkingen, functies uit het CBBS waartoe de verzekerde in staat is. Aan de hand van het loon in die functies berekent deze de resterende verdien capaciteit.

Aanvaardbaarheid CBBS

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het CBBS in beginsel een aanvaardbaar hulpmiddel is bij de schatting (CRvB 9 november 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AR4716, *USZ* 2004/353). In zijn uitspraak van 12 oktober 2006 (ECLI:NL:CRVB:2006:AY9971, *USZ* 2006/309) oordeelde de Raad dat het ook niet meer dan een hulpmiddel is. Niet uitgesloten is dat een functie in zijn totaliteit de belastbaarheid overschrijdt, hoewel de afzonderlijke belastbaarheidsaspecten binnen de mogelijkheden van verzekerde blijven. Het komt aan op de geschiktheid van de functies in het concrete geval en een afdoende motivering van die geschiktheid.

Juistheid CBBS

De CRvB hanteert als uitgangspunt dat de in het CBBS opgenomen gegevens juist zijn. Indien de rechter daaraan twijfelt of wanneer bepaalde gegevens gemotiveerd worden betwist, kan nadere verificatie door het UWV worden verlangd (CRvB 8 augustus 2006, *USZ* 2006/290). Omgekeerd geldt dat het UWV dient uit te gaan van de CBBS-gegevens. Het UWV dient dan ook te motiveren waarom is afgeweken van CBBS-gegevens of anders is gehandeld dan is uitgelegd in de Basisinformatie CBBS, de door het UWV opgestelde handleiding bij het CBBS, zie CRvB 29 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:229, *USZ* 2014/50. Dwingende regels waar de verzekeringsarts niet van mag afwijken bevat de Basisinformatie echter niet (CRvB 4 september 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1646, *USZ* 2013/321). Deze zal er echter dus wel kenbaar rekening mee moeten houden.

4. Theoretische of praktische schatting

Schatting aan de hand van het resterende inkomen uit de geduide CBBS-functies wordt de theoretische schatting genoemd (zie aant. 6 en 7). De resterende verdien capaciteit kan ook worden bepaald aan de hand van het feitelijk inkomen uit arbeid van verzekerde, de praktische schatting. Uit art. 9 onderdeel h Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten volgt dat de praktische schatting alleen kan worden toegepast wanneer dat tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage (hogere resterende verdien capaciteit) leidt dan de theoretische schatting. Het op 1 juli 2024 in werking getreden tijdelijke art. 9a Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten bevat uitzonderingen op deze regel. In een aantal gevallen blijft de theoretische schatting achterwege en wordt uitgegaan van het feitelijke arbeidsinkomen. Deze bepaling moet tijdelijk, voor een periode van drie jaar, gaan gelden.

Schatting eigen werk

Naast de theoretische of praktische schatting kan de verzekerde met zijn beperkingen onverminderd geschikt worden geacht voor het eigen werk. In dat geval is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Om van geschiktheid voor het eigen werk te kunnen spreken moet verzekerde in staat zijn dat werk volledig, in al zijn facetten, te verrichten. Zie CRvB 14 juni 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AE4904. Als het maatgevende, eigen werk, met hulpmiddelen geschikt is te maken voor betrokkene, dan moeten die hulpmiddelen feitelijk beschikbaar zijn bij de werkgever op de datum in geding (ECLI:NL:CRVB:2023:1838).

Is het eigen werk feitelijk niet meer beschikbaar bij de oude werkgever, dan moet het UWV aantonen dat zo goed als identiek werk nog bij andere werkgevers voorkomt. Zie ook art. 1 lid 6 Schattingsbesluit.

5. Nieuwe bekwaamheden (lid 2)

Wanneer de verzekerde, nadat hij is uitgevallen, nieuwe bekwaamheden of vaardigheden verwerft, kan dit aanleiding zijn

voor een maatmanwisseling (Inleidende opmerkingen, aant. 3). Uit de rechtspraak van de CRvB volgt dat daarbij primair moet worden gedacht aan nieuwe bekwaamheden die zijn verworven door het met succes volgen van een beroepsgerichte opleiding van enige duur en zwaarte (zie art. 6 lid 4 Schattingsbesluit). Het doctoraal geneeskunde (nog zonder artsenopleiding) voldoet aan deze eisen, CRvB 6 maart 2013, *USZ* 2013/113. Niet noodzakelijk is dat verzekerde die nieuwe bekwaamheden al daadwerkelijk in de praktijk heeft gebracht, bijvoorbeeld door werkzaam te zijn in de functie waarvoor een diploma is behaald (CRvB 31 oktober 1997, *USZ* 1998/1). Het beschikken over nieuwe bekwaamheden/vaardigheden betekent ook dat functies in het CBBS waarvoor die bekwaamheden/vaardigheden vereist zijn, bij de schatting in aanmerking mogen worden genomen. Zowel het maatmaninkomen als de resterende verdien capaciteit kunnen dus beïnvloed worden door nieuwe bekwaamheden.

6. Feitelijke verkrijgbaarheid

Tot 1987 was in art. 21 lid 2 WAO een verdisconteringsbepaling opgenomen: de mate van arbeidsongeschiktheid werd verhoogd als bleek dat de verzekerde als gevolg van zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder goed of niet in staat bleek werk te verkrijgen. Bij de Stelselherziening van de sociale zekerheid in 1987 is deze bepaling ingetrokken. Sindsdien is bij de schatting van de arbeidsongeschiktheid niet meer relevant of de verzekerde ook daadwerkelijk het werk kan verkrijgen waartoe hij in staat wordt geacht. Deze regel is in de WIA uitdrukkelijk gehandhaafd. Het Schattingsbesluit (art. 9 onderdeel c en e) bevat een beperkte nuancering van deze regel.

7. Maatstaf arbeid (lid 3)

Bij de schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt onderzocht wat verzekerde nog met algemeen geaccepteerde arbeid, ook wel gangbare arbeid genoemd, kan verdienen. In het verleden was in de WAO de geschiktheid voor passende arbeid uitgangspunt, zie voor een omschrijving art. 24 lid 3 WW. Gangbare arbeid is een aanzienlijk ruimer begrip dan passende arbeid. Anders dan bij passende arbeid is niet van belang of het werk, gelet op opleiding, werkervaring en interesse van verzekerde in billijkheid aan hem kan worden opgedragen. Een functie komt in aanmerking als deze op de Nederlandse arbeidsmarkt voorkomt en als de verzekerde over de vereiste opleiding en/of ervaring beschikt en lichamelijk en geestelijk de functie aankan.

8. Verzekeringsgeneeskundige protocollen

In het oorspronkelijke wetsvoorstel WIA was bepaald dat bij de beoordeling van de duurzaamheid gewerkt moest worden met een lijst met standaardprognoses van ziektes, met daarin standaardhersteltermijnen. Deze lijst zou met name voor de beoordeling van de duurzaamheid gebruikt moeten worden (MvT WIA, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 34). Uiteindelijk is van een dergelijke lijst afgezien (MvA I WIA, *Kamerstukken I* 2005/06, 30034 (en 30318), C, p. 18). In plaats daarvan worden voor een aantal diagnoses door de Gezondheidsraad en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde opgestelde protocollen gebruikt, aanvankelijk als bijlage opgenomen bij de Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen. Deze regeling is medio 2013 vervallen. Art. 6 lid 6 waarin gebruik van deze door de minister vastgestelde protocollen werd voorgeschreven, is aangepast. Protocollen dienen nog wel als hulpmiddel te worden gebruikt, nu zij wel als een weerslag van de actuele stand van de wetenschap (en de verzekeringsgeneeskunde) kunnen worden gezien. Er zijn protocollen voor onder meer specifieke lage rugpijn (ALR), hartinfarct, depressie en chronisch vermoeidheidssyndroom. Er is sprake van een groeimodel: sinds het voorjaar van 2006 zijn er protocollen ontwikkeld en verdere uitbreiding is mogelijk.

Inhoud protocollen

In de protocollen is informatie opgenomen met betrekking tot de diagnostiek, incidentie, oorzaken, behandelmethod(e)s en herstelkansen (met name na twee jaar) van ziektes en wat de uit een bepaalde ziekte voortvloeiende beperkingen zijn in de loop van de tijd. Voorts bevat een protocol voorschriften over de manier waarop de verzekeringsarts de verzekerde met de geprotocolleerde diagnose moet beoordelen.

Status protocollen

De huidige verplichting van lid 6 houdt in dat een verzekeringsarts een protocol moet gebruiken bij de beoordeling van de mate en duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid, als dat voor de van toepassing zijnde diagnose is opgesteld. Dit betekent volgens de CRvB (CRvB 16 september 2009, *RSV* 2009/313; *USZ* 2009/297) echter niet dat de verzekeringsarts alle in een protocol genoemde aandachtspunten moet onderzoeken en bespreken. Primair moet worden uitgegaan van de door een belanghebbende in het concrete geval aangegeven klachten en ervaren belemmeringen. De (bezwaar)verzekeringsarts hoeft bij zijn onderzoek niet tot uitgangspunt te nemen de vraag welke beperkingen in zijn algemeenheid allemaal mogelijk zouden kunnen zijn. Van het protocol mag de verzekeringsarts overigens, mits gemotiveerd, afwijken. De protocollen zijn voor anderen dan de verzekeringsarts niet verplicht, lid 6 richt zich tot de

verzekeringsarts van het UWV. Overigens kunnen de protocollen, nu zij de stand van de verzekeringsgeneeskunde wel weergeven, in de beoordeling door anderen feitelijk wel een belangrijke rol spelen. In de uitspraak van 16 september 2009 overweegt de Centrale Raad dat het afhangt van de feiten en omstandigheden van het geval en de aard en inhoud van het voorschrift van het protocol waarop een beroep is gedaan welke betekenis aan het protocol toekomt voor de medische beoordeling.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 1.3 Begrip verplicht verzekerde

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 7 De verplicht verzekerde

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Verplicht verzekerd is de werknemer.

2.

Een aanvraag tot het geven van een beschikking over het verplicht verzekerd zijn op grond van deze wet kan door de werknemer uitsluitend bij het UWV worden ingediend.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 7 WIA

De verplicht verzekerde

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Werknemer is verzekerd (lid 1)

In dit artikel is bepaald dat de werknemer verplicht verzekerd is; in art. 8 volgt een omschrijving van wie werknemer is. Qua systematiek is dat precies andersom dan die van in de ZW en de WAO. In art. 3 van die wetten volgt eerst een definitie van het begrip werknemer en vervolgens bepalen art. 20 ZW, respectievelijk art. 16 WAO dat de werknemer verzekerde is. Wat de WAO betreft, worden echter in beginsel alleen nog werknemers die al voor 1 januari 2004 ziek waren als verzekerde voor die wet aangemerkt. Degene van wie de eerste ziekte dag is gelegen op of na 1 januari 2004, komt niet meer voor aanspraken ingevolge de WAO in aanmerking, maar moet een beroep doen op de WIA. Naast de verplichte verzekering kent de WIA de mogelijkheid van vrijwillige verzekering. Art. 18 regelt de toelating door het UWV tot de vrijwillige verzekering. De verplicht en vrijwillig verzekerden vormen tezamen de op grond van de Wet WIA verzekerde personen.

2. Beschikking over status als verzekerde (lid 2)

Iemand die zekerheid wil hebben of hij in een bepaalde arbeidsverhouding als werknemer en dus verzekerde in de zin van deze wet wordt aangemerkt, kan daartoe uitsluitend bij het UWV een aanvraag indienen om een beschikking over de verzekeringsplicht. In de praktijk is het voor het UWV niet haalbaar gebleken om binnen een termijn van acht weken te beslissen op een dergelijke aanvraag. Om die reden geldt ingevolge art. 102 lid 1 WIA een bijzondere beslistermijn van dertien weken. In het verleden was het mogelijk voor iemand die meende dat zijn arbeidsverhouding niet onder de verplichte verzekering van deze wet viel, omdat hij als zelfstandige moest worden aangemerkt, daarover voorafgaand aan de start van zijn werkzaamheden bij de Belastingdienst een aanvraag voor een zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te doen. Indien de Belastingdienst een VAR-winst uit onderneming (wuo) of een VAR-directeur-groootaandeelhouder afgaf, had betrokkene de zekerheid dat hij voor de geldigheidsduur ervan (een kalenderjaar) voor de in deze beschikking omschreven werkzaamheden niet als verplicht verzekerde voor deze wet werd aangemerkt. Zijn opdrachtgever was dan tevens gevrijwaard van de inhouding van premies werknemersverzekeringen en loonbelasting. Ontving betrokkene van de Belastingdienst echter een VAR-loon of een VAR-resultaat uit overige werkzaamheden, dan had hij nog geen enkele zekerheid omtrent de vraag of hij op grond van zijn arbeidsverhouding verplicht verzekerd was of niet, en was het verstandig alsnog de in lid 2 van dit artikel genoemde beschikking bij het UWV aan te vragen. Zie uitgebreider over de rechtsgevolgen

3. Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Bij deze wet werd de hiervoor beschreven VAR-verklaring afgeschaft. Zekerheid vooraf over het antwoord op de vraag of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking wordt beschouwd, zou alleen maar worden verkregen door de arbeidsrelatie vorm te geven door middel van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten of voorbeeldovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Partijen die geen gebruik willen of kunnen maken van deze model- c.q. voorbeeldovereenkomsten konden ook zekerheid krijgen door een door hen zelf opgestelde overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst.

Nog in 2016 is gebleken dat de Wet DBA niet de duidelijkheid en rust heeft gebracht die ermee was beoogd. Er werd besloten om de handhaving van de Wet DBA, of in feite de premie- en verzekeringsplicht door de fiscus op te schorten (handhavingsmoratorium). Het moratorium gold tijdelijk, in afwachting van een nieuw systeem, maar het is de afgelopen jaren telkens verlengd. De beperkte handhaving hield in dat partijen die meenden op basis van zelfstandigheid met elkaar te werken, maar waar toch een dienstverband kon worden aangewezen, niet met premieheffing met terugwerkende kracht of boetes wegens het ontduiken van de premieplicht konden worden geconfronteerd. Dat was alleen mogelijk wanneer er sprake was van 'kwaadwillendheid', wat neerkomt op welbewuste wetsontduiking. Dat liet onverlet dat de fiscus, door het geven van een aanwijzing aan betrokken partijen, schijnzelfstandigheid kon aanpakken. De arbeidsrelatie moest zo worden aangepast dat er alsnog van zelfstandigheid kon worden gesproken, of als loonbelasting- en premieplichtige arbeidsrelatie worden aangemeld bij de Belastingdienst. Premieheffing was dan in beginsel mogelijk vanaf drie maanden na het geven van de aanwijzing. De Belastingdienst heeft het handhavingsmoratorium met ingang van 1 januari 2025 ingetrokken. Dit betekent dat sinds die datum weer wordt gehandhaafd. De Belastingdienst heeft wel gekozen voor een zogenoemde "zachte landing". Dit betekent dat over de periode van 1 januari 2025 tot 1 januari 2026 geen boetes zullen worden opgelegd. Ook zullen geen naheffingsaanslagen worden opgelegd over periodes voor 1 januari 2025, behoudens bij evidente fraude-gevallen. De door de Belastingdienst goedgekeurde model- en voorbeeldovereenkomsten blijven hun geldigheid behouden gedurende de periode waarvoor ze zijn goedgekeurd. De Belastingdienst beoordeelt echter geen nieuwe overeenkomsten. Een nieuw systeem of regelkader ter vervanging van de Wet DBA en de modelovereenkomsten is in de tussentijd niet tot stand gekomen. Wel is er een webmodule ontwikkeld die aan de hand van een door betrokkenen ingevulde vragenlijst niet juridisch bindend kan adviseren over de kwalificatie van de arbeidsrelatie (<https://beoordelingarbeidsrelatie.nl/>).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 8 De werknemer

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

Werknemer is de werknemer in de zin van de Ziektewet met uitzondering van de werknemer:

- a. die zijn werknemerschap ontleent aan artikel 4, eerste lid, onderdeel g, van die wet, of
- b. die de leeftijd, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat personen die buiten Nederland wonen ook als werknemer worden aangemerkt, voorzover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen.

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft artikel 6, tweede lid, van de Ziektewet buiten toepassing ten aanzien van de persoon die geen arbeid verricht wegens het genieten van ononderbroken onbetaald verlof tot een maximum van achttien maanden, waarbij perioden van onbetaald verlof die elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen als ononderbroken onbetaald verlof worden aangemerkt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 8 WIA

De werknemer

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Aansluiting bij begrip werknemer Ziektewet (lid 1)

Geen zelfstandige definitie

In tegenstelling tot de ZW, de WAO en de WW wordt in deze wet geen uitputtende omschrijving van het begrip werknemer gegeven. De WIA verwijst voor het begrip werknemer in de zin van deze wet eenvoudigweg naar het begrip werknemer van de ZW. Wie werknemer is in de zin van de ZW is omschreven in art. 3-8c van die wet. Voor het antwoord op de vraag wie werknemer zijn in de zin van de WIA wordt dan ook verwezen naar het commentaar op art. 3-8c ZW in deze uitgave. Het eerste lid van art. 8 bevat een aantal uitzonderingen op het ZW-verzekerdenbegrip, in lid 3 is een aanvulling daarop opgenomen (zie aant. 3).

Uitzonderingen

Volgens lid 1 zijn uitdrukkelijk geen werknemer in de zin van de WIA degenen die:

- a. werknemer zijn op grond van art. 4 lid 1 onderdeel g ZW (stagiaires en leerlingen);
- b. de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Stagiaires en leerlingen

Degenen die werknemers zijn op grond van art. 4 lid 1 onderdeel g ZW, zijn niet verzekerd voor de WIA. Deze bepaling ziet op leerlingen en stagiaires, die een praktijkopleiding volgen en voor hun praktische werkzaamheden een beloning ontvangen, die niet uitsluitend bestaat uit het ontvangen van onderricht. Zie voor een nadere omschrijving het commentaar op art. 4 lid 1 onderdeel g ZW. In dit opzicht verschilt de WIA niet van de WAO, omdat stagiaires en leerlingen ook geen werknemer zijn in de zin van de WAO. Deze van de WIA en de WAO uitgezonderde groep kan overigens soms wel een beroep doen op de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

AOW-gerechtigden

Met ingang van 1 januari 2016 zijn ook AOW-gerechtigden verzekerd voor de Ziektewet. Zie daarvoor het commentaar op art. 3 ZW. Zonder nadere regelgeving zou deze wijziging ook tot gevolg hebben dat AOW-gerechtigden verzekerd zouden zijn voor de WIA. Dit was uitdrukkelijk niet de bedoeling. Met de in onderdeel b opgenomen uitzondering wordt dat ook voorkomen.

2. Toepasselijkheid van het Besluit kring verzekerden (lid 2)

Op basis van art. 3 lid 4, 5 en 6 ZW is het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 getroffen (Besluit van 23 augustus 1989, *Stb.* 402). Dit besluit is van belang bij werknemers die buiten Nederland wonen en werken en bevat tevens nadere regels met betrekking tot de verzekeringsplicht van vreemdelingen. Aangezien voor het begrip werknemer in de WIA wordt aangesloten bij het begrip werknemer van de ZW, is het onderhavige besluit alleen al om die reden van toepassing ten aanzien van de WIA. Niettemin is in dit tweede lid nog eens uitdrukkelijk bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld, die inhouden dat personen die buiten Nederland wonen ook als werknemer kunnen worden aangemerkt, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen. In verband met de inwerkingtreding van de WIA is het genoemde besluit overigens op een aantal onderdelen aangepast.

3. Onbetaald verlof (lid 3)

Lid 2 van art. 6 ZW bevat de hoofdregel dat de werknemer alleen verzekerd is op dagen waarop daadwerkelijk wordt gewerkt, dan wel ten minste de helft van het loon wordt genoten. Op deze hoofdregel bestaan diverse uitzonderingen, waardoor de werknemer in bepaalde gevallen waarin hij niet werkt toch verzekerd blijft. Dit is echter niet het geval bij het genieten van onbetaald verlof, omdat het werknemerschap voor de ZW dan wordt beëindigd (CRvB 4 maart 2003, *RSV* 2003/128). Ten aanzien van de WIA werd dit onwenselijk geacht en daarom is art. 6 lid 2 ZW uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard met betrekking tot de persoon, die ononderbroken onbetaald verlof geniet, tot een maximum van achttien maanden. Hierbij geldt dat een onderbreking van minder dan vier weken van het verlof, telt als ononderbroken onbetaald verlof. Tijdens het genieten van maximaal achttien maanden onbetaald verlof blijft men dus werknemer en verzekerde voor de WIA. De wachttijd van de WIA begint overigens pas te lopen met ingang van de eerste dag na afloop van het onbetaalde verlof.

Artikel 9 Uitbreiding werknemerschap

Geldend vanaf 01-07-2013

Als werknemer wordt mede beschouwd:

- a. in bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen de persoon, die:
 - 1° in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet, doch aan wie geen uitkering wordt verleend op grond van enige bepaling van die wet of van een regeling als bedoeld in onderdeel b; of
 - 2° als gevolg van de regels gesteld in de ministeriële regeling op grond van artikel 1a, tweede lid, geen arbeidsuren minder heeft als bedoeld onder 1°;
- b. de persoon, die wegens werkloosheid niet werkt en die op grond van een bij ministeriële regeling aan te wijzen, van overheidswege getroffen regeling, uitkering ontvangt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 9 WIA

Uitbreiding werknemerschap

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Aangewezen zieken en werklozen (onderdeel a)

Ingevolge de regeling van 20 maart 1968, *Stcrt.* 61, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de regeling van 30 november 2015, *Stcrt.* 2015, 45133, worden diverse bijzondere groepen werknemers voor de ZW en de WIA verzekerd geacht. Op grond van art. 1 van deze regeling gaat het onder meer om degenen aan wie geen ziekengeld wordt uitgekeerd over zondagen en zaterdagen, dan wel op grond van het bepaalde bij of krachtens art. 32 en 32a ZW. Onder bepaalde voorwaarden is ook degene die wordt geconfronteerd met een weigering van het ziekengeld op basis van een maatregel ex art. 44 lid 1 ZW verzekerd voor de WIA. Ingevolge art. 2 van deze regeling blijven ook werknemers aan wie op bepaalde gronden geen WW-uitkering wordt uitbetaald verzekerd voor de WIA. Het gaat onder meer om situaties waarin geen werkloosheidsuitkering wordt betaald vanwege toepassing van de uitsluitingsgronden van art. 19 lid 1 onderdeel e, j en k en lid 3 WW of vanwege het opleggen van een maatregel (art. 24 lid 1 onderdeel b, art. 25 en 26 lid 1 en art. 27 WW).

Fictieve opzegtermijn

Op grond van art. 2 van de regeling worden werknemers wier dienstbetrekking is geëindigd zonder inachtneming van de rehtens geldende opzegtermijn en aan wie geen WW-uitkering wordt verleend gedurende de 'fictieve opzegtermijn' (art. 19 lid 3 WW) voor de WIA als werknemer beschouwd. Tijdens deze periode zijn deze werknemers dus verzekerd voor de WIA.

Wachtgelders (onderdeel b)

Om de personele werkingssfeer van deze wet met die van de WAO overeen te laten komen is deze uitbreidingsbepaling opgenomen. Dit artikel regelt dan ook een vergelijkbare materie als art. 7 en 7a van de WAO. Op grond van laatstgenoemde artikelen is de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 1997, *Stcrt.* 249 tot stand gekomen. Met ingang van 29 december 2005, de datum van inwerkingtreding van de WIA, is deze regeling tevens gebaseerd op art. 9 en art. 11 lid 3 WIA. Dit is geregeld in art. 2.1 lid 2 onderdeel a Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wet van 10 november 2005, *Stb.* 573). De regeling ziet op de verzekering van een bepaalde groep overheidswerknemers voor de WAO en sinds 29 december 2005 de WIA. Het gaat hierbij om overheidswerknemers die op het moment van openstelling van de ZW en de WW, te weten 1 januari 2001, al in het genot waren van een uitkering bij ziekte dan wel een wachtgelduitkering. Voor deze groep is afgesproken dat zij de lopende uitkeringen ingevolge de ambtelijke regelingen behouden en dat zij niet onder de personele werkingssfeer van de ZW en de WW worden gebracht. De genoemde regeling is thans alleen nog van belang voor de groep bestaande wachtgelders, dat wil zeggen overheidswerknemers die in het genot waren van wachtgeld op het moment van openstelling van de WW, te

weten 1 januari 2001. Aangezien is besloten dat deze bestaande wachtgelders, niet meer onder de WW worden gebracht, is in deze regeling bepaald dat zij op grond van hun wachtgelduitkering verzekerd zijn voor de WIA. Ook wanneer aan betrokkene geen wachtgelduitkering wordt toegekend in verband met de toepassing van bepalingen die overeenkomen met art. 19 lid 1 onderdeel j, e, en k WW dan wel art. 24 lid 1 onderdeel b, art. 25, art. 26 lid 1 en art. 27 WW, blijft men werknemer en verzekerde voor de WIA. Voor overheidswerknemers werkzaam in een publiek- (of privaatrechtelijke) dienstbetrekking geldt dat zij reeds voor de WIA zijn verzekerd vanwege het feit dat zij werknemer zijn in de zin van art. 3 ZW.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 10 Nawerking verzekering

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

De persoon die binnen vier weken na het einde van zijn verzekering ziek wordt, wordt voor het recht op een uitkering op grond van deze wet beschouwd alsof hij verzekerd was gebleven. Indien de verzekering berust op een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 van de Ziektewet, is de eerste zin eerst na het eindigen van die dienstbetrekking van toepassing.

2.

Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van de persoon, die op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b van de Ziektewet, niet verzekerd is.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld, op grond waarvan personen, die niet verzekerd zijn en die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden als gevolg van bij die maatregel aan te wijzen beroepsziekten, voor het recht op een uitkering worden beschouwd alsof zij verzekerd zijn.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 10 WIA

Nawerking verzekering

E. Alink, actueel t/m 01-11-2025

1. Termijnen nawerking (lid 1)

Na afloop van de verzekering voor de WIA kunnen in beginsel geen aanspraken meer op grond van deze wet ontstaan. Dit artikel verzacht deze regel voor degenen die kort na beëindiging van de verzekering arbeidsongeschikt worden ofwel waarbij de mate van ongeschiktheid toeneemt op het moment dat de verzekering niet meer bestaat. Dit wordt aangeduid als nawerking. In art. 17 WAO en art. 46 ZW komen vergelijkbare bepalingen voor, zij het dat in eerstgenoemd artikel wordt gesproken van arbeidsongeschikt in plaats van ziek. Dit hangt ermee samen dat in de WIA is bepaald dat alleen recht bestaat op aanspraken ingevolge deze wet, wanneer de verzekerde gedurende de wachttijd onafgebroken 'ziek' is geweest, terwijl art. 19 WAO de term 'arbeidsongeschikt' hanteert (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, nr. 3, p. 148). Indien de verzekerde gedurende twee maanden onafgebroken verzekerd is geweest voor de WIA, kan hij nog aanspraken aan deze wet ontlenen, wanneer hij binnen een maand na afloop van de verzekering ziek wordt. Was betrokkene gedurende de laatste twee maanden van zijn verzekering slechts op 16 dagen verzekerd voor de WIA, hetgeen zich bijvoorbeeld kan voordoen bij oproepkrachten, dan geldt de nawerking alleen wanneer men binnen acht dagen na afloop van de verzekering ziek wordt. Ingevolge het tweede lid van dit artikel geldt dat de periode van twee maanden geacht wordt niet te zijn onderbroken, indien de betrokkene in die periode op niet meer dan zeven dagen niet verzekerd is geweest. Hierbij geldt dat een aaneengesloten nachtdienst, waarbij op twee dagen arbeid is verricht, meetelt voor slechts een dag.

2. Uitzondering bepaalde personen (lid 2)

De arbeidsverhouding van de personen genoemd in art. 6 lid 1 onder a en b ZW wordt niet aangemerkt als een verzekeringsplichtige dienstbetrekking. Deze artikelen zien onder meer op ministers, staatssecretarissen, de Nationale ombudsman, leden van gedeputeerde staten en wethouders alsmede vrijwilligers bij de brandweer en politie. Voor een gedeelte van deze personen geldt dat zij voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid reeds verzekerd zijn op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Wet van 10 december 1969, *Stb.* 594), zodat geen behoefte bestaat aan verzekering krachtens de WIA.

3. Beroepsziekten (lid 3)

Op basis van het derde lid is geregeld dat personen die verzekerd zijn geweest krachtens deze wet, maar die geruime tijd na afloop van deze verzekering arbeids(on)geschikt (als bedoeld in art. 4 en 5 van deze wet) worden door een beroepsziekte, alsnog als verzekerde worden aangemerkt. Daardoor kunnen zij in aanmerking komen voor aanspraken op grond van deze wet. Een vergelijkbare bepaling komt voor in art. 17 lid 4 WAO. Het op laatstgenoemde artikel gebaseerde besluit is van toepassing verklaard ten aanzien van de WIA. Dit op grond van art. 2.1 lid 1 onderdeel j Wet IWIA (wet van 10 november 2005, *Stb.* 573). Het gaat om het Besluit aanspraken bij beroepsziekten niet ingevolge de WAO of de WIA verzekerden (besluit van 7 juli 1967, *Stb.* 380, zoals laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005, *Stb.* 620). Daarin staan de beroepsziekten opgesomd die onder de verzekering vallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 1.4 Begrip werkgever

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 11 De werkgever

Geldend vanaf 29-12-2005

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36796

1.

Werkgever is de werkgever in de zin van de Ziektewet behoudens voorzover deze zijn werkgeverschap ontleent aan artikel 10, onder 1°, onder g, van die wet.

2.

In de gevallen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, is werkgever de natuurlijke persoon tot wie, het lichaam of het orgaan van een lichaam tot welk, de werknemer in dienstbetrekking staat.

3.

In de gevallen, bedoeld in artikel 9, wordt als werkgever aangemerkt de persoon of instantie, die door Onze Minister als werkgever wordt aangewezen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 1.5 Het begrip loon en het begrip dagloon

Geldend vanaf 01-07-2013

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 12 Het loon

Geldend vanaf 01-01-2024

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. loon: het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen; en

- b. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of, indien het een werknemer jonger dan 21 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van laatstgenoemde wet, beide vermeerderd met de daarover berekende vakantietoeslag, bedoeld in artikel 15 van die wet.

2.

Loon, door verschillende personen tezamen onverdeeld genoten, wordt, voorzover niet blijkt van een andere verdeling, geacht door ieder van hen voor een gelijk deel te zijn genoten.

3.

De persoon die op grond van een regeling als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdeel b, een uitkering ontvangt, wordt geacht op elke dag waarover hij die uitkering ontvangt, loon te ontvangen, ter hoogte van die uitkering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 12 WIA

Het loon

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In art. 12 WIA worden de begrippen loon (zie verder aant. 2) en minimumloon gedefinieerd. Deze begrippen zijn van belang voor van de hoogte van de uitkeringen (zie art. 51, 61 en 62), nu die op het dagloon of het minimumloon is gebaseerd. Zie over het dagloon art. 13.

2. Aansluiting bij fiscaal loonbegrip

Loon in de zin van de WIA is het loon in de zin van Hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen. Uit art. 16 Wfsv blijkt dat in die wet met het fiscale loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt gewerkt. In art. 16 Wfsv zijn wel enkele afwijkingen van het fiscale loonbegrip opgenomen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 13 Dagloon en maandloon

Geldend vanaf 01-07-2013

1.

Voor de berekening van een uitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat, wordt als dagloon beschouwd 1/261 deel van het loon dat de werknemer verdiende in de periode van één jaar, die eindigt op de laatste dag van het aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ziekte, het gebrek, de zwangerschap of de bevalling, die tot volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid heeft geleid, is ingetreden doch ten hoogste het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2.

In afwijking van het eerste lid wordt in het in artikel 21 bedoelde geval het dagloon op de daar genoemde wijze vastgesteld.

3.

Bij algemene maatregel van bestuur worden met betrekking tot de vaststelling van het dagloon, bedoeld in het eerste lid, en de herziening ervan nadere en zonodig afwijkende regels gesteld.

4.

Het maandloon bedraagt:

- a. indien recht op een uitkering bestaat over een volledige kalendermaand: 21,75 maal het dagloon; of
- b. indien niet over een volledige kalendermaand recht op een uitkering bestaat: de uitkomst van het aantal dagen in de betreffende kalendermaand waarover recht op een uitkering bestaat gedeeld door het totaal aantal dagen in de betreffende kalendermaand vermenigvuldigd met 21,75 maal het dagloon. Bij het bepalen van het aantal dagen worden de zaterdagen en zondagen buiten beschouwing gelaten.

Dagloon en maandloon

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In art. 13 is vastgelegd hoe het dagloon en het maandloon moeten worden berekend. De IVA-uitkering (art. 51), de loongerelateerde uitkering (art. 61) en de loonaanvullingsuitkering (art. 61) bedragen een bepaald percentage van het maandloon, dat van het dagloon wordt afgeleid.

2. Dagloon

Het dagloon bedraagt $\frac{1}{261}$ e van het loon dat verzekerde verdiende in het jaar voordat hij uitviel door ziekte. Aan deze breuk ligt de aanname ten grondslag dat een jaar 261 werkdagen omvat. Welke inkomensbestanddelen als loon worden meegerekend, wordt geregeld in art. 12.

Refertejaar

Het jaar dat in aanmerking wordt genomen (refertejaar) is het jaar gelegen voor het aangiftetijdvak waarin de eerste arbeidsongeschiktheidsdag is gelegen. Een aangiftetijdvak is de periode waarover de werkgever het loon betaalt, dat is in de regel een maand of vier weken. Bij een werknemer die een maandsalaris ontvangt en die uitvalt in juli 2024, loopt het refertejaar dus van juli 2023 tot en met juni 2024 (de aangifteperiode voor uitval). Zie aant. 4 voor afwijkende referteperiodes voor specifieke groepen. De CRvB oordeelde dat WW-uitkering die wel betrekking heeft op de eerste maand van werkloosheid, maar die pas later is vastgesteld en uitbetaald met inachtneming van art. 33 WW, mee moet tellen voor het dagloon (ECLI:NL:CRVB:2023:2202). Onverkort vasthouden aan de tekst van het Dagloonbesluit acht de Raad in strijd met het evenredigheidsbeginsel, omdat anders altijd een loonloze maand in het refertejaar zou ontstaan. Op 30 juli 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:1523) heeft de Raad verder overwogen dat de bepalingen in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen op grond waarvan het totale loon in het refertejaar moet worden gedeeld door 261 dagen, ook als in het refertejaar sprake was van een periode waarin betrokkene geen loon had (loonloze periodes) gedeeltelijk buiten toepassing moeten blijven wegens strijd met het verbod van discriminatie.

3. Maximumdagloon

Op grond van art. 17 Wfsv geldt er een maximumdagloon. Voor zover het loon boven dat maximum ligt, wordt dat buiten beschouwing gelaten. Dat betekent dat slechts over het loon tot aan dit maximum premies worden geheven, maar ook dat de uitkering niet hoger is dan een bepaald percentage van dit maximumdagloon. Het maximumdagloon wordt halfjaarlijks herzien en bedraagt per 1 januari 2025 € 290,76.

4. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (lid 3)

Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (*Stb.* 2013, 185) bevat nadere regels met betrekking tot de dagloonvaststelling. Onder andere in geval van ziekte en zwangerschapsverlof in het refertejaar (art. 4) en voor starters/herintreders op de arbeidsmarkt (art. 6) gelden afwijkende referteperiodes, omdat het inkomen in het jaar voorafgaand aan hun uitval onvoldoende representatief is. Art. 19 Dagloonbesluit werknemersverzekeringen bevat een dagloongarantie voor oudere arbeidsongeschikten.

5. Maandloon (lid 4)

Omdat WIA-uitkeringen per maand worden berekend en betaald, is in lid 4 geregeld hoe het dagloon naar een maandloon moet worden omgerekend. Het dagloon moet met 21,75 worden vermenigvuldigd om het maandloon vast te stellen. Voor een gedeelte van een maand wordt de factor 21,75 naar evenredigheid verlaagd. Aan het getal 21,75 ligt de aanname ten grondslag dat een jaar 261 werkdagen en een maand dus $21,75 (= 261:12)$ werkdagen omvat. De maandloonsystematiek is in het bijzonder van belang bij het toepassen van de inkomenseis voor de loonaanvullingsuitkering, zie art. 61, aant. 4 en 6.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 13a Opnieuw vaststellen dagloon

1.

Het dagloon van de verzekerde,

- a. die na het ontstaan van het recht op uitkering op grond van deze wet ziek is geworden, en
- b. voor wie als gevolg van de toepassing van artikel 43, onderdeel a, onder 1°, geen tweede recht op een uitkering ontstaat, omdat de eerste dag van de wachttijd is gelegen op een dag dat al recht op een uitkering op grond van deze wet bestaat of indien op die eerste dag het recht op een uitkering herleeft;

wordt met ingang van de dag waarop het tweede recht op een uitkering zou zijn ontstaan opnieuw vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 13, eerste lid, mits dat leidt tot een hoger dagloon dan het dagloon dat voor de berekening van de laatstelijk ontvangen uitkering in aanmerking werd genomen. In afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 13 wordt bij de dagloonvaststelling, bedoeld in de eerste zin, een uitkering op grond van hoofdstuk 6 of hoofdstuk 7 niet aangemerkt als loon.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt in artikel 13, eerste lid, in plaats van 'voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ziekte, het gebrek, de zwangerschap of de bevalling, die tot volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid heeft geleid, is ingetreden' gelezen: voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ziekte, het gebrek, de zwangerschap of de bevalling, die tot het ontstaan van een tweede recht op uitkering zou hebben geleid, is ingetreden.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 13a WIA

Opnieuw vaststellen dagloon

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Op grond van art. 43 onderdeel a, onder 1, WIA kan een verzekerde maar een uitkeringsrecht hebben op WIA. Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt in een dienstbetrekking die naast de WIA-uitkering loopt, komt daarom niet in aanmerking voor een extra WIA-uitkering voor die latere arbeidsongeschiktheid. Art. 13a zorgt ervoor dat het in die dienstbetrekking laatstelijk genoten loon meetelt bij de berekening van het dagloon vanaf het moment dat het tweede uitkeringsrecht had kunnen ontstaan. Anders zou het dagloon zijn gefixeerd op het bedrag dat gold toen het eerste WIA-recht inging. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het nieuwe dagloon hoger moet zijn dan het oude. Zo niet, wordt het dagloon niet herzien.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 14 Indexering

Geldend vanaf 01-01-2024

1.

De daglonen worden herzien met ingang van de dag waarop en in de mate waarin het bedrag genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt herzien.

2.

Door of namens Onze Minister wordt in de *Staatscourant* medegedeeld met ingang van welke dag en met welk percentage een herziening als bedoeld in het eerste lid plaatsvindt.

3.

Een herziening van de uitkering als gevolg van een herziening van het dagloon vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

4.

Het UWV betaalt de herziene uitkering, bedoeld in het derde lid, bij de eerstvolgende uitkeringsbetaling nadat de herziening, bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden.

Koppeling aan minimumloon

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In art. 14 is geregeld dat de daglonen met eenzelfde percentage wijzigen als dat waarmee het wettelijk minimumloon wordt gewijzigd. Het dagloon is dus niet gekoppeld aan de algemene ontwikkeling van het prijs- of loonpeil.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 1.6 Het begrip arbeidsverleden

Geldend vanaf 01-01-2009

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 15 Arbeidsverleden

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder arbeidsverleden verstaan de periode die wordt berekend door samentelling van:

- a. het aantal kalenderjaren, vanaf en met inbegrip van 2013 tot en met het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dag is gelegen waarop het recht op een uitkering op grond van deze wet is ontstaan, of zou zijn ontstaan als artikel 23, zesde lid, of 64, elfde lid, niet zou zijn toegepast, waarin de werknemer over 208 of meer uren loon heeft ontvangen; en
- b. het aantal kalenderjaren, gelegen in de periode vanaf en met inbegrip van 1998 tot 2013, waarover de werknemer aantoonde over 52 of meer dagen per jaar loon te hebben ontvangen; en
- c. het aantal kalenderjaren vanaf en met inbegrip van het jaar waarin de werknemer zijn 18e verjaardag bereikte tot 1998.

2.

Een kalenderjaar wordt in aanmerking genomen bij de berekening, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, indien volgens de informatie als bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de werknemer in dat jaar over 52 of meer dagen respectievelijk over 208 of meer uren loon heeft ontvangen, waarbij voor 1 januari 2013 52 of meer dagen bepalend is en vanaf 1 januari 2013 208 of meer uren.

3.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen a en b, worden met dagen waarover loon is ontvangen of met acht uren waarover loon is ontvangen, gelijkgesteld:

- a. dagen waarover recht bestond op een uitkering die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of met een uitkering op grond van deze wet voor zover deze uitkering wordt toegekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% respectievelijk wordt toegekend over periodes waarin de verzekerde slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur;
- b. dagen waarover een persoon een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% of een toelage op grond van dat hoofdstuk, die al dan niet vermeerderd met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 70% of meer bedraagt van het dagloon, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend.

4.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen a en b, worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren waarin een persoon recht heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet of een andere

gezinsbijslag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (*PbEU* 2004, L 166) voor een tot zijn huishouden behorend kind dat bij de aanvang van dat kalenderjaar de leeftijd van vijf jaar niet heeft bereikt, voor de helft gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen respectievelijk 208 of meer uren loon is ontvangen, waarbij voor 1 januari 2013 52 of meer dagen bepalend is en vanaf 1 januari 2013 208 of meer uren. De in de eerste zin bedoelde persoon wordt aangemerkt als verzorgend persoon.

5.

In afwijking van het vierde lid worden over de periode tot 1 januari 2005, waarin een persoon recht heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet of een andere gezinsbijslag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (*PbEU* 2004, L 166) voor een tot zijn huishouden behorend kind dat bij de aanvang van dat kalenderjaar de leeftijd van vijf jaar niet heeft bereikt, gelijkgesteld met, en worden dergelijke kalenderjaren over de periode van 1 januari 2005 tot 1 januari 2007 voor drie kwart gelijkgesteld met, kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen respectievelijk over 208 of meer uren loon is ontvangen waarbij voor 1 januari 2013 52 of meer dagen bepalend is en vanaf 1 januari 2013 208 of meer uren.

6.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen a en b, worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren vanaf en met in begrip van een bij ministeriële regeling nader te bepalen kalenderjaar, waarin een persoon inkomsten ontvangt voor het verlenen van zorg op grond van een regeling voor persoonsgebonden budget, die is gegrond op artikel 3.3.3 van de Wet langdurige zorg of voor het verlenen van ondersteuning ten laste van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of die voldoet aan artikel 14a van de Zorgverzekeringswet, voor de helft gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen respectievelijk 208 of meer uren loon is ontvangen, waarbij voor 1 januari 2013 52 of meer dagen bepalend is en vanaf 1 januari 2013 208 of meer uren, tenzij de zorg of ondersteuning wordt verleend als zelfstandige. De eerste zin is uitsluitend van toepassing indien de in de eerste zin bedoelde persoon aantoont dat deze zorgverlening aan deze voorwaarden voldoet of heeft voldaan. Die persoon wordt aangemerkt als verzorgend persoon. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van dit lid.

7.

Het vierde, vijfde en zesde lid vinden geen toepassing indien de verzorgende persoon in een kalenderjaar voor een periode langer dan een half jaar als werknemer in de zin van een wettelijke regeling inzake werkloosheid recht heeft op een uitkering ter zake van werkloosheid of op de loongerelateerde uitkering op grond van hoofdstuk 7 van deze wet.

8.

Voor de toepassing van het vierde en vijfde lid wordt onder:

- a. een kind verstaan een eigen, aangehuwd of pleegkind;
- b. een pleegkind verstaan een kind dat als een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.

9.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen a en b, worden dagen, tot een maximum van achttien maanden, waarover de werknemer onbetaald verlof heeft genoten, gelijkgesteld met dagen, waarover loon is ontvangen of met acht uren waarover loon is ontvangen.

10.

Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als loon beschouwd een uitkering:

- a. op grond van de Werkloosheidswet, met uitzondering van een uitkering op grond van hoofdstuk IV van die wet;
- b. op grond van hoofdstuk 7 van deze wet, met uitzondering van een uitkering aan de persoon die slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur;
- c. op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%; of
- d. die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering als bedoeld in onderdeel a, b of c.

11.

Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als loon beschouwd het voordeel van het voor privé-doeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964.

12.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld:

- a. ter vaststelling van het aantal dagen waarover loon is ontvangen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en tweede lid;
- b. op grond waarvan voor het bepalen van het aantal van 52 dagen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, dagen waarover, anders dan bedoeld in het negende lid, geen loon is ontvangen, worden gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.

13.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter vaststelling van het aantal uren, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en tweede lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 15 WIA

Arbeidsverleden

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De omvang van het arbeidsverleden is bepalend voor de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering, zie art. 59 WIA, aant. 2. De berekening van het arbeidsverleden komt overeen met die in de WW (art. 42 en art. 42a WW). Het arbeidsverleden wordt berekend door samentelling van het fictieve arbeidsverleden (over de jaren tot 1998) en het feitelijke arbeidsverleden (over de jaren vanaf 1998).

2. Feitelijk arbeidsverleden (lid 1 onderdeel a)

Het feitelijke arbeidsverleden wordt bepaald door samentelling van de jaren vanaf 1998 tot en met het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het recht op WIA-uitkering is ontstaan. Een jaar gelegen voor 1 januari 2013 wordt meegerekend als verzekerde daarin over ten minste 52 dagen loon heeft ontvangen. Daarbij wordt geen minimale arbeidsomvang per dag gehanteerd. Ook dagen waarop slechts een uur (betaald) is gewerkt tellen mee. Voor jaren vanaf 1 januari 2013 geldt dat er 208 arbeidsuren moeten zijn aan te wijzen. Is verzekerde uitsluitend voor een ziektekostenverzekering op de loonlijst geplaatst en is hem dus geen reëel loon betaald, dan wordt dat niet als het ontvangen van loon beschouwd (CRvB 21 januari 1999, *USZ* 1999/75). Behalve dagen waarover daadwerkelijk loon is ontvangen, tellen op grond van het derde en volgende lid verschillende dagen ook mee als feitelijke arbeidsverleden. Zie aant. 4 e.v.

Polisadministratie

In het verleden gaf het UWV periodiek zogeheten arbeidsverledenbeschikkingen af, waarin was bepaald of in een bepaald jaar over 52 dagen of meer loon was ontvangen. Thans bepaalt art. 15 lid 2 dat een jaar meetelt als uit de polisadministratie van het UWV (art. 33d Wet SUWI) blijkt dat er minstens 52 loondagen zijn (jaren voor 1 januari 2013) dan wel 208 arbeidsuren (vanaf 1 januari 2013). Het UWV dient verzekerden periodiek te informeren over hun in de polisadministratie geregistreerde arbeidsverleden (art. 33c Wet SUWI). Blijkt uit de polisadministratie niet dat er in een jaar over minstens 52 dagen/208 uur loon is ontvangen, dan telt het jaar mee als de werknemer toch weet aan te tonen dat hij in dat jaar die dagen/uren heeft gewerkt.

3. Fictief arbeidsverleden (lid 1 onderdeel b)

De jaren vanaf het jaar waarin verzekerde 18 jaar werd tot en met 1997 worden als jaren arbeidsverleden aangemerkt, ongeacht of verzekerde in die jaren loon heeft ontvangen of niet. Omgekeerd worden jaren voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd bij de bepaling van het fictieve arbeidsverleden niet meegeteld, ook al heeft verzekerde daarin wél over minstens 52 dagen loon ontvangen (CRvB 23 februari 1999, *RSV* 1999/119; *USZ* 1999/93). De arbeidsverledenfictie is ingevoerd, omdat er over de jaren voor 1998 geen volledige en betrouwbare gegevens over de loondagen van verzekerden voorhanden zijn. Alleen verzekerden die zijn geboren voor 1980 hebben een fictief arbeidsverleden, omdat hun 18e verjaardag voor 1998 is gelegen. De CRvB is van oordeel dat de keuze van de wetgever om het fictieve arbeidsverleden pas in het jaar van de 18e verjaardag te laten beginnen op redelijke en objectieve gronden berust (CRvB 21 augustus 2002, *RSV* 2002/259). De in de navolgende aantekeningen te bespreken gelijkstellingen en forfaits zijn uitsluitend van belang voor het feitelijke arbeidsverleden, niet voor het fictieve.

4. Gelijkstelling (lid 3)

Een uitkering die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering op grond van de WAO of de WIA wordt voor de

toepassing van art. 15 beschouwd als loon. Wel moet de mate van arbeidsongeschiktheid minstens 80% bedragen. Een vergelijkbare gelijkstelling geldt voor een uitkering op basis van de WAMIL.

Uitzonderingen (lid 10)

Uitkeringen op grond van de WW, WGA-uitkeringen ingevolge de WIA wegens arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, WAO-uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% en uitkeringen die daarmee naar aard en strekking overeenkomen, worden niet als loon beschouwd. Betalingen van het UWV in verband met overname van betalingsverplichtingen van de werkgever op basis van Hoofdstuk IV WW gelden echter weer wel als loon.

5. Verzorgingsforfait (lid 4, 5 en 8)

Een jaar waarin verzekerde kinderen verzorgde kan ook arbeidsverleden opleveren, voor zover dat jaar al niet was meegeteld omdat er minstens 52 loondagen vielen aan te wijzen. Een kalenderjaar waarin verzekerde de zorg had voor een tot zijn huishouden behorend kind dat aan het begin van dat jaar nog geen vijf jaar oud was wordt meegeteld als een half jaar arbeidsverleden.

Verzorging

In de wet is niet uitdrukkelijk de eis van daadwerkelijk verzorgen van een kind gesteld. Er wordt aangeknoopt bij het recht op kinderbijslag, en om daar recht op te hebben moet verzekerde het kind verzorgen of onderhouden (art. 7 lid 1 AKW). Evenmin is vereist dat de verzekerde door de zorgtaken feitelijk buiten staat was om loonvormende arbeid te verrichten, vgl. CRvB 29 december 2004, RSV 2005/96; USZ 2005/101.

Overgangsrecht

Voor 1 januari 2005 was het verzorgingsforfait in de WW ruimer (zie art. 42a WW). In het zesde lid is dit oude regime ten dele gehandhaafd. Zorgjaren voor kinderen jonger dan vijf gelegen voor 1 januari 2005 tellen volledig mee, liggen de zorgjaren in 2006 of 2007 dan tellen zij voor driekwart mee.

Begrip kind

Uit lid 8 blijkt dat als een kind wordt beschouwd een eigen kind, een aangehuwd kind en een pleegkind.

6. Mantelzorgforfait (lid 6)

Een jaar waarin verzekerde mantelzorg verleende levert ook (feitelijk) arbeidsverleden op, tenzij dat jaar al op grond van het eerste lid wordt meegeteld. Mantelzorg is niet-beroepsmatig langdurig en intensief verzorgen van een ander in een omvang die de tussen huisgenoten of familieleden gebruikelijke omvang overstijgt.

Persoonsgebonden budget

Net als bij het verzorgingsforfait (zie aant. 5) is aangeknoopt bij een formeel criterium en toetst het UWV niet zelf de intensiteit van de geboden zorg. De zorg moet betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget op basis van de Wlz en de Wmo 2015. Kalenderjaren tellen voor de helft mee als verzekerde aantoont dat hij zorg heeft verleend die vanuit een persoonsgebonden budget is betaald.

Vanaf 2007

Het mantelzorgforfait is op 1 januari 2007 ingevoerd. Uit art. 1 Regeling Mantelzorgforfait WW en Wet WIA (*Stcrt.* 2006, 130) blijkt dat dit forfait niet kan worden toegekend over eerdere jaren. In genoemde regeling zijn ook nog nadere regels over het mantelzorgforfait opgenomen.

7. Uitzonderingen op forfaits (lid 7)

Geen verzorgings- of mantelzorgforfait wordt toegekend over jaren waarin de verzekerde langer dan een half jaar een wettelijke werkloosheidsuitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering heeft ontvangen.

8. Onbetaald verlof (lid 9)

Dagen waarover verzekerde onbetaald verlof heeft genoten worden tot een maximum van 18 maanden gelijkgesteld met

loondagen. Voor onbetaald verlof is instemming van de werkgever vereist. Afwezigheid als gevolg van ongeoorloofde opname van snipperdagen kan daarom niet als onbetaald verlof worden aangemerkt, CRvB 23 april 2008, *USZ* 2008/208. Zie ook CRvB 29 december 2004, *USZ* 2005/119.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 2 De verzekering

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 2.1 De verzekering

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 16 De verzekerden

Geldend vanaf 29-12-2005

Naast de op grond van artikel 7 verplicht verzekerde personen en de op grond van artikel 10 als verzekerd beschouwde personen zijn op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen eveneens verzekerd personen die zich vrijwillig hebben verzekerd op grond van paragraaf 2 van dit hoofdstuk.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 16 WIA

De verzekerden

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Art. 16 maakt duidelijk dat, naast de op grond van art. 7 WIA verplicht verzekerden (werknemers in de zin van de ZW, zie art. 8 WIA, aant. 1) en degenen die op grond van nawerking onder de verzekering vallen (art. 10 WIA), ook degenen die zich vrijwillig verzekerd hebben op basis van art. 18-22 WIA als verzekerden worden beschouwd. Verzekerd zijn is onder meer van belang bij de toepassing van art. 10 WIA (nawerking), art. 17 WIA (aansluitende verzekeringen) en art. 23 lid 2 WIA (verzekerd zijn op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 17 Aaneensluitende verzekeringen

Geldend vanaf 29-12-2005

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen gelden aaneensluitende verzekeringen op grond van deze wet als één verzekering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 17 WIA

Aaneensluitende verzekeringen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Als hoofdregel begint de verzekering op de dag dat een privaats- of publiekrechtelijke dienstbetrekking aanvangt. Doorgaans

is de ingangsdatum (om 0:00 uur) het startpunt, ongeacht het tijdstip waarop de werkzaamheden feitelijk beginnen. Voor uitzendkrachten ligt dat anders, omdat hun dienstverband op grond van de uitzend-CAO pas begint bij daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden. De verzekering eindigt bij het aflopen van het dienstverband (zie art. 7 en 8 WIA). Strikt genomen begint er een nieuwe verzekering te lopen als de verzekerde vervolgens een nieuwe dienstbetrekking aanvaardt. Op grond van art. 17 gelden aaneensluitende verzekeringen als één doorlopende verzekering, zodat ook verandering van werkring of een nieuw contract bij dezelfde werkgever de verzekering niet onderbreken. Ook wanneer de werknemer afwisselend verplicht en vrijwillig verzekerd is, wordt dat als een doorlopende verzekering gezien. Verder kan gedacht worden aan het geval waarin een werknemer tussen verplicht verzekerde dienstbetrekkingen in een uitkering ontvangt en op grond daarvan verplicht verzekerd is.

Nawerking

Op grond van art. 10 heeft een WIA-verzekering enige tijd nawerking als kort na het einde van de verzekering arbeidsongeschiktheid intreedt. Arbeidsongeschiktheid die ontstaat in periodes van nawerking is ook gedekt.

2. WAO-verzekeringstijdvakken

In art. 122 WIA is bepaald dat WAO-verzekeringstijdvakken worden meegeteld. De aanvang van de WIA-verzekering ligt bijvoorbeeld in 1996 voor een verzekerde die in 1996 begon met werken en - al of niet op grond van opeenvolgende dienstbetrekkingen - WAO-verzekerd is gebleven tot aan de inwerkingtreding van de WIA eind 2005.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 2.2 De vrijwillige verzekering

Geldend vanaf 23-12-2006. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 18 Verplichte toelating tot vrijwillige verzekering

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Het UWV laat op grond van deze paragraaf tot de vrijwillige verzekering toe, mits hij hier te lande woont:

- a. de persoon, wiens verplichte verzekering is geëindigd en van wie op grond van gebleken omstandigheden redelijkerwijze valt aan te nemen dat onderbreking van die verplichte verzekering van korte duur zal zijn, dan wel die beschikbaar is om arbeid te aanvaarden als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet;
- b. de persoon, die, terwijl hij hier te lande woonde, in het buitenland verplicht verzekerd was tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid, mits:
 - 1° hij niet meer in het buitenland verzekerd is, omdat hij niet langer werkzaamheden verricht in het buitenland; en
 - 2° op grond van gebleken omstandigheden redelijkerwijze valt aan te nemen, dat het zijn bedoeling is bij geboden gelegenheid opnieuw een dienstbetrekking aan te gaan;
- c. de persoon, wiens verplichte verzekering is geëindigd en die als zelfstandige werkzaamheden verricht of gaat verrichten, of als echtgenoot van de zelfstandige meewerkt of gaat meewerken, indien gedurende één jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het einde van zijn verplichte verzekering, onafgebroken, al dan niet in Nederland, op grond van een wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid op hem van toepassing is geweest;
- d. de persoon, die uit hoofde van een dienstbetrekking op grond waarvan slechts een gedeelte van een normale werkweek arbeid wordt verricht verplicht verzekerd is, indien op hem gedurende de drie jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de dag van aanvang van de vrijwillige verzekering, onafgebroken een wettelijke regeling tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van toepassing is geweest;
- e. de persoon, wiens arbeidsverhouding op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de Ziektewet niet als dienstbetrekking wordt beschouwd;
- f. de persoon, die op grond van artikel 7 van de Ziektewet als werknemer wordt beschouwd en tevens als zelfstandige

werkzaamheden gaat verrichten of als echtgenoot van die zelfstandige meewerkt of gaat meewerken, indien gedurende de drie jaren, onmiddellijk voorafgaand aan de dag van aanvang van zijn vrijwillige verzekering, onafgebroken, al dan niet in Nederland, op grond van een wettelijke regeling een voorziening tegen geldelijke gevolgen van volledig duurzame arbeidsongeschiktheid of verminderde arbeidsgeschiktheid op hem van toepassing is geweest;

9. de persoon, wiens recht op een uitkering krachtens deze wet is beëindigd.

2.

De in het eerste lid bedoelde verplichting bestaat eveneens ten aanzien van de persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt en die op grond van artikel 3, tweede of vijfde lid, van de Ziektewet, niet als werknemer wordt beschouwd, en

- a. wiens verplichte verzekering is geëindigd en die buiten Nederland woont, aldaar direct aansluitend op de beëindiging van de verplichte verzekering een dienstbetrekking vervult voor de duur van maximaal vijf jaar en wiens werkgever binnen Nederland woont of gevestigd is;
- b. die Nederlander is en die is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten voor door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen organisaties voor ontwikkelingssamenwerking;
- c. die Nederlander is en die is uitgezonden om, in of buiten Nederland, werkzaamheden te verrichten voor een volkenrechtelijke organisatie, waarvan Nederland lid is dan wel waarvan de werkzaamheden door Nederland worden ondersteund;
- d. die in Nederland woont, en buiten Nederland een dienstbetrekking vervult; of
- e. die Nederlander is en buiten Nederland werkzaamheden verricht die worden bekostigd door het Rijk en die tevens in opdracht van het Rijk worden verricht in het kader van een wettelijke taakomschrijving of ter uitvoering van een internationaal verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen overeenkomst of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie.

3.

Aan het vervullen van een dienstbetrekking als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, dient een aaneengesloten periode van verplichte verzekering van ten minste één jaar te zijn voorafgegaan.

4.

Met de Nederlander, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b, c en e, wordt gelijkgesteld de persoon, die onderdaan is van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of onderdaan is van een Staat, waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, mits hij voor hij werd uitgezonden in Nederland woonde.

5.

De in het eerste lid, onderdelen c en d, genoemde termijn van één jaar respectievelijk van drie jaren wordt geacht niet te zijn onderbroken:

- a. indien de betrokkene gedurende niet meer dan zestig dagen niet verzekerd is geweest;
- b. gedurende de wachttijd als bedoeld in artikel 23.

6.

De in het eerste lid, onderdelen c respectievelijk d, genoemde voorwaarde van een verzekeringsduur van één jaar respectievelijk van drie jaren wordt geacht te zijn vervuld, indien de betrokkene een uitkering ontvangt op grond van deze wet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 19 Indiening verzoek en aanvang vrijwillige verzekering

Geldend vanaf 04-06-2008

1.

Het verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering wordt ingediend bij het UWV:

- a. door de in artikel 18, eerste lid, onderdelen a, b en c, bedoelde personen binnen dertien weken na het einde van hun verplichte verzekering;
- b. door de in artikel 18, eerste lid, onderdeel f, bedoelde persoon: binnen dertien weken na de dag, waarop zijn werkzaamheden als zelfstandige of zijn werkzaamheden als echtgenoot van de zelfstandige in diens bedrijfs- of beroepsuitoefening, een aanvang hebben genomen;

- c. door de in artikel 18, tweede lid, onderdeel a, bedoelde persoon: binnen dertien weken na de dag, waarop de verplichte verzekering is geëindigd;
- d. door de in artikel 18, tweede lid, onderdelen b, c en e, bedoelde persoon: binnen dertien weken na de dag van zijn vertrek naar het buitenland dan wel, indien de in artikel 18, tweede lid, onderdeel c, bedoelde werkzaamheden worden verricht in Nederland, binnen dertien weken na de dag waarop die werkzaamheden een aanvang hebben genomen;
- e. door de in artikel 18, tweede lid, onderdeel d, bedoelde persoon: binnen dertien weken na de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten Nederland een aanvang hebben genomen.

2.

Het UWV kan bepalen dat een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering, ingediend na de daartoe op grond van deze wet of de daarop berustende bepalingen gestelde termijn, geacht wordt tijdig te zijn ingekomen, indien de persoon die het verzoek heeft gedaan, redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.

3.

De vrijwillige verzekering vangt aan:

- a. voor de in artikel 18, eerste lid, onderdelen a, b en c, en tweede lid, onderdeel a, bedoelde persoon: op de dag na die, waarop de verplichte verzekering is geëindigd;
- b. voor de in artikel 18, eerste lid, onderdelen d, e en f, bedoelde persoon: op de dag van ontvangst van zijn verzoek om toelating;
- c. voor de in artikel 18, tweede lid, onderdelen b, c en e, bedoelde persoon: op de dag van zijn vertrek naar het buitenland dan wel, indien de in artikel 18, tweede lid, onderdeel c, bedoelde werkzaamheden worden verricht in Nederland, op de dag waarop die werkzaamheden een aanvang hebben genomen.
- d. voor de in artikel 18, tweede lid, onderdeel d, bedoelde persoon: op de dag, waarop zijn werkzaamheden buiten Nederland een aanvang hebben genomen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 20 Beëindiging vrijwillige verzekering

Geldend vanaf 29-12-2005

Het UWV beëindigt de vrijwillige verzekering:

- a. op verzoek van de vrijwillig verzekerde met ingang van een door hem te bepalen datum;
- b. met ingang van de dag, waarop de termijn van vijf jaar, bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel a, is verstreken;
- c. met ingang van de dag, waarop de werkzaamheden, bedoeld in artikel 18, tweede lid, worden beëindigd en de vrijwillig verzekerde niet langer geacht kan worden inkomsten te verkrijgen wegens eindiging van die werkzaamheden dan wel inkomsten te derven in geval van ziekte;
- d. met ingang van de dag, waarop de vrijwillig verzekerde verplicht verzekerd wordt op grond van deze wet;
- e. indien de verschuldigde premie over een periode van twee volle kalendermaanden niet, niet volledig of niet tijdig wordt betaald; of
- f. indien niet langer wordt voldaan aan andere vereisten voor toelating tot de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 18, tweede lid.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 21 Hoogte dagloon en WGA-uitkering vrijwillige verzekering

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

De persoon, die om toelating tot de vrijwillige verzekering verzoekt, bepaalt bij de aanvang van de vrijwillige verzekering de hoogte van het dagloon, met dien verstande dat dit niet meer kan bedragen dan:

- a. het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen genoemde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag eventueel verhoogd of verlaagd krachtens artikel 18 van die wet; en
- b. het loon of het inkomen dat hij in geval van volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid naar het oordeel van het UWV derft.

2.

Voor de persoon die verzekerde is op grond van deze paragraaf blijven bij het vaststellen van het recht op een WGA-uitkering en de duur en hoogte daarvan de artikelen 54, derde en vierde lid, 58, en 59 tot en met 62 buiten toepassing.

3.

De hoogte van de WGA-uitkering op grond van de vrijwillige verzekering bedraagt per kalendermaand: $I \times J$ waarbij:

I staat voor maandloon; en

J staat voor het uitkeringspercentage, dat bij een arbeidsongeschiktheid van

- a. 35–45%, 28%;
- b. 45–55%, 35%;
- c. 55–65%, 42%;
- d. 65–80%, 50,75%; en bij
- e. 80% of meer 70%, bedraagt.

4.

De hoogte van de uitkering, bedoeld in het derde lid, wordt eerst nadat een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid ten minste twee kalendermaanden heeft voortgeduurd, herzien.

5.

Op de WGA-uitkering, bedoeld in het derde lid, wordt, indien de persoon, die op grond van deze paragraaf verzekerd is, een inkomen verdient dat hoger is dan zijn resterende verdien capaciteit als bedoeld in artikel 60, vierde en vijfde lid, per kalendermaand in mindering gebracht: $0,7 \times A \times B/C$ waarbij:

A staat voor dat meerdere;

B staat voor het dagloon waarnaar de WGA-uitkering is berekend;

C staat voor het dagloon waarnaar de WGA-uitkering zou zijn berekend indien dat niet gemaximeerd zou zijn op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

6.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 21a Nadere regels UWV

Geldend vanaf 29-12-2005

Het UWV stelt nadere regels met betrekking tot de vrijwillige verzekering. Deze regels bevatten in ieder geval bepalingen met betrekking tot:

- a. de toelating tot de vrijwillige verzekering;
- b. het einde van de vrijwillige verzekering; en
- c. het dagloon, bedoeld in artikel 21, eerste lid.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 22 Schakelbepaling

Geldend vanaf 29-12-2005

Voorzover daarvan in deze paragraaf niet wordt afgeweken zijn de overige artikelen van deze wet en de daarop berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing op deze paragraaf.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 3 De wachttijd en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

Geldend vanaf 01-01-2007

Artikel 23 De wachttijd

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Voordat de verzekerde aanspraak kan maken op een uitkering op grond van deze wet geldt voor hem een wachttijd van 104 weken.

2.

Als eerste dag van de wachttijd geldt de eerste werkdag al dan niet in een dienstbetrekking waarop door de verzekerde wegens ziekte niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd is gestaakt. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld en kunnen dagen waarop niet zou worden gewerkt als werkdag worden aangemerkt.

3.

Bij het bepalen van de wachttijd worden de volgende perioden in aanmerking genomen:

- a. perioden waarin recht bestaat op ziekgeld als bedoeld in de Ziektewet en de daarop berustende bepalingen worden in aanmerking genomen en worden samengeteld, indien zij:

1°

elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen; of

2°

direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid voorafgaande aan en de ongeschiktheid aansluitende op die periode redelijkerwijs niet geacht kunnen worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak; en

- b. perioden die niet al op grond van onderdeel a meetellen maar waarin de verzekerde ongeschikt is geweest voor zijn arbeid. Deze perioden worden samengeteld, indien zij:

1°

elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen; of

2°

direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid voorafgaande aan en de ongeschiktheid aansluitende op die periode redelijkerwijs niet geacht kunnen worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

4.

Met recht op ziekgeld als bedoeld in het derde lid, wordt gelijkgesteld de situatie dat aan een verzekerde geen ziekgeld wordt betaald als gevolg van de toepassing van de artikelen 19a en 19b van de Ziektewet en de daarop berustende bepalingen.

5.

Voor het bepalen van de wachttijd worden niet in aanmerking genomen perioden gedurende welke:

- a. een uitkering wordt genoten als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, onder 2°;
b. geen recht op ziekgeld bestond op grond van artikel 19aa, eerste lid, van de Ziektewet.

6.

Op aanvraag van de verzekerde stelt het UWV, in afwijking van het eerste lid, een verkorte wachttijd vast indien de verzekerde volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, tweede lid, en bij de aanvraag artikel 66 in acht is genomen. Een verkorte wachttijd bedraagt ten minste 13 weken en ten hoogste 78 weken. Het einde van een verkorte wachttijd wordt niet eerder vastgesteld dan tien weken na de dag waarop de aanvraag daartoe is ingediend.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 23 WIA

De wachttijd

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Voordat verzekerde recht op uitkering kan krijgen, geldt er een wachttijd van 104 weken vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag, zie art. 47 lid 1 onderdeel a en art. 54 lid 1 onderdeel a. De wachttijd komt overeen met de periode dat verzekerde recht kan hebben op loondoorbetaling bij ziekte (art. 7:629 BW) of op ziekengeld (art. 19 jo. 29 ZW). Art. 23 komt op hoofdlijnen overeen met art. 19 WAO.

2. Aanvang wachttijd (lid 2)

De wachttijd begint zodra de werknemer wegens ziekte niet langer in staat is tot het verrichten van zijn arbeid, dat wil zeggen ziek is geworden in de zin van art. 19 ZW. De eerste dag van de wachttijd is voor verzekerden in een reguliere dienstbetrekking de dag waarop verzekerde wegens ziekte niet heeft gewerkt of het werk heeft neergelegd.

Bijzondere gevallen

Voor werknemers met een onregelmatig arbeidspatroon en uitkeringsgerechtigden is in de Regeling bepaling eerste werkdag (*Stcrt.* 2005, 249) bepaald welke dag als eerste arbeidsongeschiktheidsdag heeft te gelden. Zie verder deze regeling en het commentaar daarbij.

3. Vervullen wachttijd (lid 3)

Om de wachttijd vol te maken, moet de verzekerde gedurende 104 weken aaneengesloten ziek blijven. Niet vereist is dat de ziekte gedurende die hele periode uit dezelfde oorzaak voortkomt. Evenmin is vereist dat verzekerde gedurende die hele periode verzekerd is voor de WIA, dat hoeft hij alleen op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag te zijn (CRvB 4 juli 2003, *USZ* 2003/260).

Recht op ZW

Tijdvakken waarover verzekerde recht heeft op ZW ex art. 19 ZW worden in ieder geval meegeteld. Ook wanneer het ziekengeld op grond van art. 29 ZW niet wordt uitbetaald in verband met het recht op loon bij ziekte, bestaat er formeel wel recht op ZW-uitkering. Heeft de werkgever het loon bij ziekte doorbetaald, dan betekent dit echter niet automatisch dat de werknemer ziek was in de zin van art. 19 ZW en recht had op ziekengeld. Het UWV beoordeelt dit recht zelfstandig (CRvB 28 mei 2004, *USZ* 2004/237).

Samentelling

Ziekteperiodes die elkaar binnen vier weken opvolgen worden samengeteld.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

De wachttijd wordt onderbroken op het moment dat verzekerde recht krijgt op uitkering in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof (art. 3:7 WAZO e.v.). Na afloop van het verlof loopt de wachttijd weer verder door, tenzij de arbeidsongeschiktheid voor en na het verlof niet voortvloeit uit dezelfde oorzaak. Zie voor overgangsrecht art. 123a.

4. Verkorte wachttijd

Op verzoek van de verzekerde kan het UWV de wachttijd verkorten als al snel na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag duidelijk is dat er sprake is van duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid. In dat geval zal er immers geen reële kans op re-integratie bestaan en is intrede in de WIA eigenlijk onvermijdelijk. Alleen wanneer herstel is uitgesloten in de zin van art. 4 lid 2 WIA kan de wachttijd worden verkort. Is er nog een geringe kans op herstel (art. 4 lid 3 WIA), dan kan dat niet (CRvB 26 januari 2012, *LJN* BV2014, *USZ* 2012/66). De verkorte wachttijd bedraagt minimaal dertien weken en ten hoogste 78 weken. Zie over de aanvraag van de verkorte wachttijd verder art. 66 en het commentaar daarop.

Vangnetters

Aanvankelijk was de mogelijkheid van verkorting van de wachttijd er alleen voor verzekerden die recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte, niet voor verzekerden die uitsluitend recht op ziekengeld hebben op grond van art. 29 lid 2 ZW. Deze beperking is inmiddels geschrapt uit lid 6, ook vangnetters kunnen voor verkorting in aanmerking komen.

Artikel 24 Vrijwillige loondoorbetaling werkgever

Geldend vanaf 01-07-2013

1.

Na afloop van de wachttijd wordt het tijdvak, gedurende welke de verzekerde jegens zijn werkgever recht heeft op loon of bezoldiging, op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en die werkgever door het UWV verlengd, tenzij:

- a. artikel 29 of 29a, eerste of vierde lid, of artikel 76c, onderdeel a, van de Ziektewet van toepassing is, of
- b. zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten.

2.

Het verlengde tijdvak, bedoeld in het eerste lid, eindigt op de door het UWV aangegeven datum en kan op verzoek van de werkgever of de verzekerde worden verkort, of wordt op hun gezamenlijk verzoek verder verlengd tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten.

3.

Het UWV stelt bij toepassing van het tweede lid een nieuwe datum vast waarop het verlengde tijdvak eindigt, met dien verstande dat dit tijdvak niet eerder eindigt dan dertien weken na het verzoek, bedoeld in het tweede lid, tenzij de werkgever voor het verstrijken van het tijdvak van die dertien weken geen loon meer verschuldigd is, omdat de dienstbetrekking is geëindigd.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 24 WIA

Vrijwillige loondoorbetaling werkgever

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Op gezamenlijk verzoek kunnen de verzekerde en diens werkgever de loondoorbetalingsplicht bij ziekte laten verlengen door het UWV. Dit heeft tot gevolg dat de beoordeling van de door hen geleverde re-integratie-inspanningen (poortwachertoets; zie art. 25) en van een eventueel recht op WIA-uitkering door het UWV worden uitgesteld (zie art. 64 lid 3). Uit art. 43 onderdeel b WIA volgt dat het recht op uitkering eerst na afloop van het tijdvak van de vrijwillig verlengde loondoorbetaling kan ingaan. In feite wordt de wachttijd voor het recht op uitkering verlengd. Reden voor vrijwillige verlenging kan zijn dat werkgever en werknemer een lopend re-integratieproces niet willen verstoren of dat zij nog tijd nodig hebben om bepaalde tekortkomingen te herstellen voor de poortwachertoets.

Marginale toets UWV

In beginsel wijst het UWV het verlengingsverzoek van werkgever en werknemer toe.

2. Geen verlenging vangnetters (lid 1 onderdeel a)

Wanneer aan verzekerde een ZW-uitkering wordt betaald op grond van art. 29, 29a lid 1 of 4 of art. 76c onder a ZW is verlenging van de loondoorbetalingsplicht niet mogelijk. Zie ook art. 133b.

3. Duur (lid 2 en 3)

De wet kent geen maximale verlengingstermijn. Het ligt echter weinig voor de hand dat een werkgever zou voorstellen dat hij nog jarenlang het loon gaat doorbetalen. Het UWV stelt de duur van de verlenging vast, waarbij in beginsel de door verzoekers gewenste termijn wordt aangehouden. Op gezamenlijk verzoek van werkgever en werknemer kan het loondoorbetalingstijdvak later verder worden verlengd.

Verkorting

Op verzoek van de werkgever of de werknemer kan het (al of niet verder) verlengde tijdvak ook weer worden verkort. Het tijdvak eindigt niet eerder dan dertien weken na het verzoek. Deze beperking geldt niet als de werkgever geen loon meer verschuldigd is, omdat de dienstbetrekking is beëindigd.

Artikel 25 Reïntegratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Geldend vanaf 01-01-2017

1.

De werkgever jegens wie de verzekerde, bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet houdt aantekening van het verloop van de ziekte en de reïntegratie van de verzekerde.

2.

De werkgever, bedoeld in het eerste lid, stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn, in overeenstemming met de verzekerde een plan van aanpak op. De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt worden door werkgever en verzekerde nageleefd. Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

3.

Uiterlijk dertien weken voor het verstrijken van de wachttijd stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid, in overleg met de verzekerde een reïntegratieverslag op en verstrekt hiervan een afschrift aan de verzekerde.

4.

Indien artikel 24, eerste lid, toepassing heeft gevonden:

- a. stelt de werkgever in overleg met de verzekerde, indien hij nog geen reïntegratieverslag heeft opgesteld, in afwijking van het derde lid, het reïntegratieverslag uiterlijk dertien weken voor het verstrijken van het door het UWV vastgestelde verlengde tijdvak, bedoeld in artikel 24, eerste lid, op en verstrekt een afschrift daarvan aan de verzekerde;
- b. vult de werkgever in overleg met de verzekerde, indien hij al een reïntegratieverslag heeft opgesteld dit reïntegratieverslag uiterlijk dertien weken voor het verstrijken van het door het UWV vastgestelde verlengde tijdvak, bedoeld in artikel 24, eerste lid, aan en verstrekt een afschrift daarvan aan de verzekerde, tenzij de verzekerde verzoekt dit, in verband met het doen van een aanvraag als bedoeld in artikel 64 eerder te doen. De werkgever komt binnen twee weken aan dit verzoek tegemoet.

5.

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid laat de werkgever zich bijstaan door een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet of door een arbodienst.

6.

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het reïntegratieverslag.

7.

Bij ministeriële regeling kunnen regels met betrekking tot het eerste tot en met zesde lid worden gesteld.

8.

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64 blijkt dat de werkgever zijn verplichting om een reïntegratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het reïntegratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

9.

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64 en de beoordeling, bedoeld in artikel 65 blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht, verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet, opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of reïntegratie-

inspanningen kan herstellen. De verlenging bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken. Indien op het moment van verlenging van het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, recht bestaat op verlof op grond van artikel 3:1, van de Wet arbeid en zorg, vangt het verlengde tijdvak aan met ingang van de dag waarop dat verlof eindigt. Indien tijdens het verlengde tijdvak, bedoeld in de eerste zin, recht ontstaat op verlof als bedoeld in de derde zin, wordt het tijdvak onderbroken voor de duur van dat verlof.

10.

Het UWV geeft de beschikking omtrent de toepassing van het negende lid uiterlijk zes weken voor de afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 23, of indien toepassing is gegeven aan artikel 24 voor de afloop van het verlengde tijdvak, indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, tijdig is gedaan. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, niet tijdig is gedaan, wordt de in de vorige zin bedoelde beschikking uiterlijk zes weken voor de afloop van het tijdvak, bedoeld in artikel 629 lid 11, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, gegeven dan wel van het tijdvak, bedoeld in artikel 76a, zesde lid, onderdeel a, van de Ziektewet.

11.

Verlenging van het tijdvak als bedoeld in het negende lid vindt niet plaats indien het UWV de beschikking omtrent de toepassing van het negende lid niet geeft voor de afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 23, of indien toepassing is gegeven aan artikel 24 van deze wet dan wel aan het artikel 629 lid 11, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, of artikel 76a, zesde lid, onderdeel a, van de Ziektewet, voor afloop van het verlengde tijdvak.

12.

Indien de werkgever na toepassing van het negende lid van mening is dat hij zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of reïntegratie-inspanningen heeft hersteld, meldt hij dit aan het UWV, waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

13.

Het UWV geeft de beschikking waarin wordt vastgesteld of de tekortkoming, bedoeld in het negende lid, is hersteld binnen drie weken na de ontvangst van de melding, bedoeld in het twaalfde lid.

14.

Het tijdvak, bedoeld in het negende lid, eindigt zes weken nadat het UWV heeft vastgesteld dat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of reïntegratie-inspanningen heeft hersteld, maar niet later dan na 52 weken. Indien het UWV de beschikking omtrent de toepassing van het negende lid, de beschikking waarin wordt vastgesteld dat een tekortkoming is hersteld of de beschikking waarin wordt vastgesteld dat een tekortkoming niet is hersteld, te laat geeft, eindigt het tijdvak zoveel eerder als de beschikking later is afgegeven.

15.

Indien het UWV heeft vastgesteld dat de tekortkoming, bedoeld in het negende lid, is hersteld, geeft het UWV binnen zes weken een beschikking over het ontstaan van het recht op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 6 en 7.

16.

Bij ministeriële regeling kunnen voor de toepassing van het negende tot en met het vijftiende lid nadere regels worden gesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 25 WIA

Reïntegratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Dit artikel regelt de re-integratieverplichtingen tijdens de wachttijd voorafgaande aan een eventuele WIA-uitkering. In lid 1-9 gaat het met name om de procedurele kant van de re-integratieplicht. In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (Rpetz) zijn hierover nadere regels gesteld. In de Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen zijn regels gesteld over de inhoud van de re-integratieverslagen. Deze re-integratieverslagen vormen het uitgangspunt bij de Poortwachterstoets, de toetsing van de re-integratie-inspanningen bij de behandeling van de WIA-aanvraag (art. 65 WIA).

De Beleidsregels beoordelingskader poortwachter vormen het kader bij de inhoudelijke beoordeling van de inspanningen.

Voorts hanteert het UWV een eigen interne instructie, te weten de Werkwijzer Poortwachter (www.uwv.nl). Een zekere externe werking kan deze Werkwijzer niet worden ontzegd. Aangezien de Werkwijzer blijkt geeft van een vaste gedragslijn van het UWV, kunnen werkgevers zich er uit een oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid op beroepen. Voor zover het UWV daarin een eigen invulling geeft aan de re-integratieverplichtingen, bindt die invulling de bestuursrechter niet (ECLI:NL:CRVB:2024:359, *USZ* 2024/91).

Bij toetsing van de inspanningen moet onderscheid worden gemaakt tussen administratieve en inhoudelijke verplichtingen. In lid 9-16 gaat het over de verlenging van de loondoorbetalingsplicht als het UWV oordeelt dat de re-integratie-inspanningen van de werkgever onvoldoende zijn.

2. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Tijdens de eerste twee ziektejaren dienen werkgever en werknemer een plan van aanpak op te stellen en, als de arbeidsongeschiktheid langer dan twintig maanden duurt, ook een re-integratieverslag (art. 25 WIA). Bij de behandeling van de WIA-aanvraag stelt het UWV aan de hand van het re-integratieverslag vast of werkgever en werknemer hun re-integratieplicht zijn nagekomen. De volgende termijnregeling is in art. 25 WIA en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (Rpetz) vastgelegd:

- a. Een ziekmelding moet op de eerste dag door de werkgever worden doorgegeven aan de arbodienst (art. 2 lid 1 Rpetz);
- b. Vanaf het moment dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt moet de werkgever een dossier bijhouden van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de werknemer (art. 25 lid 1 WIA). Die verplichting geldt met name als er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim (art. 3 Rpetz);
- c. Binnen zes weken na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag dient de werkgever dan te beschikken over een probleemanalyse van de arbodienst (art. 2 lid 2 en 3 Rpetz). Van deze termijn kan door werkgever en werknemer alleen gemotiveerd worden afgeweken (art. 5 Rpetz);
- d. Als uit het advies van de arbodienst blijkt dat er mogelijkheden zijn tot terugkeer naar het werk door de werknemer, dan moet de werkgever binnen twee weken daarna, in overleg met de werknemer, een plan van aanpak opstellen. Daarin wordt schriftelijk vastgelegd welke op re-integratie gerichte activiteiten zullen worden ondernomen, binnen welke termijn de re-integratie wordt verwacht, wanneer evaluatie van deze activiteiten zal plaatsvinden en wie de contactpersoon is voor werkgever, werknemer en arbodienst (art. 25 lid 2 WIA jo. art. 4 Rpetz). Dit plan van aanpak moet periodiek — in beginsel om de zes weken — worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De werknemer moet zijn medewerking verlenen aan het op- en bijstellen van het plan van aanpak (art. 25 lid 6 WIA). Civielrechtelijk is deze verplichting van de werkgever neergelegd in art. 7:658a lid 2 BW en voor de werknemer in art. 7:660a BW;
- e. Aan het einde van het eerste ziektejaar is er een evaluatiemoment ingebouwd (art. 6 lid 1 onder h Rpetz). Werkgever en werknemer blikken terug op het eerste ziektejaar en moeten vastleggen of de gevolgde re-integratiekoers bijstelling behoeft;
- f. Een aanvraag voor een WIA-uitkering moet elf weken voor einde wachttijd worden gedaan (art. 64 lid 3 WIA). Als er sprake is van een verlengde loondoorbetaling op grond van art. 24 WIA moet de aanvraag elf weken voor het verstrijken van het verlengde tijdvak zijn gedaan. Een kopie daarvan dient de werkgever aan de werknemer te geven. Bij de indiening van de aanvraag dient de verzekerde een re-integratieverslag te voegen (art. 65 WIA);
- g. Uiterlijk 13 weken voor einde wachttijd moet de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag opstellen (art. 25 lid 3 WIA).

3. Re-integratieverslag (lid 3-8)

Werkgever in gebreke

De werkgever moet het verslag vaststellen en de werknemer moet een kopie daarvan meesturen bij de WIA-aanvraag. Als bij de behandeling van de aanvraag blijkt dat het re-integratieverslag niet is opgesteld of niet volledig is, dan spreekt het UWV de werkgever daarop aan. De werkgever is immers verantwoordelijk voor het opstellen van het re-integratieverslag. Er wordt hem een termijn van veertien dagen gegund om de (ontbrekende) gegevens toe te sturen (art. 25 lid 8 WIA jo. art. 3 Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen). Als de werkgever zonder deugdelijke grond de vereiste informatie niet opstuurt, dan wordt de loondoorbetalingsplicht op grond van art. 25 lid 9 WIA verlengd met 52 weken (zie het commentaar op art. 25 lid 9 e.v.).

Onvolledige aanvraag

Als de aanvraag onvolledig is, omdat de werknemer zonder deugdelijke reden stukken niet bijvoegt, terwijl de stukken hem wel ter hand zijn gesteld door zijn werkgever, dan krijgt de werknemer veertien dagen de tijd om de stukken alsnog in te

sturen. Doet hij dat niet, dan heeft het UWV de bevoegdheid op grond van art. 4:5 Awb de aanvraag niet in behandeling te nemen. Voorwaarde is dan wel dat de ontbrekende informatie onmisbaar is voor een goede oordeelsvorming. Wordt de aanvraag ondanks de nalatigheid van de werknemer toch in behandeling genomen, dan kan het UWV een maatregel opleggen (art. 88 WIA). Onder omstandigheden kan ook worden volstaan met een waarschuwing (zie nader art. 88 lid 4 WIA).

4. Inhoud re-integratieverslag

In het re-integratieverslag worden alle relevante gegevens opgenomen over het bedrijf van de werkgever, de functie van de werknemer, het plan van aanpak en de meest recente evaluatie daarvan, de op basis van het plan van aanpak verrichte re-integratieactiviteiten, een beoordeling van de kwaliteit van de arbeidsrelatie, de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en de aanwezigheid van passende arbeid. Ook de eerstejaarsevaluatie dient deel uit te maken van het re-integratieverslag. Op alle punten moet ook het oordeel van de werknemer worden vermeld (art. 6 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar). Het verdient daarbij aanbeveling de standpunten van werkgever, werknemer en arbodienst afzonderlijk weer te geven.

In art. 2 Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen wordt een precieze opsomming gegeven van de elementen die het verslag minimaal moet bevatten.

5. De loonsanctie

Algemeen

In art. 25 lid 9 e.v. WIA is de loonsanctie geregeld, de verlenging van de loondoorbetalingsplicht als de werkgever niet voldaan heeft aan zijn re-integratieverplichtingen. Er kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen administratieve en inhoudelijke verplichtingen.

Administratieve en inhoudelijke verplichtingen

Bij de eerste soort gaat het om niet tijdig of onvolledig ingediende WIA-aanvragen, bij de tweede om onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever.

6. Administratieve loonsanctie

De hoofdregel is dat de werknemer elf weken voor het einde van de wachttijd van 104 weken een aanvraag voor een WIA-uitkering moet doen met daarbij een compleet re-integratieverslag (art. 64 lid 3 WIA). De werkgever moet het re-integratieverslag vaststellen in overleg met de werknemer en een exemplaar daarvan verstrekken aan de werknemer (art. 25 lid 3 WIA). De werknemer dient een kopie daarvan te voegen bij de WIA-aanvraag. Als het UWV bij de behandeling van de aanvraag vaststelt dat het re-integratieverslag niet compleet is, dan spreekt het de werkgever daar op aan. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld om binnen een door het UWV te stellen termijn het verslag aan te vullen (art. 25 lid 8 WIA). Doet de werkgever dit niet of is hij te laat, dan heeft het UWV de mogelijkheid om de loondoorbetalingsplicht te verlengen met 52 weken. Zolang niet vaststaat dat er een overgang van onderneming is, blijft de (overdragende) werkgever aansprakelijk voor het tijdig aanleveren van de informatie aan het UWV (CRvB 28 april 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:961, USZ 2021/197).

Als de werkgever alsnog de gevraagde gegevens opstuurt, zal het UWV vervolgens de re-integratie-inspanningen inhoudelijk beoordelen. Zijn die onvoldoende, dan wordt de loonsanctie op inhoudelijke gronden voortgezet. De CRvB wijst de opvatting van de hand dat de loonsanctie eindigt als niet tijdig (opnieuw) een besluit tot verlenging van de loondoorbetalingsplicht is genomen (CRvB 12 mei 2010, LJN BM4397, USZ 2010/196).

7. Inhoudelijke loonsanctie

Als de werkgever heeft voldaan aan de administratieve verplichtingen kan het UWV de loondoorbetalingsplicht verlengen omdat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor re-integratie. De volgende stappen zijn van belang:

1. is het resultaat bevredigend?;
2. zo nee, dan beoordeelt het UWV of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor re-integratie;
3. zo nee, dan wordt bezien of daarvoor een deugdelijke grond is.

Stap 1: Is het resultaat bevredigend?

In de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (*Stcrt.* 2002, 236) is aangegeven wanneer voor het UWV sprake is van een structureel bevredigend re-integratieresultaat. De hervatting dient — uiteindelijk — zoveel mogelijk aan te sluiten bij de

resterende verdien capaciteit van de werknemer. Als de loonwaarde van het werk dat de werknemer aan het einde van de loondoorbetalingsperiode verricht ten minste 65% van het loon vóór de ziekte vertegenwoordigt, is het resultaat in beginsel bevredigend. Het gaat hier nadrukkelijk om de situatie aan het einde van de wachttijd en niet direct om de streefsituatie aan het begin van het re-integratieproces. Als de werknemer heeft gewezen op mogelijkheden waarmee hij meer dan 65% van zijn oorspronkelijk loon kan verdienen, dan is het resultaat niet op voorhand bevredigend. Bovendien moet het UWV oordelen dat de hervatting een structureel karakter heeft. Aannemelijk moet worden gemaakt dat de werknemer ook na afloop van de wachttijd kan blijven werken in de arbeid die de werknemer is gaan verrichten (ECLI:NL:CRVB:2024:1567). De Werkwijzer Poortwachter, een interne UWV-richtlijn, neemt als uitgangspunt dat een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden of ten minste een contract voor zes maanden. Vraag is of dit uitgangspunt in rechte standhoudt. De Raad heeft in de uitspraak van 12 december 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:3959) overwogen: "De herhaalde uitlating van appellante dat zij wat in haar ogen passende arbeid is (namelijk de kassawerkzaamheden) niet wil benoemen als nieuw bedongen arbeid is op zich geen voldoende aanwijzing dat werknemer na afloop van de loondoorbetalingsperiode niet in staat gesteld zou worden om de kassawerkzaamheden voort te zetten." Kortom, de Raad lijkt — mede gezien het belastend karakter van de loonsanctiebeslissing — van het UWV te vragen aannemelijk te maken dat werkgever zich aan zijn verplichting zou willen onttrekken om werknemer bij voortduring passende arbeid aan te bieden na het einde van de wachttijd.

Stap 2: Zijn de re-integratie-inspanningen voldoende?

Het UWV moet aannemelijk maken dat de werkgever niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen (CRvB 28 oktober 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK1570, *USZ* 2009/349). De concrete invulling van de verplichting is een verantwoordelijkheid van de werkgever (CRvB 18 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK3717, *USZ* 2010/1). Bij het besluit tot oplegging van de loonsanctie dient de motivering zodanig concreet te zijn, dat het de werkgever op basis daarvan voldoende duidelijk kan zijn waaruit zijn tekortkoming ten aanzien van de re-integratie-inspanningen bestaat, zodat hij zich kan richten op het herstellen van dat gebrek (zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van 18 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK3717 en 7 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:698). Als het UWV na dit besluit — in bijvoorbeeld de beslissing op bezwaar — komt met *nadere verwijten*, dan kunnen de nadere verwijten echter niet als grondslag dienen voor het bestreden besluit (CRvB 22 augustus 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2646). Bovendien volgt uit het belastende karakter van het loonsanctiebesluit dat het UWV duidelijk moet maken welke tekortkoming aan de werkgever wordt verweten en dient het gemotiveerd uiteen te zetten dat dit zonder deugdelijke grond is gebeurd (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 11 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:861).

Voor Nederlandse werkgevers met werknemers die in het buitenland wonen, gelden onverkort de regels van de Wet verbetering poortwachter (CRvB 28 oktober 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2695).

Uitgangspunt is dat als er arbeidsmogelijkheden zijn, de werkgever zich moet inspannen voor re-integratie. Onderdeel van de re-integratieactiviteiten is het inzichtelijk maken van de inspanningen die de werkgever heeft verricht (ECLI:NL:CRVB:2023:1465, *USZ* 2023/238). Als de bedrijfsarts ten onrechte heeft gesteld dat er geen arbeidsmogelijkheden waren, dan zijn er re-integratiekansen gemist en heeft de werkgever onvoldoende gedaan. Als de werknemer niet in staat is om te hervatten in (aangepast) eigen werk, dan dient er een voldoende systematisch onderzoek naar de mogelijkheden binnen de organisatie van de werkgever (spoor 1) plaats te vinden, waarbij het onderzoek zich niet mag beperken tot functies die op dat moment beschikbaar zijn (CRvB 20 november 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2506). Ook aanpassing van functies kan onder omstandigheden van de werkgever worden gevergd. Op de werkgever rust de last te bewijzen dat een dergelijke aanpassing te veel gevraagd is. Onderdeel van de onderzoeksplicht naar de mogelijkheden in spoor 1 is of functies geschikt te maken zijn door opleiding en training (ECLI:NL:CRVB:2023:575, *USZ* 2023/98). Veel loonsanctiezaken gaan over een te laat of niet ingezet spoor 2, re-integratie buiten de organisatie van de werkgever. De Beleidsregels beoordelingskader poortwachter geven aan dat de werkgever de re-integratie bij een andere werkgever (spoor 2) moet bevorderen als bij de eerstejaarsevaluatie blijkt dat niet binnen een redelijke termijn een concreet perspectief bestaat op hervatting bij de eigen werkgever (zie o.a. CRvB 18 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK3717, *USZ* 2010/1, CRvB 12 januari 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP0937, *USZ* 2011/49). Een spoor-2-traject dient dan, zo nodig parallel aan re-integratieactiviteiten bij de eigen werkgever, te worden ingezet. Voorts geldt echter dat spoor 2 soms al eerder moet worden ingezet, namelijk als tijdens het eerste jaar blijkt dat er geen structurele hervattingsmogelijkheden binnen de eigen onderneming zijn. Als een werkgever alleen inzet op spoor 2, zal wel inzichtelijk moeten zijn gemaakt dat de mogelijkheden in spoor 1 zijn uitgeput. In de Werkwijzer Poortwachter staat dat onder spoor 1 ook wordt verstaan re-integratie binnen 'met elkaar verbonden ondernemingen'. Om te beoordelen wat nu de eigen organisatie is, wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de holdingstructuur. Naarmate de ondernemingen zich meer als één organisatie presenteren of gedragen en/of naarmate zij meer gebruikmaken van gemeenschappelijke diensten, zoals gezamenlijke personeelsdiensten, zal sprake zijn van spoor 1. De Raad lijkt deze lijn van de Werkwijzer enigszins te volgen. Bij de vraag of sprake is van een zelfstandige organisatie let de Centrale Raad op de bevoegdheid tot het aanstellen of herplaatsen van werknemers, het aanpassen van hun functies of het creëren van nieuwe functies. Daarnaast wordt erop gelet of de organisatie of rechtspersoon een eigen begroting met bijbehorend jaarplan, een eigen afdeling personeelszaken heeft en een eigen vacature- en aannamebeleid voert (CRvB 2

december 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:3047, *USZ* 2022/2).

Een spoor 2-re-integratieplan, zo staat in de Werkwijzer Poortwachter, moet ten minste bestaan uit een vastgesteld personeelsprofiel, een beredeneerd zoekprofiel en een overzicht van rapportagemomenten.

Het is vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 16 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:940) dat het toekennen van een WIA-uitkering niet tot de conclusie kan leiden dat een betrokkene een deugdelijke grond had om geen re-integratie-inspanningen in het tweede spoor te starten. Omgekeerd geldt ook dat een latere beoordeling van de WIA-aanspraken, waarbij de arbeidsdeskundige het mogelijk acht functies te duiden, *op zichzelf niet automatisch* betekent dat daarmee is aangetoond dat re-integratie-inspanningen in het tweede spoor hadden moeten worden gestart (CRvB 13 juni 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1744).

De werkgever zal een werknemer soms moeten dwingen om aan re-integratie mee te werken en afspraken met de bedrijfsarts na te komen. Zo nodig zal de werkgever loonmaatregelen (stopzetten loon op basis van art. 7:629 lid 3 BW) moeten nemen als de werknemer weigert. Laat de werkgever dit zonder deugdelijke grond na, dan legt het UWV de werkgever een loonsanctie op (CRvB 26 februari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:599).

Geen benutbare mogelijkheden

Als de bedrijfsarts in de visie van het UWV ten onrechte heeft gesteld dat er geen arbeidsmogelijkheden waren, dan zijn er re-integratiekansen gemist en heeft de werkgever onvoldoende gedaan. Bij de beoordeling of er arbeidsmogelijkheden zijn, zoekt het UWV aansluiting bij het begrip 'geen duurzaam benutbare mogelijkheden' (GDBM), zoals bedoeld in art. 2 lid 5 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Het UWV gebruikt in dit kader overigens het begrip 'afwezigheid van participatiemogelijkheden' of het begrip 'geen benutbare mogelijkheden' (GBM) en niet het begrip GDBM. De CRvB oordeelt echter dat er geen betekenisvol verschil is tussen die begrippen (CRvB 4 mei 2011, *LJN* BQ3921). Bij GDBM is sprake van bedlegerigheid, opname in een ziekenhuis of inrichting, lichamelijke niet-zelfredzaamheid of psychische niet-zelfredzaamheid (adl-afhankelijkheid). Als de bedrijfsarts zonder deugdelijke basis aanneemt dat de werknemer niet kan werken, dan geeft hij een re-integratieblokkerend advies en vormt dit aanleiding om een loonsanctie op te leggen (zie o.a. CRvB 21 augustus 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1485, CRvB 4 december 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2970). Zie over de aansprakelijkheid van arbodiensten voor onjuiste adviezen aant. 16. Zijn er geen arbeidsmogelijkheden en is geen herstel te verwachten, dan kan een vervroegde IVA-aanvraag (art. 23 lid 6 WIA) worden overwogen (par. 7.4 Beleidsregels beoordelingskader poortwachter).

De Werkwijzer Poortwachter onderscheidt naast GBM ook de aanwezigheid van 'marginale mogelijkheden'. Dan zijn er dusdanig geringe arbeidsmogelijkheden dat loonvormende arbeid onmogelijk is (par. 4.3.2.1). De arbeidsdeskundige van het UWV dient dan te beoordelen of deze mogelijkheden op een andere wijze hadden kunnen worden benut als er geen re-integratieactiviteiten hebben plaatsgevonden. Als een werknemer na de loonsanctie volledig arbeidsongeschikt (80-100%) wordt geacht en in aanmerking komt voor een IVA- of een WGA-uitkering, dan kunnen daaruit volgens de CRvB geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de vraag of de werkgever voldoende gedaan heeft aan re-integratie (CRvB 22 augustus 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2675, CRvB 27 maart 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5764, CRvB 5 maart 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:780).

Stap 3: Deugdelijke grond

Een gecompliceerde en onzekere medische toestand levert voor de werkgever geen deugdelijke grond op om re-integratie-inspanningen achterwege te laten (CRvB 18 november 2009, *USZ* 2010/1). Ook als de arbeidsmogelijkheden beperkt worden ingeschat, maar strikt genomen geen sprake was van een situatie van 'geen benutbare mogelijkheden' (in de zin van art. 2 lid 5 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten), is dat geen deugdelijke grond voor onvoldoende inspanningen (CRvB 31 maart 2010, *LJN* BL9851).

Als de werkgever te goeder trouw de adviezen van zijn bedrijfsarts volgt die achteraf onjuist blijken te zijn, levert dat geen deugdelijke grond op. De werkgever is verantwoordelijk voor fouten van de arbodienst (CRvB 18 november 2009, *USZ* 2010/2). Zie ook aant. 16. Een deskundigenoordeel waaraan de werkgever het vertrouwen mocht ontlelen dat hij voldoende deed en waarbij het UWV geen voorbehoud heeft gemaakt, kan wel een deugdelijke grond opleveren (CRvB 20 juli 2011, *LJN* BR2382, *USZ* 2011/233; CRvB 21 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1766; CRvB 9 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4450). Als echter na het deskundigenoordeel de arbeidsmogelijkheden van de werknemer zijn toegenomen, dan mag de werkgever niet langer vertrouwen op het eerdere deskundigenoordeel (CRvB 22 februari 2012, *LJN* BV6619; CRvB 16 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:940). Omdat de loonsanctiebeslissing een belastend besluit is, dient het UWV aannemelijk te maken dat zich na de afgifte van het deskundigenoordeel veranderingen in de (medische) situatie van werknemer hebben voorgedaan. Slaagt het UWV daar niet in, dan is de loonsanctie onrechtmatig: CRvB 14 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:514. Zie het addendum op de Werkwijzer Poortwachter voor het aannemen van een deugdelijke grond in verband met Covid-19.

Stap 4: Kan de tekortkoming worden hersteld?

Als de werkgever te weinig heeft gedaan en daar geen deugdelijke grond voor is, moet ten slotte worden beoordeeld of er re-integratiekansen zijn gemist. Als de werknemer op het beoordelingsmoment niet in staat is om te re-integreren bij gebrek aan (reële) arbeidsmogelijkheden en de verwachting bestaat dat die situatie ten minste drie maanden aaneengesloten duurt, dan wordt er geen loonsanctie opgelegd, omdat de tekortkoming niet kan worden hersteld. Ook in dit kader is het begrip 'geen benutbare mogelijkheden' (zie hiervoor) van belang. Als de werknemer functionele mogelijkheden heeft gedurende 4 uur per dag en 20 uur per week, kunnen in beginsel re-integratie-inspanningen van de werkgever worden geleverd. Dat de beperkingen als duurzaam zijn aangemerkt en op grond van een theoretische schatting zouden leiden tot een arbeidsongeschiktheid van 80/100% maakt dat niet anders. Het UWV had in deze zaak ten onrechte geen loonsanctie opgelegd (ECLI:NL:CRVB:2024:132, *USZ* 2024/51).

Bewijslast

Het besluit tot oplegging van een loonsanctie is een ambtshalve genomen beslissing met een voor de werkgever belastend karakter. Om die reden is het aan het UWV om aannemelijk te maken dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan en daarbij te beoordelen of dit zonder deugdelijke grond is geschied. Het UWV zal de beslissing deugdelijk moeten motiveren en zich daarbij moeten houden aan de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (Rpetz) en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Deze stelplicht en bewijslast gaan niet zo ver, dat het UWV de concreet door werkgever te nemen stappen moet formuleren. De concrete invulling is een verantwoordelijkheid van de werkgever (CRvB 18 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK3717, *USZ* 2010/1). De werkgever dient zijn inspanningen ook voldoende inzichtelijk te maken (ECLI:NL:CRVB:2023:1465, *USZ* 2023/238). Het is dus niet aan het UWV om te beoordelen welke concrete re-integratie-activiteiten ontplooid (hadden) moeten worden (CRvB 29 september 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN8678, *USZ* 2010/318). Als de werkgever stelt dat met de re-integratie zodanige kosten zijn gemoeid dat deze niet van hem konden worden geleverd, geldt bovendien dat het op zijn weg ligt om dit aannemelijk te maken en de omvang van die kosten aan te tonen (CRvB 14 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM1194, *USZ* 2010/189).

Relatie loonsanctie en latere WIA-claimbeoordeling

In een loonsanctiezaak gaat het om de vraag of de werkgever in redelijkheid heeft kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht, niet of voor de werknemer theoretische functies op de arbeidsmarkt kunnen worden geselecteerd zoals dat gebeurt in het kader van een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Het toekennen van een WIA-uitkering kan niet tot de conclusie leiden dat een werkgever een deugdelijke grond had om geen re-integratie-inspanningen te starten (CRvB 16 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:940). Omgekeerd geldt ook dat een latere beoordeling van de WIA-aanspraken, waarbij de arbeidsdeskundige het mogelijk acht functies te duiden, op zichzelf niet automatisch betekent dat daarmee is aangetoond dat re-integratie-inspanningen (al dan niet in het tweede spoor) hadden moeten worden gestart. De toekenning van een WIA-uitkering achteraf heeft plaatsgevonden op basis van andere beoordelingsmaatstaven dan aan de orde zijn in een loonsanctiezaak (CRvB 28 oktober 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2691, *RSV* 2021/213).

8. Duur van de sanctie (lid 9)

Vóór 1 juli 2006 gold een tariefsysteem. Afhankelijk van de aard en ernst van de tekortkoming en de termijn die nodig was om tekortkoming te herstellen, werd een loonsanctie van respectievelijk vier, zes, negen of twaalf maanden opgelegd om de werkgever in staat te stellen zijn tekortkoming te herstellen. In het huidige systeem wordt standaard een sanctie van 52 weken opgelegd. Die termijn is tegelijkertijd een maximumtermijn. Een werkgever heeft wel de mogelijkheid om deze termijn te bekorten (zie aant. 12). Om die reden is het UWV niet gehouden om een loonsanctie 'op maat' op te leggen en is de standaardsanctie niet in strijd met het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel (CRvB 11 augustus 2010, *LJN* BN3811, *USZ* 2010/284).

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Per 1 januari 2012 is in art. 25 lid 9 WIA opgenomen dat de einddatum van de loonsanctieperiode opschuift als gevolg van toegekende zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De CRvB had dit al eerder bepaald (CRvB 26 mei 2010, *LJN* BM5895, *USZ* 2010/227).

9. Reparatoir (lid 9)

De loonsanctie heeft geen punitief karakter en is daarom geen criminal charge in de zin van art. 6 EVRM (CRvB 28 oktober 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK1570, *USZ* 2009/349). De loonsanctie heeft een reparatoir karakter en wordt alleen opgelegd

om de werkgever in staat te stellen de tekortkoming in de re-integratie te herstellen. Het UWV kan dan ook geen loonsanctie opleggen als de werknemer geen mogelijkheden (meer) heeft tot het verrichten van arbeid (*Kamerstukken II* 2005/06, 30318, 6, p. 20). Wegens dit herstelkarakter van de loonsanctie is oplegging van een loonsanctie met terugwerkende kracht niet mogelijk. Als binnen de wachttijd van 104 weken geen loonsanctie wordt opgelegd (art. 25 lid 11 WIA), dan kan daarna niet (alsnog) een loonsanctie worden opgelegd. Ook een bekorting van de loonsanctie kan wegens het herstelkarakter van de loonsanctie niet meer ongedaan worden gemaakt (ECLI:NL:CRVB:2023:792, *USZ* 2023/144).

10. Loonsanctiebeschikking (lid 10)

De beschikking

Als het UWV de loondoorbetalingsplicht verlengt met 52 weken, dan wordt dat neergelegd in een afzonderlijke beslissing. Een onjuiste naamsvermelding van de rechtspersoon in de beschikking leidt tot een betalingsverplichting als geen misverstand bestaat over de vraag voor wie de beschikking is bestemd (CRvB 6 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1234, *USZ* 2021/223). De loonsanctiebepaling moet zodanig concreet zijn dat het de werkgever voldoende duidelijk kan zijn waarin zijn tekortkoming ten aanzien van de re-integratie bestaat (CRvB 28 oktober 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK1570, *USZ* 2009/349). De werkgever kan binnen zes weken bezwaar aantekenen. In afwijking van de regeling in de Awb bedraagt de beslistermijn in bezwaar dertien weken of nog langer (art. 111 en 112 WIA). De werknemer krijgt een kopie van deze beschikking. De werknemer weet dan dat de behandeling van de WIA-aanvraag als gevolg van de loonsanctie is opgeschort (art. 64 lid 7 WIA). Art. 43 onderdeel b WIA bepaalt dat toepassing van een loonsanctie een uitsluitingsgrond oplevert. Het eventuele recht op een WIA-uitkering ontstaat pas na het einde van de loonsanctie. De werknemer moet in een bezwaarprocedure die de werkgever start als belanghebbende in zin van art. 1:2 Awb worden aangemerkt. Zijn belangen zijn immers rechtstreeks betrokken bij de loonsanctie: de termijn van ontslagbescherming ex art. 7:670 lid 1 BW wordt verlengd (art. 7:670 lid 11 onderdeel c BW) en gedurende de loonsanctieperiode behoeft de werknemer nog geen eventueel recht op een WIA-uitkering aan te spreken.

11. Tijdstip beschikking (lid 10, 11 en 14)

Het UWV dient zes weken voor het einde van de wachttijd een loonsanctiebeschikking af te geven; ook over het niet opleggen van de loonsanctie als de inspanningen voldoende worden geacht dient het UWV een beslissing te nemen (CRvB 28 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:298). Deze beslissing hierover kan deel uitmaken van een beslissing over de toekenning van een WIA-uitkering (CRvB 11 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:810). Kortom, uit het elfde lid van artikel WIA vloeit voort dat een loonsanctie vóór het verstrijken van de wachttijd moet worden opgelegd (CRvB 12 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3943).

Als de loonsanctiebeschikking later komt dan de genoemde zes weken, maar voor het einde van de wachttijd, dan kan dit leiden tot bekorting van de loonsanctieduur met de termijn van de vertraging (art. 25 lid 14 WIA).

Deze compensatie geldt alleen als het UWV concludeert dat de tekortkoming is hersteld (CRvB 14 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM1179, *USZ* 2010/130, CRvB 12 mei 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM4397). Art. 25 lid 11 WIA bepaalt dat na het einde van de (verlengde) wachttijd geen loonsanctiebeschikking meer mag worden gegeven. Het zou in strijd zijn met het reparatoire karakter van de sanctie (zie aant. 9). Ook een bekorting van de loonsanctie kan niet ongedaan worden gemaakt om die reden (ECLI:NL:CRVB:2023:792, *USZ* 2023/144). Wel kan niet-tijdig afgeven van een loonsanctie of ten onrechte bekorten van een loonsanctie voor de werknemer aanleiding zijn om het UWV aansprakelijk te stellen voor de schade die het gevolg is van het niet opleggen of bekorten van een loonsanctie. Zie verder aant. 14.

In het geval waarin de werknemer zijn WIA-aanvraag te laat had ingediend en deswege ex art. 7:629 lid 11 onderdeel a BW de loondoorbetalingsperiode was verlengd, had het UWV geen mededeling daarvan gedaan aan de werkgever en werknemer. De loonsanctiebeslissing die in dit geval na de wachttijd van 104 weken was genomen, was in strijd met art. 25 lid 11 WIA en onrechtmatig (CRvB 12 december 2012, *LJN* BY6453). Bij het ontbreken van een mededeling van het UWV over de verlenging van de wachttijd wegens te late indiening van de aanvraag stond niet vast tot wanneer het tijdvak van 104 weken was verlengd.

12. Bekorting (lid 12, 13 en 15)

Meent de werkgever dat het verzuim is hersteld, dan meldt hij dit aan het UWV, waarbij de werkgever moet aantonen dat hij de tekortkoming ten aanzien van de re-integratie-inspanningen heeft hersteld (CRvB 18 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK3717, *USZ* 2010/1). Binnen drie weken na ontvangst van de melding beslist het UWV of het verzuim inderdaad is hersteld (art. 25 lid 13 WIA). Zo ja, dan eindigt de loonbetalingsplicht zes weken na deze vaststelling, doch uiterlijk 52 weken na de eerste extra loonbetalingsdag (art. 25 lid 14 WIA). Het niet tijdig nemen van een besluit n.a.v. de melding van het herstel van de tekortkoming brengt niet mee dat de loonsanctie niet meer kan worden gehandhaafd, maar leidt ertoe dat het tijdvak waarover de loonsanctie is opgelegd eindigt zoveel eerder als het besluit later is afgegeven dan de beslistermijn van drie weken (art. 25 lid 14 WIA). Dit geldt alleen als de werkgever alsnog voldaan heeft aan zijn re-

integratie-inspanningen. Is de tekortkoming niet hersteld, dan eindigt de loonsanctie niet indien niet tijdig een besluit tot verlenging is genomen (CRvB 12 mei 2010, *LJN* BM4397; CRvB 23 maart 2011, *USZ* 2011/114). Als er een bekortingsverzoek wordt ingediend nadat het UWV een loonsanctie heeft opgelegd wegens niet of te laat inzetten van spoor 2, dan bekort het UWV de sanctie als een adequaat spoor 2 traject is afgerond (CRvB 25 mei 2011, *LJN* BQ6153; CRvB 24 april 2013, *ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8612*). Om afronding van een traject aan te nemen is niet vereist dat betrokkene geheel of gedeeltelijk is hervat. De inspanningen moeten voldoende zijn geweest en gericht op het bereiken van een bevredigend resultaat (CRvB 25 juni 2014, *ECLI:NL:CRVB:2014:2274*). Is de werkgever pas veel later met spoor 2 gestart, bijvoorbeeld omdat de werknemer daarvoor geen arbeidsmogelijkheden had, dan kan hij op gegeven moment wel dit spoor 2 starten. Laat de werkgever dat ten onrechte na, dan kan een loonsanctie worden opgelegd. In dat geval wordt geen afgerond spoor 2 verlangd op grond van een interne werkinstructie (circulaire 09C002 van 2 maart 2009). De werkgever kan dan volstaan met de start van een traject en de financiering van de daarmee gemoeide kosten en kan daarna om bekorting vragen. De Raad oordeelde dat de werkinstructie binnen de kader van de beleidsregels niet onredelijk was (CRvB 22 februari 2012, *USZ* 2012/82; *RSV* 2012/123). Het argument van de werkgever dat hij redelijkerwijs mocht vertrouwen op het (onjuiste) oordeel en de mededeling van het ingeschakelde bureau kon de werkgever niet baten. De werkgever is verantwoordelijk voor ingeschakelde deskundigen (CRvB 15 augustus 2012, *RSV* 2012/254; *USZ* 2012/249).

Afzonderlijke procedure

Een oordeel over bekorting komt niet aan de orde in bezwaarschrift- of beroepsprocedure over de vraag of er terecht een loonsanctie is opgelegd. Het gaat om twee onderscheiden procedures (CRvB 11 augustus 2010, *USZ* 2010/284; CRvB 10 oktober 2012, *RSV* 2012/297).

13. Te late beschikking (lid 14)

Art. 25 lid 14 WIA ziet op twee verschillende situaties:

- a. de situatie dat het UWV niet binnen drie weken na het verzoek om bekorting een beslissing neemt, zoals bedoeld in lid 12 en
- b. de situatie dat het UWV niet zes weken voor einde wachttijd de loonsanctiebeschikking afgeeft, zoals bepaald in het tiende lid.

Ten aanzien van de eerste situatie is bepaald dat als het UWV na de melding van de werkgever besluit tot bekorting, dit gebeurt zes weken na de melding (en uiteraard niet later dan de 52 wekentermijn). Volgt de beschikking na die zes weken, heeft dit geen nadelige gevolgen voor de werkgever.

Ten aanzien van de tweede situatie is bepaald dat de vertraging leidt tot een bekorting van de 52-wekenperiode met de periode van de vertraging. De Raad oordeelde dat de compensatieregeling in de beide genoemde situaties alleen geldt als het UWV concludeert dat de werkgever zijn tekortkoming heeft hersteld (CRvB 14 april 2010, *LJN* BM1179, *USZ* 2010/130, CRvB 12 mei 2010, *LJN* BM4397, CRvB 23 maart 2011, *LJN* BP9890, *USZ* 2011/114). De Raad verwijst naar *MvT, Kamerstukken II* 2007/08, 31229, 3 p. 11. Zie ook CRvB 11 juli 2012, *LJN* BX1211, CRvB 15 augustus 2012, *RSV* 2012/285.

14. Ten onrechte geen loonsanctie en schade

Blijkt het UWV ten onrechte geen loonsanctie te hebben opgelegd, dan kan de werknemer na einde wachttijd niet bewerkstelligen dat de loondoorbetalingsplicht alsnog wordt verlengd. Art. 25 lid 11 WIA staat hieraan in de weg. Wel kan de werknemer het UWV aansprakelijk stellen voor de schade indien is vast komen te staan dat er ten onrechte geen loonsanctie is opgelegd.

Gaat een verzekerde in bezwaar tegen het niet opleggen van een loonsanctie, zal hij wel een procesbelang moeten hebben. Kan verzekerde dat niet onderbouwen, dan leidt dat tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaar of beroep. De Raad concludeerde dat het hoger beroep niet-ontvankelijk was, toen verzekerde niet duidelijk kon maken dat er nog een mogelijkheid bestond een billijke vergoeding dan wel anderszins schadevergoeding te vorderen, en dat daarvoor relevant was dat in het hoger beroep zou worden geoordeeld dat het UWV ten onrechte geen loonsanctie had opgelegd (*ECLI:NL:CRVB:2024:1413*, *USZ* 2024/263).

In CRvB 28 januari 2015, *ECLI:NL:CRVB:2015:298*, zijn enkele procedurele kaders geschetst. Zo dient het UWV altijd een beslissing te nemen over de re-integratie-inspanningen van de werkgever, ook als deze voldoende worden geacht. De beslissing dient zes weken voor het einde van de wachttijd te worden genomen (art. 25 lid 10 WIA). De werknemer kan binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen een beslissing tot het niet opleggen van een loonsanctie. Laat de werknemer dat na, dan moet van de juistheid van de beslissing worden uitgegaan en is er geen aanleiding voor toekenning van schadevergoeding aan de werknemer (CRvB 11 maart 2015, *ECLI:NL:CRVB:2015:810*).

Neemt het UWV geen besluit over de inspanningen van de werkgever, dan is art. 6:2 aanhef en onderdeel b Awb, betreffende bezwaar en beroep tegen niet tijdig nemen van een besluit, van toepassing. De bestuursrechter is bevoegd om een oordeel te geven over het verzoek tot schadevergoeding als de werknemer stelt dat er ten onrechte of niet tijdig een

loonsanctie is opgelegd aan de werkgever. Dit verzoek om schadevergoeding kan worden behandeld in de procedure over de beslissing om geen loonsanctie op te leggen. Als het UWV geen loonsanctiebeslissing heeft genomen, dan kan de werknemer tegen het uitblijven van een beslissing bezwaar aantekenen en tevens verzoeken om toekenning van schadevergoeding. Wel zal dan ook in dat geval moeten worden vastgesteld of er een loonsanctie had moeten worden opgelegd.

Bij de vaststelling van de schade wordt aansluiting gezocht bij het civiele schadevergoedingsrecht, in het bijzonder aangaande de onrechtmatige overheidsdaad (CRvB 11 januari 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP2317). Op zaken van na 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (*Stb.* 2013, 50) van toepassing. Voor de uitgangspunten die gelden bij toekenning van de schade verwijst de Raad (CRvB 9 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4248) naar die uitgangspunten die gelden bij schadeclaims van de werkgever bij een onrechtmatige loonsanctie (zie aant. 15). De werknemer moet in de situatie worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd als er wel een loonsanctie was opgelegd. De causaliteit tussen schade en onrechtmatig besluit moet wel vast komen te staan. De werknemer die stelde dat hij — als er geen loonsanctie was opgelegd — had kunnen hervatten in een functie met hoger salaris kon dit onvoldoende aannemelijk maken. Het UWV mocht bij schadevaststelling uitgaan van het loon dat de werknemer genoot in het tweede ziektejaar, te vermeerderen met de cao-verhogingen (ECLI:NL:CRVB:2023:2421, *USZ* 2024/31). Wat de werkgever in het tweede ziektejaar heeft betaald is niet zonder meer maatgevend voor wat de werkgever had moeten betalen in het derde jaar (ECLI:NL:CRVB:2015:3786). Als verzekerde stelt dat de werkgever in het tweede ziektejaar meer dan 70% van het loon heeft betaald of meer dan die 70% zou moeten betalen in het derde ziektejaar, dan dient hij te onderbouwen dat sprake is van een afdwingbare aanspraak op zijn werkgever tot betaling van meer dan 70% van het loon over het derde ziektejaar (ECLI:NL:CRVB:2024:1763). Er zal discussie kunnen ontstaan over de vraag hoe lang de loonsanctie had geduurd als deze wel was opgelegd. Uitgangspunt is dat de loonschade 52 weken duurt. Als het UWV meent dat de periode korter was geweest, dan moet het UWV dat voldoende aannemelijk maken. Voorbeelden van schade die voor vergoeding in aanmerking komt, zijn: loon over de loonsanctieperiode, gemis van uitbetaling van vakantiedagen en pensioenschade. Bij immateriële schade dient de werknemer aannemelijk te maken dat ten gevolge van het niet opleggen van de loonsanctie sprake is 'van zodanig als aantasting van de persoon aan te merken geestelijk leed'. Psychisch onbehagen en zich gekwetst voelen is daarvoor onvoldoende (CRvB 30 juni 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BR1216). Met de verklaring van haar behandelend psycholoog en psychiater heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat de bezoeken aan een psycholoog verband houden met en het gevolg zijn van het niet opleggen van de loonsanctie (ECLI:NL:CRVB:2024:1464).

15. Onrechtmatige loonsanctie en schade

Als het UWV een loonsanctie in bezwaar of beroep intrekt of herroept, dan is het UWV in beginsel aansprakelijk jegens de werkgever voor de eventuele schade die het gevolg is van het feit dat de werkgever onverschuldigd het loon heeft betaald aan zijn werknemer (CRvB 27 augustus 2008, *LJN* BE9380, *USZ* 2008/307 en 308). In enkele uitspraken van 9 december 2015 heeft de Raad zijn eerdere jurisprudentie 'nader ingevuld'.

Uitgangspunt bij schadevergoeding is dat de werkgever door de schadevergoeding zoveel mogelijk in de toestand wordt gebracht waarin hij zou verkeren als de onrechtmatige beslissing niet zou zijn genomen (CRvB 9 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4452). Vervolgens dient te worden bepaald of er tussen de door de werkgever geclaimde schade en het onrechtmatig besluit een voldoende rechtstreeks verband bestaat (CRvB 9 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4236). Alleen die schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking die in een zodanig verband staan met dat besluit dat zij het UWV, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de schade, als een gevolg van dat besluit kunnen worden toegerekend (zie onder meer de uitspraak van de Raad van 8 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1103). De kosten voor de juridische begeleiding met het doel de loonsanctie te bekorten hielden in betreffende zaak voldoende verband met het onrechtmatige besluit (CRvB 27 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1293, *NJB* 2021/1739).

Dat rechtstreekse verband is er als de betalingen door de werkgever voortvloeien uit afspraken tussen werknemer en werkgever over de verplichtingen en inspanningen in het derde ziektejaar. Betaalde de werkgever in het derde jaar meer dan 70% van het loon zonder een verplichting daartoe op grond van de arbeidsovereenkomst of cao, dan komt die schade niet voor vergoeding in aanmerking (CRvB 29 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:197). Voorbeelden van schade die wel voor vergoeding in aanmerking komen zijn loonschade, aan de werknemer betaalde reiskosten, betaalde pensioenpremie, de kosten voor het inschakelen van een casemanager en arbodienst en wettelijke rente. De kosten voor bijvoorbeeld de extra inzet van een HR-manager kunnen onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen als door de loonsanctie extra werkzaamheden moeten worden verricht die vallen buiten de normale bedrijfsvoering (ECLI:NL:CRVB:2025:130, *USZ* 2025/79). Er is in beginsel geen plaats voor aanvullende vergoeding van kosten voor rechtsbijstand naast ontvangen vergoeding op grond van de Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht (CRvB 29 juni 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AY1709). Als er echter door oplegging van de loonsanctie moet worden gecorrespondeerd met verzekeraar of werknemer kunnen die kosten voor rechtsbijstand wel voor vergoeding in aanmerking komen (CRvB 27 juni 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1951). In CRvB 25 februari 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BH6077, *USZ* 2009/105, heeft de Raad overwogen dat van een werkgever mag worden gevergd dat hij zijn schade zoveel mogelijk beperkt en actie onderneemt om onverschuldigd betaald loon bij zijn werknemer terug te vorderen.

16. UWV en arbodienst

De concrete invulling van de re-integratie is een taak van de werkgever (en niet van het UWV). Dit geldt zeker in de gevallen waarin de werkgever niet tussentijds een deskundigenoordeel heeft gevraagd en het UWV dus niet eerder dan bij beoordeling van de WIA-aanvraag kennis heeft genomen van de situatie (CRvB 14 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM1246). Als het UWV oordeelt dat de re-integratie-inspanningen van een werkgever onvoldoende zijn, maar de werkgever stelt dat hij bij de invulling van zijn re-integratieplicht te goeder trouw is afgegaan op het oordeel van de door hem ingeschakelde arbodienst, dan helpt dit verweer hem niet. De werkgever wordt verantwoordelijk gehouden voor de door hem ingeschakelde deskundigen, zoals de arbodienst (CRvB 18 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK3713, *USZ* 2010/2). Hoewel meerdere rechtbanken in 2022 en 2023 anders oordeelden, bepaalde de Raad dat hij vasthoudt aan de 'voor-rekening-en-risico-benadering' (ECLI:NL:CRVB:2023:2216, *USZ* 2024/2). Wel benadrukt de Raad in deze uitspraak dat toetsing van de re-integratie-inspanningen geen claimbeoordeling is en dat de bedrijfsarts een professionele marge dient te worden gegund. De verzekeringsarts van het UWV moet toetsen of de bedrijfsarts op basis van de dan bekende feiten en omstandigheden in redelijkheid tot zijn sociaal-medische handelwijze of zijn oordeel over de belastbaarheid van de werknemer heeft kunnen komen. In dit verband is onvoldoende dat de verzekeringsarts — achteraf oordelend — in sociaal medisch opzicht zelf anders zou hebben gehandeld of geoordeeld. Gelet ook op het belastend karakter van de loonsanctie dient het UWV aannemelijk te maken dat de bedrijfsarts tekort is geschoten in zijn medische beoordeling (CRvB 25 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:926). De Raad oordeelde dat het medisch oordeel van de bedrijfsarts plausibel was, mede omdat deze regelmatig en intensief contact met appellante heeft gehad en in zijn oordeel ook kenbaar de uitgebreide informatie van de behandelaars heeft betrokken. Dat het besluit van het UWV van een wezenlijk andere inschatting van functionele mogelijkheden uitging, miste voldoende onderbouwing (CRvB 17 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:591, *USZ* 2021/151). In een andere zaak oordeelde de Raad dat de loonsanctie terecht was, omdat de bedrijfsarts zonder medische onderbouwing een medische urenbeperking heeft aangenomen. Ook was de sociaal-medische begeleiding niet adequaat, omdat er geen mediation of multidisciplinair traject is ingezet (ECLI:NL:CRVB:2024:789). Zie ook ECLI:NL:CRVB:2024:2262.

In hoofdstuk 11 van de Werkwijzer Poortwachter staat beschreven hoe de verzekeringsarts zijn oordeel dient te vormen, ook als het afwijkt van de bedrijfsarts. Als hij het niet eens is met de visie van de bedrijfsarts, dan neemt hij contact op met de bedrijfsarts. De verzekeringsarts is niet verplicht ook contact op te nemen met de bedrijfsartsen die de werknemer eerder begeleiden. Bij een wisseling van bedrijfsarts is het aan de begeleidende arbodienst om te zorgen voor een goede overdracht (ECLI:NL:CRVB:2023:1138, *USZ* 2023/193).

De werkgever kan de arbodienst aansprakelijk stellen voor de geleden (loonsanctie)schade, mocht vaststaan dat de arbodienst toerekenbaar tekort is geschoten. Daarbij kan worden bezien of de bedrijfsarts overeenkomstig de eigen NVAB-richtlijnen heeft gehandeld. In een zaak waarover de Rb. Midden-Nederland oordeelde op 10 juni 2015 (*JAR* 2015/183) had de bedrijfsarts in strijd met genoemde richtlijn er niet op toegezien dat de werknemer de noodzakelijke verwijzing kreeg voor zijn psychische klachten, omdat deze klachten werkhervatting (mede) belemmerden. Zie in vergelijkbare zin ook Rb. Midden-Nederland 13 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6160. Zie over aansprakelijkheid van de arbodienst ook: Hof Amsterdam 22 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3837 (beroep op exonatie naar maatstaven r&b onaanvaardbaar), Hof Amsterdam 1 september 2006, *JAR* 2006/300, Rb. Midden-Nederland 24 april 2013, *JAR* 2013/153, Rb. Utrecht 12 november 2008, *JAR* 2009/11. In de laatste zaak werd een beroep op een exonatiebeding verworpen, omdat sprake was van grove schuld. Van de werkgever — die zijn arbodienst aansprakelijk stelt voor fouten — mag worden verwacht dat hij bezwaar of beroep instelt tegen de loonsanctiebeslissing, althans contact opneemt met de arbodienst na ontvangst van de loonsanctiebeslissing over de te nemen stappen. Doet de werkgever dat niet, dan loopt hij het risico dat de gevolgen van de loonsanctie niet aan de arbodienst kunnen worden toegerekend, ook al blijkt dat de arbodienst niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen (Rb. Utrecht 19 oktober 2011, *JAR* 2011/310). De contractuele beperking van de aansprakelijkheid hield wel stand — geen grove schuld werd aangenomen — in een zaak waarover het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde (ECLI:NL:GHARL:2016:606). De arbodienst had een gerechtvaardigd belang om haar aansprakelijkheid vergaand te beperken (tot € 818,99) gezien het risico op hoge schade terwijl voor geleverde diensten een relatief lage vergoeding werd ontvangen. Over de vraag of de aansprakelijkheid van de arbodienst door een verzekering was gedekt hadden partijen niets gesteld.

17. Overgangsrecht

Het nieuwe loonsanctiesysteem is niet tegelijk met de WIA per 29 december 2005, maar per 1 juli 2006 ingevoerd. Art. 123b WIA bepaalt dat art. 25 lid 9 WIA van toepassing is op mensen die op of na 15 augustus 2004 ziek zijn geworden; dit in verband met de bepaling van art. 26 lid 11 WIA dat het UWV uiterlijk zes weken voor het verstrijken van de wachttijd een loonsanctiebeschikking moet afgeven.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 26 Vangnetsituaties

Geldend vanaf 01-01-2019

1.

Ten aanzien van de verzekerde die op grond van artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b, c of d, van de Ziektewet recht heeft op ziekengeld, is op het UWV artikel 25, tweede, vierde, vijfde, en achtste tot en met zestiende lid, niet van toepassing en is artikel 25, eerste, derde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing. Het UWV stelt, binnen een bij ministeriële regeling nader te bepalen termijn, in overleg met die verzekerde, een plan van aanpak op. Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd. Artikel 30a, zesde en zevende lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is van overeenkomstige toepassing, waarbij voor 'de re-integratievisie' telkens wordt gelezen: het plan van aanpak.

2.

In afwijking van het eerste lid is artikel 25, eerste, tweede, derde, vijfde, zesde, zevende en achtste lid, van overeenkomstige toepassing op de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet ten aanzien van de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden. Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64 en de beoordeling, bedoeld in artikel 65 blijkt dat de eigenrisicodrager, bedoeld in de eerste zin, zonder deugdelijke grond de uit die zin voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt of onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht, verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de persoon, bedoeld in de eerste zin recht op ziekengeld heeft op grond van artikel 29 van de Ziektewet, opdat de eigenrisicodrager zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of reïntegratie-inspanningen kan herstellen. De verlenging, bedoeld in de tweede zin, is ten hoogste 52 weken. Artikel 25, tiende tot en met zestiende lid, is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat indien de aanvraag later wordt gedaan dan in of op grond van artikel 64 voorgeschreven, de beschikking tot verlenging van het tijdvak, bedoeld in de tweede zin, uiterlijk zes weken voor de afloop van het op grond van artikel 29, tiende lid, onderdeel a, van de Ziektewet verlengde tijdvak wordt genomen.

3.

Indien de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, bij de arbeidsinschakeling wordt ondersteund door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 7, derde lid, onderdeel c, van de Participatiewet, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op het college van burgemeester en wethouders en treedt het college van burgemeester en wethouders voor de toepassing van het eerste lid in de plaats van het UWV, met dien verstande dat de tweede zin van artikel 65 niet van toepassing is.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de uitvoering van dit artikel.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 26 WIA

Vangnetsituaties

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Aanpassing per 1 juli 2015

In art. 26 lid 3 (oud) was een regeling opgenomen over de verantwoordelijkheid van UWV en werkgever bij langdurig werklozen, die op grond van art. 20 lid 6 WW (oud) hun WW-recht behielden. Deze laatste bepaling is vervallen in verband met het verlaten van de urensystematiek voor het recht op uitkering. Voor alle werklozen geldt nu een inkomenssystematiek. Deze wijziging heeft geleid tot het schrappen van art. 26 lid 3 (oud), onder vernummering van de daaropvolgende leden. Voor het overige is art. 26 niet gewijzigd. Zie art. XXVII onderdeel A Wwz.

2. Vangnetsituatie zonder werkgever (lid 1)

Wanneer is sprake van vangnetsituatie?

Van een vangnetsituatie is bijvoorbeeld sprake bij een zieke werkloze en een zieke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst binnen 104 weken eindigt. Ook kan het gaan om een zieke werknemer met een andere dienstbetrekking dan een arbeidsovereenkomst (zie het Rareiteitenbesluit).

UWV is werkgever

In die vangnetsituaties wordt het UWV aangemerkt als werkgever en is ook het UWV gedurende de (resterende) wachttijd verantwoordelijk voor de re-integratie. De in art. 25 WIA aangegeven verplichtingen die gelden voor de werkgever zijn voor een deel ook van toepassing op het UWV. Ook het UWV dient aantekening bij te houden van het verloop van de re-integratie, een plan van aanpak en een re-integratieverslag op te stellen. Zie voor nadere regels art. 26 lid 4 WIA en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever (*Stcrt.* 2007, 140).

Teneinde de zoekplichten voor de vangnetters en de re-integratie-inspanningen van het UWV van het UWV ten aanzien van deze groep aan te scherpen moet het UWV met ingang van 1 januari 2008 (*Stb.* 2007, 554) — in tegenstelling tot de periode daarvoor — ook een re-integratieverslag opstellen. Er wordt echter voor het UWV geen sanctie opgenomen, als het UWV dit niet doet. Wel geldt dat (*Kamerstukken II* 2006/07, 30909, 3) als het UWV dit niet doet, het door de toezichthouder op de vingers kan worden getikt. Het re-integratieverslag maakt de inspanningen van het UWV inzichtelijk en toetsbaar en vormt tegelijkertijd een overdrachtdocument bij de overgang van de ZW naar de WIA.

Plan van aanpak

Net als in de jurisprudentie over de re-integratievisie (zie art. 39 WIA, aant. 1) geldt ook ten aanzien van het plan van aanpak dat dit vatbaar is voor bezwaar en beroep als het op rechtsgevolg gericht is. Daar is sprake van als het plan een zodanige uitwerking geeft van de uit de wet voortvloeiende verplichtingen dat het een zelfstandig rechtsgevolg doet ontstaan. Het plan van aanpak waarin stond dat betrokkene bij re-integratiebureau A werd aangemeld zonder scholing van betrokkene was een uitwerking van de wettelijke regeling (CRvB 13 april 2011, *LJN* BQ1188, *USZ* 2011/135). De mededeling dat geen re-integratiemiddelen werden ingezet was ook een besluit (CRvB 13 oktober 2010, *LJN* BO1255, *USZ* 2010/340). Toen een verzekerde bezwaar aantekende tegen een (bijgesteld) plan van aanpak waarin stond dat betrokkene op arbeidskundige gronden 80-100% was en er op dat moment geen re-integratiemogelijkheden waren, oordeelde de Raad dat het beroep terecht niet-ontvankelijk was verklaard wegens het ontbreken van een procesbelang. Betrokkene stelde dat het plan van aanpak ertoe kon leiden dat in de toekomst wel een re-integratieverplichting kon worden opgelegd. De Raad gaf aan dat als dat zo was het UWV dan eerst een voor bezwaar vatbare beslissing over de inzet van re-integratie(instrumenten) zou nemen (CRvB 12 augustus 2011, *LJN* BR4998; zie ook CRvB 10 november 2010, *LJN* BO3599, *USZ* 2010/409).

3. Vangnetsituatie met werkgever (lid 1)

Er zijn situaties waarin een werknemer recht heeft op ziekengeld, maar waar er nog wel een werkgever is. Dat is aan de orde wanneer de werknemer recht heeft op ziekengeld omdat sprake is van organdonatie (art. 29 lid 2 onder e ZW) of een ziekte die haar oorzaak vindt in zwangerschap of bevalling (art. 29a ZW). Ook bij toepassing van de no-riskpolis van art. 29b of 29d ZW kan er een werkgever zijn. In die gevallen blijft de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie en dus ook voor het opstellen van een plan van aanpak en een re-integratieverslag. Het UWV kan dan de loondoorbetalingsplicht verlengen (op grond van art. 25 lid 9 e.v. WIA) als aan het einde van de wachttijd blijkt dat de werkgever tekortgeschoten is in zijn re-integratieverplichtingen. Deze loonsanctiemogelijkheid bestaat alleen ten aanzien van werknemers die de wachttijd nog niet zijn doorgegaan en die ziek zijn geworden op of na 1 juli 2011 (*Stb.* 2011, 299). Voor die datum was ten gevolge van art. 26 lid 2 (oud) WIA art. 25 lid 4-16 niet van toepassing op de werkgever van wie de werknemer recht heeft op een ZW-uitkering.

4. Eigenrisicodragerschap ZW en ziekengeldsanctie (lid 2)

In dit tweede lid is voor het UWV de verplichting opgenomen om het tijdvak gedurende welke recht op ziekengeld bestaat op grond van art. 29 ZW, te verlengen als is gebleken dat de eigenrisicodrager zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de ZW, dan is art. 25 WIA in beginsel van overeenkomstige toepassing. De eigenrisicodrager heeft geen loondoorbetalingsplicht ten aanzien van de vangnetter. Het vierde en negende lid van art. 25 WIA kunnen dan ook niet van overeenkomstige toepassing zijn. Er is in dit tweede lid een met de loonsanctie vergelijkbare regeling getroffen: een eigenrisicodrager die zijn verplichting niet is nagekomen moet een langere periode ziekengeld betalen. In art. 29 lid 10 ZW is geregeld dat de periode van 104 weken in die situatie wordt verlengd met maximaal 52 weken. Met de Verzamelwet SZW 2017 (*Stb.* 2016, 471) is de tekst van dit artikellid verduidelijkt maar niet inhoudelijk gewijzigd. In art. 7:658a lid 6 BW is bepaald dat het artikel over de re-integratieplicht van de werkgever van overeenkomstige toepassing is op de eigenrisicodrager ZW. In deze Werkwijzer Poortwachter (versie 1 mei 2020) staat:

“na het einde van het dienstverband zet hij de re-integratie voort alsof de werknemer nog bij hem in dienst is. Dit brengt met zich mee dat hij de mogelijkheden in Spoor 1 moet blijven onderzoeken en zo mogelijk tot herplaatsing moet overgaan” (par. 5). Art. 26 lid 2 WIA behelst een met artikel 25 lid 9 WIA vergelijkbare bepaling ten aanzien van eigenrisicodragers. Het

UWV dient dan ook te beoordelen — op grond van art. 65 WIA — of eigen risicodragers voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht en zo nee, of daar een deugdelijke grond voor is. De termijn wordt verlengd, opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde re-integratie-inspanningen kan herstellen. Bij de beoordeling spelen dan ook de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter en de Werkwijzer Poortwachter (www.uwv.nl) een rol (zie dan ook nader het commentaar op art. 25 lid 9 e.v. WIA en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter). In zijn rechtspraak heeft de Raad tot uitdrukking gebracht dat het besluit tot oplegging van een loonsanctie — en hetzelfde heeft te gelden voor een ziekengeldsanctie — een door het UWV ambtshalve genomen besluit is, met een voor een werkgever belastend karakter. Gelet daarop — en mede in aanmerking genomen de Beleidsregels — is het aan het UWV om aannemelijk te maken dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, en daarbij te beoordelen of dit zonder deugdelijke grond is geschied. Uit art. 65 WIA volgt dat het bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen gaat om de vraag of de werkgever daartoe in redelijkheid heeft kunnen komen. Het UWV dient zijn besluit in dit verband deugdelijk te motiveren en zal zich daarbij moeten houden aan de uitgangspunten van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en het beoordelingskader van de Beleidsregels (CRvB 13 april 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1431 en CRvB 18 oktober 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK3717). Zie ook ECLI:NL:CRVB:2017:2504 en Rb. Midden-Nederland 22 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:388. De ten aanzien van de loonsanctie gevormde vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld CRvB 18 november 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BK3713) dat de werkgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de diensten van door hem ingeschakelde deskundigen, is ook relevant voor de toetsing van de inspanningen van de eigenrisicodragers op grond van art. 26 lid 2 WIA (CRvB 22 augustus 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2597). Juist omdat het gaat om hetzelfde normatief kader als bij de loonsanctie, achtte de Raad het UWV bevoegd een loonsanctie (ex art. 25 lid 11 e.v. WIA) in bezwaar te wijzigen naar een ziekengeldsanctie (ex art. 26 lid 2 WIA) en behoeft het UWV geen nieuw primair besluit te nemen en vormde artikel 25, elfde lid, van de Wet WIA in verbinding met artikel 26, tweede lid, van de Wet WIA dus geen beletsel voor de grondslagwijziging (CRvB 28 oktober 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2693, *USZ 2022/15*).

Over het uiterste tijdstip waarop de beslissing tot verlenging van de ZW-periode moet worden genomen gaat de uitspraak van de Raad van 12 december 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:3943). In art. 26 lid 2 WIA wordt verwezen naar art. 25 lid 10-16 WIA. Uit art. 25 lid 11 WIA vloeit voort dat een loon- of ziekengeldsanctie vóór het verstrijken van de wachttijd moet worden opgelegd. Betekenis komt toe aan art. 3:41 Awb, waarin is bepaald dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen. Toezending moet vóór het einde van de wachttijd zijn beslag krijgen. Met verzending op de laatste dag van de wachttijd is aan die voorwaarde voldaan.

Bij een verlenging van de ZW-periode op grond van art. 26 lid 2 WIA geldt dat na oplegging van de verlenging de eigenrisicodragers kan vragen om bekorting, zoals dat op grond van art. 25 lid 12-14 WIA ook kan bij een verlenging van de loondoorbetalingsplicht. Opkomen tegen een loonsanctie en het verzoek om bekorting daarvan betreft twee te onderscheiden procedures. Dat geldt eveneens voor een ziekengeldsanctie en een verzoek om bekorting daarvan (CRvB 12 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2507).

Net als bij de loonsanctie kan ook een verzekerde ageren tegen het niet opleggen van een ziekengeldsanctie. Het UWV is dan mogelijk schadeplichtig (omdat een verlenging van de ZW-periode niet met terugwerkende kracht kan geschieden). Een voorbeeld daarvan: CRvB 10 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2021.

5. Participatiewet (lid 3)

Als een verzekerde is aangewezen op re-integratie door de gemeente, dan treedt de gemeente, althans het college van B&W in de verplichtingen die het UWV heeft op grond van dit artikel.

6. Regeling procesgang (lid 4)

De Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever (*Stcrt.* 2007, 140) is gebaseerd op art. 26 lid 5 WIA en geeft nadere regels over de inhoud van de probleemanalyse, het plan van aanpak en het re-integratieverslag en de termijnen waarbinnen deze stukken moeten worden opgesteld. De Regeling sluit aan bij Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar die geldt als de werkgever verantwoordelijk is voor re-integratie.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 4 Rechten en plichten in verband met het recht op een uitkering op grond van deze wet

Geldend vanaf 01-01-2009

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 4.1 Verplichtingen van de verzekerde

Artikel 27 Informatieplicht en medewerking aan controle

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

De verzekerde die een aanvraag voor een uitkering heeft ingediend of een recht heeft op een uitkering op grond van deze wet en de instelling waaraan op grond van artikel 71 een uitkering op grond van deze wet wordt uitbetaald, verstrekt op verzoek of uit eigen beweging zo spoedig mogelijk alle informatie, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kan zijn op het recht op uitkering, de hoogte van de uitkering of de betaling van de uitkering, waaronder mede is begrepen informatie in het kader van reïntegratie, aan het UWV. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het UWV kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.

2.

De verzekerde die een aanvraag voor een uitkering heeft ingediend of een recht heeft op een uitkering op grond van deze wet is verplicht:

- a. te voldoen aan elke oproep van het UWV of van een of meer door het UWV aangewezen personen om aanwezig te zijn op een door of vanwege het UWV te bepalen plaats voor beantwoording van vragen als bedoeld in onderdeel b het meewerken aan onderzoek als bedoeld in onderdeel c of het naleven van de controlevoorschriften, bedoeld in onderdeel d;
- b. vragen te beantwoorden die door het UWV of door een of meer door het UWV aangewezen personen in verband met het recht op uitkering op grond van deze wet worden gesteld;
- c. mee te werken door zich te laten onderzoeken door het UWV of door een of meer daartoe door het UWV aangewezen personen;
- d. tot naleving van door het UWV vastgestelde controlevoorschriften die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van deze wet;
- e. op verzoek onverwijld inzage te geven aan het UWV in een op hem betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht;
- f. zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen jegens de met de uitvoering van deze wet belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.

3.

De verplichtingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van:

- a. het reïntegratiebedrijf dat in opdracht van het UWV of de eigenrisicodragers werkzaamheden verricht; of
- b. personen die met toestemming van het UWV of de eigenrisicodragers zijn aangewezen door een reïntegratiebedrijf als bedoeld in onderdeel b, voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bij wet of overeenkomst aan deze personen en rechtspersonen opgedragen taken.

4.

De verzekerde die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet en die bij deelname aan een reïntegratietraject zijn reïntegratieverplichtingen niet naleeft, deelt de reden daarvan onmiddellijk mede aan het reïntegratiebedrijf.

5.

De verzekerde die een aanvraag voor een uitkering heeft ingediend of een recht heeft op een uitkering op grond van deze wet is verplicht te voldoen aan het voorschrift, gegeven door het UWV of de door hem daartoe aangewezen deskundige, om zich ter observatie te doen opnemen of te verblijven in een aangewezen inrichting.

6.

De eigenrisicodragers treedt voor de toepassing van het eerste en tweede lid, voorzover het betreft de naleving door zijn werknemer of gewezen werknemer van plichten die reïntegratie betreffen, in de plaats van het UWV.

7.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de persoon die tijdens de wachttijd, met uitzondering van de eerste dag van die wachttijd, geen verzekerde is op grond van deze wet.

8.

De werkgever die een aanvraag heeft ingediend voor of recht heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 36 en de persoon, niet zijnde verzekerde, bedoeld in het eerste lid, die een aanvraag heeft ingediend voor of recht heeft op een voorziening als bedoeld in artikel 35, verstrekken op verzoek van het UWV of uit eigen beweging zo spoedig mogelijk alle informatie, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kan zijn op de verstrekking of toekenning of op de duur of de hoogte van het reïntegratie-instrument, aan het UWV.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 27 WIA

Informatieplicht en medewerking aan controle

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Informatieplicht (lid 1)

Algemeen

De informatieplicht is — net als in art. 80 WAO — ruim geformuleerd. Uit eigen beweging moet een verzekerde alle informatie verstrekken die van belang is voor de (hoogte, het recht en de uitbetaling van de) uitkering. Ook dient de verzekerde informatie die van belang is in het kader van de re-integratie te verstrekken. Dit element is niet opgenomen in art. 80 WAO. Daarbij kan worden gedacht aan informatie over opleidingen, arbeidsverleden, arbeidsmogelijkheden, maar ook informatie over genezing, het behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van werk.

Verplichting tot informatieverstrekking

De verzekerde is gehouden tot het verstrekken van informatie. Het UWV is op zijn beurt gehouden om deze gegevens correct te beheren en te administreren. In par. 5.2 Wet SUWI en in hfdst. 5 Besluit SUWI zijn nadere regels daarover opgenomen.

Zo is detentie een voor het recht op een WIA-uitkering relevant gegeven dat bij het UWV moet worden gemeld. Er vindt elektronische gegevensuitwisseling plaats tussen DJI en het UWV. Via dat systeem wordt het UWV op de hoogte gesteld van de aanvang van de detentie. Dit systeem van gegevensuitwisseling is niet aangewezen als een administratie in de zin van de laatste twee volzinnen van art. 27 lid 1 WIA. Het bestaan van het meldingssysteem van DJI brengt daarom niet mee dat verzekerde ten aanzien van de detentie ontslagen is van zijn inlichtingenverplichting (CRvB 15 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4089; CRvB 7 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3327, r.o. 4.5). Een ander voorbeeld (CRvB 12 april 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1100): door geen opgave te doen van de werkzaamheden heeft verzekerde de inlichtingenverplichting geschonden met als gevolg dat zijn recht op uitkering niet meer kon worden vastgesteld. Schending van de inlichtingenplicht kan leiden tot herziening en terugvordering. Het UWV is immers op grond van de art. 76 lid 1, aanhef en onder a, en art. 77 lid 1 WIA *gehouden* de uitkering in te trekken en terug te vorderen (zie hieronder). Daarnaast leidt schending van de inlichtingenplicht veelal tot oplegging van een boete.

In een zaak waar niet opgegeven werkzaamheden bestonden uit het bereiden van diverse gerechten, schoonmaken en alle voorkomende werkzaamheden, oordeelde de Raad dat niet in geschil was dat de werkzaamheden in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2015 werden verricht en in het economisch verkeer een loonwaarde vertegenwoordigen. In dat kader is niet van belang of daar inkomsten tegenover stonden. Herziening en terugvordering van uitkering waren terecht (CRvB 1 augustus 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2559). Ook had het in een andere zaak betrokkene redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat de pgb-inkomsten van invloed konden zijn op het recht dan wel de hoogte van haar WIA-uitkering. Het UWV heeft dan ook terecht vanwege de pgb-inkomsten de hoogte van de WIA-uitkering met terugwerkende kracht gewijzigd (CRvB 11 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2292).

Als het gaat om (vermeend) onjuiste door verzekerde verstrekte medische informatie of overdrijving van klachten (aggravatie) dan zal schending van de inlichtingenplicht niet snel worden aangenomen als de verzekeringsarts verzekerde zelf heeft onderzocht en informatie heeft opgevraagd of kunnen opvragen. Het behoort immers tot de professie van een verzekeringsarts om de door een verzekerde geclaimde klachten op realiteitswaarde te toetsen. Op grond van zijn kennis en kunde wordt een verzekeringsarts in staat geacht om de bij de anamnese beschreven klachten en het gedrag van een verzekerde tijdens het onderzoek te benoemen als een gevolg van ziekte of gebrek dan wel aan te merken als gesimuleerde of geaggraveerde klachten of gedragingen. Hij wordt mede in staat geacht om informatie die hij, al dan niet op zijn verzoek, verkrijgt van behandelaars van een verzekerde te beoordelen op consistentie en aannemelijkheid. Waar een

verzekeringsarts zowel een lichamelijk als een psychisch onderzoek verricht, geldt dit laatste ook als informatie wordt verkregen van artsen die een verzekerde behandelen of behandeld hebben of op verzoek van een verzekerde een expertise hebben verricht (CRvB 2 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:708; zie ook ECLI:NL:CRVB:2015:1295).

In de zaak waarover de Raad op 14 oktober 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:3556) oordeelde, onderschreef de Raad het standpunt van het UWV dat sprake was van misleiding door verzekerde en dat juist als gevolg van de misleiding bij hem bestaande beperkingen niet konden worden vastgesteld, hetgeen voor rekening en risico van verzekerde kwam. Het UWV werd ook gevolgd in zijn standpunt dat de verstrekking van WIA in een rechtstreeks oorzakelijk verband moet worden gezien met zijn simulatie en dat daarom ten onrechte een uitkering is verstrekt. In een zaak waarover de Raad op 18 december 2015 oordeelde had het UWV niet aannemelijk gemaakt dat verzekerde het UWV onjuist heeft geïnformeerd over zijn gezondheidstoestand en daarmee zijn inlichtingenverplichting heeft geschonden. Er waren in die zaak onvoldoende concrete aanwijzingen te vinden voor het standpunt van het UWV dat verzekerde van meet af aan bewust een ziekte heeft voorgewend. Zie echter ook de zaak waarin verzekerde wel haar inlichtingenplicht geschonden had door het UWV niet door te geven dat een geplande operatie niet doorging. Vanwege die geplande operatie was zij eerder volledig arbeidsongeschikt bevonden. Uit de beschrijving van de gang van zaken volgt enerzijds dat het appellante duidelijk is gemaakt dat de geplande operatie voor het UWV bepalend was voor het besluit om haar volledig arbeidsongeschikt te achten en anderzijds dat het haar ook redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest dat zij haar beslissing om de ingreep geen doorgang te laten vinden onverwijld aan het UWV had moeten melden. Het UWV diende de WIA-uitkering met terugwerkende kracht te herzien (CRvB 21 november 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3712).

Sanctie

Als verzekerde niet binnen de gestelde termijn voldoet aan verzoeken om informatie, kan dat leiden tot oplegging van een maatregel van de eerste categorie (art. 88 lid 1 onderdeel b WIA, art. 3 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en art. 2 Beleidsregel maatregelen UWV). Schending van de informatieplicht leidt in beginsel tot oplegging van een bestuurlijke boete (op grond van art. 91 WIA, Boetebesluit socialezekerheidswetten en de Beleidsregel boete werknemer 2017). Zoals blijkt uit de uitspraak van 18 maart 2008 (ECLI:NL:CRVB:2008:BC7486; zie ook CRvB 5 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2342) is vaste rechtspraak van de Raad dat de herziening of intrekking van een uitkering met terugwerkende kracht in het algemeen in strijd moet worden geacht met het rechtszekerheidsbeginsel, tenzij van strijd met dit beginsel geen sprake is. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het geval waarin het ongewijzigd voortzetten van de uitkering mede het gevolg is geweest van onjuiste of onvolledige informatieverschaffing door de verzekerde, terwijl het bestuursorgaan een andere (minder gunstige) beslissing zou hebben genomen als het destijds wel de juiste feiten had gekend.

Op grond van art. 76 lid 1 aanhef en onder a en c WIA herziert het UWV beschikkingen op grond van deze wet of trekt het dergelijke beschikkingen in als:

- a. ten gevolge van het niet of niet volledig nakomen van de inlichtingenplicht het recht op een uitkering niet of niet meer kan worden vastgesteld of de hoogte van de uitkering ten onrechte op een te hoog bedrag is vastgesteld;
- b. anderszins de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Op grond van art. 77 lid 1 WIA wordt een uitkering die onverschuldigd is betaald en teruggevorderd. Op grond van art. 91 lid 1 WIA legt het UWV een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, zoals bedoeld in art. 27 lid 1 WIA.

Een besluit tot herziening en terugvordering van een uitkering is een belastend besluit waarbij het aan het UWV is om de nodige kennis over de relevante feiten te vergaren. Dat betekent dat de last om aannemelijk te maken dat aan de voorwaarden voor herziening en terugvordering is voldaan in beginsel op het UWV rust (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 8 augustus 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2708).

Toen het UWV een besluit tot beëindiging van de uitkering baseerde op art. 76 lid 1 WIA, stellende dat het recht op uitkering niet kon worden vastgesteld, oordeelde de Raad dat dat niet terecht was in het geval voor het UWV duidelijk was dat betrokkene in Turkije was zonder het precieze woonadres te weten. Duidelijk was dat de WIA-uitkering kon worden geëxporteerd naar Turkije, terwijl het UWV verzekerde niet had verweten de controlevoorschriften te hebben geschonden. Voor het vaststellen van het recht is het niet nodig te weten wat het exacte adres is binnen Turkije, maar voor de uitvoering van de WIA is dat wel nodig (ECLI:NL:CRVB:2024:2334, *USZ* 2025/3).

Volgens vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:CRVB:2021:470) is de bewijslast voor het opleggen van een boete zwaarder dan die bij de toepassing van de bevoegdheid tot beëindiging, herziening of intrekking van een uitkering op de grond dat de inlichtingenplicht is geschonden en van de bevoegdheid tot terugvordering wegens ten onrechte of tot een te hoog bedrag ontvangen uitkering. Dit brengt mee dat het UWV moet aantonen dat eiser zijn inlichtingenplicht heeft geschonden.

Op grond van artikel 77, zesde lid, en artikel 91, achtste lid, van de Wet WIA mag het UWV geheel of gedeeltelijk van terugvordering van te veel betaalde uitkeringen en het opleggen van een boete afzien als daar dringende redenen voor zijn. In de uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) is een belangrijke verruiming gekomen van het begrip 'dringende reden bij herziening en terugvordering'. Zo moet het bestuursorgaan bij herziening en terugvordering onder

andere dringend toetsen op evenredigheid en letten op de oorzaken en de gevolgen van de herziening en terugvordering. Als echter het Wetsvoorstel Maatwerk bij terugvordering wordt ingediend en aangenomen, dan zal de ruimte om terugvorderingen te matigen toenemen.

Art. 3 van de Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 (van het UWV van 17 oktober 2006, *Stcrt.* 2006, 230), bepaalt tot en met welke dag intrekking of herziening van uitkering met terugwerkende kracht plaatsvindt indien door toedoen van de verzekerde (als gevolg van het niet nakomen van een inlichtingenverplichting of een medewerkingsverplichting) ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering is verstrekt dan wel het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld. Voorts is geregeld tot en met welke dag intrekking of herziening plaatsvindt voor de situatie dat geen sprake is van toedoen of van niet-nakoming van een verplichting maar het de verzekerde *redelijkerwijs duidelijk was of duidelijk kon zijn* dat hij ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering heeft ontvangen en bij samenloop van een of meer eerdergenoemde situaties. Deze beleidsregels worden aangemerkt als buitenwettelijk begunstigend beleid. Dit brengt mee dat de aanwezigheid en toepassing van dit beleid als een gegeven worden aanvaard, met dien verstande dat wordt getoetst of dit beleid op consistente wijze is toegepast (CRvB 19 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:721).

Bij een belastend besluit tot intrekking of herziening met terugwerkende kracht en tot terugvordering van wat aan uitkering is betaald, rust op het UWV de verplichting om niet alleen de feiten te stellen waarop hij het bestreden besluit doet steunen, maar ook — in het geval van betwisting — die feiten aannemelijk te maken (zie ook ECLI:NL:CRVB:2015:1295).

De eigenrisicodragers is ingevolge art. 89 WIA gerechtigd om een maatregel op te leggen (behalve blijvende gehele weigering) en is bij de invulling van het beleid niet gebonden aan het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten. Zie bijvoorbeeld CRvB 22 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:277, *USZ* 2016/105, m.nt. Rijpkema. De eigenrisicodragers mag geen boete opleggen. Bij schending van de informatieplicht dient de eigenrisicodragers dit te melden aan het UWV die dan vervolgens tot boeteoplegging kan overgaan.

2. Medewerking en controle (lid 2 en 5)

Medewerkingsplicht

Een verzekerde dient mee te werken aan het onderzoek van verzekeringsarts en arbeidsdeskundige en dient zich desgevraagd te identificeren. De medewerkingsplicht kan ook inhouden dat hij zich ter observatie moet laten opnemen in een aangewezen inrichting (lid 5). Deze medewerkingsplicht is ook aan de orde als de rechter oordeelt dat aanvullend onderzoek nodig is om te komen tot een zorgvuldig voorbereid besluit. Op grond van artikel 27 van de Wet WIA is de verzekerde dan verplicht om mee te werken aan dit aanvullend onderzoek, met inbegrip van zo nodig een opname ter observatie (CRvB 18 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1141). Per 1 januari 2015 is aan lid 2 een f-grond toegevoegd. De medewerkingsplicht houdt ook in dat een verzekerde zich moet onthouden van zeer ernstige misdragingen jegens UWV-medewerkers of door UWV ingeschakelde personen. Een voorbeeld van schending van de medewerkingsplicht vormt de zaak waarover de CRvB op 27 januari 2017 oordeelde (ECLI:NL:CRVB:2017:453): “door haar weigering te verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts heeft betrokkene gehandeld in strijd met haar verplichtingen als omschreven in artikel 27 lid 2 WIA. Nu betrokkene daarin heeft volhard, heeft het UWV met juistheid besloten dat het recht op uitkering op grond van de Wet WIA met ingang van 1 juni 2014 niet kon worden vastgesteld. Het UWV was daarom gehouden deze uitkering en de toeslag, waarop geen recht bestaat als er geen recht op een loondervingsuitkering is, met ingang van die datum in te trekken”.

De WIA-uitkering was terecht geschorst en daarna ingetrokken in een geval waarin verzekerde vanuit Turkije niet verscheen op het spreekuur van de verzekeringsarts. Het standpunt dat verzekerde wegens PTSS niet kon reizen werd niet gevolgd. De behandeling was ook niet zodanig intensief dat reizen niet mogelijk was. Bovendien had het UWV voldoende onderbouwd waarom voor een goede beoordeling een fysiek spreekuur nodig was (ECLI:NL:CRVB:2024:2160, *USZ* 2024/31). Een voorbeeld van de plicht om mee te werken aan een deskundigenonderzoek (art. 27 lid 5 WIA) is dat van de zaak waarin het UWV stelde dat er een noodzaak bestond voor een diagnostische opname. Het UWV had voldoende gemotiveerd waarom een diagnostische opname noodzakelijk was en dat niet kon worden volstaan met een ander onderzoek. Dat het UWV inmiddels in staat was gebleken de mate van arbeidsongeschiktheid ook zonder een diagnostische opname vast te stellen, leidt niet tot een ander oordeel (CRvB 28 juni 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1914). Uit de verplichting van de verzekerde, om mee te werken aan een door het UWV noodzakelijk geacht medisch onderzoek, volgt dat de verzekerde haar medewerking niet afhankelijk mag maken van door haar zelf gestelde voorwaarden (CRvB 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:362, CRvB 16 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3699).

Maatregel en herziening

Niet voldoen aan de medewerkingsplicht kan leiden tot oplegging van een maatregel van de tweede categorie (zie art. 4 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en art. 2 Beleidsregel maatregelen UWV).

Bij overtreding van deze plicht legt het UWV een maatregel op van 10% van het uitkeringsbedrag, met een mogelijkheid van

afwijking tot ten minste 5% of ten hoogste 30% van het uitkeringsbedrag gedurende twee maanden. Bij de Beleidsregel maatregelen UWV heeft het UWV hieraan nadere uitwerking gegeven. In art. 2 is bepaald dat de hoogte en de duur van de maatregel wordt vastgesteld op 10% van het uitkeringsbedrag gedurende twee maanden.

Op grond van art. 76 lid 1 aanhef en onder a, WIA herzielt het UWV beschikkingen indien, als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van art. 27 WIA, het recht op een WIA-uitkering niet of niet meer kan worden vastgesteld.

Gebrek aan medewerking kan er ook toe leiden dat het UWV concludeert dat het recht op een uitkering niet kan worden vastgesteld (art 46a Wet WIA). De aanspraken op een uitkering blijven dan buiten aanmerking, voor zolang het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld. Zie commentaar op art 46a WIA.

Controlevoorschriften

De verzekerde is ook gehouden de controlevoorschriften van het UWV na te leven. Op grond van art. 38 WIA heeft het UWV controlevoorschriften vastgesteld: Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018 en Controlevoorschrift buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006 (zie ook commentaar aldaar). Deze controlevoorschriften mogen overeenkomstig art. 38 WIA niet verder gaan dan strikt noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de wet.

Maatregel

Bij het zonder deugdelijke grond niet naleven van de controlevoorschriften (art. 27 lid 2 WIA) legt het UWV een maatregel op ingevolge art. 88 WIA. Het (alleen) niet naleven van de controlevoorschriften leidt in beginsel tot oplegging van een maatregel van de eerste categorie: een korting van 5% op de uitkering gedurende één maand (art. 3 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten jo. art. 2 Beleidsregel maatregelen UWV). De maatregel wordt echter afgestemd op de ernst van de gedraging en mate van verwijtbaarheid. Voldoet een verzekerde niet aan een oproep om aanwezig te zijn of vragen te beantwoorden die door het UWV worden gesteld in verband met het recht op de uitkering, dan past daar in beginsel een maatregel van de tweede categorie bij: een korting van 10% gedurende twee maanden (art. 2 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en art. 2 Beleidsregel maatregelen UWV). Als echter (ook) sprake is van niet meewerken aan een noodzakelijk medisch onderzoek in het kader van beoordeling van de aanvraag voor een WIA-uitkering is art. 46a WIA van belang: het gevolg is dan dat diens eventuele aanspraken op grond van de wet WIA buiten beschouwing blijven voor zolang als het recht niet kan worden vastgesteld. Art. 46a WIA ziet niet alleen op het niet verschijnen na een oproep, maar ook op de situatie dat een verzekerde wel verschijnt maar daaraan geen inhoudelijke bijdrage levert door bijvoorbeeld te weigeren om vragen te beantwoorden (CRvB 12 november 2010, *LJN* BO3986, *USZ* 2010/374; zie ook CRvB 8 september 2017, *ECLI:NL:CRVB:2017:3131*) of de medewerking van het onderzoek afhankelijk maakt van allerlei voorwaarden (CRvB 16 oktober 2015, *ECLI:NL:CRVB:2015:3699*, *USZ* 2015/379).

In art. 67 WIA is bepaald dat het UWV de betaling van de uitkering schorst indien het op grond van duidelijke aanwijzingen van oordeel is, of het gegronde vermoeden heeft, dat betrokkene een verplichting als bedoeld in art. 27 WIA niet of niet behoorlijk is nagekomen. In de zaak waarover de Raad op 1 juli 2016 oordeelde (*ECLI:NL:CRVB:2016:2695*) concludeerde de Raad dat schorsing niet terecht was. Verzekerde had het UWV volledig geïnformeerd over zijn woon/verblijfplaats. De brief waarover discussie was liet geen ruimte voor twijfel over de woonplaats van betrokkene ten tijde in geding. In deze brief heeft betrokkene duidelijk gesteld dat hij sinds eind april 2010 continu verbleef op het bij het UWV reeds bekende adres. Alleen in verband met zijn verslechterde medische situatie heeft hij het UWV verzocht om tijdelijk bij zijn schoonzus op het vermelde adres te mogen verblijven.

3. Re-integratiebedrijf (lid 3 en 4)

Informatie- en controleplicht

De informatie- en controleplicht geldt ook ten aanzien van het re-integratiebedrijf dat is ingeschakeld door het UWV of personen (zoals een arts, paramedicus of arbeidsdeskundige) die weer ingeschakeld zijn door het re-integratiebedrijf. Een verzekerde heeft echter ten aanzien van een re-integratiebedrijf niet een algemene informatieplicht. De verplichting geldt alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de taken die aan dat bedrijf zijn opgedragen overeenkomstig de wet of de overeenkomst die gesloten is met het UWV.

Verhouding UWV – re-integratiebedrijf

In art. 73 lid 8 en 9 Wet SUWI staat dat het UWV de re-integratiebedrijven alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor uitoefening van de taak. In art. 5.18 Besluit SUWI staat dat het UWV op grond van art. 73 lid 9 Wet SUWI in ieder geval bevoegd is het re-integratiebedrijf gegevens te verstrekken omtrent naam, adres, postcode, woonplaats, opleiding en werkervaring. Het UWV mag voor het verstrekken van deze gegevens geen kosten in rekening brengen.

4. Eigenrisicodrager (lid 6)

Informatieplicht ten aanzien van eigenrisicodrager

De verzekerde heeft ook jegens zijn (ex-)werkgever die eigenrisicodrager is een informatie- en medewerkingsplicht, zoals aangegeven in art. 27 lid 1 en 2. Het gaat dan niet om een algemene verplichting, maar alleen voor zover de informatie en medewerking van belang is in het kader van de re-integratie. Een eigenrisicodrager heeft immers op grond van art. 42 WIA een taak op het terrein van re-integratie (en niet bijvoorbeeld ter zake van de claimbeoordeling). Ter zake van (alleen) de re-integratie treedt de eigenrisicodrager dan in de plaats van het UWV.

Medische informatie

Onduidelijk geregeld is in hoeverre een verzekerde ook medische informatie — die in het kader ook van belang kan zijn — moet verschaffen aan de eigenrisicodrager. Met het oog op de privacybescherming moet worden aangenomen dat een verzekerde die informatie alleen behoeft te verstrekken aan de arbodienst die de eigenrisicodrager 'met behoud van zelfstandigheid en onafhankelijkheid' bijstaat bij het uitvoeren van zijn re-integratietask. Zie nader NVAB-werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA.

5. Ook tijdens wachttijd (lid 7)

De informatie- en medewerkingsplicht geldt niet alleen als het WIA-recht ontstaan is, maar al tijdens de wachttijd.

6. Werkgeverssubsidie en arbeidsplaatsvoorziening (lid 8)

In twee specifieke gevallen is er een informatieplicht, namelijk (1) als de werkgever ingevolge art. 36 WIA een subsidie heeft aangevraagd voor het in dienst nemen of houden van een werknemer met structurele functionele beperkingen of (2) als een arbeidsplaatsvoorziening is aangevraagd op grond van art. 35 WIA. In art. 91 WIA is geregeld dat een boete wordt opgelegd bij het niet-nakomen van deze informatieplicht.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 28 Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

De verzekerde voorkomt het ontstaan van arbeidsongeschiktheid of verminderde arbeidsgeschiktheid en beperkt het bestaan van arbeidsongeschiktheid of verminderde arbeidsgeschiktheid, voorzover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.

2.

De verzekerde is gedurende de wachttijd alsmede het verlengde tijdvak, bedoeld in artikel 24, eerste lid, en het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, verplicht:

- a. mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten; en
- b. voldoende reïntegratie-inspanningen te verrichten;
- c. een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder werkgever mede verstaan de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziekwet.

3.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de persoon die tijdens de wachttijd, met uitzondering van de eerste dag van die wachttijd, geen verzekerde is op grond van deze wet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 28 WIA

Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Verplichting tot re-integratie-inspanning

De werknemer is op grond van de civielrechtelijke verplichting die is neergelegd in art. 7:660a BW gedurende het dienstverband gehouden om zich in te zetten voor re-integratie. Hij dient gevolg te geven aan redelijke voorschriften gericht op re-integratie, dient mee te werken aan het opstellen, bijstellen en evalueren van het plan van aanpak en moet passend werk accepteren. In art. 7:629 lid 3 BW is bepaald dat een uitsluitingsgrond bestaat voor de loondoorbetalingsverplichting als een werknemer zijn genezing belemmert, zonder goede reden passend werk weigert, geen gevolg geeft aan redelijke re-integratievoorschriften of niet meewerkt aan het opstellen, bijstellen of evalueren van het plan van aanpak.

Verplichtingen in de WIA

In art. 28-30 WIA zijn vergelijkbare verplichtingen neergelegd die gelden voor de verzekerde. Art. 28 WIA ziet op de verplichting die een verzekerde heeft voorafgaande en tijdens de WIA-uitkering. In art. 28 WIA is bepaald dat een verzekerde het ontstaan van arbeidsongeschiktheid dient te voorkomen en ook het voortbestaan ervan dient te beperken. Art. 28 lid 1 WIA omvat dan ook het algemene vereiste van schadelastbeperkend gedrag voorafgaande aan en tijdens de gehele periode van arbeidsongeschiktheid (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 162).

Causaliteit en toerekening

Wil sprake zijn van overtreding van de verplichting dan moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet er een voldoende causaal verband zijn tussen de gedraging of nalatigheid van verzekerde en de schadelijke gevolgen. In de tweede plaats moet het verzekerde kunnen worden toegerekend dat hij niet of onvoldoende aan schadebeperking heeft gedaan. Wat van een verzekerde kan worden gevegd hangt af van de individuele omstandigheden, waarbij zijn competenties, kennis, ervaring, arbeidsverleden in aanmerking worden genomen.

2. Verplichtingen van de verzekerde (lid 2)

Algemeen

Deze bepaling omvat mede de plicht om tijdens de (verlengde) wachttijd voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten en mee te werken aan herstel, zoals is aangegeven in lid 2. In onderdeel c is bepaald dat een verzekerde tijdens de (verlengde) wachttijd een adequate medische behandeling dient te ondergaan.

Vrije artskenkeuze

De vraag is hoe deze verplichting zich verhoudt tot de vrije artskenkeuze van een patiënt en het grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde recht op lichamelijke integriteit en eerbiediging van persoonlijke levenssfeer. In beginsel is het aan een verzekerde zelf om te kiezen door wie, in welk tempo en volgens welke methode hij zich laat behandelen. De arbodienst kan echter aangeven dat een werknemer zich onder specialistische behandeling moet laten stellen (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 20, p. 27 e.v.).

3. Maatregel

De besluitvorming over het recht op uitkering staat los van en gaat vooraf aan de besluitvorming over de verplichtingen van de verzekerde en het opleggen van sancties. Er is geen verplichting voor het UWV om bij beoordeling van arbeidsongeschiktheid ook te beoordelen of er aanleiding is een maatregel op grond van art. 28 Wet WIA op te leggen als daartoe geen verzoek is gedaan (CRvB 19 februari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:371).

Schendt een verzekerde zijn verplichting, dan weigert het UWV de uitkering geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk (art. 88 WIA). Deze maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en mate van verwijtbaarheid (art. 89 WIA). Zie voor

een nadere uitwerking het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en de Beleidsregel maatregelen UWV. Schending van deze verplichting leidt tot oplegging van een maatregel van de derde categorie (art. 5 en 6 Maatregelenbesluit Socialezekerheidswetten). In de artikelsgewijze toelichting op dit besluit staat dat een werknemer die onvoldoende meewerkt aan re-integratie loon kan worden geweigerd op grond van art. 7:629 lid 3 BW, maar ook een maatregel kan worden opgelegd (*Kamerstukken II* 30034, 3, p. 164). De vraag is wel of het UWV gerechtigd is om een maatregel op te leggen wegens schending van de re-integratieverplichting ex art. 28 WIA als de werkgever tijdens de wachttijd het loon heeft uitgesloten en de loonuitsluiting vóór het einde van de wachttijd heeft geleid tot de vereiste re-integratie-inspanningen of het adequaat herstelgedrag.

De eigenrisicodragers zijn ingevolge art. 89 WIA gerechtigd een maatregel (van in dit geval derde categorie) op te leggen. Hij is daartoe niet verplicht.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 29 Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht in voldoende mate te trachten mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid te behouden of te verkrijgen.

2.

Ter naleving van de plicht, bedoeld in het eerste lid, is de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering in elk geval verplicht:

- a. zich geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te volgen indien het UWV of de eigenrisicodragers of het reïntegratiebedrijf in opdracht van het UWV of de eigenrisicodragers, daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te belemmeren;
- b. mee te werken aan activiteiten of werkzaamheden, gericht op zijn inschakeling in de arbeid, die het UWV of de eigenrisicodragers wenselijk acht voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid;
- c. mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en aan persoonsgebonden voorzieningen die het UWV of de eigenrisicodragers verstrekt voor verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te verkrijgen;
- d. mee te werken aan het opstellen van de reïntegratievisie en het reïntegratieplan;
- e. te voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in de reïntegratievisie en het reïntegratieplan.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 29 WIA

Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Re-integratieverplichting tijdens de WIA-uitkering

Ziet art. 28 WIA ook op de re-integratieplicht *voorafgaande* aan de WIA-uitkering, art. 29 betreft alleen de re-integratieverplichting *tijdens* de WIA-uitkering. In lid 1 is de re-integratieplicht in algemene zin aangegeven. In lid 2 is bepaald wat de re-integratieplicht in ieder geval inhoudt. De verplichting geldt voor elke verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering. In de artikelsgewijze toelichting staat dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte een resterende verdien capaciteit heeft (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 164). Dit is echter niet altijd het geval. Ook de verzekerde die tijdelijk 80/100% arbeidsongeschikt is wordt aangemerkt als gedeeltelijk arbeidsgeschikt, maar beschikt niet altijd over een resterende verdien capaciteit. Als een verzekerde bezwaar aantekent tegen een WGA-toekenning en een IVA-uitkering claimt zal hij veelal betogen het ook niet eens te zijn met de opgestelde re-integratievisie. Tegen die re-integratievisie kan in beginsel afzonderlijk bezwaar worden aangetekend. Als geoordeeld wordt dat de medische grondslag van de WGA-toekenning deugt, dan betekent dit veelal dat het bezwaar tegen de re-integratievisie ook ongegrond is (zie bijvoorbeeld: CRvB 3 juli 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:821; CRvB 9 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:BW5358).

2. Mogelijkheden tot verrichten werk (lid 1)

Een verzekerde heeft de plicht om de mogelijkheden tot verrichten van werk te behouden en te vergroten. Deze verplichting

houdt onder meer in dat hij de mogelijkheden tot medisch herstel moet benutten en genezing niet mag belemmeren. Welk herstelgedrag wordt geleverd is mede aangegeven in de verzekeringskundige richtlijnen en protocollen. Het gaat echter niet alleen om behoud en vergroting van de medische mogelijkheden, maar ook om competenties die vereist zijn voor het verrichten van arbeid. In lid 2 wordt de algemene plicht nader uitgewerkt.

3. Specificatie verplichtingen (lid 2)

Noodzakelijke behandeling ondergaan (a)

Van een verzekerde kan worden geleverd een — naar algemene medische maatstaven — noodzakelijke behandeling te ondergaan. Zie ook het commentaar op art. 28 lid 2 WIA. Bovendien mag een verzekerde niet genezingsbelemmerend gedrag vertonen. Als een handeling naar algemene medische maatstaven de genezing kan belemmeren, kan dit leiden tot oplegging van een maatregel. Niet vereist is dat de genezing daadwerkelijk wordt belemmerd (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 164). Een aanwijzing kan bijvoorbeeld inhouden dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zich onderwerpt aan een door de verzekeringsarts of een behandelend arts noodzakelijk geachte behandeling van medische aard, die redelijkerwijs van de verzekerde mag worden gevraagd.

In een zaak waarover de Raad oordeelde op 4 december 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:3883) was niet in geschil dat verzekerde het door de verzekeringsarts gegeven voorschrift om zich onder behandeling van de reumatoloog te stellen niet heeft opgevolgd. Verzekerde stelde dat hem dit niet kon worden verweten. De schade aan de gewrichten was al zodanig vergesloven dat het ondergaan van de behandeling alleen gericht kon zijn op voorkoming van verdere schade. Onder deze omstandigheden stelt verzekerde dat het opvolgen van het voorschrift niet tot het vergroten van zijn mogelijkheden tot het verrichten van arbeid als bedoeld in art. 29 WIA kon leiden. Het betoog slaagde niet. Op basis van de beschreven afwijkingen achtte de verzekeringsarts bezwaar en beroep het aannemelijk dat mogelijkheden tot het verrichten van lichte arbeid zeker nog hadden kunnen ontstaan. In dit geval mocht de maatregel niet met terugwerkende kracht worden opgelegd. De maatregel kon niet eerder ingaan dan op de datum met ingang waarvan de verplichting niet was nageleefd en dat het aan verzekerde kenbaar was gemaakt.

Meewerken aan re-integratietrajecten (b)

Een verzekerde moet meewerken aan re-integratietrajecten die zijn arbeidscapaciteit vergroten. Scholing en opleiding, sollicitatieondersteuning, bemiddeling of een proefplaatsing (art. 37 WIA) kunnen onderdeel uitmaken van een dergelijk traject.

In een zaak waarover de Raad op 10 juli 2015 oordeelde (ECLI:NL:CRVB:2015:2336) was niet in geschil dat verzekerde heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het (concept)re-integratieplan en dat daarin wordt opgemerkt dat verzekerde het vertrouwen in instanties moet terugkrijgen. Verder staat vast dat verzekerde nog contact heeft opgenomen met zijn jobcoach om met hem te praten over de inhoud en de ondertekening van het re-integratieplan. In het licht van deze omstandigheden had het UWV nader onderzoek moeten doen naar het handelen van verzekerde in het licht van de re-integratiedoelstelling. Het UWV had niet slechts kunnen baseren op de informatie van het re-integratiebedrijf. Deze re-integratieplicht bestaat ook ten opzichte van een eigenrisicodragende werkgever (ERD WGA) en de ERD WGA beperkt zich dan niet slechts tot de arbeidskundige kant (CRvB 11 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1123). De eigenrisicodragster zal zich voor de medische kant dan laten bijstaan door medisch deskundigen. Afhankelijkheid van het UWV ter zake van die aspecten past niet bij het wettelijk systeem.

Meewerken aan aanvraag persoonsgebonden voorziening (c)

Als het UWV of de eigenrisicodragster beslist om persoonsgebonden voorzieningen aan te vragen of in te zetten, dan moet een verzekerde zijn medewerking daaraan geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om aanpassing van de werkplek of om (andere) arbeidsplaatsvoorzieningen, zoals bedoeld in art. 35 WIA.

Opstellen re-integratievisie (d en e)

Het UWV is op grond van art. 39 lid 1 WIA verplicht om in samenspraak met de verzekerde een re-integratievisie op te stellen. Een eigenrisicodragster mag een re-integratievisie opstellen, maar is daartoe niet verplicht. Hij dient dan wel het plan van aanpak periodiek te evalueren (art. 42 lid 5 WIA). In een re-integratievisie worden concrete afspraken gemaakt over de activiteiten die worden verwacht, de middelen die worden ingezet en de rechten en verplichtingen van een verzekerde (zie ook art. 30a lid 4 en 5 Wet SUWI). Als een re-integratiebedrijf wordt ingezet dan dient ook een re-integratieplan te worden opgesteld waarin afspraken nader worden uitgewerkt (zie ook art. 30a lid 6, 7 en 8 Wet SUWI). De verzekerde dient mee te werken bij het opstellen van die re-integratievisie/re-integratieplan en dient de verplichtingen daarin opgenomen ook na te

leven. Wel kan een verzekerde bezwaar aantekenen tegen de visie en het plan omdat deze stukken in beginsel worden aangemerkt als besluiten in de zin van art. 1:3 Awb. Echter, als een re-integratievisie of een re-integratieplan niet meer bevat dan een opsomming van de rechten en plichten die volgen uit de wetgeving, dan is geen sprake van een besluit (CRvB 23 september 2009, *USZ* 2009/298; *USZ* 2009/299). Zie het commentaar op art. 39 WIA voor meer jurisprudentie hierover.

4. Maatregel

De besluitvorming over het recht op uitkering staat los van en gaat vooraf aan de besluitvorming over de verplichtingen van de verzekerde en het opleggen van sancties. Er is geen verplichting voor het UWV om bij beoordeling van arbeidsongeschiktheid ook te beoordelen of er aanleiding is een maatregel op grond van art. 28 Wet WIA op te leggen als daartoe geen verzoek is gedaan (CRvB 19 februari 2020, *ECLI:NL:CRVB:2020:366*; CRvB 2 mei 2019, *ECLI:NL:CRVB:2019:1646*). Dat geldt zeker als de verzoeker om een maatregel op te leggen een eigenrisicodrager is die zelf die bevoegdheid heeft (*ECLI:NL:CRVB:2019:1926*).

Ook de eigenrisicodrager mag immers op grond van art. 89 WIA een dergelijke maatregel opleggen, maar is daartoe niet verplicht, zoals het UWV.

Schendt een verzekerde zijn verplichting, dan weigert het UWV de uitkering geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk (art. 88 WIA). Deze maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en mate van verwijtbaarheid (art. 90 WIA). Het gaat in casu om een maatregel van de derde categorie (art. 88 lid 1 onderdeel a WIA; zie nader: art. 5 en 6 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en art. 2 en 3 Beleidsregel Maatregelen UWV).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 30 Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

Geldend vanaf 01-07-2015

1.

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering is verplicht:

- a. passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
- b. in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
- c. geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

2.

De verzekerde die zijn resterende verdien capaciteit als bedoeld in paragraaf 7.2 niet volledig benut en die recht heeft op een WGA-uitkering, is verplicht zich als werkzoekende bij het UWV te laten registreren, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en het UWV of de eigenrisicodrager hem dit opdraagt.

3.

De verzekerde die recht heeft op een loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering en arbeid in dienstbetrekking verricht is verplicht:

- a. zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan worden als een dringende reden in de zin van artikel 678 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
- b. de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

4.

Onder passende arbeid als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Niet als passend wordt beschouwd arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening en arbeid op grond waarvan men niet als werknemer in de zin van de Werkloosheidswet wordt aangemerkt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het begrip passende arbeid.

5.

Het door de verzekerde, bedoeld in het derde lid, niet voeren van verweer tegen of het instemmen met een beëindiging van de dienstbetrekking door of op verzoek van de werkgever leidt niet tot overtreding van de verplichting, bedoeld in het derde

Verplichtingen tot inschakeling in passende arbeid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In art. 30 WIA zijn verplichtingen opgenomen gericht op behoud van en inschakeling in passende arbeid. Deze verplichtingen zijn ontleend aan art. 24 WW; dit mede in verband met het feit dat de loongerelateerde WGA-uitkering de inkomensgevolgen van het arbeidsongeschiktheids- en ook het werkloosheidsrisico dekt. Zie nader — ook aangaande het begrip 'passende arbeid' — het commentaar op de Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten en de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. Zie ook het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten.

Maatregel

Weigert een verzekerde aangeboden passend werk, dan kan een maatregel worden opgelegd die inhoudt dat de WGA-uitkering wordt gekort met het bedrag dat verzekerde maandelijks zou kunnen verdienen met de aangeboden passende arbeid (art. 2 lid 4 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en art. 7 lid 4 en 5 Beleidsregel maatregelen UWV; zie ook CRvB 15 juni 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ8094).

Doelgroep

De plicht tot arbeidsinpassing geldt voor in beginsel de hele groep WGA-uitkeringsgerechtigden; dus niet alleen voor diegenen die een loongerelateerde uitkering hebben (zie art. 30 lid 1 WIA). Het gaat bij arbeidsinpassing om het verrichten van passend werk en het solliciteren naar passend werk en het verbod om onredelijke eisen te stellen aan passend werk (art. 30 lid 1 WIA). In art. 30 lid 2 WIA is de verplichting opgenomen om zich te laten registreren als werkzoekende.

Loongerelateerde WGA-uitkeringen

In art. 30 lid 3 en 5 WIA zijn verplichtingen opgenomen die alleen gelden voor mensen met een loongerelateerde WGA-uitkering: de verplichting tot het voorkomen van verwijtbaar verlies van werkloosheid (vergelijkbaar met de plicht ex art. 24 lid 2 WW).

Beleidsregels

Er is op grond van art. 30 lid 4 WIA (nog) geen AMvB tot stand gekomen. Wel zijn er beleidsregels. In de Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten zijn nadere regels gesteld ten aanzien van de verplichting tot arbeidsinpassing, en zijn de vrijstellingsmogelijkheden genoemd. Ook is in deze beleidsregels een nadere uitwerking gegeven aan het begrip 'passende arbeid' (art. 30 lid 4 WIA). Verwezen wordt naar het commentaar op deze beleidsregels. Deze vrijstellingen zijn genoemd in de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. Zie ook het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 31 Plichten wettelijk vertegenwoordiger

Geldend vanaf 29-12-2005

De plichten, bedoeld in artikel 27, 28, 29, 30 en 64, derde lid, worden, indien de in die artikelen genoemde verzekerde een wettelijk vertegenwoordiger heeft, door die vertegenwoordiger nageleefd. Voorzover de plichten slechts door de verzekerde kunnen worden nageleefd, bevordert de wettelijk vertegenwoordiger die naleving.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 31 WIA

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Als een verzekerde een wettelijk vertegenwoordiger heeft, dan dient deze voor zover mogelijk de verplichtingen van de verzekerde na te leven. Het gaat dan om de informatieverplichting van art. 27 WIA, en de (re-integratie)verplichting van art. 28-30 en die ter zake van de aanvraag van de uitkering (art. 64 WIA). Sommige verplichtingen, zoals die op grond van art. 27 lid 1 en art. 64 WIA kan de wettelijk vertegenwoordiger zelf naleven, maar ten aanzien van andere verplichtingen, zoals die om mee te werken aan onderzoek (art. 27 lid 2 WIA), gaat dat niet. De wettelijk vertegenwoordiger heeft dan de taak om de verzekerde te sturen of te helpen bij naleving van de verplichting.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 32 Delegatiebevoegdheid

Geldend vanaf 01-08-2009

1.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de artikelen 27, 28, 29 en 30, eerste tot en met derde lid.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waarbij bepaalde groepen werknemers worden vrijgesteld van verplichtingen, hun op grond van artikel 29 en 30, eerste lid, opgelegd.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan aan werknemers in individuele gevallen tijdelijk ontheffing kan worden verleend van verplichtingen, hun op grond van artikel 30, eerste lid, opgelegd.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 32 WIA

Delegatiebevoegdheid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Nadere regels

Bij AMvB kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de verplichtingen, zoals bedoeld in art. 27-30 WIA. Nadere regels over de informatieverplichting van art. 27 WIA dienen te worden afgestemd op de bepalingen in de Wet SUWI over gegevensverstrekking.

2. Vrijstelling

Met de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten is thans gebruik gemaakt van de delegatiemogelijkheid van art. 32 lid 2 WIA. In de regeling is bepaald in welke gevallen een verzekerde is vrijgesteld van zijn verplichtingen van art. 24 en 26 WW en art. 30 WIA. Omdat de loongerelateerde WGA-uitkering het inkomensverlies ten gevolge van zowel de arbeidsongeschiktheid als werkloosheid dekt zijn er in art. 30 WIA verplichtingen opgenomen die ontleend zijn aan de WW. In deze regeling is vervolgens bepaald in welke situaties vrijstelling van die verplichtingen aan de orde is. Dit geldt bijvoorbeeld als een verzekerde zijn resterende verdien capaciteit volledig benut of als hij binnen een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vrijstelling is ook mogelijk in verband met pensioen, prepensioen of verlof, vakantie, of in verband met scholing of proefplaatsing.

3. Ontheffing

In het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten zijn nadere regels opgenomen ter zake van de mogelijkheid om tijdelijke ontheffing aan te vragen van verplichtingen ex art. 24 en 26 WW en art. 30 WIA. Het verschil met

vrijstelling (zie lid 2) is dat vrijstelling in beginsel van rechtswege verleend wordt en ontheffing alleen op aanvraag geschiedt. Ontheffing heeft ook per definitie een tijdelijk karakter. In het besluit gaat het om ontheffing in verband met mantelzorg, wegens calamiteiten of in verband met de zorg van een pasgeboren kind bij overlijden van de moeder.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 4.2 Rechten van de verzekerde en reïntegratie-instrumenten

Geldend vanaf 01-01-2010

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 33 Mogelijkheid geldend maken aanspraken en naleven plichten

Geldend vanaf 29-12-2005

De verzekerde die een aanvraag voor een uitkering heeft ingediend, of een recht heeft op een uitkering op grond van deze wet wordt door zijn werkgever in de gelegenheid gesteld tot het geldend maken van de hem op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen toekomende aanspraken en tot het nakomen van de hem op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen opgelegde verplichtingen, voorzover de uitoefening van die bevoegdheden en de nakoming van die verplichtingen niet buiten de arbeidstijd kan geschieden.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 33 WIA

Mogelijkheid geldend maken aanspraken en naleven plichten

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Als het UWV een werknemer oproept voor een keuring of voor een gesprek met de arbeidsdeskundige of als een werknemer om andere redenen moet verschijnen bij het UWV, dan moet de werkgever hem daartoe wel in staat stellen. Doet de werkgever dat niet, dan wordt de werkgever op grond van art. 134 WIA gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 34 Recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling van UWV

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

De verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering die niet ten laste komt van een eigenrisicodragers, heeft recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, op de naar het oordeel van het UWV noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling, tenzij artikel 42 van toepassing is.

2.

Dit artikel is niet van toepassing op de verzekerde, die werkzaam is als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 34 WIA

Recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling van UWV

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Recht op ondersteuning (lid 1)

Degene die recht heeft op een WGA-uitkering heeft recht op ondersteuning door het UWV bij re-integratie. Dit geldt niet voor degene die recht heeft op een IVA-uitkering (*Kamerstukken I* 2005/06, 30034 en 30118, C, p. 56). De gedachte is dat deze laatste groep mensen zo ernstig beperkt is dat inzet van re-integratie zinloos is. Ook personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn kunnen geen aanspraak maken op ondersteuning door het UWV, tenzij zij structureel functioneel beperkt worden geacht.

Eigenrisicodragers

Als niet het UWV, maar de eigenrisicodragers verantwoordelijk is voor re-integratie, dan is niet dit artikel, maar art. 42 WIA van toepassing.

Ondersteuning

Voor de invulling van de ondersteuning maakt het UWV gebruik van de wettelijk geregelde re-integratie-instrumenten. Het kan dan gaan om de instrumenten die expliciet geregeld zijn in art. 34a-37b WIA, maar ook om instrumenten die elders zijn geregeld, zoals het starterskrediet (art. 15 Reïntegratiebesluit jo. art. 34a WIA) of scholing en opleiding. In de Beleidsregels scholing en voorwaarden vergoeding scholingskosten UWV 2024 staat dat er een noodzaak is tot scholing als de scholing arbeidsrelevant is, de duur de maximumduur niet te boven gaat en de betrokkene schoolbaar is. Als een uitkeringsgerechtigde al een goede arbeidsmarktpositie heeft, dan is er reden om de aanvraag van betrokkene af te wijzen (ECLI:NL:CRVB:2024:147, *USZ* 2024/52). In het Reïntegratiebesluit en de Reïntegratieregeling en genoemde beleidsregels inzake scholing en voorwaarden vergoeding scholingskosten UWV 2024 zijn nadere regels ten aanzien van de instrumenten opgenomen.

(Geen) afdwingbaarheid recht op re-integratie

Een verzekerde kan vragen om ondersteuning en daarbij verzoeken om inzet van een (specifiek) instrument. De beslissing op dat verzoek is vatbaar voor bezwaar en beroep. In die zin is in enige mate sprake van een afdwingbaar recht op ondersteuning. De verzekerde heeft echter niet automatisch recht op een instrument. In dit artikel staat immers dat het UWV beleidsvrijheid heeft bij de inzet van instrumenten: deze moeten naar het oordeel van het UWV noodzakelijk zijn. Het UWV kiest voor de kortste weg naar werk en kan om die reden inzet van een instrument niet nodig vinden. Per geval maakt het UWV een afweging omtrent de aard en omvang van de ondersteuning. Deze afweging is onder meer afhankelijk van de individuele competenties van betrokkene, de aanwezigheid van benodigde voorzieningen of alternatieven daarvoor, beschikbaarheid van zorg- en hulpverlening en beschikbare financiële middelen (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 169-170).

2. WSW-gerechtigde (lid 2)

Personen die werkzaam zijn in een WSW-dienstbetrekking of in een op grond van de WSW gesubsidieerde werkplek, maken geen aanspraak op een voorziening. In de vorm van de aangepaste werkvormen en activiteiten gelden er voor deze personen al regelingen. Inzet van aparte voorzieningen onder verantwoordelijkheid van het UWV wordt niet nodig geacht. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de WSW alleen nog voor de op dat moment bestaande gevallen relevant. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen mensen meer in de WSW.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 34a Voorzieningen ter bevordering en ondersteuning van arbeid als zelfstandige

Geldend vanaf 01-01-2026

1.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan het UWV op aanvraag van de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking, die arbeid als zelfstandige verricht of gaat verrichten, in het kader van de bevordering van de inschakeling in en ondersteuning bij de arbeid als zelfstandige, voorzieningen kan verstrekken.

2.

Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstrekt in verband met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking die het gevolg is van een ziekte of handicap die:

- a. bij de aanvang van de arbeid als zelfstandige aanwezig was, of
- b. binnen drie jaar na de aanvang van de arbeid als zelfstandige is ontstaan, indien bij de aanvang van de arbeid als zelfstandige reeds een ziekte of handicap aanwezig was.

3.

Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden niet verstrekt of worden beëindigd indien het inkomen van de persoon die arbeid als zelfstandige verricht, na een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal kalenderjaren na de aanvang van de arbeid als zelfstandige, meer bedraagt dan een bij die maatregel vast te stellen bedrag. Bij of krachtens die maatregel wordt tevens bepaald wat onder inkomen als bedoeld in de eerste zin wordt verstaan.

4.

Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt, in afwijking van artikel 1, verstaan onder zelfstandige: de persoon die, anders dan in dienstbetrekking, arbeid in eigen bedrijf verricht of een beroep uitoefent, teneinde daarmee inkomen te verwerven.

5.

Dit artikel is niet van toepassing op de persoon:

- a. die recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
- b. voor zover voor diens ondersteuning bij arbeidsinschakeling op grond van de artikelen 7, eerste lid, onderdeel a, of 7a, eerste lid, onderdeel a, of derde lid, van de Participatiewet het college van burgemeester en wethouders zorg draagt of onmiddellijk voorafgaande aan de aanvang van de arbeid als zelfstandige zorg droeg tot het moment dat het inkomen uit die arbeid gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon per uur, vermenigvuldigd met de arbeidsduur welke in overeenkomstige dienstbetrekkingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te vormen bedraagt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 34a WIA

Voorzieningen ter bevordering en ondersteuning van arbeid als zelfstandige

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Inschakeling als zelfstandige (lid 1 en 4)

Algemeen

In het Reïntegratiebesluit en de Reïntegratieregeling zijn nadere regels gesteld met betrekking tot de re-integratie-instrumenten voor personen die structureel functioneel beperkt zijn. De re-integratie-instrumenten zijn opgenomen in de materiewetten (ZW, WIA, WAO, WAZ, en Wajong). Om de eenheid te bewaren in het re-integratiebeleid is besloten om de nadere regels in één besluit op te nemen: het Reïntegratiebesluit. In de Reïntegratieregeling zijn vervolgens weer enkele nadere regels te vinden ten aanzien van enkele re-integratie-instrumenten.

Op grond van art. 34a lid 1 WIA is in par. 4 Reïntegratiebesluit een viertal instrumenten opgenomen:

1. leefvervoersvoorziening (art. 13);
2. intermediaire voorzieningen (art. 14);
3. starterskrediet (art. 15); en
4. arbeidsplaatsvoorziening (art. 15a).

Uitgezonderd het starterskrediet kunnen de overige drie voorzieningen ook voor werknemers worden ingezet. Voor een toelichting op die instrumenten wordt verwezen naar het commentaar op art. 35 en 36 WIA.

Overgangsrecht

In art. 133e WIA is het overgangsrecht geregeld. De regeling is niet van toepassing op personen die al voor 1 januari 2010 als zelfstandige werkzaam waren. Zie nader CRvB 29 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:405, *USZ* 2016/89.

Zelfstandige (lid 4)

Het begrip zelfstandige als bedoeld in art. 34a WIA is niet beperkt tot degenen die winst uit onderneming genieten of zijn

aan te merken als directeur-groootaandeelhouder. Er wordt een ruimere definitie van zelfstandige gehanteerd. Het gaat daarbij om alle werkzaamheden in eigen bedrijf of bij het uitoefenen van een zelfstandig beroep die niet in dienstbetrekking worden verricht. Daarbij is wel als voorwaarde opgenomen dat de werkzaamheden gericht zijn op het verwerven van inkomen. Het doel van het toekennen van voorzieningen is immers re-integratie op de arbeidsmarkt.

Starterskrediet

In art. 15 Reïntegratiebesluit is de mogelijkheid van een starterskrediet geregeld. Dit krediet van maximaal € 44.744,77 (art. 3 Reïntegratieregeling) is bedoeld voor mensen die met behoud van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen bedrijf willen beginnen. De verzekerde zal het UWV mede door middel van een ondernemingsplan duidelijk moeten maken dat de start van een eigen bedrijf een reële optie is. Ook staat in art. 15 Reïntegratiebesluit dat de arbeidsmarktpositie aanleiding moet geven om een starterskrediet te verstrekken. Het UWV kan op aanvraag een vergoeding verstrekken voor de kosten van begeleiding ten behoeve van de start van het bedrijf voor de duur van maximaal één jaar. Geen krediet wordt verstrekt als betrokkene failliet is verklaard of surseance is aangevraagd (art. 15 lid 4 Reïntegratiebesluit).

2. Startperiode (lid 2)

Om in aanmerking te komen voor deze voorzieningen moet de startend zelfstandige bij de start van zijn werkzaamheden een ziekte of handicap hebben. Daarnaast kan de zelfstandige die bij de start al een ziekte of handicap heeft ook in aanmerking komen voor een voorziening in verband met ziekte/handicap die in de eerste drie jaar na aanvang van de start als zelfstandige optreedt. Dit hoeft niet dezelfde ziekte/handicap te zijn als bij aanvang van de arbeid als zelfstandige. Er is gekozen voor een periode van drie jaar vanwege de startersaftrek die op grond van de Wet inkomstenbelasting maximaal drie jaar kan worden geclaimd.

Een en ander betekent dus ook dat als iemand bij de start als zelfstandige geen ziekte/handicap heeft, niet in aanmerking komt voor een voorziening. Voor hem is arbeidsongeschiktheid een verzekeraar risico.

3. Inkomensgrens (lid 3)

Enerzijds is de bedoeling van art. 34a WIA om ondernemerschap te stimuleren bij mensen met een handicap. Anderzijds is een kenmerk van zelfstandig ondernemerschap het dragen van verantwoordelijkheid en het nemen van risico. Daarom geldt dat de voorziening niet kan worden verstrekt of wordt beëindigd als het inkomen van betrokkene in het vierde kalenderjaar dan wel daaropvolgende jaar na aanvang als zelfstandige meer bedraagt dan hetgeen in art. 15b Re-integratiebesluit is aangegeven (in beginsel: 261 maal 157% van het maximumdagloon). Zie voor de details art. 15b Re-integratiebesluit, art. 12a en 12b Re-integratieregeling.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 35 Arbeidsplaatsvoorzieningen en voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding naar arbeid

Geldend vanaf 01-01-2026

1.

Het UWV kan aan de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking, en die arbeid in dienstbetrekking verricht of die arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten, doch niet werkzaam is of zal zijn als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening, of die scholing of opleiding in het kader van de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces volgt of gaat volgen of arbeid op een proefplaats verricht of gaat verrichten, met uitzondering van de persoon die werkzaam is als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening, op aanvraag voorzieningen toekennen die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid, het volgen van de scholing of opleiding of het verrichten van arbeid op die proefplaats.

2.

Onder voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstaan:

- a. vervoersvoorzieningen die er toe strekken dat de persoon, bedoeld in het eerste lid, zijn werkplek of opleidingslocatie kan bereiken;
- b. intermediaire activiteiten ten behoeve van personen met een visuele, auditieve of motorische handicap;
- c. meeneembare voorzieningen ten behoeve van de inrichting van de arbeidsplaats, de productie- en werkmethode, de inrichting van de opleidingsplaats of de proefplaats en de bij de arbeid of opleiding te gebruiken hulpmiddelen, die in

- overwegende mate op het individu van de persoon, bedoeld in het eerste lid, zijn afgestemd; en
- d. noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan de persoon opgedragen taken, indien die ondersteuning een compensatie vormt voor zijn beperkingen.

3.

Het UWV kan aan de persoon, bedoeld in het eerste lid, op aanvraag vervoersvoorzieningen toekennen die strekken tot verbetering van zijn leefomstandigheden en die deel uitmaken van dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.

4.

Dit artikel is niet van toepassing op de persoon:

- a. die recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
- b. voor zover voor diens ondersteuning bij arbeidsinschakeling op grond van de artikelen 7, eerste lid, onderdeel a, of 7a, eerste lid, onderdeel a, of derde lid, van de Participatiewet het college van burgemeester en wethouders zorg draagt of onmiddellijk voorafgaande aan een dienstbetrekking zorg droeg tot het moment dat het inkomen uit de arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon per uur, vermenigvuldigd met de arbeidsduur welke in overeenkomstige dienstbetrekkingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te vormen bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 35 WIA

Arbeidsplaatsvoorzieningen en voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding naar arbeid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Doelgroep (lid 1 en 4)

Het gaat in dit artikel om voorzieningen die (formeel) door een verzekerde moeten worden aangevraagd; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de regeling op grond van art. 36 WIA waarbij de werkgever een subsidie kan aanvragen voor bepaalde re-integratiekosten. Voor een arbeidsplaatsvoorziening komen in aanmerking:

1. personen met een structureel functionele beperking die in dienstbetrekking arbeid verrichten of gaan verrichten;
2. die scholing of opleiding in het kader van een re-integratietraject volgen; of
3. die in het kader van een re-integratietraject arbeid op een proefplaats verrichten.

Uit deze opsomming volgt dat deze voorziening niet alleen kan worden toegekend op basis van de WIA, maar ook bijvoorbeeld op basis van de ZW of de Wajong. Bij toekenning zal het UWV beslissen of inzet van het instrument nodig is en strekt tot behoud, herstel of bevordering van de re-integratiemogelijkheden. Zie ook het commentaar op art. 34 lid 1 WIA.

Tot de doelgroep behoren niet personen die recht hebben op arbeidsondersteuning op grond van de nieuwe Wajong, de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en diegene die, zoals art. 35 lid 4 WIA bepaalt, re-integratieondersteuning ontvangen van de gemeente op grond van de Participatiewet. In deze personen wordt met de aangepaste werkvormen en activiteiten al geïnvesteerd.

Dienstbetrekking

Bij de invulling van het begrip 'dienstbetrekking' wordt aangesloten bij art. 3 lid 1 ZW. Het kan daarbij gaan om een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke dienstbetrekking. De aanvraag van een co-assistent voor een vergoeding van een hoortoestel werd afgewezen. De co-assistent ontving geen loon voor haar werkzaamheden (CRvB 19 oktober 2011, *LJN* BT8689, *USZ* 2011/315). De vakkenvuller die € 0,80 per uur ontving en in aanmerking wenste te komen voor een vervoersvoorziening, had ook geen privaatrechtelijke rechtsbetrekking. Volgens de CRvB was er wel een gezagsverhouding en had hij ook persoonlijke arbeid verricht, maar het uurloon was zo laag dat niet gesproken kon worden van een reëel loon. De voorziening werd afgewezen (CRvB 4 april 2012, *LJN* BW0822). De Hoge Raad oordeelde echter dat er wél sprake was van loon, maar niet van een gezagsverhouding (ECLI:NL:HR:2013:BY6888).

2. Voorzieningen (lid 2-3)

Algemeen

De voorzieningen die op grond van dit artikel kunnen worden toegekend worden limitatief opgesomd. Nadere regels ten aanzien van deze voorzieningen zijn — op grond van art. 35 lid 5 WIA — gesteld in het Reïntegratiebesluit en de Reïntegratieregeling. Het UWV heeft ter zake van deze voorzieningen normbedragen vastgesteld. Verwezen wordt naar de Beleidsregel Protocol Voorzieningen UWV 2024, de opvolger van onder andere de Beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen 2017 en het Besluit. Uitgangspunt op grond van art. 2 lid 1 Reïntegratiebesluit is dat de voorziening ex art. 35 WIA niet wordt verleend als het een voorziening is die:

- a. algemeen gebruikelijk is; of
- b. waarvoor in een andere wettelijke regeling is voorzien.

Op grond van art. 2 lid 2 Reïntegratiebesluit kan — in afwijking van die voorwaarde b — toch een voorziening worden verleend als op grond van een andere wettelijke regeling een voorziening mogelijk is; dit indien vast staat dat de voorziening uitsluitend geïndiceerd is voor de werksituatie, dan wel vrijwel uitsluitend kan worden gebruikt voor of in de werksituatie. Blijkt dat de voorziening voor de werksituatie geïndiceerd is, dan is niet meer van betekenis dat de voorziening ook ten goede komt in de privésfeer (CRvB 1 april 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI1281). In lijn met deze uitgangspunten oordeelde de Raad dat als het UWV terecht had vastgesteld dat in de betreffende werksituatie geen hogere eisen werden gesteld aan de hoortoestellen dan in de leef sfeer er dan geen aanspraak bestond op deze voorziening (CRvB 24 januari 2014, RSV 2014/46; USZ 2014/49). De arbeidsdeskundige dient bij de beoordeling van de gevraagde voorziening te onderzoeken of de hoortoestellen geïndiceerd zijn voor de specifieke werksituatie. Onderzocht moet worden of er bijzondere eisen aan het gehoor worden gesteld, het gevraagde toestel nodig is voor die situatie en of een ander toestel zou volstaan (CRvB 21 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3853).

Maximering van vergoeding van voorzieningen is in beginsel geoorloofd, maar art. 2 lid 3 Reïntegratiebesluit brengt mee dat het UWV aan de hand van bijzondere omstandigheden van het concrete geval moet beoordelen of niet alleen de goedkoopste, maar ook een adequate voorziening kan worden verleend (CRvB 28 maart 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BA5176). Is dit niet het geval, dan zal in beginsel een hoger bedrag moeten worden vergoed. Toen volgens de normbedragen vergoeding van hoortoestellen tot € 1400 mogelijk was, maar kon worden aangetoond dat in een specifieke situatie twee speciale toestellen nodig waren die een stuk duurder waren, kon het UWV niet zonder nadere motivering volstaan met een verwijzing naar het normbedrag uit de beleidsregels. Deze hoortoestellen had verzekerde nodig voor het uitoefenen van zijn werk als asfalteringswerker. Daarmee was niet meer van betekenis of de hoortoestellen ook ten goede kwamen in de privésfeer (CRvB 1 april 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI1281). Zie ook CRvB 24 oktober 2012, USZ 2012/347.

Werkvervoersvoorziening (lid 2 onderdeel a en lid 3)

Als vanwege de ziekte of handicap woon-werkverkeer problematisch is, kan verzekerde een vervoersvergoeding krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden. De eigen auto of fiets kan worden aangepast. Het UWV vergoedt alleen aanpassingen aan de auto als deze speciaal voor gehandicapten zijn ontwikkeld en niet voorkomen in een vergelijkbare 'gewone' auto. Het UWV kan de aanvraag afwijzen als de voorziening reeds is aangeschaft. Niet onredelijk is dat het UWV eerst wil toetsen of de gevraagde voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en of deze voorziening de meest goedkope en adequate oplossing is alvorens tot toekenning over te gaan (ECLI:NL:CRVB:2024:98, USZ 2024/54). Het UWV kan een auto in bruikleen geven, kan een vergoeding voor (rolstoel)taxivervoer verstrekken, en kan een kilometervergoeding verstrekken voor het gebruik van de eigen auto. Een aanvraag van een taxivoorziening voor woon-werkverkeer met een vaste chauffeur werd afgewezen. Agorafobie zonder paniekstoornis werd aanwezig geacht, maar vervoer per taxi zonder vaste chauffeur werd als adequate voorziening aangemerkt (CRvB 1 juni 2011, LJV BQ7590). Een scootmobiel werd een adequate voorziening geacht voor de afstand van 1,1 km voor woon-werkverkeer binnen de gemeente. Bij kou kon betrokkene een rolstoeltaxi bestellen. Betrokkene moest daarnaast diverse malen op verschillende plaatsen buiten de gemeente werken, zodat hij ook op die plaatsen zijn werkplek had. Ook voor deze werkafspraken dient een vervoersvoorziening te worden getroffen. Het doet dan niet ter zake of sprake is van een tweede standplaats of een dienstreis (ECLI:NL:CRVB:2021:389, USZ 2021/130).

Op grond van de nadere regeling Protocol Voorzieningen UWV 2024 (zie commentaar bij art. 35 lid 5) kan het bij vervoerskosten ook gaan om een bijdrage in de kosten voor verzekeringen, motorvoertuigenbelasting en kilometervergoeding. UWV heeft een gedragslijn op grond waarvan alleen een vergoeding voor een allriskverzekering wordt verstrekt voor auto's tot en met vijf jaar oud. De Raad vond dat een redelijke toepassing van de regeling (ECLI:NL:CRVB:2024:973, USZ 2024/179).

Leefvervoersvoorziening

In lid 3 is bepaald dat ook een vervoersvoorziening kan worden toegekend die verband houdt met verbetering van de

leefomstandigheden. Zie over de éénloketgedachte verder aant. 5. In art. 6 Reïntegratiebesluit is bepaald dat een dergelijke leefvervoersvoorziening alleen wordt toegekend als de beperkingen worden opgeheven of minder worden. De Raad heeft bepaald dat bij deze voorziening de criteria die gelden voor de vervoersvoorziening in het kader van de Wmo zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn (CRvB 21 maart 2012, *LJN BV9431*). Dit betekent dat het UWV verplicht is voorzieningen te bieden ter compensatie van beperkingen op het terrein van zelfredzaamheid en maatschappelijk participeren door de persoon in staat te stellen zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Dit betekent onder andere dat de compensatieplicht gericht moet zijn op de genoemde zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en dat individueel maatwerk moet worden geleverd. Het UWV dient:

- a. de beperkingen; en
- b. behoeften in kaart te brengen alsmede;
- c. de capaciteiten om zelf maatregelen te nemen.

Verder acht de Raad van belang dat een vervoersvoorziening die neerkomt op een aflegbare afstand in de bandbreedte van ongeveer 1500-2000 kilometer per jaar in beginsel toereikend is.

Inkomenstoets

Voor beide vervoersvoorzieningen (woon-werk- en leefvervoersvoorziening) geldt een inkomenstoets (op grond van art. 5 Reïntegratiebesluit). Het gezinsinkomen dient lager te zijn dan 70% van het maximumjaarloon (261 maal het maximumdagloon ex art. 17 lid 1 Wfsv). Het gaat hier om het inkomen van verzekerde, de partner en alle personen met wie de kosten van de huishouding wordt gedeeld, ook als het geen familie is. Het inkomen van inwonende ouders en kinderen hoeft echter niet te worden meegeteld (zie de nadere regels in art. 4-12 Re-integratieregeling).

Intermediaire voorzieningen (lid 2 onderdeel b)

Ten behoeve van de begeleiding van personen met visuele, auditieve of motorische handicap kunnen voorzieningen worden aangevraagd. Te denken valt aan het inhuren van een doventolk, voorleeshulp of iemand die assisteert met werkzaamheden die betrokkene zelf niet kan doen omdat hij rolstoelgebonden is. Het gaat om assistentie bij de eigenlijke werkzaamheden of de toeleiding naar werk en niet om activiteiten op het terrein van jobcoaching, persoonlijke verzorging, ondersteuning of voeren van gesprekken met een bedrijfsarts (ECLI:NL:CRVB:2021:1929). Nadere regels zijn gesteld in art. 7 Reïntegratiebesluit. In art. 7 lid 2 Reïntegratiebesluit staat dat de voorziening voor ten hoogste 15% van de werktijd kan worden verstrekt. Uitgangspunt is dat als de voorziening voor meer uren nodig is, de functie niet passend is. De CRvB acht deze beperking die art. 7 Reïntegratiebesluit stelt aan de inzet van de voorziening in overeenstemming met art. 35 WIA. In art. 7 lid 3 Reïntegratiebesluit staat echter ook dat het UWV van dit percentage van 15% kan afwijken als weigering leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. In een geval waarin het UWV de aanvraag voor 11 doventolkuren had afgewezen oordeelde de Raad dat van een onbillijkheid van overwegende aard sprake was (CRvB 11 maart 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BH6366). Met reden wees het UWV echter een aanvraag af voor vergoeding van een duo-tolk ten behoeve van de deelname van betrokkene als voorzitter aan een cursusdag en netwerkbijeenkomst. De arbeidsdeskundige van het UWV had inzichtelijk gemaakt dat kon worden volstaan met de inzet van opeenvolgende tolken (CRvB 19 december 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY7867). In art. 34a (en ook art. 35) wordt een onderscheid gemaakt tussen personen op basis van al dan niet structurele beperkingen. Dit onderscheid is geen directe discriminatie in de zin van de Richtlijn 2000/78/EG (*PbEG* 2000, L303/16) nu dit criterium, dat verband houdt met het criterium 'handicap' uit de richtlijn, leidt tot een gunstiger behandeling op grond van de wet WIA (CRvB 8 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3229, *USZ* 2017/403).

Beleidsregels

Het UWV heeft beleidsregels vastgesteld ter zake van deze voorziening (Beleidsregel Protocol Voorzieningen UWV 2024; wordt (bijna) jaarlijks aangepast: www.uwv.nl).

3. Meeneembare arbeidsplaatsvoorzieningen (lid 2 onderdeel c)

Het UWV verstrekt een vergoeding voor hulpmiddelen die een verzekerde nodig heeft op of rond de werkplek. Het kan bijvoorbeeld gaan om orthopedische werkschoenen, een aangepaste stoel of een aangepast bureau, en communicatiemiddelen voor lezen, schrijven en horen. Het dient voorzieningen te betreffen die een werknemer zou kunnen meenemen naar een andere locatie of naar een andere werkgever. Als het niet-meeneembare voorzieningen zijn, zoals een aanpassing aan machines of een invalidentoilet, dan kan de werkgever daar subsidie voor vragen op grond van art. 36 WIA.

4. Jobcoach (lid 2 onderdeel d)

Als iemand minimaal twaalf uur per week werkt en er behoefte is aan ondersteuning door een jobcoach, kan hiervoor subsidie worden aangevraagd bij het UWV. Op grond van art. 18 Re-integratiebesluit dient het te gaan om persoonlijke ondersteuning die bestaat uit een individueel trainings- en inwerkingsprogramma en een systematische begeleiding van een persoon. Aangetoond zal moeten worden dat zonder deze ondersteuning betrokkene zijn werk niet zou kunnen doen. De jobcoach moet zijn verbonden aan een organisatie die door het UWV wordt erkend. Het UWV hanteert bij de toepassing van deze voorziening de Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019 (*Stcrt.* 2019, 51108).

5. Eénloketgedachte (lid 3)

Het UWV heeft de bevoegdheid om naast een werkvervoervoorziening ook een leefvervoersvoorziening toe te kennen. Die keuze hiervoor is met name gelegen in de éénloketgedachte. Voorkomen moet worden dat iemand zich zowel tot het UWV als de gemeente moet wenden. Daaruit leidt de Raad af dat ook bij een vergoeding voor een leefvervoersvoorziening de criteria die gelden voor vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn (CRvB 21 maart 2012, *LJN* BV9431). Zie daarover verder aant. 2 onder leefvervoersvoorziening.

6. Nadere regels (lid 5)

Nadere regels zijn gesteld in het Reïntegratiebesluit en de Reïntegratieregeling. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van aanvragen om voorzieningen, zoals de intermediaire activiteit waaronder een tolkvoorziening, vervoers- en computervoorziening in de werk- en onderwijssituatie alsmede voor de subsidieregeling werkgever en de pilot 'subsidie Generieke werkgeversvoorziening' de uitgangspunten zoals weergegeven in het Protocol Voorzieningen UWV dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd: zie ook Beleidsregel Protocol Voorzieningen UWV (www.uwv.nl). In de beleidsregels normbedragen UWV worden normbedragen genoemd voor onder meer kilometervergoedingen voor bruikleenauto's, auto in eigen bezit, rolstoeltaxikosten, begeleidingskosten, doventolk, technische apparatuur waaronder gehoorapparaten en jobcoach.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 36 Subsidieregeling werkgever

Geldend vanaf 01-01-2026

1.

Het UWV kan op aanvraag van de werkgever die met een werknemer een dienstbetrekking, anders dan een dienstbetrekking in de zin van de WSW, van ten minste zes maanden is aangegaan of waarmee door elkaar opvolgende dienstbetrekkingen gedurende ten minste zes maanden een dienstbetrekking blijkt te bestaan, subsidie verstrekken voor meerkosten voorzover:

- a. die werkgever aantoont dat het totaal van de kosten die hij maakt of heeft gemaakt ten behoeve van het in dienst houden of in dienst nemen van een werknemer met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking meer bedraagt dan bij algemene maatregel van bestuur te bepalen bedragen, die in hoogte verschillen afhankelijk van de hoogte van het loon van de werknemer;
- b. die werkgever, na ommekomst van de periode van 3 respectievelijk 1 jaar, genoemd in artikel 49 van de Wet financiering sociale verzekeringen, kosten maakt of heeft gemaakt ten behoeve van het in dienst houden van een werknemer als bedoeld in onderdeel a;
- c. die werkgever kosten heeft gemaakt als bedoeld in het tweede lid en de periode van drie respectievelijk één jaar, bedoeld in onderdeel b, voortijdig wordt beëindigd op initiatief van de werknemer of omdat de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid definitief niet in de dienstbetrekking terugkeert;
- d. die werkgever kosten heeft gemaakt als bedoeld in het tweede lid en de periode van drie respectievelijk één jaar, bedoeld in onderdeel b, voortijdig wordt beëindigd omdat er bij die werkgever geen passende arbeid aanwezig is.

2.

Onder de kosten, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan de kosten van voorzieningen, bedoeld in artikel 35, tweede lid, voorzover die naar de aard der zaak duurzaam zijn verenigd met het bedrijf van de werkgever.

3.

Een subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstrekt, indien de subsidie wordt aangevraagd voor een werknemer:

- a. voor wie reeds eerder aan de werkgever subsidie op grond van dit artikel is verstrekt, tenzij de subsidieaanvraag:
 - 1° geen verband houdt met feiten en omstandigheden die aanleiding zijn geweest voor het verstrekken van de subsidie;
 - 2°

betrekking heeft op door de werkgever gemaakte kosten ter vervanging van de bij de arbeid te gebruiken hulpmiddelen door de werknemer;

- b. voor zover voor diens ondersteuning bij arbeidsinschakeling op grond van de artikelen 7, eerste lid, onderdeel a, of 7a, eerste lid, onderdeel a, of derde lid, van de Participatiewet het college van burgemeester en wethouders zorg draagt of onmiddellijk voorafgaande aan een dienstbetrekking zorg droeg tot het moment dat het inkomen uit de arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon per uur, vermenigvuldigd met de arbeidsduur welke in overeenkomstige dienstbetrekkingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te vormen bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend.

4.

Het UWV kan op aanvraag van de werkgever een tegemoetkoming in de kosten verstrekken, voor zover de werkgever een voorziening als bedoeld in artikel 35, tweede lid, onderdeel d, of artikel 2:22, tweede lid, onderdeel d, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten verstrekt aan de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking, die:

- a. een dienstbetrekking, anders dan een dienstbetrekking in de zin van de Wet sociale werkvoorziening, met de werkgever is aangegaan; of
- b. arbeid op een proefplaats verricht, met uitzondering van de persoon, bedoeld in artikel 34, tweede lid.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel. Daarbij kunnen regels worden gesteld met betrekking tot subsidie in geval van overgang van onderneming als bedoeld in artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de te verstrekken gegevens bij een aanvraag voor subsidie. Tevens kunnen daarbij regels worden gesteld met betrekking tot het niet hanteren van een drempelbedrag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, indien de subsidie wordt verstrekt ten behoeve van een werknemer als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, voor wie de werkgever geen korting als bedoeld in artikel 49 van de Wet financiering sociale verzekeringen kan toepassen.

6.

De bedragen in dit artikel worden verlaagd naar evenredigheid van de kortere duur van de dienstbetrekking.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 36 WIA

Subsidieregeling werkgever

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Kosten (lid 2)

Algemeen

De werkgever is verplicht de kosten voor re-integratie van een werknemer te dragen. Voor bepaalde kosten kan een werkgever echter subsidie aanvragen bij het UWV. Het gaat om kosten voor hulpmiddelen en voorzieningen waardoor de werkgever een werknemer in dienst kan houden. Te denken valt aan een aanpassing van een machine of aan rolstoelfaciliteiten (verlaagde drempels, invalidentoilet). Als het voorzieningen betreft die een werknemer kan meenemen naar een andere locatie of andere werkgever, dan kan de *werknemer* daarvoor op grond van art. 35 lid 2 onderdeel c WIA zelf een voorziening aanvragen. Zie ECLI:NL:CRVB:2021:389, *USZ* 2021/130.

Er is bovendien per 1 mei 2020 sprake van een proef 'Generieke werkgeversvoorziening' (*Kamerstukken II* 2018/19, 35070, nr. 13). Het kabinet wil de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsbeperking vergroten door deze pilot. Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden (zie aanvraagformulier: www.uwv.nl) een subsidie krijgen om een of meer werkplekken binnen het bedrijf aan te passen. Nadere regels hierover zijn te vinden in hoofdstuk 7 van beleidsregels Protocol Voorzieningen UWV (www.uwv.nl).

2. Hoogte subsidie

Tot 1 januari 2009 gold dat de hoogte van de subsidie gelijk was aan de kosten voor de voorziening minus een bepaald drempelbedrag. Per die datum gelden geen drempelbedragen meer (zie art. 11 Re-integratiebesluit). Bij de bepaling van de kosten wordt de omzetbelasting buiten beschouwing gelaten (art. 10 lid 1 Re-integratiebesluit). Als de kosten hoger zijn dan € 22.689, dan houdt het UWV rekening met het bedrijfseconomisch voordeel voor de werkgever bij het treffen van de

voorziening (art. 10 lid 2 Re-integratiebesluit). Bij de subsidievaststelling kan de subsidie eventueel worden herzien, als blijkt dat de gemaakte kosten anders zijn dan waarop de subsidieverlening gebaseerd is. In de situatie dat de arbeidsovereenkomst eindigt binnen een periode van één of drie jaar (zie art. 36 lid 1 onderdeel b en d WIA) en de werkgever kosten heeft gemaakt voor re-integratie, dan worden op grond van art. 36 lid 5 WIA de bedragen afgestemd op de kortere duur van de dienstbetrekking.

3. Aanvraag

In art. 9 Re-integratiebesluit wordt vermeld welke gegevens de werkgever moet verstrekken in zijn subsidieaanvraag. Het gaat dan onder andere om een overzicht en onderbouwing van de kosten, een plan van aanpak (ex art. 25 lid 2 WIA) en gegevens waaruit blijkt dat de werknemer structureel functioneel beperkt is.

4. Voorwaarden (lid 1 en 3)

De volgende voorwaarden gelden:

1. de werknemer moet structureel functioneel beperkt zijn;
2. de werkgever moet aantonen dat een dienstverband van ten minste zes maanden is aangeboden;
3. de werkgever moet aantonen dat de kosten voor het in dienst houden van de werknemer zijn gekomen na ommekomst van de periode van één respectievelijk drie jaar. Hierbij verwijst deze bepaling nog steeds naar art. 49 e.v. Wfsv, maar sinds 1 januari 2018 zijn deze bepalingen geschrapt. De premiekortingsregeling is vervangen door een loonkostenvoordeel, zoals bepaald in de Wet tegemoetkomingen loondomein. Voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte ontvangt de werkgever op verzoek een loonkostenvoordeel van ten hoogste € 6000 respectievelijk voor één jaar (zie nader art. 2.16 Wtl). Voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte ontvangt een werkgever gedurende drie jaar een loonkostenvoordeel van maximaal € 6000 per jaar. Aangenomen moet worden dat art. 36 WIA nog moet worden aangepast aan deze nieuwe wetgeving en dat de subsidie van art. 36 WIA is bedoeld voor dekking van kosten die vallen in de periode na die één respectievelijk drie jaar;
4. de kosten kunnen niet op andere wijze worden vergoed, zoals uit de zorgverzekering van de werknemer;
5. de getroffen voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn (bijvoorbeeld een in hoogte verstelbare bureaustoel die voor alle werknemers wordt aangeschaft);
6. voor de werknemer mag niet eerder subsidie zijn verstrekt, tenzij de nieuwe aanvraag geen verband houdt met een eerdere aanvraag of het gaat om vervanging van hulpmiddelen;
7. de werknemer mag niet al aanspraak maken op re-integratieondersteuning van de gemeente op grond van art. 7 lid 1 onderdeel a Participatiewet.

De in art. 4 Re-integratiebesluit gestelde eis dat een voorziening slechts mag worden verleend indien deze in overwegende mate op het individu is gericht geldt niet voor de in art. 36 WIA genoemde werkgeverssubsidies. Het UWV had niet op deze grond de subsidieaanvraag voor een video-intercom-systeem mogen afwijzen (CRvB 13 april 2011, LJV BQ2501).

5. Nadere regels (lid 5)

Nadere regels zijn, zoals aangegeven, gesteld in art. 9-11 Re-integratiebesluit. Daarin zijn (nog) geen nadere regels gesteld ten aanzien van een situatie van overgang van onderneming (art. 7:662 e.v. BW). Het UWV hanteert bij het beoordelen van aanvragen om voorzieningen alsmede voor de subsidieregeling werkgever de uitgangspunten zoals weergegeven in het Protocol Voorzieningen UWV 2020 dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd (www.uwv.nl).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 37 Proefplaatsing

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

Het UWV en de eigenrisicodragers kunnen, in het kader van de bevordering van de inschakeling in de arbeid, toestemming verlenen aan de gedeeltelijk arbeidsgeschikte die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet om op een proefplaats bij een werkgever gedurende maximaal zes maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten.

2.

De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats zijn:

- a. werkzaamheden, waartoe de gedeeltelijk arbeidsgeschikte met zijn krachten en bekwaamheden in staat is;
- b. werkzaamheden, waarbij de werkgever, bij wie de proefplaatsing geschiedt, een aansprakelijkheidsverzekering ten

behoefte van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte heeft afgesloten;

- c. werkzaamheden, die de gedeeltelijk arbeidsgeschikte niet reeds eerder onbeloond op een proefplaats bij die werkgever of diens rechtsvoorganger heeft verricht; en
- d. werkzaamheden, waarbij er, naar het oordeel van het UWV of de eigenrisicodragers, een reëel uitzicht is op een op de onbeloonde werkzaamheden aansluitende dienstbetrekking van dezelfde of grotere omvang voor ten minste 6 maanden.

3.

Indien de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wegens ziekte worden onderbroken, wordt de periode waarin een uitkering bij ziekte wordt ontvangen, voor de toepassing van dat lid buiten beschouwing gelaten.

4.

In afwijking van artikel 30, eerste lid, onderdeel b, is de gedeeltelijk arbeidsgeschikte die onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in het eerste of tweede lid verricht, voor de duur van de proefplaatsing niet verplicht passende arbeid te verkrijgen.

5.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 37 WIA

Proefplaatsing

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Doelgroep

Dit artikel ziet op inzet van het instrument ten behoeve van een verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering. Ook in de WAO, WAZ, Wet Wajong en ZW is dit instrument opgenomen.

2. Voorziening (lid 1, 3 en 4)

Een verzekerde kan toestemming krijgen om gedurende maximaal zes maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten op een proefplaats bij een werkgever. Zowel het UWV als de eigenrisicodragers kunnen dit instrument inzetten (lid 1). Die periode van zes maanden kan feitelijk langer zijn als deze wordt onderbroken door ziekte. Een periode van ziekte blijft immers bij de telling van de zes maanden buiten beschouwing (lid 3). Verzekerde kan de werkzaamheden verrichten, gezien het bepaalde in lid 4, met behoud van uitkering waarbij hij ontheven is van de plicht om passend werk te verkrijgen, zoals bedoeld in art. 30 lid 1, onderdeel b WIA. Deze vrijstelling van deze plicht is ook geregeld in art. 6 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. Als de verzekerde op een proefplaats gaat werken, dan kan hij een beroep doen op arbeidsplaatsvoorzieningen zoals bedoeld in art. 35 WIA.

3. Voorwaarden (lid 2)

- 1. De werkzaamheden moeten passen bij de medische beperkingen van verzekerde.
- 2. De werkgever dient een ongevalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
- 3. De werknemer mag bij de betreffende werkgever niet eerder op een proefplaats hebben gewerkt.
- 4. Er moet een reëel vooruitzicht zijn dat hij na afloop van de proefperiode voor in ieder geval zes maanden in dienst zal treden voor hetzelfde aantal uren.

4. Nadere regels (lid 5)

Afgezien van nadere regels inzake vrijstelling in art. 6 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten is van de mogelijkheid om in een ministeriële regeling nadere regels te stellen tot dusver geen gebruik gemaakt.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 37a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2012

Vervallen.

Artikel 37b [Onbeloonde additionele werkzaamheden]

Geldend vanaf 01-01-2015

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de persoon, die recht heeft op een WGA-uitkering, en voor wie de kans op inschakeling in het arbeidsproces gering is en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten gedurende maximaal twee jaar. Artikel 10a, tweede tot en met tiende lid, van de Participatiewet is van overeenkomstige toepassing.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 37b WIA

Onbeloonde additionele werkzaamheden

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De participatieplaats

Op basis van de Wet participatieplaatsen (*Stb.* 2008, 284 en 285) is de participatieplaats destijds als een re-integratie-instrument opgenomen in de WWB (thans Participatiewet), IOAW en IOAZ. Met inwerkingtreding van de Wet stimulering arbeidsparticipatie (*Stb.* 2008, 590) is het instrument uitgebreid tot het UWV-domein en kunnen participatieplaatsen ook worden aangeboden aan onder andere gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Bovendien zijn aan het instrument de elementen scholing en premie toegevoegd en zijn de voorwaarden voor verlenging van de inzet van het instrument aangescherpt.

Doel

Doel van een participatieplaats is niet het realiseren van productie, maar het bevorderen van mogelijkheden op arbeidsinschakeling. Het is een opstap naar reguliere arbeid. Het gaat om een speciaal gecreëerde plaats of om een bestaande arbeidsplaats waarin betrokkene alleen werk onder speciale begeleiding kan verrichten. Het moet gaan om onbeloonde additionele arbeid. De concurrentieverhoudingen mogen niet nadelig worden beïnvloed. Relevant in dit kader is de jurisprudentie over de vraag of dergelijke verplichting om onbeloonde werkzaamheden te verrichten in strijd is met het in art. 4 EVRM neergelegde verbod op slavernij en dwangarbeid. In zijn uitspraak van 8 februari 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL1093, heeft de Raad overwogen dat bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van ingevolge het EVRM verboden verplichte arbeid, acht moet worden geslagen op alle omstandigheden van het geval. Voorts is in die uitspraak overwogen dat pas sprake zou kunnen zijn van verplichte arbeid in de zin van art. 4 lid 2 EVRM zodra van een (beoogde) deelnemer aan een voorziening, gelet op alle omstandigheden, niet (meer) verlangd kan worden de opgedragen activiteiten of werkzaamheden te verrichten vanwege het excessief of disproportioneel belastende karakter ervan en/of het totaal ontbreken daaraan van enig perspectief richting arbeidsinschakeling. Dat strookt met het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake *Van der Mussel/ België* van 23 november 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:1123JUD000891980, par. 37. Vergelijk ook de arresten van het EHRM inzake *Schuitmaker/ Nederland* van 4 mei 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0504DEC001590608, en inzake *Graziani-Weiss/ Oostenrijk* van 18 oktober 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1018JUD003195006. In de uitspraak van 13 november 2018 oordeelde de Raad dat uit het enkele niet onderbouwde standpunt van betrokkene dat de nachtelijke werkzaamheden voor hem te belastend waren, niet kan worden afgeleid dat de proefplaatsing een excessief of disproportioneel belastend karakter had (ECLI:NL:CRVB:2018:3829).

2. Doelgroep

Participatieplaatsen zijn bedoeld voor mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces ten gevolge van persoonlijke werkbelemmeringen. Deze groep is vooralsnog niet direct bemiddelbaar. Duidelijk moet zijn dat inzet van andere re-integratie-instrumenten waaronder ook de loonkostensubsidie niet effectief is vanuit het oogpunt van doorstroming naar regulier werk.

3. Scholing en opleiding

De regeling

In art. 37b WIA staat dat art. 10a lid 2 t/m 10 Participatiewet van overeenkomstige toepassing zijn. Art. 10a lid 5 Participatiewet bepaalt dat scholing en opleiding onderdeel moeten uitmaken van een participatieplaats. Aangezien de participatieplaatsregeling door de gemeente wordt uitgevoerd beslist zij hierover. De gemeente krijgt de kosten voor het inzetten van scholing en opleiding vergoed door het UWV.

Voorwaarden

De gemeente is verplicht om scholing en opleiding aan te bieden aan personen zonder startkwalificaties. Deze verplichting geldt vanaf zes maanden na aanvang van de werkzaamheden op een participatieplaats. De scholing moet gericht zijn op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Als het UWV meent dat scholing en opleiding daaraan niet bijdragen, behoeft het niet te worden aangeboden.

4. Premie

Algemeen

Werken op een participatieplaats betreft werken met behoud van uitkering, waarbij na verloop van tijd een premie wordt verstrekt. Art. 10a lid 6 Participatiewet bepaalt dat degene die werkzaamheden verricht op een participatieplaats voor het eerst na zes maanden, en vervolgens iedere zes maanden na aanvang van die werkzaamheden, recht heeft op een premie als hij voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Hoogte

De een- of tweemaalige premie bedraagt maximaal € 3263 per kalenderjaar (bedrag per 1 januari 2025). Op de premie hoeven geen loonheffingen te worden ingehouden als geen vrijwilligersvergoeding is verkregen in het jaar waarin de premie is uitbetaald en de premie onder het geldende maximum blijft. De premie wordt niet verrekend met de WGA-uitkering, maar telt ook niet mee als inkomen om in aanmerking te komen voor de loonaanvullingsuitkering (art. 60 lid 2 WIA).

5. Duur en verlenging

Beoordeling

Negen maanden na aanvang van de werkzaamheden moet worden beoordeeld of de inzet op een participatieplaats de kansen op het werk heeft vergroot. Is dat niet het geval, dan wordt de participatieplaats niet voorgezet. De werkzaamheden eindigen dan na twaalf maanden (art. 10a lid 8 Participatiewet). In art. 37b WIA staat dat werkzaamheden op een participatieplaats maximaal twee jaar duren. Toch volgt op grond van art. 10a lid 9 en 10 Participatiewet die van overeenkomstige toepassing zijn verklaard, dat nog tweemaal verlenging mogelijk is.

Verlenging

Er gelden voor verlenging strenge eisen. Verlenging is alleen mogelijk als daardoor de kans op inschakeling in het arbeidsproces aanzienlijk verbetert. Het moet daarbij gaan om in de persoon gelegen factoren, zoals een gebrek aan kwalificaties of vaardigheden. Het mag niet gaan om externe factoren, zoals een tekort aan vacatures.

6. Samenwerking UWV en gemeente

Principes

Het UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een WGA-uitkering. Het UWV kan personen selecteren en indiceren voor een participatieplaats en neemt in een re-integratievisie (art. 39 WIA) op dat dit instrument wordt ingezet.

Uitvoering

De daadwerkelijke uitvoering en inzet van betrokkene op een participatieplaats draagt het UWV over aan de gemeente. Het ligt in de rede dat de gemeente de re-integratievisie van het UWV als vertrekpunt hanteert (*Kamerstukken II 2007/08*,

31 577, nr. 3, p. 13). Overdracht naar de gemeenten vindt plaats omdat zij ervaring heeft met additionele werkplekken. Zij beschikt over deze plekken in het eigen domein en over contacten in de private sector.

Verordeningen

De gemeenten hebben verordeningen opgesteld ten aanzien van scholing en premie. Deze verordeningen gelden ook voor de UWV-kanten op een participatieplaats. Na afloop van de participatieplaats beziet het UWV welke vervolgstappen moeten worden gezet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 4.3 Bevoegdheden en verplichtingen van het UWV

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 38 Controlevoorschriften

Geldend vanaf 29-12-2005

Het UWV kan controlevoorschriften vaststellen. Deze voorschriften gaan niet verder dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 38 WIA

Controlevoorschriften

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In art. 27 WIA is de verplichting van de verzekerde opgenomen om mee te werken aan controle. De verzekerde dient op grond van art. 27 lid 2 onderdeel d WIA ook controlevoorschriften na te leven die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de wet. Het UWV heeft mede ter uitvoering van zijn controletaak op grond van art. 38 WIA twee soorten voorschriften opgesteld: een voor verzekerden die in Nederland wonen en een voor verzekerden die in het buitenland wonen: Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018 en Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006. Het primaire doel van de voorschriften is correcte wettoepassing. Een secundair doel is bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Zie nader het commentaar op art. 27 WIA en het commentaar op deze controlevoorschriften.

Maatregel

Bij het zonder deugdelijke grond niet naleven van de controlevoorschriften (art. 27 lid 2 WIA) legt het UWV een maatregel op ingevolge art. 88 WIA. Het (alleen) niet naleven van de controlevoorschriften leidt in beginsel tot een korting van 5% op de uitkering gedurende een maand (art. 3 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten jo. art. 2 Beleidsregel maatregelen UWV). De maatregel wordt echter afgestemd op ernst van de gedraging en mate van verwijtbaarheid. Voldoet een verzekerde niet aan een oproep om aanwezig te zijn of vragen te beantwoorden die door het UWV worden gesteld in verband met het recht op de uitkering, dan past daar in beginsel een maatregel van de tweede categorie bij: een korting van 10% gedurende twee maanden (art. 2 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en art. 2 Beleidsregel maatregelen UWV).

Als echter (ook) sprake is van niet meewerken aan een noodzakelijk medisch onderzoek in het kader van beoordeling van de aanvraag een WIA-uitkering is art. 46a WIA van belang: het gevolg is dan dat diens eventuele aanspraken op grond van de Wet WIA buiten beschouwing blijven voor zolang als het recht niet kan worden vastgesteld. Art. 46a WIA ziet niet alleen op het niet verschijnen na een oproep, maar ook op de situatie dat een verzekerde wel verschijnt maar daaraan geen inhoudelijke bijdrage levert door bijvoorbeeld te weigeren om vragen te beantwoorden (CRvB 12 november 2010, *LJN* BO3986, *USZ* 2010/374) of allerlei voorwaarden stelt aan het onderzoek (CRvB 16 oktober 2015, *ECLI:NL:CRVB:2015:3699*).

Artikel 39 Reïntegratie-aanpak door het UWV

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Nadat het recht op een WGA-uitkering is vastgesteld, stelt het UWV in samenspraak met de verzekerde een reïntegratievisie vast waarin verplichtingen en rechten van de verzekerde zijn vermeld.

2.

Het UWV evalueert, in samenspraak met de verzekerde, periodiek de reïntegratievisie en stelt deze zo nodig bij.

3.

Indien de reïntegratievisie daartoe aanleiding geeft laat het UWV ten behoeve van de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, een plan gericht op behoud en verkrijging van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid en inschakeling in arbeid opstellen door een reïntegratiebedrijf. Het reïntegratieplan wordt in samenspraak met de verzekerde opgesteld.

4.

In het reïntegratieplan worden verplichtingen en rechten van de verzekerde vermeld voorzover die niet in de reïntegratievisie zijn vermeld.

5.

Indien een reïntegratiebedrijf aan het UWV heeft gemeld dat het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon aan wie een WGA-uitkering is toegekend onvoldoende medewerking verleent aan de op hem betrekking hebbende werkzaamheden van het reïntegratiebedrijf, neemt het UWV een beschikking met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke opschorting of schorsing van de betaling van de uitkering aan die persoon voor de duur van ten hoogste acht weken.

6.

Het UWV stelt het reïntegratiebedrijf in kennis van een beschikking tot opschorting of schorsing als bedoeld in het vijfde lid.

7.

Dit artikel is niet van toepassing indien artikel 42 van toepassing is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 39 WIA

Reïntegratie-aanpak door het UWV

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Re-integratievisie

Algemeen

Het UWV heeft een re-integratieverplichting op grond van art. 34 WIA jegens de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering die niet ten laste komt van een eigenrisicodrager. Een eigenrisicodrager is op voet van art. 42 WIA verantwoordelijk voor re-integratie van de verzekerden met een WGA-uitkering. Ter uitvoering van die taak dient het UWV een re-integratievisie op te stellen. Een eigenrisicodrager is hiertoe overigens niet verplicht (art. 39 lid 7 jo. art. 42 WIA).

Inhoud

De re-integratietask van het UWV omvat onder andere de verplichting om in samenspraak met de verzekerde een re-integratievisie op te stellen (zie ook art. 30a lid 4 en 5 Wet SUWI). In de re-integratievisie wordt in de eerste plaats in hoofdlijnen aangegeven wat de re-integratiemogelijkheden zijn van betrokkene (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 44-45). In de tweede plaats dient ondubbelzinnig daarin beschreven te staan welke stappen worden gezet. In de derde plaats dient het document de rechten en verplichtingen van verzekerde te vermelden. Alleen dit laatste element staat met

zoveel woorden vermeld in art. 39 lid 1 WIA. De visie moet worden opgesteld, periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld, zo volgt uit lid 2.

Criteria

Het UWV dient bij het opstellen van de re-integratievisie in ieder geval rekening te houden met hetgeen werkgever en werknemer ondernomen of ingezet hebben tijdens de wachttijd. Indien mogelijk wordt voortgebouwd op die activiteiten. De tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken zijn echter niet bindend voor het UWV (*Kamerstukken I* 2005/06, 30034 en 30118, C, p. 5).

Samenspraak

Het UWV stelt de re-integratievisie op in samenspraak met de verzekerde. Het UWV houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van betrokkene, maar het verliest de haalbaarheid daarbij niet uit het oog. Worden UWV en verzekerde het niet eens over de te nemen stappen of de verdeling van rechten en plichten, dan stelt het UWV de visie eenzijdig vast en kan verzekerde bezwaar en beroep aantekenen tegen de re-integratievisie. Voorwaarde is dan wel dat de re-integratievisie is aan te merken als een besluit.

Besluit

In de wetsgeschiedenis staat expliciet dat een re-integratievisie en re-integratieplan op rechtsgevolg gericht zijn en dus aan te merken zijn als besluiten in de zin van art. 1:3 Awb. Deze besluiten zijn dan ook vatbaar voor bezwaar en beroep (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 46). De Centrale Raad van Beroep volgt deze categorale benadering niet. Een re-integratievisie is op rechtsgevolg gericht en dus een besluit als de uit de wet voortvloeiende rechten en verplichtingen in de re-integratievisie zodanig zijn uitgewerkt dat beoogd is een zelfstandig rechtsgevolg te doen ontstaan (CRvB 10 december 2008, *USZ* 2009/47, CRvB 23 september 2009, *USZ* 2009/298 en 2009/299). Als een re-integratievisie of een re-integratieplan niet meer bevat dan een opsomming van de rechten en plichten die volgen uit de wet, dan is geen sprake van een besluit. Als in de re-integratievisie de wettelijke sollicitatieplicht is geconcretiseerd (zie bijv. ECLI:NL:CRVB:2021:692 of *USZ* 2009/298); of is meegedeeld dat geen re-integratie-instrument wordt ingezet (*USZ* 2009/299), is sprake van een besluit. Als een verzekerde de verplichting opgelegd krijgt om ten minste éénmaal per week te solliciteren, dan is dat een concretisering van de wettelijke verplichting (art. 30 Wet WIA en art. 3 lid 2 Regeling arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten) om ten minste vier maal per maand een concrete sollicitatieactiviteit te verrichten (CRvB 28 oktober 2009, *LJN* BK1472, *USZ* 2009/370). Ook een in de re-integratievisie neergelegde ontheffing van de sollicitatieplicht is vatbaar voor bezwaar (CRvB 1 december 2009, *LJN* BK5635, *USZ* 2010/5). Het werkplan waarin aan aantal stappen staat vermeld over een toekomstig re-integratietraject, waarin staat dat er een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld en dat betrokkene met dat bedrijf contact moet opnemen over de invulling van de plichten is geen besluit. Het bevat geen concreet uitgewerkte verplichtingen (Rb. Noord-Holland 24 oktober 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:10045). De Raad oordeelde dat het werkplan met de daarin opgenomen de verplichtingen geen besluit was omdat 'de verplichtingen die voortvloeien uit de wet niet helder, inzichtelijk, ondubbelzinnig en voldoende bepaald zijn geconcretiseerd'. Zo wordt in het werkplan niet duidelijk gemaakt of met 'het zelf gaan informeren bij taxibedrijven voor werk' wordt bedoeld dat appellant moet gaan solliciteren. Evenmin wordt voorgeschreven hoe vaak appellant moet informeren naar werk. Voor de verplichtingen die zijn vermeld onder het kopje 'Wat verwachten wij van u' geldt dat zij niet meer dan een opsomming bevatten van enkele verplichtingen uit de Wet WIA (CRvB 25 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:598). De Raad oordeelde in een andere zaak dat het beroep tegen de in de re-integratievisie neergelegde verplichting om minimaal tweemaal per week te solliciteren zelfstandige betekenis miste, omdat tegelijkertijd beroep was aangetekend tegen de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. De gronden inzake de re-integratievisie waren terug te voeren op de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid (CRvB 26 februari 2010, *LJN* BL6028, *RSV* 2010/115). Zie ook CRvB 2 februari 2011, *LJN* BP2980. In meerdere gevallen is een verzekerde het niet eens met de beslissing over de WIA-uitkering en daarmee de re-integratievisie. De verzekerde stelt dan dat zijn beperkingen groter zijn dan het UWV aanneemt of dat hij helemaal niet kan werken. Dit leidt er dan toe dat verzekerde stelt dat niet kan worden voldaan aan de re-integratieplichten die zijn vastgelegd in de re-integratievisie. Als de rechter oordeelt dat de beperkingen juist zijn vastgesteld, dan blijft ook de re-integratievisie veelal in stand (CRvB 3 juli 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:821, CRvB 9 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW5358).

Procesbelang

De bijgestelde re-integratievisie die inhield dat opnieuw een gesubsidieerd dienstverband werd ingekocht was een besluit. Betrokkene vond echter na indiening van bezwaar en beroep elders werk en er werd geen maatregel opgelegd. Daarom werd het beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van procesbelang (CRvB 24 februari 2010, *LJN* BL6779,

USZ 2010/114). Toen het UWV ondubbelzinnig meedeelde dat op grond van de re-integratievisie van 1 februari 2010 geen re-integratieactiviteiten zouden plaatsvinden en bleek dat betrokkene feitelijk ook geen activiteiten waren opgelegd, oordeelde de Raad dat betrokkene geen belang had bij beoordeling van dat besluit en volgde een niet-ontvankelijkheid (CRvB 2 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1094).

2. Re-integratieplan

Rol re-integratiebedrijf

Als de re-integratievisie daar aanleiding toe geeft, dan schakelt het UWV een re-integratiebedrijf in (zie ook art. 30a lid 6-8 Wet SUWI). In dat geval wordt een re-integratieplan opgesteld waarin de activiteiten worden beschreven die de verzekerde en het re-integratiebedrijf gaan verrichten. Het plan moet een concretisering zijn van de uitgangspunten van de re-integratievisie. Ook hier — net als bij de re-integratievisie — geldt dat het plan in samenspraak met verzekerde wordt opgesteld. Als deze het niet eens is met de inhoud kan verzekerde bezwaar en beroep aantekenen. Voorwaarde is dan wel dat het gaat om een besluit in de zin van art. 1:3 Awb (zie nader art. 39, aant. 1). Een door het re-integratiebedrijf opgesteld re-integratieplan is geen besluit, omdat het niet is opgesteld door een bestuursorgaan. Pas als het plan is overgenomen door het bestuursorgaan (in casu het UWV) kan sprake zijn van een besluit. De mededeling dat verzekerde verplicht is om mee te werken aan het traject was een rechtsvaststelling en daarmee was het plan een besluit toen het werd overgenomen door het UWV (CRvB 4 augustus 2010, *LJN* BN4192, *USZ* 2010/296).

Als een verzekerde een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) aanvraagt op grond van art. 4.2 Besluit SUWI (via het formulier 'Aanvraag individuele re-integratieovereenkomst': www.uwv.nl), dan dient verzekerde zelf een re-integratieplan op te stellen.

3. Schorsing/opschorting

Het UWV moet een besluit nemen tot schorsing of geheel of gedeeltelijke opschorting van de uitkering als het van het ingeschakelde re-integratiebedrijf een melding krijgt dat het bedrijf een gegrond vermoeden heeft dat een WGA-gerechtigde onvoldoende meewerkt aan re-integratieactiviteiten. Op grond van art. 4.1 Besluit SUWI is het UWV verplicht om in zijn contract met een re-integratiebedrijf op te nemen dat het bedrijf gehouden is om dergelijke gegronde vermoedens te melden aan het UWV.

Als het UWV zo'n melding binnenkrijgt is het niet verplicht om de uitkering te schorsen of op te schorten, maar dient het wel een besluit daarover te nemen. Als het een besluit neemt om wel te schorsen of op te schorten is dit besluit vatbaar voor bezwaar en beroep. Tijdens de schorsing of de opschorting dient het UWV nader onderzoek te doen. Omdat het UWV snel duidelijkheid moet verschaffen is bepaald dat de schorsing of opschorting maximaal acht weken mag duren. Het UWV kan na afloop van die termijn een maatregel opleggen, maar dat hoeft niet. Ook het omgekeerde kan het geval zijn: de uitkering is niet geschorst of opgeschort, maar het UWV besluit toch tot opleggen van een sanctie (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 56). Over het opleggen van een boete of maatregel neemt het UWV dan een afzonderlijke beslissing die ook vatbaar is voor bezwaar en beroep. Als het UWV een beslissing neemt over schorsing of opschorting, dan stelt het het re-integratiebedrijf daarvan op de hoogte (lid 6).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 40 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2022

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 41 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2012

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 41a Reiskostenvergoeding

Geldend vanaf 29-12-2005

In door het UWV vast te stellen gevallen worden reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies vergoed van personen die door het UWV zijn opgeroepen en van hun begeleiders indien de toestand van de persoon begeleiding noodzakelijk maakt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 41a WIA

Reiskostenvergoeding

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In de Beleidsregel kostenvergoeding UWV (*Stcrt.* 2010, 15320) wordt een nadere invulling gegeven aan deze bepaling. De beleidsregels zien niet alleen op de vergoeding van kosten die gemaakt worden wanneer betrokkene wordt opgeroepen om te verschijnen op het kantoor van het UWV, maar ook wanneer hij voor nader onderzoek moet verschijnen bij een door het UWV aangewezen deskundige. In het onderstaande wordt naar enkele artikelen uit de beleidsregels verwezen.

Reiskosten

Reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking indien de reisafstand van woonadres naar de plaats van oproeping vijftien kilometer of meer bedraagt. Bij een reisafstand van minder dan vijftien kilometer worden reiskosten niet vergoed. De vergoeding voor reiskosten bij een reisafstand van vijftien kilometer of meer bedraagt € 0,23 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer. Het totaal aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt, wordt vastgesteld door het aantal kilometers van de reisafstand te vermenigvuldigen met twee en de uitkomst naar boven af te ronden op gehele kilometers (zie nader: art. 3).

Als de opgeroepene naar het oordeel van UWV door medische klachten of lichamelijke beperkingen is aangewezen op eigen vervoer of vervoer per taxi, wordt bij gebruik van eigen vervoer € 0,23 per kilometer vergoed, zonder minimum reisafstand, en bij gebruik van een taxi de werkelijke naar redelijkheid gemaakte kosten (art. 4). Als een verzekerde — die een geëxporteerde WIA-uitkering geniet in het buitenland — op verzoek van het UWV uit het buitenland moet komen, dan kan de oproeping de door UWV vooraf geselecteerde wijze van vervoer naar de plaats van oproeping en de wijze van verblijf vermelden. UWV vergoedt alsdan de kosten van dat vervoer en dat verblijf. Als de opgeroepene geen gebruik maakt van de door UWV geselecteerde wijze van vervoer en verblijf, vergoedt UWV uitsluitend de werkelijke naar redelijkheid gemaakte kosten van vervoer en verblijf (art. 7).

Verblijfkosten

Vergoeding van verblijfkosten wordt gesteld op de werkelijke, naar redelijkheid gemaakte kosten.

Tijdsverlies

De kosten voor tijdverlies worden gesteld op het bedrag van gederfde inkomsten met als maximum per etmaal het maximumdagloon als bedoeld in art. 17 Wfsv (art. 6).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 4.4 Verplichtingen van de eigenrisicodragers

Geldend vanaf 25-03-2009

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 42 Reïntegratieplicht eigenrisicodragers

Geldend vanaf 01-01-2017

1.

De eigenrisicodrager bevordert ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in artikel 82, eerste lid, die recht heeft op een WGA-uitkering, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf of in het bedrijf van een andere werkgever.

2.

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in het eerste lid, treft de eigenrisicodrager maatregelen gericht op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid van de verzekerde.

3.

De eigenrisicodrager verstrekt aan een re-integratiebedrijf gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden, die de eigenrisicodrager in verband met de taak, bedoeld in het eerste lid, aan dat re-integratiebedrijf heeft opgedragen, alsmede het burgerservicenummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door dat re-integratiebedrijf wordt bevorderd. Het re-integratiebedrijf verwerkt deze gegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor deze werkzaamheden en gebruikt slechts met dat doel het burgerservicenummer bij die verwerking.

4.

Indien artikel 72 van toepassing is overlegt de eigenrisicodrager met het UWV of met een andere eigenrisicodrager, indien de verzekerde meer werkgevers heeft gehad die ook eigenrisicodrager zijn, over de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid.

5.

De eigenrisicodrager evalueert periodiek het plan van aanpak dat is opgesteld op grond van artikel 25, tweede lid.

6.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 42 WIA

Reïntegratieplicht eigenrisicodrager

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Inhoud re-integratieplicht (lid 1, 2 en 5)

Rol eigenrisicodrager

Net als het UWV heeft ook een eigenrisicodrager jegens de verzekerde een verplichting om zich in te spannen voor re-integratie. Hoewel de formuleringen van art. 42 en 34 WIA verschillen, heeft de minister opgemerkt dat het UWV en de eigenrisicodrager dezelfde re-integratieverplichting hebben (*Kamerstukken I* 2005/06, 30034, C, p. 47-48). Verschil is wel dat het UWV ter uitvoering van zijn verplichting gehouden is om een re-integratievisie op te stellen (art. 39 WIA). Daartoe is de eigenrisicodrager niet verplicht (art. 39 lid 7 WIA), maar deze dient wel het plan van aanpak dat is opgesteld tijdens de wachttijd periodiek te evalueren (art. 42 lid 5 WIA). Zo nodig dient het plan te worden aangepast.

Inhoud

Slechts in algemene termen geeft dit artikel aan wat de inhoud is van de re-integratietask van de eigenrisicodrager. Een specifiekere regeling wordt niet nodig geacht, omdat de eigenrisicodrager geacht wordt voldoende financieel belang te hebben bij een actieve aanpak van re-integratie.

Mocht de arbeidsovereenkomst met de verzekerde nog bestaan, dan is de eigenrisicodrager tevens werkgever en heeft deze een re-integratieplicht uit hoofde van art. 7:658a BW en art. 42 WIA.

Deskundigenoordeel

Als de verzekerde meent dat de eigenrisicodrager zich onvoldoende inspant voor zijn re-integratie, dan kan de betrokkene een deskundigenoordeel hierover aanvragen bij het UWV (art. 32 lid 4 Wet SUWI). Ook de eigenrisicodrager zelf kan hierover een oordeel vragen bij het UWV.

Rol arbodienst

Niet duidelijk is geregeld of een eigenrisicodrager zich bij de uitvoering van zijn re-integratietask moet laten bijstaan door een arbodienst. In de Arbeidsomstandighedenwet is dit niet bepaald. In de artikelsgewijze toelichting staat alleen: "Het lijkt waarschijnlijk dat de eigenrisicodrager ook in de periode van betaling van de uitkering op grond van deze wet de bijstand van de arbodienst voortzet bijvoorbeeld in belang van de verwerking van de medische gegevens" (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 178). Met het oog op art. 9 lid 3 AVG en art. 30 lid 4 UAVG (zie commentaar bij lid 3) lijkt dit inderdaad wel noodzakelijk. Voor bedrijfsartsen is door de beroepsvereniging een richtlijn ingesteld: NVAB-werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodrager WGA.

2. Eigenrisicodrager is bestuursorgaan

Toepasselijkheid Awb

Als de eigenrisicodrager bij de uitoefening van zijn re-integratietask beslissingen neemt op rechtsgevolg gericht, dan worden deze beslissingen aangemerkt als besluiten in de zin van art. 1:3 Awb en wordt de eigenrisicodrager voor de uitvoering van de re-integratietask aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 onderdeel b Awb (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 57). Dit betekent dat de eigenrisicodrager bij de uitoefening van zijn task gebonden is aan de voorschriften van de Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De eigenrisicodrager zal onder andere moeten zorgen voor de inrichting van een bezwaarprocedure en op het bezwaar een beslissing moeten nemen. Tegen deze beslissing op bezwaar staat dan vervolgens beroep en hoger beroep open bij respectievelijk rechtbank en Centrale Raad van Beroep. Bezwaar en beroep staan ook open tegen beslissingen van de eigenrisicodrager over sanctieoplegging (zie art. 89 WIA). De eigenrisicodrager kan in verband met de uitvoering van zijn re-integratietask immers op grond van art. 89 WIA maatregelen nemen, inhoudende een gedeeltelijke en blijvende, geheel en tijdelijke weigering. Bij beslissingen over de maatregel is de eigenrisicodrager niet gebonden aan het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en de Beleidsregel maatregelen UWV, maar is wel gebonden aan de in art. 90 lid 1 WIA voorgeschreven afstemming van een maatregel (CRvB 22 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:277, *USZ* 2016/105). Dat betekent dat als een eigenrisicodrager een eigen bevoegdheid heeft om maatregelen op te leggen, hij ook een (eigen) beleid kan ontwikkelen daarvoor. Het beleid kan ook inhouden dat de eigenrisicodrager het beleid van het UWV tot zijn beleid maakt.

Nog in dienst van eigenrisicodrager

Mocht de verzekerde nog in dienst zijn bij de eigenrisicodrager, dan zou een geschil over re-integratie aan de civiele rechter (bijvoorbeeld op grond van art. 7:658a of 7:660 BW) of aan de bestuursrechter kunnen worden voorgelegd. De minister gaf echter aan dat de bestuursrechtelijke rechtsgang voorrang heeft (*Kamerstukken I* 2005/06, 30034 en 30118, E, p. 12-13). Dit standpunt wordt op grond van de bestuursrechtelijke tweewegenleer onderschreven door A.M.P. Rijpkema & A. Tollenaar, 'Eigenrisicodragerschap in de WIA vanuit een bestuursrechtelijk perspectief', *TRA* 2011/24. Vraag is echter of langs bestuursrechtelijke weg altijd een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt als langs civielrechtelijke weg. Zie nader over deze problematiek: B. Barentsen, *Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen*, Deventer 2006, p. 112-114 en P.S. Fluit, 'WIA en re-integratie', *SR* 2006/2. Zie ook F.L.J. Pennings, 'Kunnen eigenrisicodragers wel hun eigen risico beïnvloeden?', *TRA* 2014/52.

Of een geschil aan de civiele rechter of bestuursrechter moet worden voorgelegd, hangt af van het antwoord op de vraag of het gaat om een verplichting die kan worden teruggevoerd op art. 42 WIA of om een verplichting die haar oorsprong vindt in de civielrechtelijke verhouding tussen de eigenrisicodrager en de werknemer. Het geschil over de vergoeding van cursusgelden ten behoeve van beroepscertificering voor een vrachtwagenchauffeur had aan de civiele rechter moeten worden voorgelegd, want het stond los van de re-integratietask. Elke beroepschauffeur heeft met deze certificering te maken. De werkgever dient deze kosten te vergoeden, ongeacht of de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (CRvB 22 mei 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1712, *USZ* 2015/247, m.nt. Driessen).

3. Relatie met re-integratiebedrijf

In lid 3 is geregeld aan welke voorwaarden de gegevensuitwisseling tussen de eigenrisicodrager en het ingeschakelde re-integratiebedrijf dient te voldoen: alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verstrekt. Aan de verwerking van die gegevens is diezelfde voorwaarde verbonden. Bovendien geldt dat op de verstrekking van medische gegevens art. 9AVG en 30UAVG van toepassing zijn. Werkgevers, arbodiensten en re-integratiebedrijven die in opdracht van de werkgever werken mogen wel persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid verwerken, mits de persoon die die gegevens verwerkt tot geheimhouding verplicht is.

Hoofdstuk 5 Uitsluitingsgronden voor het recht op een uitkering

Geldend vanaf 01-01-2007

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 43 Uitsluitingsgronden

Geldend vanaf 01-01-2019

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de volgende uitsluitingsgronden onderscheiden:

- a. het recht hebben op een uitkering:
 - 1°
op grond van hoofdstuk 6 of hoofdstuk 7 van deze wet; of
 - 2°
op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg als gevolg van de toepassing van artikel 3:6, eerste lid, onderdeel b, onder 2° van die wet;
- b. het nog niet geëindigd zijn van het tijdvak waarin recht bestaat op loon op grond van artikel 629, elfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of op bezoldiging op grond van artikel 76a, zesde lid, van de Ziektewet of op ziekengeld op grond van artikel 29, tiende lid, van de Ziektewet, tenzij dit loon of deze bezoldiging uitsluitend wordt genoten uit hoofde van een andere dienstbetrekking dan de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 23, tweede lid;
- c. het nog niet geëindigd zijn van de periode waarin geen ziekengeld wordt uitgekeerd op grond van artikel 29, elfde lid, van de Ziektewet;
- d. het rechtens zijn vrijheid zijn ontnomen;
- e. het zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel;
- f. het niet in Nederland wonen;
- g. het bereiken of bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
- h. overlijden van de verzekerde;
- i. een uitreiziger zijn.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 43 WIA

Uitsluitingsgronden

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling zijn de omstandigheden genoemd die tot uitsluiting van het recht op uitkering leiden. Zij beletten het ontstaan van een recht op IVA-uitkering (art. 47 lid 1) en WGA-uitkering (art. 54 lid 1). De uitsluitingsgronden fungeren ten dele ook als eindigingsgronden: doet zich een van de in art. 43 onderdeel d-g genoemde omstandigheden voor terwijl de uitkering al loopt, dan eindigt het recht (zie art. 49 en 56). De term uitsluitingsgrond is ontleend aan de WW. Net als in de WW gaat het om objectieve omstandigheden (MvT WIA, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, p. 179). Naast de in art. 43 opgesomde uitsluitingsgronden bevat art. 46a nog een algemene grond die aan het recht op uitkering in de weg kan staan.

2. Recht op uitkering (onderdeel a onder 1°)

Het systeem van de wet leidt ertoe dat de verzekerde niet meerdere rechten op uitkering kan hebben. Er is ofwel recht op IVA-uitkering ofwel op WGA-uitkering. Deze uitsluitingsgrond belet het ontstaan van een tweede recht naast een al bestaand recht: CRvB 22 maart 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2142. In art. 59 lid 7, art. 61 lid 9 en art. 62 lid 5 worden de gevolgen van deze uitsluiting wel gerepareerd met verlenging of verhoging van de lopende uitkering. Voor alle duidelijkheid: de verschillende WGA-uitkeringen waarop een verzekerde, afhankelijk van arbeidsverleden en arbeidsinkomen, achtereenvolgens recht kan hebben (loongerelateerd, loonaanvulling of vervolg), worden als één en hetzelfde uitkeringsrecht beschouwd.

3. Uitkering bij zwangerschap/bevalling (onderdeel a onder 2°)

Verzekerden die recht hebben op loongerelateerde WGA-uitkering hebben als gevolg van art. 3:6 lid 1 onderdeel b onder 2° WAZO recht op uitkering bij zwangerschap en bevalling, net als WW-gerechtigden. Zo lang er sprake is van recht op uitkering bij zwangerschap en bevalling, is er geen recht op loongerelateerde WGA-uitkering. De uitsluitingsgrond is niet relevant voor IVA-gerechtigden, aangezien zij niet op grond van art. 3:6 WAZO recht op WAZO-uitkering hebben. Datzelfde geldt voor WGA-gerechtigden met een loonaanvullings- of vervolguiterkering. Voor zover zij op grond van verzekerde werkzaamheden naast hun uitkering recht op zwangerschaps- of bevallingsuitkering hebben, is dat niet van invloed op de hoogte van hun uitkering (MvT WIA, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, p. 180).

4. Verlengde loondoorbetalingsplicht (onderdeel b)

Is de werkgever ingevolge art. 25 WIA een loonsanctie opgelegd, of is de loondoorbetalingsplicht vrijwillig verlengd (art. 24 WIA), dan heeft de verzekerde recht op loon op grond van art. 7:629 lid 11 BW (werknemer) of art. 76a lid 6 ZW. Gedurende het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsplicht bestaat (nog) geen recht op WIA-uitkering. Ditzelfde geldt wanneer de periode dat een ZW-eigenrisicodrager ZW-uitkering moet betalen is verlengd (zie art. 29 lid 9 ZW).

Feitelijke uitbetaling

De uitsluitingsgrond geldt ook als het loon over het verlengde tijdvak feitelijk niet wordt uitbetaald. Volgens de MvT WIA (*Kamerstukken II*, 30034, 3, p. 66-67 en 180) is beslissend of het tijdvak van de verlengde loondoorbetaling al of niet is geëindigd. De uitsluitingsgrond geldt ook als de werkgever het loon op grond van art. 7:629 lid 3 BW niet uitbetaalt. Bij de uitleg van deze bepaling moet dus de nadruk worden gelegd op het element 'tijdvak' en niet op 'recht'. Als de werkgever het loon inhoudt, omdat de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, ontvangt de werknemer niet alleen geen loon, maar heeft hij daar ook geen recht op.

Tussentijds einde dienstbetrekking

Verdedigbaar is dat het tijdvak van de loonsanctie geacht moet worden te zijn geëindigd als de verzekerde niet langer recht heeft op loon of bezoldiging, omdat de dienstbetrekking eindigt gedurende de loonsanctieperiode (B. Barentsen, *Wet WIA*, Deventer: Kluwer 2006, p. 45-46).

Tweede dienstbetrekking

De uitsluitingsgrond is niet van toepassing, voor zover het verlengde recht op loondoorbetaling voortvloeit uit een andere dienstbetrekking dan die waarin de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden en waarbij de wachttijd al is doorlopen.

5. Detentie (onderdeel d en e)

Net als in het bij de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (*Stb.* 1999, 595) ingevoerde art. 19a en 43 lid 5 WAO, bestaat er geen recht op uitkering als de verzekerde rechtszijn vrijheid is ontnomen. Naast gevangenisstraf, kan worden gedacht aan voorlopige hechtenis, uitleveringsdetentie of verblijf in een inrichting in het kader van terbeschikkingstelling (TBS) (*Kamerstukken II* 1999/2000, 26063, 3, p. 13 e.v.). Vrijheidsbeperkende maatregelen, die bijvoorbeeld gelden bij het verrichten van een taakstraf, die geen vrijheidsontneming opleveren, vallen niet onder de uitsluitingsgrond (*Kamerstukken II* 1999/2000, 26063, 42d). Zie over deze uitsluitingsgrond ook CRvB 18 juni 2004 (*RSV* 2004/298, *USZ* 2004/255) en CRvB 17 januari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:90.

In onderdeel e is bepaald dat het recht op uitkering ook is uitgesloten als verzekerde zich aan de uitvoering van zijn vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel heeft onttrokken. Deze uitsluitingsgrond is toegevoegd met ingang van 1 januari 2011 bij de Verzamelwet SZW 2011. Op grond van CRvB 11 maart 2005 (*USZ* 2005/169), waarin ondanks het voortvluchtig zijn werd aangenomen dat er sprake van vrijheidsontneming, is aannemelijk dat onderdeel e eigenlijk al in de uitsluitingsgrond van onderdeel d lag besloten.

Uitzonderingen

In art. 44 WIA en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid (*Stb.* 2000, 53) is een aantal uitzonderingen op de uitsluitingsgrond 'detentie' neergelegd, onder meer voor proefverlof voorafgaand aan invrijheidstelling.

6. Verblijf in buitenland (onderdeel f)

WIA-uitkeringen zijn in beginsel niet exporteerbaar. De verzekerde die niet langer in Nederland woont, heeft geen recht op uitkering. Op dit uitgangspunt gelden echter zo veel uitzonderingen — een WIA-uitkering wordt wel uitbetaald aan een

verzekerde die in een andere EU-lidstaat woont of een staat waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten — dat deze hoofdregel eerder uitzondering is. De CRvB acht het exportverbod niet in strijd met het recht op eigendom (art. 1 Protocol 1 EVRM). Dat eigendom omvat op het moment van toekenning immers niet meer dan het recht op uitkering onder de dan geldende wettelijke voorwaarden, waaronder de eis dat verzekerde in Nederland moet verblijven (CRvB 29 augustus 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2889). Zie verder art. 45.

7. Pensioengerechtigde leeftijd (onderdeel g)

Geen recht op uitkering bestaat zodra verzekerde de in art. 7 AOW vastgelegde pensioengerechtigde leeftijd bereikt (heeft). Deze leeftijd was lange tijd 65 jaar, maar deze is inmiddels 67 jaar.

8. Overlijden (onderdeel h)

Geen recht op uitkering bestaat zodra de verzekerde is overleden. Eindigt een lopend recht op uitkering als gevolg van overlijden, dan voorziet art. 74 in een overlijdensuitkering.

9. Uitreiziger (onderdeel i)

Dit onderdeel is met ingang van 1 oktober 2017 toegevoegd (*Stb.* 2017, 78). Doel van deze uitsluitingsgrond is voorkoming van financiering van deelname aan terroristische organisaties in het buitenland vanuit de Nederlandse socialezekerheidsregelingen. Naast de WIA is onder andere ook in de WW (art. 19) en de ZW (art. 19e) de uitreiziger uitgesloten van het recht op uitkering.

De uitreiziger is gedefinieerd in art. 1 WIA. Dat is degene over wie de opsporings-, inlichtingen- of veiligheidsdiensten hebben gemeld aan het UWV dat het gegronde vermoeden is gebleken dat hij naar het buitenland is afgereisd met het oogmerk om zich aan te sluiten bij een door de Minister van Justitie en Veiligheid op grond van art. 14 Rijkswet op het Nederlanderschap aangewezen verboden organisatie. Het uitgesloten recht op uitkering kan eventueel later ontstaan of herleven als betrokkene geen uitreiziger meer is, zie art. 48, 50, 55 en 57 WIA.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 44 Nadere bepalingen met betrekking tot vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen

Geldend vanaf 01-01-2020

1.

Artikel 43, onderdeel d, is niet van toepassing op:

- a. de gevallen, bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en in artikel 2.3 van de Wet forensische zorg; en
- b. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel plaatsvindt buiten een justitiële inrichting.

2.

In afwijking van artikel 49, eerste lid, onderdeel b, en 56, eerste lid, onderdeel b, is artikel 43, onderdeel d, eerst van toepassing met ingang van de dag dat de persoon één maand rechtens zijn vrijheid is ontnomen. Artikel 43, onderdeel d, is evenwel van toepassing met ingang van de eerste dag van de vrijheidsontneming indien de persoon, bedoeld in de eerste zin, op de dag voorafgaande aan de vrijheidsontneming geen recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WGA-uitkering omdat er op hem een uitsluitingsgrond van toepassing is als bedoeld in artikel 43, onderdeel e.

3.

Voor de toepassing van het tweede lid, worden perioden van vrijheidsontneming samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 44 WIA

Nadere bepalingen met betrekking tot vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Deze bepaling bevat nadere regels met betrekking tot de uitsluitingsgrond detentie (art. 43 onderdeel d). Het betreft enkele uitzonderingen (lid 1) en de uitlooptermijn van een maand (lid 2 en 3).

2. Dwangopname (lid 1 onderdeel a)

Een verzekerde die op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (voorheen: Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)) gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, is rechtens zijn vrijheid ontnomen, maar hij is uitgezonderd van de werking van de uitsluitingsgrond. Datzelfde geldt voor degenen die met toepassing van art. 2.3 Wet forensische zorg in een psychiatrisch ziekenhuis zijn geplaatst, dat zijn kort gezegd personen die wegens ontoerekeningsvatbaarheid niet strafbaar zijn maar voor wie de strafrechter dwangopname wel noodzakelijk acht. Tbs valt niet onder deze uitzondering.

3. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid (lid 1 onderdeel b)

Op grond van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid (Stb. 2000, 53) is een aantal groepen gedetineerden bij wie de vrijheidsstraf buiten een justitiële inrichting ten uitvoer wordt gelegd van de uitsluitingsgrond uitgezonderd. Dit betreft kort gezegd gedetineerden die hun straf of maatregel grotendeels hebben uitgezeten en gaan deelnemen aan een regeling die hen voorbereidt op hun terugkeer in de maatschappij. Dit zijn onder meer TBS'ers en jeugdigen met proefverlof en deelnemers aan een zogeheten penitentiair programma.

4. Uitlooptermijn (lid 2 en 3)

In art. 49 lid onderdeel b en art. 56 lid 1 onderdeel b is bepaald dat het recht op uitkering eindigt zodra zich een van de daar genoemde uitsluitingsgronden voordoet. Het in art. 44 lid 2 bepaalde houdt in dat, in afwijking daarvan, het recht pas eindigt als de detentie een maand heeft geduurd. Zitten er tussen opeenvolgende periodes van detentie minder dan vier weken, dan worden deze periodes voor de toepassing van lid 2 als een geheel beschouwd. De termijn van een maand is vooral van belang voor uitkeringsgerechtigden aan wie tijdens de looptijd van hun uitkering rechtens de vrijheid wordt ontnomen. Pas na een maand detentie eindigt hun recht.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 45 Nadere bepalingen met betrekking tot in Nederland wonen

Geldend vanaf 01-01-2025

1.

Artikel 43, onderdeel f, is niet van toepassing op de verzekerde die woont in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een uitkering op grond van deze wet kan bestaan.

2.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld dat het recht op een uitkering op grond van deze wet ontstaat of herleeft dan wel dat een dergelijke uitkering niet eindigt ten gunste van:

- a. een verzekerde, die werkzaamheden verricht in het algemeen belang en niet in Nederland woont;
- b. een verzekerde, die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woont; of
- c. de gezinsleden van de in de onderdelen a of b bedoelde verzekerde.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 45 WIA

Nadere bepalingen met betrekking tot in Nederland wonen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Deze bepaling bevat uitzonderingen en de grondslag voor het treffen van uitzonderingsregelingen met betrekking tot de eis dat verzekerde in Nederland moet verblijven.

2. EU- en verdragslanden (lid 1)

De verzekerde die woont in een EU-lidstaat, EER-lidstaat of een land waarmee een verdrag inzake export van uitkeringen op grond van een wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering is gesloten valt niet onder de uitsluitingsgrond. In die buitenland is er gewoon recht op WIA-uitkering.

3. Landenlijst (lid 2 (oud))

De regeling van 27 maart 2003 (*Stcrt.* 2003, 64,) bevatte een lijst met landen waarmee een in lid 1 bedoeld verdrag was afgesloten. Export van uitkering naar die landen was dus mogelijk. De lijst was niet limitatief, ook wanneer een land niet was opgenomen kon export mogelijk zijn, zo lang er maar een verdrag was gesloten. Uit de rechtspraak blijkt dat er met bijvoorbeeld Senegal (ECLI:NL:CRVB:2014:2889) en Singapore (ECLI:NL:CRVB:2015:419) niet zo'n verdrag is gesloten. Er is dan geen recht op uitkering en intrekking van een lopende uitkering wegens emigratie naar deze landen is niet in strijd met art. 1 Protocol 1 EVRM. De regeling is inmiddels vervallen, maar een overzicht van verdragslanden is nog wel terug te vinden op de websites van de SVB en het UWV.

4. Besluit afwijkende regels BEU (lid 2)

Op grond van art. 3a Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen (*Stb.* 1999, 600) geldt de uitsluitingsgrond niet voor verzekerden die in het buitenland wonen en werkzaamheden in het algemeen belang verrichten. Deze uitzondering geldt ook voor hun gezinsleden. Als werkzaamheden in het algemeen belang worden onder meer aangemerkt werkzaamheden in (Nederlandse) overheidsdienst of voor een organisatie genoemd in de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011 (*Stcrt.* 2012, 1267), zie art. 1 Besluit afwijkende regels BEU.

Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba

Ook voor verzekerden die wonen in Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (art. 9a Besluit afwijkende regels BEU) of Aruba (art. 15a Besluit afwijkende regels BEU) geldt de uitsluitingsgrond buiten Nederland wonen niet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 46 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 46a Niet meewerken aan medisch onderzoek vóór recht op uitkering

Geldend vanaf 01-01-2007

Indien voor het vaststellen van het recht op uitkering op grond van deze wet, in het kader van een aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van deze wet, naar het oordeel van het UWV een medisch onderzoek nodig is en de betrokkene niet meewerkt aan dat onderzoek, blijven eventuele uit deze wet voortvloeiende aanspraken op een uitkering op grond van deze wet buiten aanmerking, voor zolang het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 46a WIA

Niet meewerken aan medisch onderzoek vóór recht op uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Wanneer de verzekerde niet meewerkt aan een noodzakelijk medisch onderzoek in het kader van de beoordeling van een aanvraag om toekenning van WIA-uitkering, blijven diens eventuele aanspraken op grond van de WIA buiten beschouwing voor zolang als het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld. Niet meewerken omvat niet verschijnen op een medisch

onderzoek. Het omvat ook de weigering om 'inhoudelijk' mee te werken aan een onderzoek, bijvoorbeeld door geen antwoord te geven op vragen van de verzekeringsarts, zie CRvB 12 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO3986, *USZ* 2010/374. Het kan ook gaan om onderpresteren of anderszins een onjuiste voorstelling van zaken geven tijdens het onderzoek, zie CRvB 8 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3131. In art. 76 WIA is intrekking van een lopende uitkering geregeld in de situatie waarin het recht op uitkering niet (langer) kan worden vastgesteld. Deze laatste bepaling is ruimer dan art. 46a, dat alleen niet-medewerking aan medisch onderzoek betreft. Verzekerde mag medewerking aan het onderzoek niet afhankelijk maken van vooraf gestelde voorwaarden. De wettelijke regels en professionele standaarden mogen worden geacht verzekerde voldoende te beschermen tegen onzorgvuldige bejegening bij het verzekeringsgeneeskundig onderzoek, zie CRvB 16 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3699, *USZ* 2015/379.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 6 Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 6.1 Bepalingen in verband met het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 47 Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat voor de verzekerde die ziek wordt indien:

- a. hij de wachttijd heeft doorlopen;
- b. hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is; en
- c. er op hem geen uitsluitingsgrond van toepassing is.

2.

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat niet eerder dan op de eerste dag na afloop van de wachttijd of indien op die dag de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 43, onderdeel b, van toepassing is, op de dag dat zich die uitsluitingsgrond niet meer voordoet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 47 WIA

Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In art. 47 e.v. WIA is het recht op uitkering ingevolge de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) geregeld. Uit de definitie van art. 1 WIA volgt dat met de term 'arbeidsongeschiktheidsuitkering' uitsluitend op IVA-uitkeringen wordt bedoeld, niet op uitkeringen ingevolge de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Art. 47 bevat de belangrijkste ontstaansvoorwaarden voor het recht op IVA-uitkering; de wachttijd moet zijn doorlopen, er moet sprake zijn van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid en er mag geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn.

2. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (lid 1 sub b)

Volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid is gedefinieerd in art. 4 WIA. Zie de aantekeningen bij die bepaling.

3. Uitsluitingsgronden (lid 2 sub c)

De uitsluitingsgronden zijn neergelegd in art. 43 en 46a WIA, en worden nader uitgewerkt in art. 44 en 45.

4. Wachtijd (lid 1 sub a en lid 2)

Volgens art. 23 WIA bedraagt de wachtijd 104 weken, te rekenen vanaf de eerste dag dat de verzekerde door ziekte niet heeft gewerkt of het werk heeft moeten staken. De Regeling bepaling eerste werkdag (*Stcrt.* 2005, 249) bevat nadere regels met betrekking tot de vaststelling van de eerste werkdag waarop de ziekte is ingetreden. Zie over de wachtijd verder art. 23 en het commentaar op art. 23.

5. Verkorte wachtijd

Voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten bij wie herstel is uitgesloten kan de wachtijd op grond van art. 23 lid 6 WIA op aanvraag worden verkort. In dat geval kan het recht op IVA-uitkering dus ook eerder ontstaan. Zie art. 23, aant. 4 en art. 66, aant. 1-3.

6. Verlengde loondoorbetalingsplicht (lid 2)

In het tweede lid is verwezen naar art. 43 onderdeel b WIA. Dit is de uitsluitingsgrond bij vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsplicht (art. 23) en bij de loonsanctie (art. 25). Hieruit volgt dat wanneer de loondoorbetalingsplicht van de werkgever is verlengd, het recht op IVA nog is uitgesloten. Op de dag dat de loondoorbetalingsplicht is geëindigd, ontstaat het recht op uitkering alsnog.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 48 Later ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 16-12-2017

1.

Indien op de dag, bedoeld in artikel 47, tweede lid, geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan, ontstaat het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op de dag dat de verzekerde duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is, indien hij op de dag daaraan voorafgaand:

- a. recht had op een WGA-uitkering;
- b. minder dan 35% arbeidsongeschikt was en de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid intreedt binnen vijf jaar na:
 - 1° de in artikel 47, tweede lid, bedoelde dag en voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij gedurende de wachtijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid; of
 - 2° de dag dat het recht op grond van artikel 56 is geëindigd en voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij eerder recht had op een WGA-uitkering; of
- c. minder dan 35% arbeidsongeschikt was en de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid intreedt binnen vier weken na:
 - 1° de in artikel 47, tweede lid, bedoelde dag en voortkomt uit een andere oorzaak dan op grond waarvan hij gedurende de wachtijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid; of
 - 2° de dag dat het recht op grond van artikel 56 is geëindigd en voortkomt uit een andere oorzaak dan op grond waarvan hij eerder recht had op een WGA-uitkering.

2.

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat niet indien een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 2°, d, e, f of i zich voordoet.

3.

Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat alsnog op de dag dat geen van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 2°, d, e, f of i zich meer voordoet, mits de verzekerde op die dag volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Later ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is het later, dat wil zeggen later dan na het doorlopen hebben van de wachttijd en na eventuele verlenging van de loondoorbetalingsplicht, ontstaan van recht op IVA-uitkering geregeld. Het verschil met art. 50 WIA (herleving) is dat die bepaling ziet op situaties waarin een recht op IVA-uitkering is geëindigd en vervolgens opnieuw wordt geopend. Art. 48 is van toepassing als er aan het einde van de wachttijd geen recht op IVA bestond en er dus geen oude uitkering kan worden heropend. Het alsnog ontstaan van het recht is aan de orde in gevallen waarin een uitsluitingsgrond wegvalt en gevallen waarin de verzekerde pas na afloop van de wachttijd volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. Zie voor een toelichting op het begrip wachttijd art. 23 WIA, aant. 2 en 3 en zie ook art. 47, *aant.* 4 en 5.

2. Geen wachttijd

Indien aan de voorwaarden van art. 48 WIA is voldaan, ontstaat met onmiddellijke ingang, dus zonder verdere wachttijd, alsnog recht op IVA-uitkering.

3. Toename arbeidsongeschiktheid WGA-gerechtigde (lid 1 sub a)

Wordt een verzekerde die recht heeft op WGA-uitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, dan ontstaat er met onmiddellijke ingang recht op IVA-uitkering. Het recht op WGA-uitkering eindigt op diezelfde dag, omdat de verzekerde niet langer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is (art. 56 lid 1 onderdeel a). Niet relevant is of de toegenomen (en thans dus duurzame) arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid die aanspraak gaf op de WGA-uitkering. Evenmin is relevant hoe lang de verzekerde al recht had op WGA-uitkering voordat de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid intrad. Een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid is in het kader van art. 48 niet nodig als uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat de medische beperkingen niet duurzaam zijn in de zin van art. 4. Zie ook aant. 5.

4. Toename arbeidsongeschiktheid 35-minner: zelfde oorzaak (lid 1 onderdeel b)

De verzekerde die aan het einde van de wachttijd minder dan 35% arbeidsongeschikt was (en daarom geen recht op WIA-uitkering had) heeft alsnog recht op IVA-uitkering als hij binnen 5 jaar na afloop van de wachttijd volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt.

Zelfde oorzaak

De arbeidsongeschiktheid moet dan wel voortvloeien uit dezelfde oorzaak als die gedurende de wachttijd leidde tot ongeschiktheid voor het eigen werk ('zijn arbeid'). Gedacht kan dus worden aan gevallen waarin de aandoening van verzekerde aanvankelijk tot niet al te ernstige beperkingen voor algemeen geaccepteerde arbeid leidde, maar die later door complicaties of het sterk degeneratieve ziekteverloop alsnog tot ernstige en duurzame beperkingen leidt. Een zelfde oorzaak kan worden aangenomen wanneer uit medisch onderzoek aannemelijk wordt dat dezelfde oorzaak speelt. De CRvB heeft geoordeeld dat wanneer het onwaarschijnlijk is dat dezelfde oorzaak tot de toegenomen arbeidsongeschiktheid heeft geleid, een zelfde oorzaak nog niet onaannemelijk is. In geval van onzekerheid komt verzekerde het voordeel van de twijfel toe (CRvB 11 oktober 2005, RSV 2006/2). De bewijslast ligt op degene die zich erop beroept dat er geen verband bestaat tussen de eerdere en de latere arbeidsongeschiktheid; CRvB 20 april 2004 (ECLI:NL:CRVB:2004:AP0012, *USZ* 2004/185) en CRvB 25 oktober 2013 (ECLI:NL:CRVB:2013:2311, *USZ* 2013/387). Het lijden aan een bepaalde aandoening is onvoldoende om art. 48 lid 1 onderdeel b toe te passen. De aandoening moet hebben geleid tot beperkingen in het functioneren. Dat betekent dat er beperkingen in de FML moeten zijn aangenomen wegens die ziekte. Zie art. 50, aant. 3 over het verschil tussen medisch hersteld en niet langer arbeidsongeschikt zijn.

Toename medische beperkingen

Uit de wetsgeschiedenis leidt de CRvB af dat er sprake moet zijn van een toename van de medische beperkingen, wil de regeling voor toegenomen arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn. Pas als dat is gebleken, moet betrokkene ook arbeidskundig worden onderzocht (CRvB 25 april 2001, *RSV* 2001/149). Dat geldt ook in de WIA, oordeelde de CRvB over toename uit dezelfde oorzaak die tot aanspraak op WGA leidde; CRvB 15 maart 2013 (*USZ* 2013/138) en 12 april 2013

(USZ 2013/192). In het kader van de IVA komt het er op neer dat eerst vast moet komen te staan dat de medische beperkingen duurzaam zijn geworden en/of in omvang zijn toegenomen. Vervolgens moet ook vaststaan dat het om dezelfde oorzaak gaat. Pas daarna komt (eventueel) arbeidskundig onderzoek aan de orde, zie aant. 5.

Amber

De regeling voor alsnog intreden van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde oorzaak is ontleend aan de bij de Wet Amber (Stb. 1995, 560) ingevoerde bepalingen art. 39a en 43a WAO. De jurisprudentie over het begrip 'zelfde oorzaak' uit deze bepalingen is dan ook op art. 48 lid 1 onder b WIA van toepassing.

5. Toename arbeidsongeschiktheid 35-minner: andere oorzaak (lid 1 onderdeel c)

Is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak, dan leidt verergering van de arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% tot duurzaam en volledige arbeidsongeschiktheid slechts tot een onmiddellijk recht op IVA-uitkering als die toename binnen 4 weken na het einde van de wachttijd optreedt. Anders moet een wachttijd van 104 weken worden doorlopen, tenzij er aanleiding is om de verkorte wachttijd van art. 23 lid 6 toe te passen (zie aant. 7). Uit CRvB 5 januari 2011 (USZ 2011/48, LJN BP1397) volgt dat een melding van toegenomen arbeidsongeschiktheid uit een andere oorzaak zowel medisch als arbeidskundig moet worden onderzocht. Er kan niet worden volstaan met een verzekeringsgeneeskundig onderzoek naar de vraag of de beperkingen zijn toegenomen en of dat het gevolg is van dezelfde oorzaak, zoals in Amber-gevallen (aant. 4). Overigens is de vraag of de beperkingen duurzaam zijn (geworden) wel een zuiver verzekeringsgeneeskundige vraag. Wordt die vraag ontkennend beantwoord, dan ontstaat er niet alsnog recht op IVA. Mogelijk bestaat er dan wel alsnog recht op WGA-uitkering.

6. Wegvallen uitsluitingsgrond (lid 2)

Wanneer aan het einde van de wachttijd geen recht op uitkering is ontstaan, omdat de verzekerde gedetineerd of voortvluchtig was (art. 43 onderdeel d en e), niet in Nederland woonde (art. 43 onderdeel f) of uitreiziger was (art. 43 onderdeel i), ontstaat het recht alsnog met ingang van de dag dat die uitsluitingsgrond wegvalt. Zie voor de aanvraag art. 64, aant. 2 en 7.

7. Geen onmiddellijk recht op IVA

Valt de verzekerde niet onder een van de in het voorgaande commentaar omschreven categorieën verzekerden, dan zal hij in beginsel de reguliere wachttijd van 104 weken moeten doorlopen voordat er een recht op IVA-uitkering kan ontstaan. Is herstel uitgesloten in de zin van art. 4 lid 2 WIA, dan kan echter wel om toepassing van de verkorte wachttijd van art. 23 lid 6 WIA worden verzocht.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 49 Eindigen van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 01-10-2017

1.

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering eindigt op de dag dat:

- a. de persoon die recht heeft op die uitkering niet meer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is; of
- b. er op hem een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 43, onderdeel d, e, f, g, h of i van toepassing is.

2.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, eindigt het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de persoon die aansluitend aan het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als gevolg van het feit dat hij niet gedeeltelijk arbeidsgeschikt is geen recht krijgt op een WGA-uitkering, na twee maanden.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 49 WIA

Eindigen van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is vastgelegd dat het recht op IVA eindigt als de verzekerde niet langer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, of wanneer een bepaalde uitsluitingsgrond van toepassing wordt.

2. Afbname arbeidsongeschiktheid (lid 1 onderdeel a)

Is de verzekerde niet langer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, dan eindigt het recht op IVA-uitkering. Aanvankelijk noemde art. 49 alleen het wegvallen van de volledigheid van de arbeidsongeschiktheid als eindigingsgrond, maar inmiddels kan de uitkering ook worden ingetrokken als de duurzaamheid ervan wegvalt. Na toepassing van art. 49 kan de verzekerde nog wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (35-80%) of volledig (80-100%), maar niet duurzaam. In deze gevallen heeft verzekerde met onmiddellijke ingang recht op WGA-uitkering (art. 55 lid 1 onderdeel a WIA). Zie aant. 4 voor het geval verzekerde minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt.

3. Beëindigingsgronden

Verschillende van de in art. 43 genoemde uitsluitingsgronden vervullen ook de rol van beëindigingsgrond. In geval van detentie, voortvluchtig zijn, niet langer in Nederland wonen, het bereiken van de AOW-leeftijd, overlijden of uitreizigerschap komt de uitkering tot een einde.

4. Uitlooptermijn 35-minner (lid 2)

Is de verzekerde zelfs niet langer gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35% of meer), dan eindigt de arbeidsongeschiktheidsuitkering pas na twee maanden. Met deze bepaling is beoogd de jurisprudentie van de CRvB te codificeren, waarin is geoordeeld dat het zorgvuldigheidsbeginsel meebrengt dat bij herziening van lopende uitkeringen een uitlooptermijn moet worden gehanteerd. Uit deze rechtspraak volgt dat een beslissing om de mate van arbeidsongeschiktheid te verlagen in de regel eerst twee maanden nadat die wijziging aan verzekerde schriftelijk is aangezegd kan worden geëffectueerd (CRvB 16 december 1996, RSV 1997/99). Op die manier heeft verzekerde de tijd om zich op de nieuwe situatie in te stellen. Het is de vraag of het tweede lid volledig spoort met die rechtspraak, omdat de termijn van twee maanden op grond van de tekst lijkt te moeten worden gerekend vanaf de dag waarop de mate van arbeidsongeschiktheid feitelijk onder de 35% is gedaald en niet vanaf de dag dat een en ander aan verzekerde is aangezegd. Voorts houdt de rechtspraak in dat in bijzondere gevallen, zoals dat van de uitkeringsgerechtigde die in het buitenland verblijft, een langere termijn in acht moet worden genomen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 50 Herleven van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 16-12-2017

1.

Indien op grond van artikel 49 het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is geëindigd, herleeft het recht op die uitkering op de dag dat de verzekerde weer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, indien hij op de dag daaraan voorafgaand:

- a. recht had op een WGA-uitkering;
- b. minder dan 35% arbeidsongeschikt was en de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid intreedt binnen vijf jaar na:
 - 1° de in artikel 49 bedoelde dag en voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij eerder recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering; of
 - 2° de dag dat het recht op grond van artikel 56 is geëindigd en voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij eerder recht had op een WGA-uitkering; of
- c. minder dan 35% arbeidsongeschikt was en de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid intreedt binnen vier weken na:
 - 1° de in artikel 49 bedoelde dag en voortkomt uit een andere oorzaak dan op grond waarvan hij eerder recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering; of
 - 2° de dag dat het recht op grond van artikel 56 is geëindigd en voortkomt uit een andere oorzaak dan op grond waarvan

hij eerder recht had op een WGA-uitkering.

2.

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering herleeft niet indien een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 2°, d, e, f of i zich voordoet.

3.

Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering herleeft alsnog op de dag dat geen van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 2°, d, e, f of i zich meer voordoet, mits de verzekerde op die dag volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 50 WIA

Herleven van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Deze bepaling regelt de herleving van een IVA-uitkering. Het verschil met art. 48 WIA, dat het later ontstaan van het recht op IVA regelt, is dat die bepaling ziet op situaties waarin aan het einde van de wachttijd geen recht op IVA bestond. In dat geval is er dus geen 'oude' uitkering die kan herleven. Art. 50 is van toepassing wanneer er een recht op IVA heeft bestaan en dit vervolgens is geëindigd. Doet zich een van de in deze bepaling genoemde situaties voor, dan krijgt verzekerde met onmiddellijke ingang wederom recht op IVA-uitkering. Het betreft gevallen waarin verzekerde opnieuw volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt en gevallen waarin een uitsluitingsgrond wegvalt.

2. Toename arbeidsongeschiktheid WGA'er (lid 1 onderdeel a)

Wordt een verzekerde die recht heeft gehad op IVA-uitkering en die inmiddels recht heeft op WGA-uitkering opnieuw volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, dan ontstaat er met onmiddellijke ingang recht op IVA-uitkering. Het recht op WGA-uitkering eindigt op diezelfde dag, omdat de verzekerde niet langer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (art. 56 lid 1 onderdeel a). Niet relevant is of de toegenomen (en inmiddels duurzame) arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid die aanspraak gaf op de WGA-uitkering; het mag ook om twee totaal ongerelateerde aandoeningen gaan. Voor de herleving van de IVA-uitkering van WGA-gerechtigden geldt geen maximumtermijn. Ook een WGA-gerechtigde wiens IVA-uitkering jaren geleden is ingetrokken heeft recht op IVA-uitkering op de dag dat hij opnieuw volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. De mate van arbeidsongeschiktheid is in het kader van art. 50 irrelevant als uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat de beperkingen niet duurzaam zijn in de zin van art. 4.

3. Toename arbeidsongeschiktheid 35-minner: zelfde oorzaak (lid 1 onderdeel b)

De IVA-gerechtigde die minder dan 35% arbeidsongeschikt was geworden (en daarom niet langer recht op IVA-uitkering had) heeft opnieuw recht op IVA-uitkering als hij binnen 5 jaar na intrekking van de uitkering duurzaam en volledig arbeidsongeschikt wordt.

Zelfde oorzaak

De arbeidsongeschiktheid moet dan wel voortvloeien uit dezelfde oorzaak als die aanvankelijk al tot duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid had geleid. Een zelfde oorzaak kan worden aangenomen wanneer uit medisch onderzoek aannemelijk wordt dat dezelfde oorzaak speelt. De CRvB heeft geoordeeld dat wanneer het onwaarschijnlijk is dat dezelfde oorzaak tot de toegenomen arbeidsongeschiktheid heeft geleid, een zelfde oorzaak niet onaannemelijk is. In geval van onzekerheid komt verzekerde het voordeel van de twijfel toe (CRvB 11 oktober 2005, RSV 2006/2). De bewijslast ligt op degene die zich erop beroept dat er geen verband bestaat tussen de eerdere en de latere arbeidsongeschiktheid; CRvB 20 april 2004 (ECLI:NL:CRVB:2004:AP0012, USZ 2004/185) en CRvB 25 oktober 2013 (ECLI:NL:CRVB:2013:2311, USZ 2013/387). Het lijden aan een bepaalde aandoening die later verergert is onvoldoende om art. 50 lid 1 onderdeel b toe te passen. De aandoening moet wel hebben geleid tot beperkingen in het functioneren. Dat betekent dat er beperkingen in de FML moeten zijn aangenomen wegens die ziekte. Wel blijkt uit de rechtspraak dat afname van de arbeidsongeschiktheid moet worden onderscheiden van volledig herstel van de onderliggende aandoening. Arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak is ook mogelijk wanneer de uitkering is ingetrokken omdat er geen wezenlijke beperkingen meer bestonden, maar de onderliggende aandoening later recidiveert, zie USZ 2004/185 en 2011/261.

Toename medische beperkingen

Uit de wetsgeschiedenis leidt de CRvB af dat er sprake moet zijn van een toename van de medische beperkingen, wil de regeling voor toegenomen arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn. Pas als dat is gebleken, moet betrokkene ook arbeidskundig worden onderzocht (CRvB 25 april 2001, *RSV* 2001/149). Dat geldt ook in de WIA, oordeelde de CRvB over toename uit dezelfde oorzaak die tot aanspraak op WGA leidde; CRvB 15 maart 2013 (*USZ* 2013/138) en 12 april 2013 (*USZ* 2013/192). In het kader van de IVA komt het erop neer dat eerst vast moet komen te staan dat de medische beperkingen duurzaam zijn geworden en/of in omvang zijn toegenomen. Vervolgens moet ook vast komen te staan dat het om dezelfde oorzaak gaat. Pas daarna komt (eventueel) arbeidskundig onderzoek aan de orde, zie aant. 4.

Amber

De regeling voor opnieuw intreden van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde oorzaak is ontleend aan de bij de Wet Amber (*Stb.* 1995/560) ingevoerde art. 39a en 43a WAO. De jurisprudentie over het begrip 'zelfde oorzaak' uit deze bepalingen is dan ook op art. 50 lid 1 onder b WIA van toepassing. Zie dan ook nader het commentaar op art. 43a WAO.

4. Andere oorzaak

Vloeit de opnieuw optredende volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid voort uit een andere oorzaak, dan zal de IVA-uitkering van de verzekerde die direct voordien minder dan 35% arbeidsongeschikt was niet herleven. Pas na het vervullen van de wachttijd van 104 weken kan er opnieuw recht op IVA-uitkering ontstaan. Is herstel uitgesloten in de zin van art. 4 lid 2 WIA, dan kan echter wel om toepassing van de verkorte wachttijd van art. 23 lid 6 WIA worden verzocht. Uit CRvB 5 januari 2011 (*USZ* 2011/48, *LJN* BP1397) volgt dat een melding van toegenomen arbeidsongeschiktheid uit een andere oorzaak zowel medisch als arbeidskundig moet worden onderzocht. Er kan niet worden volstaan met een verzekeringsgeneeskundig onderzoek naar de vraag of de beperkingen zijn toegenomen en of dat het gevolg is van dezelfde oorzaak, zoals in Amber-gevallen (aant. 3). Overigens is de vraag of de beperkingen duurzaam zijn (geworden) wel een zuiver verzekeringsgeneeskundige vraag. Wordt die vraag ontkennend beantwoord, dan herleeft het recht op IVA-uitkering niet. Mogelijk bestaat er dan nog wel recht op WGA-uitkering.

5. Wegvallen uitsluitingsgrond

Wanneer toepassing van een in het tweede lid genoemde uitsluitingsgrond heeft geleid tot het einde van de uitkering, herleeft deze als de uitsluitingsgrond wegvalt. Zie voor de aanvraag art. 64, aant. 2 en 7.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 6.2 De duur en hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 01-01-2006

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 51 De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 01-08-2009

De arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt per kalendermaand 75% van het maandloon.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 51 WIA

De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Hoogte en duur

De uitkering bedraagt 75% van het maandloon. De IVA-uitkering kent geen maximumduur, zij het dat de uitkering eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd (zie art. 49, aant. 3).

Oud recht

Tot de inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2009 (*Stb.* 2009, 318) bedroeg het in art. 51 genoemde uitkeringspercentage 70. Op grond van het KB van 11 december 2006 (*Stb.* 2006, 698) was dit percentage echter met terugwerkende kracht tot 29 december 2005 feitelijk al opgetrokken naar 75.

2. Maandloon

De berekening van het maandloon is geregeld in art. 13 lid 4 WIA. Het maandloon bedraagt 21,75 maal het dagloon. Het dagloon wordt berekend aan de hand van het loon dat de verzekerde verdiende in het jaar voordat hij door ziekte uitviel voor zijn arbeid, het zogenaamde refertejaar. Het refertejaar is het jaar dat voorafgaat aan het loonaangiftetijdvak — meestal een maand of 4 weken — van de werkgever waarin de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Wie bijvoorbeeld in juli 2024 is uitgevallen, heeft een refertejaar dat loopt van juli 2023 tot en met juni 2024. Het maandloon is in grote lijnen gelijk aan het voor uitval verdiende salaris (laatstverdiende loon). Uit art. 14 WIA volgt dat het dagloon — en daarmee het maandloon — periodiek wordt geïndexeerd.

3. Loonbegrip

Welke inkomenselementen en vergoedingen tot het loon worden gerekend is geregeld in art. 16 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), dat verwijst naar het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964. Het gaat om al hetgeen de verzekerde uit zijn dienstbetrekking geniet, zoals salaris, vakantiegeld, gratificaties, loon in natura en — onder voorwaarden — fooien.

Maximumdagloon

Voor zover het loon meer bedraagt dan het maximumdagloon genoemd in art. 17 lid 1 Wfsv blijft het meerdere buiten beschouwing bij de berekening van het dagloon. De uitkering bedraagt dus ten hoogste 75% van het maximumdagloon. Zie verder art. 13, aant. 3.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 52 Inkomen tijdens het recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 01-03-2012

1.

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt per kalendermaand in mindering gebracht:

$0,7 \times A \times B/C$ waarbij:

A staat voor inkomen per kalendermaand;

B staat voor het dagloon waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is berekend;

C staat voor het dagloon waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn berekend indien dat niet gemaximeerd zou zijn op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2.

Indien de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte gedurende een aaneengesloten termijn van twaalf kalendermaanden per kalendermaand een inkomen verwerft dat meer bedraagt dan 20% van het maatmaninkomen per maand, roept het UWV de verzekerde op voor een onderzoek naar het voortbestaan van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

3.

Het tweede lid is niet van toepassing op bij ministeriële regeling te bepalen groepen volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

4.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten.

Inkomen tijdens het recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is de anticumulatie van inkomsten uit arbeid en de IVA-uitkering geregeld. De regeling houdt in dat van de inkomsten die de IVA-gerechtigde ondanks zijn beperkingen blijkt te kunnen verwerven 70% in mindering wordt gebracht op zijn uitkering.

2. Formule (lid 1)

Aanvankelijk was in het eerste lid simpelweg bepaald dat 70% van de inkomsten in mindering moest worden gebracht op de uitkering. De formule $0,7 \times A \times B/C$ is daarvoor met ingang van 1 januari 2007 in de plaats gekomen ten behoeve van veelverdieners, dat zijn verzekerden met een dagloon boven het maximumdagloon (zie aant. 3 en art. 61, aant. 2). Voor werknemers met een dagloon dat onder het maximumdagloon ligt, komt de regeling er nog steeds op neer dat 70% van de inkomsten op de uitkering wordt gekort; de uitkomst van de breuk B/C is in hun geval immers gelijk aant. 1, omdat teller (gehanteerd dagloon) en noemer (ongemaximeerd dagloon) aan elkaar gelijk zijn. Deze IVA-gerechtigden kunnen dus 30% van hun inkomsten behouden.

3. Veelverdieners

Bij veelverdieners leidt toepassing van de breuk B/C ertoe dat een lager percentage van het arbeidsinkomen met de uitkering wordt verrekend. Het maximumdagloon (B) wordt gedeeld door het feitelijke, ongemaximeerde dagloon (C). Het resulterende (veelverdieners)quotiënt wordt vervolgens toegepast op het in die maand verworven inkomen (A) en 70% van dat verlaagde bedrag komt in mindering op de uitkering. Zie art. 61, aant. 2 over het veelverdienersquotiënt en over het maximumdagloon art. 13, aant. 3.

4. Herbeoordeling (lid 2)

Wanneer de IVA-gerechtigde gedurende een jaar een arbeidsinkomen van meer dan 20% van het maatmaninkomen blijkt te kunnen verwerven, moet het UWV onderzoeken of er nog steeds sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Wie een jaar lang in staat is om het loonverlies tot minder dan 80% van het maatmaninkomen te beperken zou immers niet langer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt kunnen zijn.

Professionele herbeoordeling

Ook buiten de in art. 52 lid 2 omschreven situatie is het UWV bevoegd IVA-gerechtigden te beoordelen. Het UWV hoeft dan ook niet altijd een jaar te wachten om tot herbeoordeling over te gaan als een IVA-gerechtigde weer gaat werken (MvT WIA, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 188).

5. Inkomensbegrip (lid 4)

Art. 52 heeft betrekking op inkomen uit arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven. Dat houdt in dat inkomen uit vermogen niet in aanmerking wordt genomen. Hetgeen in dienstbetrekking wordt verdiend telt in ieder geval mee (MvA I I WIA, *Kamerstukken I* 2005/06, 30034 en 30318, C, p. 39), maar ook inkomen uit arbeid als zelfstandige. Het Aib bevat nadere regels met betrekking tot het inkomensbegrip. Art. 3:2 van dit inkomensbesluit noemt loon in de zin van art. 16 Wfsv, loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, inkomen uit overige werkzaamheden uit par. 3.3.1 en 3.4.1 Wet IB 2001 en belastbare winst uit onderneming. Is het inkomen per maand lastig direct te bepalen, zoals bij inkomsten als zelfstandige, dan kan worden uitgegaan van een schatting van het gemiddelde inkomen per maand, zie art. 4:1 lid 6 Aib. Loon dat de werkgever na uitval uit passend werk na twee jaar ziekte doorbetaalt valt niet onder het wettelijke loonbegrip en komt daarom niet in mindering op de uitkering, CRvB 25 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:921. Tot die loonbetaling is de werkgever immers niet verplicht. Dat is pas anders als dat passende werk de bedongen arbeid is geworden en enkel tijdverloop is daarvoor onvoldoende. Zie voor een geval waarin die wijziging wel werd aangenomen CRvB 21 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1757.

6. Termijn

Afgezien van de door het derde lid voorgeschreven herbeoordeling, is anticumulatie niet aan termijnen gebonden. Zo lang

de verzekerde, ondanks het hebben van zekere inkomsten, onveranderd als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt moet worden aangemerkt loopt de uitkering door en wordt 70% van de inkomsten daarop in mindering gebracht. In de WAO (art. 44 lid 2) is anticumulatie in beginsel beperkt tot een periode van vijf jaar.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 53 Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

Geldend vanaf 01-07-2013

Indien de verzekerde verkeert in een blijvende of voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid die geregeld oppassing en verzorging nodig maakt, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de duur van die hulpbehoevendheid verhoogd door vermenigvuldiging met ten hoogste een factor 100/75. De eerste zin vindt geen toepassing, indien de verzekerde in een inrichting is opgenomen en de kosten van verblijf ten laste van een zorgverzekering of een verzekering inzake ziektekosten komen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 53 WIA

Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Deze bepaling maakt verhoging van de uitkering mogelijk wanneer de verzekerde hulpbehoevend is. Met de verhoging is beoogd tegemoet te komen aan de hoge kosten van verzorging en levensonderhoud die een hulpbehoevende heeft. De uitkering kan tot 100% van het dagloon worden verhoogd (zie echter aant. 4). De bepaling stemt overeen met art. 22 WAO en het per 1 januari 1998 vervallen art. 13 AAW. Dit betekent dat de rechtspraak over deze bepalingen ook op art. 53 WIA van toepassing is.

2. Oppassing en verzorging

De tekst van de wet heeft het over 'regelmatige oppassing en verzorging'. Oppassing houdt in dat verzekerde om medische redenen niet of nauwelijks alleen kan worden gelaten, verzorging ziet op essentiële en steeds terugkerende dagelijkse levensverrichtingen (wassen, aankleden, eten, etc.) Het UWV heeft deze voorwaarden voor recht op verhoging uitgewerkt in beleidsregels, zie aant. 4. De CRvB heeft deze beleidsregels geaccepteerd, zie CRvB 22 december 2010, RSV 2011/76. (ECLI:NL:CRVB:2010:BO9525).

3. Verblijf in inrichting

Wanneer een verzekerde is opgenomen in een inrichting en de kosten daarvan door een zorgverzekering of een ziektekostenverzekering worden gedekt, dan bestaat er geen recht op verhoging. De belangrijkste voorbeelden van deze verzekeringen zijn de Zvw en de Wlz.

4. Hoogte

Bij de toepassing van art. 53 WIA hanteert het UWV een beleid dat erop neerkomt dat afhankelijk van de omvang van de behoefte aan verzorging en afhankelijk van de vraag in hoeverre verzekerde uit anderen hoofde al aanspraak heeft op voorzieningen ter zake, de uitkering tot 85% of 100% wordt verhoogd.

Beleidsregels

Het beleid inzake art. 53 WIA is neergelegd in de Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid van 23 oktober 2007 (*Stcrt.* 2007, 241).

5. Vatbaarheid voor beslag

Op grond van art. 81 WIA is de verhoging wegens hulpbehoevendheid niet vatbaar voor beslag.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 7 Uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 7.1 Bepalingen in verband met het recht op een WGA-uitkering

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 54 Ontstaan van het recht op een WGA-uitkering

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Recht op een WGA-uitkering ontstaat voor de verzekerde die ziek wordt indien:

- a. hij de wachttijd heeft doorlopen;
- b. hij gedeeltelijk arbeidsgeschikt is; en
- c. er op hem geen uitsluitingsgrond van toepassing is.

2.

Het recht op een WGA-uitkering ontstaat niet eerder dan op de eerste dag na afloop van de wachttijd of indien op die dag de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 43, onderdeel b, van toepassing is, op de dag dat zich die uitsluitingsgrond niet meer voordoet.

3.

De WGA-uitkering bestaat voor de verzekerde die voldoet aan de referte-eis, bedoeld in artikel 58 uit een loongerelateerde uitkering en na afloop hiervan uit een loonaanvullingsuitkering of een vervolgutkering.

4.

De WGA-uitkering bestaat voor de verzekerde die niet voldoet aan de referte-eis, bedoeld in artikel 58 uit een loonaanvullingsuitkering of een vervolgutkering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 54 WIA

Ontstaan van het recht op een WGA-uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In art. 54 e.v. WIA is het recht op uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) geregeld. Art. 54 bevat de belangrijkste ontstaansvoorwaarden voor het recht op WGA-uitkering; de wachttijd moet zijn doorlopen, er moet sprake zijn van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid en er mag geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn.

Werkloosheid

Onder de WAO kan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, voor zover hij er niet in is geslaagd ondanks zijn restverdiencapaciteit betaald werk te vinden, recht op een WW-uitkering hebben. De WIA beoogt deze combinatie van uitkeringen af te schaffen, zodat voor de verzekerde één regime geldt. In de loongerelateerde WGA-uitkering is een (eventuele) werkloosheidscomponent verwerkt (MvT WIA, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 188), zie art. 56 aant. 4. Zie over de mogelijke samenloop met een WW-uitkering ook art. 19 lid 12 WW.

2. Gedeeltelijk arbeidsgeschikt (lid 1 onderdeel b)

Gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid is gedefinieerd in art. 5 WIA. Daarvan is sprake bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) en bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) die niet duurzaam is. Zie verder het commentaar bij art. 5.

3. Uitsluitingsgronden (lid 1 onderdeel c)

De uitsluitingsgronden zijn neergelegd in art. 43 en 46a WIA, en worden nader uitgewerkt in art. 44 en 45.

4. Wachttijd (lid 1 onderdeel a en lid 2)

Volgens art. 23 WIA bedraagt de wachttijd 104 weken, te rekenen vanaf de eerste dag dat de verzekerde door ziekte niet heeft gewerkt dan wel de dag waarop de verzekerde door ziekte het werk heeft moeten staken. De Regeling bepaling eerste werkdag (*Stcrt.* 2005, 249) bevat nadere regels met betrekking tot de vaststelling van de eerste werkdag waarop de ziekte geacht moet worden te zijn ingetreden. Zie verder het commentaar op art. 23.

5. Verlengde loondoorbetalingsplicht (lid 2)

Uit de verwijzing naar art. 43 onderdeel b WIA volgt dat wanneer de loondoorbetalingsplicht van de werkgever is verlengd en de werknemer op grond van art. 7:629 lid 11 BW of 76a lid 6 ZW recht heeft op loon na de eerste 104 weken van ziekte, het recht op WGA nog is uitgesloten. Op de dag dat de loondoorbetalingsplicht is geëindigd ontstaat het recht op uitkering alsnog.

6. Loongerelateerde WGA-uitkering (lid 3)

De verzekerde die voldoet aan de referte-eis van art. 58 heeft om te beginnen recht op loongerelateerde uitkering. De referte-eis houdt in dat verzekerde in de 36 weken voorafgaand aan zijn uitval in 26 van die weken verzekerde werkzaamheden moet hebben verricht. De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden (art. 59) en de hoogte ervan is geregeld in art. 61 lid 1 WIA.

7. Loonaanvullings- of vervolgutkering (lid 3 en 4)

Na afloop van de loongerelateerde uitkering, of direct wanneer niet aan de referte-eis is voldaan, heeft de verzekerde recht op ofwel loonaanvullingsuitkering ofwel vervolgutkering. De loonaanvullingsuitkering is ook loongerelateerd, de vervolgutkering is minimumloongerelateerd. Op welke van de twee uitkeringen de verzekerde recht heeft, is afhankelijk van de vraag of hij erin slaagt voldoende arbeidsinkomen te verwerven. Zie over deze inkomenseis art. 60, aant. 4.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 55 Later ontstaan van het recht op een WGA-uitkering

Geldend vanaf 16-12-2017

1.

Indien op de dag, bedoeld in artikel 54, tweede lid, geen recht op een WGA-uitkering is ontstaan, ontstaat het recht op een WGA uitkering op de dag dat de verzekerde gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, indien hij op de dag daaraan voorafgaand:

- a. recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
- b. minder dan 35% arbeidsongeschikt was en de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid intreedt binnen vijf jaar na:
 - 1° de in artikel 54, tweede lid, bedoelde dag en voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij gedurende de wachttijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid; of
 - 2° de in artikel 49 bedoelde dag en voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij eerder recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering; of
- c. minder dan 35% arbeidsongeschikt was en de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid intreedt binnen vier weken na:
 - 1° de in artikel 54, tweede lid, bedoelde dag en voortkomt uit een andere oorzaak dan op grond waarvan hij gedurende de wachttijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid; of
 - 2° de in artikel 49 bedoelde dag en voortkomt uit een andere oorzaak dan op grond waarvan hij eerder recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

2.

Het recht op een WGA-uitkering ontstaat niet indien een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 2°, d, e, f of i zich voordoet.

3.

Het recht op een WGA-uitkering ontstaat alsnog op de dag dat geen van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 2°, d, e, f of i zich meer voordoet binnen vijf jaar na de in artikel 54, tweede lid, of artikel 49 bedoelde dag, mits de verzekerde op die dag gedeeltelijk arbeidsgeschikt is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 55 WIA

Later ontstaan van het recht op een WGA-uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is het later, dat wil zeggen niet aansluitend op de wachttijd, ontstaan van het recht op WGA-uitkering geregeld. Het alsnog ontstaan van het recht is aan de orde in gevallen waarin een uitsluitingsgrond wegvalt en gevallen waarin de verzekerde alsnog gedeeltelijk arbeids(on)geschikt wordt. Zie voor een toelichting op het begrip wachttijd het commentaar bij art. 23 WIA en zie ook art. 54, aant. 4.

2. Geen wachttijd

Indien aan de voorwaarden van art. 55 WIA is voldaan, ontstaat met onmiddellijke ingang, dus zonder verdere wachttijd, alsnog recht op WGA-uitkering (zie ook CRvB 5 maart 2025, ECLI:NL:CRVB:2025:327).

3. Afname arbeidsongeschiktheid IVA-gerechtigde

Is een verzekerde die recht had op IVA-uitkering niet langer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, maar nog wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, dan ontstaat er met onmiddellijke ingang recht op WGA-uitkering. Het recht op IVA-uitkering eindigt op diezelfde dag (zie art. 49, aant. 2).

4. Toename arbeidsongeschiktheid 35-minner: zelfde oorzaak (lid 1 onderdeel b)

De verzekerde die aan het einde van de wachttijd minder dan 35% arbeidsongeschikt was (en daarom geen recht op WIA-uitkering had), krijgt alsnog recht op WGA-uitkering als hij binnen 5 jaar na afloop van de wachttijd meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt. De vijfjaarstermijn is vastgelegd in het derde lid. Deze regeling kan naast die van art. 57 WIA (herleving bij zelfde oorzaak) van toepassing zijn, CRvB 23 september 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2220.

Zelfde oorzaak

De arbeidsongeschiktheid moet dan wel voortvloeien uit dezelfde oorzaak als die gedurende de wachttijd leidde tot ongeschiktheid voor het eigen werk ('zijn arbeid'). Gedacht kan dus worden aan gevallen waarin de aandoening van verzekerde aanvankelijk tot betrekkelijk geringe beperkingen voor algemeen geaccepteerde arbeid leidt, maar waarin later als gevolg van complicaties of een degeneratief ziekteverloop verergerde beperkingen optreden. Een zelfde oorzaak kan worden aangenomen wanneer uit medisch onderzoek aannemelijk wordt dat dezelfde oorzaak speelt. De CRvB besliste dat wanneer het onwaarschijnlijk is dat dezelfde oorzaak tot de toegenomen arbeidsongeschiktheid heeft geleid een zelfde oorzaak nog niet onaannemelijk is. De verzekerde dient het voordeel van de twijfel te krijgen (CRvB 11 oktober 2005, RSV 2006/2). De bewijslast ligt op degene die zich erop beroept dat er geen verband bestaat tussen de eerdere en de latere arbeidsongeschiktheid; CRvB 20 april 2004 (ECLI:NL:CRVB:2004:AP0012, USZ 2004/185) en CRvB 25 oktober 2013 (ECLI:NL:CRVB:2013:2311, USZ 2013/387). Zie over het verschil tussen niet langer arbeidsongeschikt zijn en volledig medisch herstel art. 50, aant. 3.

Toename medische beperkingen

Uit de wetsgeschiedenis leidt de CRvB af dat er sprake moet zijn van een toename van de medische beperkingen, wil de regeling voor toegenomen arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn. Pas als dat is gebleken, moet betrokkene ook arbeidskundig worden onderzocht (CRvB 25 april 2001, RSV 2001/149.) Dit geldt ook voor toename uit dezelfde oorzaak in art. 55 WIA, CRvB 12 april 2013, LJV BZ8972, USZ 2013/192. Het enkele verergeren van een bestaande medische aandoening is overigens onvoldoende om art. 55 lid onderdeel b te laten gelden. Deze aandoening moet tijdens de wachttijd tot relevante arbeidsbeperkingen hebben geleid.

Amber

De regeling voor alsnog ingetreden gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als gevolg van dezelfde oorzaak is ontleend aan de bij de Wet Amber (*Stb.* 1995, 560) ingevoerde bepalingen art. 39a en 43a WAO. De jurisprudentie over het begrip 'zelfde oorzaak' in deze artikelen is dan ook op art. 55 lid 1 onderdeel b WIA van toepassing. Een belangrijk verschil met art. 43a WAO is wel dat daarin is bepaald dat er sprake moet zijn van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk aan het einde van de wachttijd, zodat deze bepaling niet van toepassing is als verzekerde per einde wachttijd in staat wordt geacht tot het verrichten van het eigen werk (in feite: de maatmanarbeid) te verrichten (CRvB 28 februari 2006, *USZ* 2006/101). In art. 55 is slechts bepaald dat verzekerde gedurende de wachttijd ongeschikt moet zijn geweest voor zijn arbeid.

5. Toename arbeidsongeschiktheid 35-minner: andere oorzaak (lid 1 onderdeel c)

Is de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg van dezelfde oorzaak, dan leidt toename van de mate van arbeidsongeschiktheid tot meer dan 35% slechts tot een onmiddellijk recht op WGA-uitkering als die toename binnen 4 weken na het einde van de wachttijd optreedt. Zie voor de 4-weken termijn het derde lid.

6. Wegvallen uitsluitingsgrond (lid 2)

Wanneer aan het einde van de wachttijd geen recht op uitkering is ontstaan, omdat de verzekerde gedetineerd/voortvluchtig was (art. 43 onderdeel d en e), niet in Nederland woonde (art. 43 onderdeel f) of uitreiziger was (art. 43 onderdeel i), ontstaat het recht alsnog met ingang van de dag dat de uitsluitingsgrond wegvalt. Wel moet dat binnen vijf jaar na het einde van de wachttijd plaatsvinden (zie lid 3). Zie voor de aanvraag art. 64, aant. 2 en 7. Het later ontstaan van het recht op uitkering wegens het wegvallen van de uitsluitingsgrond van art. 43 onderdeel b (verlengde loondoorbetalingsplicht) is geregeld in art. 54 lid 2.

7. Geen onmiddellijk recht op WGA

Valt de verzekerde niet onder een van de in de voorgaande aantekeningen omschreven categorieën verzekerden, dan zal hij in beginsel de reguliere wachttijd van 104 weken moeten doorlopen, voordat er een recht op WGA-uitkering kan ontstaan.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 56 Eindigen van het recht op een WGA-uitkering

Geldend vanaf 01-10-2017

1.

Het recht op een WGA-uitkering eindigt op de dag dat:

- a. de verzekerde niet meer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is; of
- b. er op hem een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 2°, d, e, f, g, h of i van toepassing is;

2.

In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, eindigt het recht op een WGA-uitkering van de verzekerde wiens mate van arbeidsongeschiktheid lager is dan 35%, twee maanden na de dag dat hij niet langer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, doch niet eerder dan op de dag dat de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering eindigt.

3.

In afwijking van het tweede lid, eindigt het recht op een WGA-uitkering van de verzekerde wiens mate van arbeidsongeschiktheid lager is dan 35%, omdat hij met arbeid meer verdient dan 65% van het maatmaninkomen per uur, één jaar na de dag waarop hij niet langer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, doch niet eerder dan op de dag dat de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering eindigt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 56 WIA

Eindigen van het recht op een WGA-uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is vastgelegd dat het recht op WGA-uitkering eindigt als de verzekerde niet langer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, of wanneer een bepaalde uitsluitingsgrond van toepassing wordt. In het tweede en derde lid is een uitlooptermijn opgenomen en is bepaald dat het recht op loongerelateerde WGA-uitkering doorloopt ondanks daling van de mate van arbeidsongeschiktheid onder de 35%.

2. Verandering arbeidsongeschiktheid (lid 1 onderdeel a)

Is de verzekerde niet langer gedeeltelijk arbeidsgeschikt, dan eindigt het recht op WGA-uitkering. Dit kan zich voordoen als de verzekerde duurzaam en volledig arbeidsgeschikt wordt, of wanneer de mate van arbeidsongeschiktheid onder de 35% daalt. In het eerste geval ontstaat er recht op IVA-uitkering (art. 48 lid 1 onderdeel a), in het tweede is de regeling van het tweede en derde lid van belang, zie aant. 4-6.

3. Beëindigingsgronden (lid 1 onderdeel b)

Verschillende van de in art. 43 genoemde uitsluitingsgronden vervullen ook de rol van beëindigingsgrond. In geval van detentie, voortvluchtigheid, niet langer in Nederland wonen, het bereiken van de AOW-leeftijd, overlijden of uitreizigerschap komt de uitkering tot een einde.

4. Twee maanden uitlooptermijn (lid 2)

Lid 2 is van toepassing op een zogeheten theoretische afschatting. Dat wil zeggen dat de restverdien capaciteit op meer dan 35% van het maatmaninkomen wordt vastgesteld, maar niet op de grond dat verzekerde daadwerkelijk in staat is gebleken meer dan 35% van het maatmaninkomen te verdienen. Het gaat dus om gevallen waarin verzekerde weer geschikt is geacht voor het eigen werk, met geduide CBBS-functies meer dan 35% van het maatmaninkomen zou kunnen verdienen of waarin alle medische beperkingen zijn weggefallen. De uitkering eindigt dan pas na twee maanden. Bij de intrekking van lopende WAO-uitkeringen wordt ook een uitlooptermijn van minstens twee maanden gehanteerd. Zie over de vraag of de regeling van de uitlooptermijn in de WIA overeenstemt met de onder de WAO gevormde praktijk en de rechtspraak, art. 49, aant. 4. Ook bij intrekking van een uitkering die is toegekend over een afgesloten periode in het verleden (bijvoorbeeld een met terugwerkende kracht aan een verzekerde die inmiddels niet langer arbeidsgeschikt is toegekende uitkering) moet een uitlooptermijn worden gehanteerd. Onder de WAO lag dat anders. Zie CRvB 12 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3854, USZ 2014/400.

5. Eén jaar uitlooptermijn (lid 3)

Een uitlooptermijn van een jaar wordt gehanteerd indien verzekerde op grond van zijn feitelijke inkomsten uit arbeid als minder dan 35% arbeidsgeschikt moet worden beschouwd. Dit leidt ertoe dat de verzekerde gedurende een jaar nog een zekere 'toeslag' op zijn arbeidsinkomen zal krijgen in de vorm van een WGA-uitkering. Volgens de MvT is de lange uitlooptermijn bedoeld om werkhervatting te stimuleren. De start van de uitlooptermijn volgt rechtstreeks uit de wet en de feiten van het geval (moment van genieten inkomen). De termijn begint dus niet pas te lopen zodra het UWV daarover een besluit heeft genomen, CRvB 24 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4461, USZ 2015/62.

6. Loongerelateerde uitkering loopt door (lid 2 en 3)

Is het recht op loongerelateerde WGA-uitkering (zie art. 54) eenmaal ingegaan, dan eindigt dat niet als de verzekerde minder dan 35% arbeidsgeschikt wordt. Uit art. 56 lid 2 en 3 volgt dat de wettelijke uitkeringsduur, bepaald aan de hand van art. 59 lid 1 WIA, hoe dan ook wordt volgemaakt. In geval de verzekerde theoretisch is afgeschat (zie aant. 4) verandert er niets gedurende de looptijd van de loongerelateerde uitkering. De loongerelateerde uitkering dekt daardoor in feite ook het werkloosheidsrisico van ex-WGA'ers. De WGA-uitkering die feitelijk wordt uitbetaald daalt tot nihil zodra de verzekerde nieuw werk heeft gevonden en daarmee minstens zijn oude loon (het maandloon) verdient. De uitkering bedraagt op grond van art. 61 lid 1 immers 70% van het verschil tussen oud en huidig loon. Indien het huidige loon (iets) lager is dan het maandloon, ontvangt de verzekerde in feite gedurende de resterende looptijd van de loongerelateerde uitkering een zekere toeslag op zijn arbeidsinkomen vanuit de WIA. Een geslaagd bezwaar of beroep van de werkgever tegen toekenning van deze uitkering kan niet leiden tot intrekking ervan, ook al is de uitkomst van die procedure dat betrokkene eigenlijk geen uitkering had mogen worden toegekend, omdat er geen sprake was van een voldoende hoge mate van arbeidsongeschiktheid; CRvB 4 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3096, USZ 2015/323.

7. Samenloop uitlooptermijnen

De uitkering wordt minstens zo lang voortgezet als de loongerelateerde uitkering volgens art. 59 moet duren. Zodra deze termijn is voltooid, komt daar dan niet nog eens de hele normale uitlooptermijn van 2 maanden of de bijzondere termijn van 1 jaar bovenop. Alleen wanneer de loongerelateerde uitkering nog minder dan 2 maanden respectievelijk 1 jaar zou duren

worden deze termijnen gehanteerd. Op de loongerelateerde uitkering volgt dan nog een of twee respectievelijk enkele maanden loonaanvullings- of vervolguitkering.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 57 Herleven van een recht op een WGA-uitkering

Geldend vanaf 16-12-2017

1.

Indien op grond van artikel 56 het recht op een WGA-uitkering is geëindigd, herleeft het recht op die uitkering op de dag dat de verzekerde weer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, indien hij op de dag daaraan voorafgaand:

- a. recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
- b. minder dan 35% arbeidsongeschikt was en de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid intreedt binnen vijf jaar na:
 - 1° de dag dat het recht op grond van artikel 56 is geëindigd en voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij eerder recht had op een WGA-uitkering; of
 - 2° de in artikel 49 bedoelde dag en voortkomt uit dezelfde oorzaak als op grond waarvan hij eerder recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering; of
- c. minder dan 35% arbeidsongeschikt was en de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid intreedt binnen vier weken na:
 - 1° de dag dat het recht op grond van artikel 56 is geëindigd en voortkomt uit een andere oorzaak dan op grond waarvan hij eerder recht had op een WGA-uitkering; of
 - 2° de in artikel 49 bedoelde dag en voortkomt uit een andere oorzaak dan op grond waarvan hij eerder recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

2.

Het recht op een WGA-uitkering herleeft niet indien een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 2°, d, e, f of i zich voordoet.

3.

Het recht op WGA-uitkering herleeft alsnog op de dag dat geen van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 43, a, onder 2°, onderdeel d, e, f of i zich meer voordoet binnen vijf jaar na de in artikel 56 of artikel 49 bedoelde dag, mits de verzekerde op die dag gedeeltelijk arbeidsgeschikt is.

4.

In afwijking van het derde lid geldt de voorwaarde van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid niet indien op de dag waarop het recht op WGA-uitkering is geëindigd omdat een of meer van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 43, a, onder 2°, onderdeel d, e, f of i van toepassing waren, de duur van de loongerelateerde uitkering nog niet was verstreken.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 57 WIA

Herleven van het recht op een WGA-uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Deze bepaling regelt de herleving van een ingetrokken WGA-uitkering. Het verschil met art. 55 WIA, dat het later ontstaan van het recht op WGA regelt, is dat die bepaling ziet op situaties waarin aan het einde van de wachttijd geen recht op WGA bestond en er dus geen 'oude' uitkering is die kan herleven. Art. 57 is van toepassing wanneer er een recht op WGA heeft bestaan en dit vervolgens is geëindigd. Doet zich een van de in deze bepaling genoemde situaties voor, dan krijgt verzekerde met onmiddellijke ingang wederom recht op uitkering. Het betreft gevallen waarin verzekerde opnieuw gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt en gevallen waarin een uitsluitingsgrond wegvalt.

2. Geen wachttijd

Indien aan de voorwaarden van art. 57 WIA is voldaan, herleeft het recht op WGA-uitkering met onmiddellijke ingang, zonder verdere wachttijd.

3. Afname arbeidsongeschiktheid IVA-gerechtigde (lid 1 sub a)

Is een verzekerde die eerst recht had op WGA-uitkering en vervolgens op IVA-uitkering niet langer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, maar opnieuw gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan ontstaat er met onmiddellijke ingang recht op WGA-uitkering. Het recht op IVA-uitkering eindigt op diezelfde dag (zie art. 49, aant. 2).

4. Toename arbeidsongeschiktheid 35-minner: zelfde oorzaak (lid 1 onderdeel b)

De verzekerde wiens uitkering is geëindigd omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was, herkrijgt recht op uitkering als hij binnen vijf jaar na de beëindiging opnieuw meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt.

Zelfde oorzaak

De arbeidsongeschiktheid moet dan wel voortvloeien uit dezelfde oorzaak als die eerder tot een recht op WGA leidde. Uit medisch onderzoek moet aannemelijk worden dat dezelfde oorzaak speelt. De CRvB besliste dat wanneer het onwaarschijnlijk is dat dezelfde oorzaak tot de toegenomen arbeidsongeschiktheid heeft geleid daarmee nog niet vast staat dat dezelfde oorzaak onvoldoende aannemelijk is. Verzekerde dient het voordeel van de twijfel te krijgen (CRvB 11 oktober 2005, RSV 2006/2). De bewijslast ligt op degene die zich erop beroept dat er geen verband bestaat tussen de eerdere en de latere arbeidsongeschiktheid; CRvB 20 april 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AP0012, USZ 2004/185, CRvB 25 oktober 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2311, USZ 2013/387 en CRvB 17 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1239, USZ 2015/159. Zie verder art. 50, aant. 3. Deze regeling kan naast die van art. 55 WIA (later ontstaan bij zelfde oorzaak) van toepassing zijn, CRvB 23 september 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2220.

Toename medische beperkingen

Uit de wetsgeschiedenis leidt de CRvB af dat er sprake moet zijn van een toename van de medische beperkingen, wil de regeling voor toegenomen arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn. Pas als dat is gebleken, moet betrokkene ook arbeidskundig worden onderzocht (CRvB 25 april 2001, RSV 2001/149). Dit geldt ook voor arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak in art. 57 WIA (CRvB 15 maart 2013, LJN BY6237, USZ 2013/138). De toegenomen beperkingen moeten wel zijn terug te voeren op een aandoening waarvoor eerder relevante arbeidsbeperkingen (in de FML) zijn aangenomen.

Amber

De regeling voor opnieuw ingetreden gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als gevolg van dezelfde oorzaak is ontleend aan de bij de Wet Amber (*Stb.* 1995, 560) ingevoerde bepalingen art. 39a en 43a WAO. De jurisprudentie over het begrip 'zelfde oorzaak' in deze artikelen is dan ook op art. 57 lid 1 onderdeel b WIA van toepassing.

5. Wegvallen uitsluitingsgrond (lid 2)

Wanneer het recht op uitkering is geëindigd omdat de verzekerde gedetineerd raakte of voortvluchtig was (art. 43 onderdeel d en e), niet langer in Nederland woonde (art. 43 onderdeel f) of uitreiziger was (art. 43 onderdeel i), herleeft het recht met ingang van de dag dat de uitsluitingsgronden niet langer van toepassing zijn. Dat moet dan wel binnen vijf jaar na de intrekking van de uitkering gebeuren (zie lid 3). Zie voor de aanvraag art. 64, aant. 2 en 7.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Is de WGA-uitkering geëindigd in verband met het recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling op grond van de WAZO (art. 43 onderdeel a, onder 2), dan herleeft de uitkering zodra het recht op WAZO-uitkering is geëindigd.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 58 Referte-eis

Geldend vanaf 02-08-2022

1.

De verzekerde voldoet aan de referte-eis indien:

- a. hij in 36 kalenderweken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag na de dag waarop het recht op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of bezoldiging op grond van hoofdstuk IV, vierde afdeling, van de Ziektewet of het recht op ziekengeld op grond van artikel 29 van de Ziektewet is geëindigd, in ten minste 26 kalenderweken ten minste één arbeidsuur per kalenderweek heeft;
- b. hij onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van de wachttijd recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet;
- c. zijn recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd wegens het gaan verrichten van arbeid in dienstbetrekking en hij op de eerste dag van de wachttijd recht op herleving van die uitkering zou hebben gehad, indien hij op die dag geen recht had gekregen op ziekengeld als bedoeld in de Ziektewet;
- d. hij onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van de wachttijd wegens werkloosheid niet werkt en wachtgeld ontvangt uit hoofde van een dienstbetrekking die is geëindigd voor 1 januari 2001;
- e. hij onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van de wachttijd wegens werkloosheid niet werkt en wachtgeld ontvangt uit hoofde van een dienstbetrekking die is geëindigd op of na 1 januari 2001 voor zover het recht op wachtgeld zich uitstrekt over een periode gelegen na het bereiken van de volledige uitkeringsduur van het, in verband met dezelfde werkloosheid ontstane, recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet, bedoeld in hoofdstuk II van die wet, inclusief een eventuele verlenging van die duur op grond van artikel 76 van die wet; of
- f. het recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd wegens het ontvangen van een uitkering op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg en de verzekerde onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van de wachttijd deze laatste uitkering genoot.

2.

Voor de vaststelling van het aantal van 36 kalenderweken als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a worden niet in aanmerking genomen kalenderweken gedurende welke de verzekerde:

- a. wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geen arbeid kon verrichten;
- b. werkzaamheden heeft verricht uit hoofde waarvan hij op grond van de Werkloosheidswet niet als werknemer wordt beschouwd als bedoeld in artikel 8 van die wet en hij op grond van dat artikel de hoedanigheid van werknemer heeft herregen;
- c. wegens het genieten van onbetaald verlof geen arbeid heeft verricht, tot een maximum van achttien maanden; of
- d. geen arbeid heeft verricht maar wel recht op uitkering heeft op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, of de artikelen 4:2b, eerste tot en met zesde lid, of 6:3, eerste tot en met zesde lid, van de Wet arbeid en zorg.

3.

Bij algemene maatregel van bestuur kan voor bepaalde groepen werknemers het in het eerste lid bedoelde aantal van 36 kalenderweken hoger worden vastgesteld en het in dat lid bedoelde aantal van 26 kalenderweken lager worden vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 58 WIA

Referte-eis

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Om voor loongerelateerde WGA-uitkering in aanmerking te komen, moet de verzekerde voldoen aan de referte-eis. Deze eis houdt in dat de werknemer in de 36 kalenderweken die voorafgaan aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag in 26 kalenderweken verzekerde arbeid moet hebben verricht. De referte-eis is overgenomen uit de WW (art. 17 en 17a). Art. 58 WIA is in grote lijnen identiek aan deze bepalingen.

2. In aanmerking te nemen weken (lid 1 onderdeel a en lid 2 onderdeel a)

In het eerste lid is weliswaar bepaald dat gekeken moet worden naar de 36 kalenderweken die voorafgaan aan de dag waarop niet langer recht op loondoorbetaling bij ziekte bestaat, maar in het tweede lid (onderdeel a) is bepaald dat weken waarin de verzekerde door ziekte of arbeidsongeschiktheid geen arbeid kon verrichten buiten aanmerking worden gelaten. De referteperiode wordt in dat geval verlengd. Vaak wordt de referteperiode feitelijk gevormd door de 36 kalenderweken die aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag voorafgingen. Voor zover verzekerde in de wachttijd gedurende korte periodes in staat is geweest tot het verrichten van arbeid, worden deze weken wel in aanmerking genomen (MvT WIA, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 192). De wettekst suggereert dat de enkele geschiktheid voor arbeid (dat zou ook andere dan de eigen arbeid kunnen zijn) ervoor zorgt dat een week in aanmerking kan worden genomen. Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kan echter worden afgeleid dat weken waarin de verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt was en

daarnaast werkte niet in aanmerking worden genomen (CRvB 6 december 2000, *USZ* 2001/44). Ook een week waarin een mislukte werkhervattingspoging (van hoogstens enkele dagen) heeft plaatsgevonden, telt niet mee (CRvB 1 maart 2000, *RSV* 2000/94).

3. Werkloosheid (lid 1 onderdeel b en c)

De wekeneis geldt niet voor verzekerden die voor hun eerste arbeidsongeschiktheidsdag recht hadden op een WW-uitkering. Evenmin geldt die eis voor ex-werklozen die op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag recht zouden hebben op herleving van hun WW-uitkering als zij geen aanspraak op ziekengeld hadden gehad. Door hun werkloosheid kunnen deze verzekerden immers niet aan de wekeneis voldoen; om ervoor te zorgen dat zij toch aan de referte-eis kunnen voldoen zijn zij afzonderlijk vermeld in art. 58.

4. Verlenging referte-periode (lid 2)

Behalve weken waarin de verzekerde arbeidsongeschikt was (zie aant. 2) blijft nog een aantal weken buiten beschouwing, waardoor de referteperiode feitelijk wordt verlengd. Het gaat om weken waarin de werknemer werkzaamheden als zelfstandige of andere door art. 8 WW omschreven niet-verzekerde werkzaamheden heeft verricht, weken waarin wegens onbetaald verlof niet is gewerkt en weken waarin recht bestond op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling op grond van de WAZO.

5. Gewerkte weken

Alle weken waarin arbeid is verricht tellen mee, een arbeidsuur per week is al voldoende. Verder hoeft de in die weken verrichte arbeid niet aansluitend en/of in dezelfde dienstbetrekking te zijn verricht. Het is ook niet vereist dat het gaat om de arbeid waarvoor de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Een met art. 17a lid 2 WW overeenkomstig voorschrift ontbreekt in de WIA. Zie verder aant. 6.

6. Gelijktellingsregeling arbeidsuren

In de Gelijktellingsregeling arbeidsuren van 20 december 2012 (*Stcrt.* 2012, 26799) zijn bepaalde uren waarin feitelijk geen arbeid is verricht, bijvoorbeeld wegens vakantie of wegens ploegendienst, gelijkgesteld aan arbeidsuren. Weken waarin die omstandigheden zich voordeden kunnen dus toch als gewerkte weken worden aangemerkt. Deze tellen dus mee voor de referte-eis.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 7.2 De duur en hoogte van de WGA-uitkering

Geldend vanaf 01-01-2008

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 59 De duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

De duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering is ten minste drie maanden en ten hoogste 24 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag waarop het recht op uitkering is ontstaan.

2.

De uitkeringsduur:

- a. is een maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden voor zover het arbeidsverleden niet langer is dan tien kalenderjaren; en
- b. wordt voor zover het arbeidsverleden meer is dan tien kalenderjaren verlengd met een halve maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden gelegen na 2015 en met een maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden voor 2016. Bij het berekenen van de uitkeringsduur worden de maanden en de halve maanden bij elkaar opgeteld en wanneer die berekening niet leidt tot een aantal gehele maanden, telt een halve maand voor 15 kalenderdagen.

3.

Indien de duur van het arbeidsverleden gelegen voor 2016 niet louter uitgedrukt wordt in een aantal gehele kalenderjaren, wordt het kwart, halve of driekwart kalenderjaar geacht gelegen te zijn na 2015.

4.

Als de duur van het arbeidsverleden gelegen na 2015 niet louter uitgedrukt wordt in een aantal gehele kalenderjaren, wordt de duur van het arbeidsverleden naar beneden afgerond tot gehele kalenderjaren.

5.

De duur van de loongerelateerde uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt indien de verzekerde onmiddellijk voorafgaand aan deze loongerelateerde uitkering recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, verminderd met de duur van de ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering, doch bedraagt ten minste een jaar.

6.

De duur van de loongerelateerde uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt verminderd met de duur van de ontvangen uitkering op grond van de Werkloosheidswet of met de duur van het ontvangen wachtgeld indien de verzekerde, onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van de wachttijd, uitsluitend verzekerd was als gevolg van het van toepassing zijn van de in artikel 58, eerste lid, onderdeel b, c, d, e of f bedoelde situaties. De duur van de loongerelateerde uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt voorts verminderd met de duur van de ontvangen uitkering op grond van de Werkloosheidswet die de verzekerde ontving uit hoofde van dezelfde dienstbetrekking als de dienstbetrekking waaruit het recht op een WGA-uitkering is ontstaan.

7.

De duur van de loongerelateerde uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt verlengd indien als gevolg van de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 43, onderdeel a, onder 1°, geen recht op een uitkering is ontstaan indien de eerste dag van de wachttijd van dit niet ontstane recht op een uitkering is gelegen voor de dag dat recht op de loongerelateerde uitkering is ontstaan en dit niet ontstane recht op een uitkering tot een langere duur van de loongerelateerde uitkering zou hebben geleid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 59 WIA

De duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De duur van de loongerelateerde uitkering komt overeen met die van de loongerelateerde WW-uitkering en is afhankelijk van het arbeidsverleden. Met ingang van 1 januari 2016 is de berekening van de duur van de WW-uitkering aangepast, die van de loongerelateerde WGA-uitkering daarom ook. De maximale uitkeringsduur is verlaagd van 38 naar 24 maanden. Verder levert arbeidsverleden minder verlenging van de uitkeringsduur op dan voorheen. Voor 1 januari 2016 stond elk jaar arbeidsverleden voor 1 maand uitkering. Dat is gewijzigd (zie aant. 2). Zie voor het overgangsrecht aant. 3, de maximale uitkeringsduur is geleidelijk teruggebracht naar 24 maanden in de periode 2016-2019.

2. Duur (lid 1 en 2)

Net als in de WW (zie art. 42 WW) duurt de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en hooguit 24 maanden. In tegenstelling tot de WW geldt in de WIA voor verlenging van de uitkering boven de 3 maanden niet de eis dat in de vijf jaar direct voorafgaand aan het intreden van het verzekerd risico er vier jaar arbeidsverleden moet zijn (4-uit-5 eis). Uit lid 2 blijkt dat de eerste tien jaren arbeidsverleden elk een maand uitkering 'opleveren'. Voor zover het arbeidsverleden meer dan 10 jaar is, leidt elk jaar tot een halve maand (15 dagen) verlenging van de loongerelateerde uitkering. Voor zover het arbeidsverleden al voor 2016 is opgebouwd, is een jaar arbeidsverleden als vanouds gelijk aan een maand langer uitkering. Voor inwerkingtreding van de wetwijziging opgebouwd arbeidsverleden blijft dus even zwaar wegen. Voor 'oude gevallen' is de maximumduur tussen 2016 en 2019 geleidelijk aan op 24 maanden gesteld, ook voor wie (bijvoorbeeld) een arbeidsverleden van 40 jaar heeft. Zie over het overgangsrecht aant. 3.

Arbeidsverleden

Het arbeidsverleden wordt verkregen door samentelling van het feitelijke arbeidsverleden sinds 1 januari 1998 en het fictieve arbeidsverleden over de jaren van het jaar waarin de verzekerde 18 werd tot en met 1997, zie art. 15 WIA. De berekening van het arbeidsverleden komt overeen met die in de WW.

3. Overgangsrecht 2016-2019

Het overgangsrecht is neergelegd in art. 133i WIA. Het overgangsrecht hield in dat in de periode 1 januari 2016 tot 1 april 2019 de maximumduur van de loongerelateerde uitkering stapsgewijs is afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Zie voor de toelichting op het overgangsrecht MvT WWZ (*Kamerstukken II* 2013/14, 30818, 3, p. 136/137 en 144-145), waar het met bovenstaande bepaling vergelijkbare art. 42d WW wordt toegelicht.

4. Afronding 'restjes' arbeidsverleden (lid 3 en 4)

Bij de Verzamelwet SZW 2015 zijn een nieuw derde en vierde lid toegevoegd. Deze onderdelen betreffen de afronding van gedeeltelijke jaren arbeidsverleden. Een kwart, half of driekwart jaar arbeidsverleden wordt naar beneden afgerond (lid 4). Alleen volle jaren arbeidsverleden leveren dus verlenging van de uitkering op. Gedeeltelijk arbeidsverleden dat voor 1 januari 2016 is ontstaan, wordt geacht na 1 januari 2016 te zijn opgebouwd (lid 5). Het in aant. 3 geschetste overgangsrecht inzake voor de Wwz opgebouwde uitkeringsduur geldt dus niet voor dergelijke 'restjes' arbeidsverleden. Zie *Kamerstukken II* 2013/14, 33988, 6, p. 53-54.

5. Duur ex-IVA'ers (lid 5)

Verzekerden die na een IVA-uitkering recht krijgen op een loongerelateerde uitkering hebben recht op minstens 1 jaar loongerelateerde uitkering. Voor het overige wordt de termijn van de reeds genoten IVA-uitkering van de volgens het eerste lid geldende termijn afgetrokken.

6. Duur ex-WW'ers (lid 6)

Bij de verzekerde die arbeidsongeschikt is geworden terwijl hij recht had op WW en uitsluitend op die grond verzekerd was voor de WIA, worden de maanden dat de verzekerde al WW heeft ontvangen in mindering gebracht op de uitkeringsduur van de loongerelateerde uitkering. Zie voor het overgangsrecht bij voor 1 oktober 2006 ingegane WW-uitkeringen art. 123c.

7. Duur bij tweede uitval (lid 7)

Het kan voorkomen dat verzekerde in meerdere dienstbetrekkingen werkzaam is en eerst in de ene en daarna in de andere uitvalt en de wachttijd gaat doorlopen. Verzekerde kan altijd al meerdere dienstbetrekkingen hebben gehad, maar ook is het mogelijk dat hij gedurende de wachttijd naast het werk waarvoor hij arbeidsongeschikt is een nieuwe dienstbetrekking aanvaardt. Ingevolge art. 43 onderdeel a onder 1 WIA kan er slechts één recht op WIA-uitkering bestaan; CRvB 22 maart 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2142. De in de tweede dienstbetrekking ontstane arbeidsongeschiktheid kan daarom niet tot een nieuw recht op uitkering leiden. Heeft een werknemer twee dienstbetrekkingen en valt hij in de tweede pas later uit en zou de loongerelateerde uitkering wegens het latere aanvangstijdstip van dat niet ontstane tweede recht langer hebben geduurd dan bij de eerste dienstbetrekking, dan wordt de loongerelateerde uitkering met die langere duur verlengd (MvT WIA, *Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 193). Deze verlenging is alleen mogelijk wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden in de tweede dienstbetrekking voordat het recht op loongerelateerde uitkering ter zake van de in de eerste dienstbetrekking ontstane arbeidsongeschiktheid is ingegaan. Zie ook de garantieregeling van art. 61 lid 9 en art. 62 lid 5. Die is van toepassing als het recht op loongerelateerde uitkering al is ingegaan en art. 59 lid 7 dus niet geldt.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 60 De loonaanvullingsuitkering en de vervolguitering van de WGA-uitkering

Geldend vanaf 01-03-2012

1.

Indien de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering is verstreken of als gevolg van artikel 54, vierde lid, geen aanspraak heeft bestaan op deze uitkering, bestaat de WGA-uitkering uit:

- a. een loonaanvullingsuitkering voor de verzekerde die per kalendermaand een inkomen verdient dat ten minste gelijk is aan de inkomenseis, bedoeld in het tweede lid of voor wie op grond van het derde lid geen inkomenseis geldt; of
- b. een vervolguitering.

2.

De inkomenseis wordt vastgesteld op de dag dat recht ontstaat op een WGA-uitkering en is voor de verzekerde die in staat is met arbeid meer dan 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, gelijk aan 50% van de resterende verdien capaciteit. De inkomenseis wordt herzien nadat een wijziging in de resterende verdien capaciteit twee

kalendermaanden heeft voortgeduurd. De inkomenseis geldt niet meer nadat de verzekerde ten minste twee kalendermaanden slechts in staat is geweest om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.

3.

Voor de verzekerde, die op de dag dat recht ontstaat op een WGA-uitkering, of die gedurende tenminste twee kalendermaanden slechts in staat is geweest om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, als bedoeld in het tweede lid, geldt geen inkomenseis tot de dag dat zijn resterende verdien capaciteit hoger dan 20% van zijn maatmaninkomen per uur is geweest gedurende een periode van 24 kalendermaanden. Deze periode eindigt op het moment dat de verzekerde gedurende ten minste twee kalendermaanden slechts in staat was met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.

4.

Onder resterende verdien capaciteit als bedoeld in het tweede en derde lid wordt verstaan: de op maandbasis berekende respectievelijk op uurbasis berekende resterende verdien capaciteit zoals vastgesteld op grond van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 60 WIA

De loonaanvullingsuitkering en de vervolguitering van de WGA-uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is geregeld wanneer er recht op loonaanvullings- dan wel vervolguitering bestaat. Volledig arbeidsongeschikte (80-100%) verzekerden en zij die voldoen aan de inkomenseis komen in aanmerking voor de (hoge) loonaanvullingsuitkering. De overige WGA-gerechtigden zijn aangewezen op de (minimale) vervolguitering. De inkomenseis is bedoeld om verzekerden tot werkhervatting te stimuleren.

2. Maandsystematiek (lid 1)

Bij de toepassing van art. 60 geldt een maandsystematiek. Per maand wordt beoordeeld of verzekerde recht heeft op loonaanvullingsuitkering of op vervolguitering. Als het arbeidsinkomen van maand tot maand verschilt, kan dat betekenen dat verzekerde ook van maand tot maand van uitkering wisselt. Bij sommige verzekerden, bijvoorbeeld zij die inkomen als zelfstandige verdienen, kan het maandinkomen vaak pas achteraf worden vastgesteld. In art. 4:1 Aib is bepaald dat het UWV mag uitgaan van een geschat gemiddeld inkomen per maand, maar dat het inkomen na 12 maanden zo nodig wel moet worden herberekend. Dit kan dan alsnog tot aanpassing van de uitkering leiden, omdat achteraf blijkt dat betrokkene niet (of juist wel) aan de inkomenseis voldeed. Wel dient daarbij in beginsel de jaarwinst te worden omgerekend tot maandbedragen; het is niet de bedoeling dat gekeken wordt naar de maandelijkse omzet/facturen, CRvB 29 januari 2016, USZ 2016/87. Zie verder het commentaar op art. 76.

3. Inkomensbegrip (lid 1 onderdeel a)

Art. 60 heeft betrekking op inkomen uit arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven. Dat houdt in dat inkomen uit vermogen niet in aanmerking wordt genomen. Het inkomen uit dienstbetrekking telt in ieder geval mee (MvA WIA, *Kamerstukken I* 2005/06, 30034 en 30018, C, p. 39), maar ook inkomen uit arbeid als zelfstandige.

4. Inkomenseis (lid 2)

Voor de WGA-gerechtigde die meer dan 20% van het maatmaninkomen kan verdienen (minder dan 80% arbeidsongeschikt) geldt de inkomenseis. Deze eis houdt in dat verzekerde een arbeidsinkomen ter waarde van meer dan de helft van zijn resterende verdien capaciteit moet verwerven. Een werknemer met een maatmaninkomen van € 3000 die 60% arbeidsongeschikt is, moet om aan de inkomenseis te voldoen minstens € 600 verdienen (= 50% van de resterende verdien capaciteit van € 1200). Voor de toepassing van de inkomenseis moet de resterende verdien capaciteit per uur naar

een maandbedrag worden omgerekend, zie aant. 6.

Moment vaststelling

De inkomenseis wordt vastgesteld met ingang van de dag dat er recht op WGA-uitkering ontstaat. De vaststelling moet ook gebeuren als verzekerde eerst recht heeft op loongerelateerde uitkering, waarvoor de inkomenseis niet van belang is. Ook degene die aanvankelijk recht heeft op loongerelateerde uitkering heeft in beroep procesbelang bij het alsnog verkrijgen van die vaststelling, of het corrigeren van een onjuist vastgestelde inkomenseis (CRvB 30 september 2009, *USZ* 2009/320-322). Hoewel de inkomenseis gedurende de fase dat er recht op loongerelateerde uitkering bestaat voor de hoogte van de uitkering geen verschil maakt, heeft hij procesbelang bij de juiste vaststelling ervan. Een verandering van de eis na bezwaar houdt een wijziging van de rechtspositie van de verzekerde in. Het valt daarom te zien als een herroeping van het primaire besluit op de WIA-aanvraag (CRvB 15 januari 2014, *ECLI:NL:CRVB:2014:1*, *USZ* 2014/47, m.nt. Wit). Het procesbelang kan wel wegvallen als verzekerde per een latere datum inmiddels 80-100% arbeidsongeschikt is verklaard en geen duurzame arbeidsongeschiktheid claimt, zie CRvB 15 december 2014, *ECLI:NL:CRVB:2014:4337*, en ook CRvB 24 november 2010, *ECLI:NL:CRVB:2010:BO4946*. Overigens kan verzekerde ook op het moment dat de inkomenseis van betekenis wordt, na afloop van de loongerelateerde uitkering, nog opkomen tegen de eerder vastgestelde inkomenseis. Dat kan ook als deze bij ingang van de vervolgfase ongewijzigd blijft (CRvB 30 maart 2011, *ECLI:NL:CRVB:2011:BP9676*).

Herziening

De inkomenseis wordt aangepast aan een wijziging in de restverdiencapaciteit als deze twee maanden heeft geduurd. Is de mate van arbeidsongeschiktheid twee maanden lang 80% of meer, dan geldt de inkomenseis niet langer en geldt het regime van het derde lid.

5. Volledig arbeidsongeschikten (lid 3)

Voor volledig (80-100%) arbeidsongeschikte verzekerden geldt geen inkomenseis. Zij hebben een zo geringe resterende verdiencapaciteit dat het stellen van een inkomenseis niet reëel is. Zij hebben recht op loonaanvullingsuitkering.

Afname arbeidsongeschiktheid

Wanneer de mate van arbeidsongeschiktheid onder de 80% daalt, gaat pas na 24 maanden een inkomenseis gelden. Voormalig volledig arbeidsongeschikte verzekerden krijgen op deze manier twee jaar de tijd om aan de inkomenseis te voldoen. Deze regel beschermt ook ex-IVA'ers die niet langer volledig arbeidsongeschikt zijn en na hun IVA-uitkering aanspraak maken op een WGA-uitkering.

Alsnog duurzaam arbeidsongeschikt

Blijkt een volledig arbeidsongeschikte WGA-gerechtigde na verloop van tijd alsnog duurzaam arbeidsongeschikt te zijn, dan bestaat er met onmiddellijke ingang recht op IVA-uitkering (zie art. 47, aant. 3).

6. Resterende verdiencapaciteit (lid 4)

De resterende verdiencapaciteit wordt vastgesteld bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid, en is dat deel van het maatmaninkomen dat verzekerde ondanks zijn beperkingen nog wel kan verdienen. Bij een mate van arbeidsongeschiktheid van 55% bedraagt de resterende verdiencapaciteit bijvoorbeeld 45% van het maatmaninkomen. Bij de toepassing van de inkomenseis moet de resterende verdiencapaciteit worden omgerekend naar een maandbedrag. De kennelijke bedoeling hiervan is dat voor verzekerde duidelijk is hoeveel hij moet verdienen om aan de inkomenseis te voldoen. De wet bevat echter geen regels voor de manier waarop deze omrekening dient te gebeuren. Bij de toepassing van het derde lid wordt uitgegaan van maatmaninkomen en resterende verdiencapaciteit per uur.

7. Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (lid 5)

Het Aib bevat nadere regels met betrekking tot het begrip inkomen uit arbeid. Art. 3:2 van dit besluit noemt onder meer loon in de zin van art. 16 Wfsv, loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, inkomen uit overige werkzaamheden uit par. 3.3.1 en 3.4.1 Wet inkomstenbelasting 2001 en belastbare winst uit onderneming. Tot 1 maart 2012 gold het afzonderlijke Inkomensbesluit Wet WIA, dat materieel grotendeels is overgenomen in Hoofdstuk 3 van het Aib.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 61 De hoogte van de loongerelateerde uitkering en de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

De loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering bedraagt per kalendermaand:

- a. $0,75 \times (A - B \times C/D)$ over de eerste twee maanden waarin het recht op uitkering bestaat; en
- b. $0,7 \times (A - B \times C/D)$ vanaf de derde maand waarin het recht op uitkering bestaat. Hierbij staat:
A voor het maandloon;
B voor het inkomen per kalendermaand;
C voor het dagloon waarnaar de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering is berekend;
D voor het dagloon waarnaar de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering zou zijn berekend indien dat niet gemaximeerd zou zijn op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2.

De hoogte van de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering komt overeen met de hoogte van de loongerelateerde uitkering, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, indien de verzekerde ten minste een inkomen verdient dat gelijk is aan zijn overblijvende verdien capaciteit, bedoeld in het derde lid, of indien voor hem geen inkomenseis als bedoeld in artikel 60 geldt.

3.

De overblijvende verdien capaciteit, bedoeld in het tweede lid, is gelijk aan twee maal de inkomenseis, bedoeld in artikel 60, tweede lid.

4.

De loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering bedraagt voor de verzekerde die een inkomen verdient van ten minste 50% van doch minder dan zijn overblijvende verdien capaciteit, per kalendermaand: $0,7 \times (E - F \times G/H)$. Hierbij staat:

E voor het maandloon;

F voor de overblijvende verdien capaciteit;

G voor het dagloon waarnaar de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering is berekend;

H staat voor het dagloon waarnaar de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering zou zijn berekend indien dat niet gemaximeerd zou zijn op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

5.

Indien de hoogte van de uitkering, bedoeld in het vierde lid, per kalendermaand minder bedraagt dan $G \times H$ waarbij:

G staat voor het uitkeringspercentage, bedoeld in het zesde lid; en

H staat voor het minimumloon per maand of het maandloon in het geval het minimumloon per maand hoger is dan het maandloon,

wordt de hoogte van de uitkering, bedoeld in het vierde lid, vastgesteld op $G \times H$, doch ten hoogste op $0,7 \times (A - B \times C/D)$, als bedoeld in het eerste lid.

6.

Het uitkeringspercentage, bedoeld in het vijfde lid, bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:

- a. 0–35%, 0%
- b. 35–45%, 28%;
- c. 45–55%, 35%;
- d. 55–65%, 42%;
- e. 65–80%, 50,75%; en bij
- f. 80% of meer, 70%.

7.

De hoogte van de uitkering, bedoeld in het vijfde lid, wordt eerst nadat een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid ten minste twee kalendermaanden heeft voortgeduurd, herzien.

8.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten.

9.

De hoogte van de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering wordt voor de verzekerde:

- a. die na het ontstaan van het recht op uitkering op grond van dit hoofdstuk ziek is geworden, en
- b. voor wie als gevolg van de toepassing van artikel 43, onderdeel a, onder 1°, geen tweede recht op een uitkering op grond van dit hoofdstuk ontstaat omdat de eerste dag van de wachttijd is gelegen op een dag dat al recht op een uitkering op grond van deze wet bestaat of indien op die eerste dag het recht op een uitkering herleeft;

gedurende de periode dat, in het geval hij wel recht zou hebben gehad op een loongerelateerde uitkering en in het geval de hoogte van de loongerelateerde uitkering hoger zou zijn geweest dan de hoogte van de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering zoals die op grond van het tweede, vierde, vijfde of zevende lid is vastgesteld, vastgesteld op de hoogte van die loongerelateerde uitkering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 61 WIA

De hoogte van de loongerelateerde uitkering en de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Aanvankelijk bedroeg de loongerelateerde uitkering 70% van het verschil tussen het maandloon en het huidige feitelijke arbeidsinkomen. De loonaanvullingsuitkering bedroeg, behoudens de in het tweede lid geregelde situatie, 70% van het verschil tussen het maandloon en de overblijvende verdien capaciteit. Gedachte achter deze bepalingen was dat werken moet lonen, en deze berekeningswijze voorzag erin dat wat de verzekerde ondanks zijn beperkingen met arbeid verdiende slechts gedeeltelijk in mindering werd gebracht op de uitkering. De berekeningswijze van deze uitkeringen is aangepast om tegemoet te komen aan de belangen van veelverdieners, verzekerden met een loon hoger dan het maximumdagloon (zie aant. 2). Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt het uitkeringspercentage van de loongerelateerde uitkering 75, zie aant. 3.

2. Veelverdieners

In de Verzamелwet sociale verzekeringen 2007 (*Stb.* 2006, 303) is een regeling getroffen voor veelverdieners. Deze houdt in dat een breuk (veelverdienersquotiënt) moet worden toegepast op het inkomen dat in mindering wordt gebracht op hun uitkering, zodat feitelijk een lager inkomen in mindering wordt gebracht. Naast art. 61 lid 1 en 4 komt dit quotiënt voor in art. 21 lid 5 en 52 lid 1.

Achtergrond

Toepassing van de oorspronkelijke berekeningswijze van de uitkeringshoogte kon ongunstig uitpakken voor veelverdieners. Hoewel zij aan alle voorwaarden voor het recht op uitkering voldeden én hun restverdien capaciteit volledig benutten, konden zij als gevolg van de dagloonmaximering (zie art. 13, aant. 3) toch uitkomen op een 0-uitkering. Verzekerden die bijvoorbeeld voorheen twee maal het maximumdagloon verdienden, 50% arbeidsongeschikt waren en erin slaagden de helft van hun oude loon te verdienen, kregen feitelijk geen uitkering, hoewel zij nog steeds een inkomensverlies van 50% hadden. De regering vond het niet wenselijk dat dit verlies niet zou worden gecompenseerd, zie *Kamerstukken II* 30682, 3, p. 2-3.

Niet-veelverdieners

Voor niet-veelverdieners kan de breuk C/D (lid 1) dan wel G/H (lid 4) buiten beschouwing worden gelaten. Het quotiënt is in hun geval gelijk aan 1, omdat teller (gehanteerd dagloon) en noemer (ongemaximeerd dagloon) van de breuk aan elkaar gelijk zijn.

3. Uitkeringspercentage loongerelateerde uitkering

Op grond van de Wet wijziging WW-stelsel (*Stb.* 2006, 303) bedraagt de WW-uitkering sinds 1 oktober 2006 gedurende de

eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon. Deze wet voorziet erin dat het uitkeringspercentage van de loongerelateerde WGA-uitkering met ingang van 1 januari 2008 eveneens 75 bedraagt gedurende de eerste twee maanden.

4. Maandloon

Het in lid 3 en 4 genoemde maandloon is in feite het oude loon van verzekerde, dat hij verdiende voordat hij uitviel. De berekening van het maandloon is geregeld in art. 13 lid 4 WIA. Het maandloon bedraagt 21,75 maal het dagloon. Er wordt vanuit gegaan dat een jaar 261 en daarmee een maand 21,75 loondagen omvat. Het dagloon wordt berekend aan de hand van het loon dat de verzekerde verdiende in het jaar voordat hij door ziekte uitviel voor zijn arbeid, het zogenoemde refertejaar. Het refertejaar is het jaar dat voorafgaat aan het loonaangiftetijdvak — meestal een maand of 4 weken — van de werkgever waarin de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Wie bijvoorbeeld in juli 2024 is uitgevallen, heeft een refertejaar dat loopt van juli 2023 tot en met juni 2024. Als gezegd is het maandloon in grote lijnen gelijk aan het voor uitval verdiende salaris (laatstverdiende loon). Uit art. 14 WIA volgt dat het dagloon — en daarmee het maandloon — periodiek wordt geïndexeerd.

5. Loonbegrip

Welke inkomenselementen en vergoedingen tot het loon worden gerekend is geregeld in art. 16 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), dat verwijst naar het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964. Het gaat om al hetgeen de verzekerde uit zijn dienstbetrekking geniet, zoals salaris, vakantiegeld, gratificaties, loon in natura en — onder voorwaarden — fooien.

Bij het korten van inkomen (factor B uit lid 1) wordt inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven in aanmerking genomen. In het Aib is dit inkomensbegrip verder uitgewerkt; in lid 8 wordt naar deze regeling verwezen. Zie ook art. 60, aant. 3 en 7. Heeft de werknemer recht op loondoorbetaling bij ziekte, dan wordt dat met de WGA-uitkering verrekend (zie art. 3:3 lid 2 Aib). Om recht te hebben op loon bij ziekte is voor een werknemer die doorwerkt bij zijn oude werkgever wel vereist dat de tot de nieuwe uitval verrichte werkzaamheden zijn aan te merken als nieuwe bedongen arbeid (CRvB 21 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1757, *USZ* 2014/222, m.nt. Fluit). Loon dat de werkgever doorbetaalt na uitval uit passend werk na twee jaar ziekte valt niet onder het wettelijke loonbegrip en komt daarom niet in mindering op de uitkering, CRvB 25 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:921. Tot die loonbetaling is de werkgever immers niet verplicht. Dat is pas anders als dat passende werk de bedongen arbeid is geworden en enkel tijdverloop is daarvoor onvoldoende.

Maximumdagloon

Voor zover het loon meer bedraagt dan het maximumdagloon van art. 17 lid 1 Wfsv blijft het meerdere buiten beschouwing bij de berekening van het dagloon. De uitkering bedraagt dus ten hoogste 75% van het maximumdagloon. Zie voor het maximumdagloon art. 13, aant. 3.

6. Hoogte loongerelateerde uitkering (lid 1)

De loongerelateerde uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen, in feite, het laatstverdiende loon en het huidige loon. Heeft de verzekerde in het geheel geen inkomen dan bedraagt de uitkering dus 70% van het laatstverdiende loon (maandloon, zie aant. 4). Indien er wel inkomsten uit arbeid zijn, wordt slechts 70% daarvan op de uitkering in mindering gebracht. Het totale inkomen (uitkering + arbeidsinkomen) is dan ook hoger dan in het geval verzekerde geen arbeidsinkomen heeft. In de eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75% en kan de verzekerde 25% van zijn eventuele arbeidsinkomen behouden.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Anders dan in de WAO (art. 21) maakt de mate van arbeidsongeschiktheid geen verschil voor de hoogte van de loongerelateerde uitkering. De loongerelateerde uitkering beoogt mede het werkloosheidsrisico bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te dekken en kan dus oplopen tot 70% als verzekerde er niet in slaagt inkomen uit arbeid te verwerven. Voor de vaststelling van de inkomenseis (zie art. 60, aant. 4) is de mate van arbeidsongeschiktheid wel van belang. De verzekerde kan de juistheid daarvan al in bezwaar en beroep tegen een toekenningsbeslissing van een loongerelateerde uitkering ter discussie stellen, zie CRvB 30 september 2009, *USZ* 2009/322.

7. Hoogte loonaanvullingsuitkering volledig arbeidsongeschikten (lid 2)

Voor WGA-gerechtigden die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn geldt geen inkomenseis. Hun uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het maandloon (laatstverdiende loon) en hun huidige loon, net als na de eerste twee maanden van de loongerelateerde uitkering (zie lid 1 onderdeel b).

8. Hoogte loonaanvullingsuitkering bij volledig benutten overblijvende verdien capaciteit (lid 2)

Op WGA-gerechtigden die hun overblijvende verdien capaciteit volledig benutten wordt eveneens de uitkeringsformule van de loongerelateerde uitkering na twee maanden (lid 1 onderdeel b) toegepast. Dit geldt ook voor verzekerden die meer dan hun restcapaciteit verdienen, maar hun hogere inkomen kan aanleiding zijn om de mate van arbeidsongeschiktheid en daarmee de overblijvende verdien capaciteit aan te passen.

9. Hoogte loonaanvullingsuitkering bij gedeeltelijk benutten overblijvende verdien capaciteit (lid 4)

Wanneer de WGA-gerechtigde een arbeidsinkomen heeft tussen de 50 en 100% van de overblijvende verdien capaciteit, bedraagt de uitkering 70% van het verschil tussen het maandloon (laatstverdiende loon) en de overblijvende verdien capaciteit. Aangezien de overblijvende verdien capaciteit een vast bedrag is, dat niet verandert als verzekerde een bedrag tussen 50 en 100% daarvan verdient, verandert de hoogte van de uitkering niet als verzekerde meer of minder gaat verdienen. Hij mag elke (bij)verdiende euro behouden, zolang de verdiensten maar tussen de 50 en 100% van de overblijvende verdien capaciteit blijven.

10. Overblijvende verdien capaciteit (lid 3)

In art. 61 wordt het begrip overblijvende verdien capaciteit gehanteerd. De overblijvende verdien capaciteit is gelijk aan twee maal de inkomenseis van art. 60 lid 2, die op haar beurt de helft van de resterende verdien capaciteit bedraagt. De overblijvende en resterende verdien capaciteit zijn gelijk aan elkaar, zo lang de resterende verdien capaciteit niet verandert. Het gebruik van de afzonderlijke term in art. 61 is noodzakelijk omdat een wijziging van de resterende verdien capaciteit pas na twee maanden tot een aanpassing van de inkomenseis leidt. Anders zou in die periode bij een ongewijzigde inkomenseis wel al een andere uitkering moeten worden uitbetaald.

11. Bodemuitkering (lid 5-6)

De mate van arbeidsongeschiktheid is niet rechtstreeks van invloed op de hoogte van de loonaanvullingsuitkering, maar is wel van belang voor de inkomenseis en voor de toepasselijke uitkeringsformule (zie lid 2). De hoogte van de bodemuitkering is wel afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (lid 6). De WGA-gerechtigde heeft recht op deze bodemuitkering wanneer de via lid 4 berekende loonaanvullingsuitkering op een lager bedrag uitkomt dan de vervolguiterkering waarop verzekerde recht zou hebben als hij geen recht op loonaanvullingsuitkering had.

Maximum

De bodemuitkering mag niet meer bedragen dan wanneer de formule van het eerste lid onderdeel b van toepassing zou zijn geweest.

Arbeidsongeschiktheidsklassen

De indeling in 6 arbeidsongeschiktheidsklassen en de bijbehorende uitkeringspercentages stemmen in belangrijke mate overeen met die van art. 21 WAO. De uitkeringshoogte is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarbinnen verzekerdes mate van arbeidsongeschiktheid valt, niet van het exacte arbeidsongeschiktheidspercentage zelf. Een wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid die binnen een klasse blijft (bijvoorbeeld: een toename van 37,2 naar 43,3%) heeft voor de hoogte van de uitkering dan ook geen gevolgen.

12. Uitlooptermijn (lid 7)

Wanneer de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, leidt dit pas tot aanpassing van de bodemuitkering indien die wijziging twee maanden heeft voortgeduurd. Op deze manier wordt een uitlooptermijn van twee maanden gehanteerd. Deze geldt zowel in geval van verhoging als van verlaging van de uitkering. Zie over de vraag of deze wettelijke uitlooptermijn aansluit bij de uitlooptermijn die bij herziening van WAO-uitkeringen moet worden gehanteerd art. 49, aant. 4.

13. Garantieregeling (lid 9)

Op grond van art. 43 onderdeel a onder 1 kan er slechts één recht op uitkering bestaan. Dit belet dat een verzekerde die naast zijn WGA-uitkering werkt en arbeidsongeschikt wordt voor dat werk na het doorlopen van de wachttijd een tweede recht op WGA-uitkering krijgt. Het gevolg is dat verzekerden een loongerelateerde uitkering voor dat laatstelijk verrichte werk mislopen. Zonder arbeidsongeschiktheid hadden ze wel recht op een loongerelateerde uitkering op kunnen bouwen. De garantieregeling houdt in dat de loonaanvullingsuitkering ten minste wordt vastgesteld op de hoogte van de loongerelateerde uitkering waarop, als art. 43 dat niet had belet, verzekerde aanspraak zou hebben gehad. Zie verder art. 62, aant. 5.

Artikel 62 De hoogte van de vervolguitering van de WGA-uitkering

Geldend vanaf 01-07-2013

1.

De vervolguitering van de WGA-uitkering bedraagt per kalendermaand: $G \times H$ waarbij:

G staat voor het uitkeringspercentage, bedoeld in artikel 61, zesde lid; en

H staat voor het minimumloon per maand of het maandloon in het geval het minimumloon per maand hoger is dan het maandloon. Indien niet over een volledige kalendermaand recht op een uitkering bestaat bedraagt het minimumloon, bedoeld in de eerste zin, de uitkomst van het aantal dagen in de desbetreffende kalendermaand waarover recht op een uitkering bestaat gedeeld door het totaal aantal dagen in de desbetreffende kalendermaand vermenigvuldigd met het minimumloon. Bij het bepalen van het aantal dagen worden de zaterdagen en zondagen buiten beschouwing gelaten.

2.

De vervolguitering bedraagt voor een verzekerde die woont buiten Nederland, een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van het op grond van het eerste lid vastgestelde bedrag. Het percentage wordt zo bepaald dat het een weergave is van de verhouding tussen het kostenniveau van het land waar de verzekerde woonachtig is en dat van Nederland. Het percentage bedraagt maximaal 100.

3.

Voor de toepassing van de Toeslagenwet ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in het tweede lid, bedraagt het minimumloon het op grond van het tweede lid op hem van toepassing zijnde percentage van het minimumloon, bedoeld in die wet. Ten aanzien van die verzekerde worden de bedragen, genoemd in de artikelen 2 en 8 van de Toeslagenwet, vastgesteld op het in de eerste zin bedoelde percentage van deze bedragen.

4.

Artikel 61, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

5.

De hoogte van de vervolguitering wordt voor de verzekerde:

- a. die na het ontstaan van recht op uitkering op grond van dit hoofdstuk ziek is geworden, en
- b. voor wie als gevolg van de toepassing van artikel 43, onderdeel a, onder 1°, geen tweede recht op een uitkering op grond van dit hoofdstuk ontstaat omdat de eerste dag van de wachttijd is gelegen op een dag dat al recht op een uitkering op grond van dit hoofdstuk bestaat of indien op die eerste dag het recht op een dergelijke uitkering herleeft; gedurende de periode dat, in het geval hij wel recht zou hebben gehad op een loongerelateerde uitkering en in het geval dat de hoogte van de loongerelateerde uitkering hoger zou zijn geweest dan de hoogte van de vervolguitering zoals die op grond van het eerste tot en met vierde lid is vastgesteld, vastgesteld op de hoogte van die loongerelateerde uitkering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 62 WIA

De hoogte van de vervolguitering van de WGA-uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Deze bepaling regelt de hoogte van de vervolguitering. De vervolguitering bedraagt een bepaald percentage van het minimumloon, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsklasse). De vervolguitering zal in de regel aanzienlijk lager zijn dan de loonaanvullingsuitkering. De bedoeling hiervan is de verzekerde te stimuleren de resterende verdien capaciteit zoveel mogelijk te benutten. Verder bevat deze bepaling de garantieregeling (lid 5).

2. Hoogte (lid 1)

Afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse, bedoeld in art. 61 lid 6, belooft de vervolguitering 28 tot 50,75% van het wettelijk minimumloon. In de laagste klasse (0-35%) bestaat geen recht op WGA-uitkering en in de hoogste klasse

(80-100%) heeft verzekerde recht op loonaanvullingsuitkering omdat dan geen inkomenseis geldt (art. 60 lid 3). Deze klassen zijn alleen van belang voor de berekening van de bodemuitkering (art. 61 lid 5).

Laag maandloon

Is het maandloon lager dan het wettelijk minimumloon, dan wordt de uitkering aan de hand van het maandloon en niet het minimumloon berekend.

3. Woonlandbeginsel

Lid 2 en 3 zijn ingevoerd bij de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (*Stb.* 2012, 198). Deze artikelliden (en het woonlandbeginsel) komen erop neer dat de uitkering kan worden verlaagd als verzekerde in het buitenland woonachtig is en het prijs- en welvaartsniveau daar lager is dan in Nederland. In de WIA betreft deze korting alleen de vervolguitkering, die er immers op gericht is een voorziening op minimumbestaansniveau te bieden. De korting geldt niet voor EU- en EER-landen en Zwitserland. In de bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 is vastgelegd of er een, en zo ja welk, kortingspercentage moet worden toegepast. De CRvB (20 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:304) acht de korting in strijd met het bilaterale verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en Kaapverdië. Zij mag daarom niet worden toegepast wanneer de uitkering naar dat land wordt uitbetaald. Eerder al oordeelde de CRvB in vergelijkbare zin over de korting op in Marokko uitbetaalde nabestaandenuitkeringen (CRvB 9 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1466), maar het socialezekerheidsverdrag met Marokko is nadien aangepast.

4. Uitlooptermijn (lid 4)

De uitlooptermijn van art. 61 lid 7 bij wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt ook bij de vervolguitkering toegepast. Zie art. 61, aant. 12.

5. Garantieregeling (lid 5)

Op grond van art. 43 onderdeel a onder 1 kan er slechts één recht op uitkering bestaan. Dit belet dat een verzekerde die naast zijn WGA-uitkering werkt en arbeidsongeschikt wordt voor dat werk na het doorlopen van de wachttijd een tweede recht op WGA-uitkering krijgt. Het gevolg is dat verzekerden die zijn aangewezen op de vervolguitkering een loongerelateerde uitkering voor dat laatstelijk verrichte werk mislopen. Zonder arbeidsongeschiktheid hadden ze wel recht op een loongerelateerde uitkering op kunnen bouwen. De garantieregeling houdt in dat de vervolguitkering ten minste wordt vastgesteld op de hoogte van de loongerelateerde uitkering waarop, als art. 43 dat niet had belet, verzekerde aanspraak zou hebben gehad. In CRvB 23 november 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:2220) oordeelde de Raad dat de uitval van betrokkene uit het werk naast de lopende WIA-uitkering op inhoudelijke, medische en arbeidskundige gronden niet tot een (hogere) tweede uitkering had kunnen leiden. De garantieregeling geldt dan niet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 63 Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

Geldend vanaf 01-07-2013

Indien de verzekerde, die slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, verkeert in een blijvende of voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid welke geregeld oppassing en verzorging nodig maakt, wordt de WGA-uitkering voor de duur van die hulpbehoevendheid verhoogd door vermenigvuldiging met ten hoogste de factor 100/70. Voornoemde factor bedraagt ten hoogste 100/75 gedurende de eerste twee maanden van de loongerelateerde uitkering. De eerste zin vindt geen toepassing, indien de verzekerde in een inrichting is opgenomen en de kosten van verblijf ten laste van een zorgverzekering of een verzekering inzake ziektekosten komen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 63 WIA

Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In geval van volledige arbeidsongeschiktheid kan de WGA-gerechtigde in aanmerking komen voor verhoging van de uitkering tot 100% van het dagloon, indien hulpbehoevendheid geregelde oppas en verzorging nodig maakt. Zie voor een

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 7a Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Geldend vanaf 16-07-2014. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2014

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 63a Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Geldend vanaf 01-01-2026

1.

De persoon die op 1 juli van het kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WGA-uitkering, heeft recht op een tegemoetkoming.

2.

De persoon, bedoeld in het eerste lid, ontvangt per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 226,28.

3.

Het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt jaarlijks per 1 januari gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het gewijzigde bedrag wordt door of namens Onze Minister medegedeeld in de *Staatscourant*.

4.

In afwijking van het derde lid kan het bedrag, genoemd in het tweede lid, bij algemene maatregel van bestuur met ingang van een bij die maatregel aan te geven datum worden vervangen door een ander bedrag.

5.

Het UWV verstrekt de tegemoetkoming ambtshalve in het derde kwartaal van het kalenderjaar.

6.

De tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag.

7.

De tegemoetkoming blijft buiten beschouwing bij de verlening van op het inkomen of vermogen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen.

8.

De tegemoetkoming is niet vatbaar voor terugvordering of verrekening met openstaande vorderingen of uitbetalingen in verband met een uitkering op grond van deze wet.

9.

De tegemoetkoming wordt slecht één keer uitgekeerd in het geval er tevens aanspraak gemaakt kan worden op de tegemoetkoming op grond van artikelen 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

10.

De tegemoetkoming en de daarmee gepaard gaande beheerskosten komen ten laste van het Rijk.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 63a WIA

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Deze bepaling regelt de uitkering van een tegemoetkoming aan arbeidsongeschikten (IVA- en WGA-gerechtigden). Het recht op uitkering moet op 1 juli bestaan, dan wordt de tegemoetkoming in het derde kwartaal uitbetaald. Mocht verzekerde ook recht hebben op een andere wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijv. WAO), dan bestaat er slechts een keer aanspraak op de tegemoetkoming (lid 9). Uit het zesde tot en met achtste lid volgt dat de tegemoetkoming niet meetelt als 'inkomen' bij beslaglegging, de inkomenstoets bij andere uitkeringen of bij terugvordering van WIA-uitkeringen. De tegemoetkoming is dus beschermd.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 8 De aanvraag van de uitkering en de betaling van de uitkering door het UWV

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 8.1 De aanvraag van de uitkering

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 64 Aanvraag van de uitkering

Geldend vanaf 01-10-2017

1.

Het UWV stelt op aanvraag vast of recht op een uitkering op grond van artikel 47 of artikel 54 ontstaat.

2.

Het UWV stelt de verzekerde van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag schriftelijk in kennis uiterlijk op de dag waarop de wachttijd 89 weken heeft geduurd. Indien artikel 24, derde lid, van toepassing is doet het UWV deze kennisgeving bij de bekendmaking van de in dat artikellid bedoelde beschikking. Het UWV verstrekt aan de werkgever een afschrift van de kennisgeving bedoeld in de eerste en tweede zin.

3.

De verzekerde doet zijn aanvraag uiterlijk elf weken voor afloop van de wachttijd of indien toepassing is gegeven aan artikel 24, derde lid, elf weken voor afloop van het in dat lid bedoelde verlengde tijdvak.

4.

Indien het UWV de in het eerste lid bedoelde aanvraag afwijst omdat een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 43, onderdeel d, e, f of i, van toepassing is maakt het UWV melding van de mogelijkheid tot het doen van een nieuwe aanvraag alsmede van de termijn waarbinnen een nieuwe aanvraag dient te worden gedaan.

5.

Indien het vierde lid van toepassing is doet de verzekerde zijn nieuwe aanvraag binnen de op grond van dat lid door het UWV aangegeven termijn.

6.

Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend indien het UWV de kennisgeving als bedoeld in het tweede lid niet heeft gedaan dan wel indien bij een latere kennisgeving dan bedoeld in het tweede lid of vierde lid de aanvraag wordt ingediend binnen vier weken nadat deze kennisgeving is ontvangen. Dit lid is niet van toepassing indien de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Ziektewet, niet heeft gedaan voor de dag waarop de wachttijd 81 weken heeft geduurd.

7.

Indien het UWV toepassing geeft aan artikel 25, negende lid, of artikel 26, tweede lid, tweede zin, wordt de behandeling van de aanvraag opgeschort.

8.

Het UWV hervat de behandeling van de aanvraag in ieder geval:

- a. indien het UWV heeft vastgesteld dat de tekortkoming, bedoeld in artikel 25, negende lid, of artikel 26, tweede lid, is hersteld;
- b. op verzoek van de werknemer in verband met de beëindiging van zijn dienstbetrekking; of
- c. tenminste zes weken voordat het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, of artikel 26, tweede lid, van 52 weken is verstreken.

9.

Artikel 25, vijftiende lid, is van overeenkomstige toepassing op de situatie, bedoeld in het achtste lid, onderdelen b en c.

10.

Indien de toepassing van het eerste lid zou leiden tot kennelijke hardheid, is het UWV bevoegd het recht op een uitkering op grond van deze wet ambtshalve vast te stellen.

11.

Het recht op een uitkering op grond van deze wet kan niet worden vastgesteld over perioden gelegen voor 52 weken voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag om een uitkering werd ingediend. Het UWV kan voor bijzondere gevallen van de eerste zin afwijken.

12.

Het elfde lid is van overeenkomstige toepassing indien het recht op uitkering op grond van deze wet later ontstaat dan wel herleeft of indien de uitkering op grond van deze wet wordt verhoogd.

13.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de gegevens die door de verzekerde bij de aanvraag worden verstrekt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 64 WIA

Aanvraag van de uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In art. 64 is de aanvraag van de WIA-uitkering geregeld. De verwijzing naar art. 47 en 54 WIA maakt duidelijk dat de in art. 64 geregelde aanvraagprocedure en -termijnen alleen betrekking hebben op de aanvraag aan het einde van de wachttijd, zie verder aant. 7.

2. Tijdstip aanvraag (lid 3)

De verzekerde moet uiterlijk elf weken voor afloop van de wachttijd de aanvraag voor de WIA-uitkering indienen. Dat betekent dat de aanvraag uiterlijk 93 weken na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag moet zijn ingediend. Voor de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van de daarvoor bestemde formulieren van het UWV. Ook een onvolledige aanvraag, of een aanvraag die niet op het juiste formulier is gedaan, wordt bij de beoordeling van de tijdigheid van de indiening als een aanvraag aangemerkt, ECLI:NL:CRVB:2014:2994.

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling

Heeft het UWV op verzoek van werkgever en werknemer de loondoorbetalingsplicht verlengd (zie art. 24, aant. 1), dan moet de aanvraag elf weken voor het einde van het verlengde loondoorbetalingstijdvak worden gedaan.

Kennisgeving UWV

Op grond van lid 2 moet het UWV verzekerde uiterlijk 89 weken na aanvang van de wachttijd op de hoogte stellen van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag. Doorgaans gebeurt dit door toezending van het aanvraagformulier. Laat het UWV dit na, of is het UWV te laat met de kennisgeving, dan wordt het niet aan verzekerde tegengeworpen dat hij zich niet aan de elfwekentermijn heeft gehouden, zie lid 6.

Uitsluitingsgronden (lid 4)

Als er per einde wachttijd geen recht op uitkering ontstaat, omdat verzekerde gedetineerd is, in het buitenland verblijft of uitreiziger is, moet het UWV hem melden dat later opnieuw een aanvraag kan worden gedaan en binnen welke termijn dat dan moet gebeuren.

3. Gevolgen te late aanvraag

Het te laat aanvragen van de uitkering kan leiden tot het opleggen van een maatregel door het UWV (art. 88 lid 1 onderdeel c). Verder kan de uitkering niet met een verdere terugwerkende kracht dan een jaar voor de aanvraag worden toegekend (zie aant. 6), zodat verzekerde bij een extreem vertraagde aanvraag enige tijd uitkering mis kan lopen. Onvolledige aanvragen zijn aan te merken als ingediende aanvragen, daarvan is niet pas sprake als de aanvraag compleet is. Zie aant. 2.

4. Loonsanctie (lid 7-9)

Is aan de werkgever een loonsanctie opgelegd (art. 25) of is het recht op ziekengeld verlengd (art. 26 ZW) wegens tekortschieten in de re-integratie, dan schort het UWV de behandeling van de aanvraag op. Verzekerde hoeft geen nieuwe aanvraag te doen, omdat het UWV de behandeling hervat als de werkgever de tekortkomingen heeft hersteld of als de dienstbetrekking is geëindigd. Het UWV hervat de behandeling in ieder geval 6 weken voordat de maximumtermijn van de loonsanctie/ziekengeldverlenging is verstreken.

5. Ambtshalve toekenning (lid 10)

Het UWV kan de uitkering ambtshalve toekennen als de eis dat de uitkering moet worden aangevraagd tot kennelijke hardheid zou leiden. In de MvT WIA (*Kamerstukken II 2004/05, 30034, 3, p. 197*) wordt het voorbeeld genoemd van verzekerden die als gevolg van hun ziekte de aanvraag niet konden indienen, zoals psychotische of schizofrene patiënten die niet inzien dat zij ziek zijn en geen wettelijk vertegenwoordiger hebben die hun belangen kan behartigen. Zie voor relevante gezichtspunten voor de beoordeling van de kennelijke hardheid verder aant. 6.

6. Beperking 'terugwerkende kracht' (lid 11)

De ingangsdatum van de uitkering kan niet verder dan 52 weken voor de datum van de aanvraag zijn gelegen. In bijzondere gevallen, ook wel aangeduid als gevallen van kennelijke hardheid, kan de uitkering met verdere terugwerkende kracht worden toegekend. In de rechtspraak over de inmiddels ingetrokken art. 11 Wajong en art. 25 AAW zijn de onmogelijkheid om eerder de aanvraag te doen, het niet verwijtbaar op een verkeerd spoor zijn gezet en door het UWV verwijtbaar niet tijdig onderkennen van de mogelijkheid van een aanvraag als bijzondere omstandigheden aangemerkt. Zie over het UWV-beleid CRvB 2 januari 1998, RSV 1998/113. Lid 11 houdt een discretionaire bevoegdheid van het UWV in en vergt de beoordeling of in het individuele geval er voor het rechtsgevoel dermate onbevredigende situatie ontstaat dat er een ruimere 'terugwerkende kracht' moet worden toegekend aan de aanvraag. Dat criterium dient naar zijn aard restrictief te worden uitgelegd, zie CRvB 29 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1211. Als betrokkene hulp heeft en/of wel in staat is gebleken om andere uitkeringen (WW) aan te vragen, is dat een aanwijzing dat hij niet geheel buiten staat was om een aanvraag te doen, zie CRvB 13 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3623. Is er sprake van een bijzonder geval, dan moet worden beoordeeld of verzekerde op de relevante data in het verleden arbeidsongeschikt was. De in de Wajong door het UWV gehanteerde praktische benadering is door de CRvB niet aanvaard voor de WIA, zie de uitspraak van 25 april 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1433.

7. Herleving/later ontstaan (lid 12)

In de wet is niet met zoveel woorden bepaald dat de verzekerde een aanvraag moet indienen als hij aanspraak wenst te maken op herleving van de uitkering op grond van art. 50 of 57. Wat het later ontstaan van het recht op uitkering betreft (art. 48 en 55), is alleen de aanvraag na het wegvallen van bepaalde uitsluitingsgronden geregeld (zie aant. 2). Wel is de beperkte 'terugwerkende kracht' van het elfde lid (zie aant. 6) van overeenkomstige toepassing verklaard op herleving/later ontstaan. Kennelijk is de bedoeling dat de uitkering niet kan ingaan op een eerdere datum dan 52 weken voor de dag dat het UWV is gemeld dat er een grond voor herleving/latere toekenning is.

Artikel 65 Reïntegratieverslag bij aanvraag

Geldend vanaf 01-01-2012

De aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet gaat vergezeld van een reïntegratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid. De eerste zin is niet van toepassing voorzover artikel 26, eerste lid, toepassing vindt. Het UWV beoordeelt of de werkgever en de verzekerde dan wel de eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet en de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden in redelijkheid hebben kunnen komen tot de reïntegratie-inspanningen, die zijn verricht.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 65 WIA

Reïntegratieverslag bij aanvraag

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Om de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer mogelijk te maken, moet bij de aanvraag het in art. 25 lid 3 genoemde re-integratieverslag worden gevoegd. De Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen van het UWV (*Stcrt.* 2003, 117) bepalen welke informatie het verslag dient te bevatten. Het verslag moet onder meer de probleemanalyse, het plan van aanpak, het oordeel van de bedrijfsarts/arbodienst, de eindevaluatie en de onderliggende medische gegevens (zie aant. 2) bevatten. Voor het verslag mag gebruik worden gemaakt van een door het UWV opgesteld formulier (art. 2 lid 1 Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen).

2. Taakverdeling werkgever/werknemer

Uit art. 25 lid 3 volgt dat de werkgever het re-integratieverslag op moet stellen en daarvan een afschrift moet verstrekken aan verzekerde. Als deze het niet eens is met het de door de werkgever opgestelde verslag, of aanvullingen heeft, dan dient de visie van de werknemer aan het verslag te worden toegevoegd (zie art. 2 lid 2 Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen).

Medische gegevens

Als de werknemer daar geen toestemming voor geeft, heeft de werkgever geen inzage in diens medische gegevens. De verzekerde zal die gegevens, waar de bedrijfsarts zijn beoordeling op zal hebben gebaseerd, dan zelf bij het verslag moeten voegen.

3. Geen/incompleet verslag

Is er geen of een incompleet re-integratieverslag ingediend, dan stelt het UWV een termijn van veertien dagen aan de werkgever of de werknemer om dit gebrek te herstellen. Blijft de werkgever vervolgens in gebreke, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen (zie art. 25, aant. 1). Is het de werknemer die ervoor heeft gezorgd dat er geen (compleet) verslag is, dan legt het UWV een maatregel op (art. 88 lid 1 onderdeel c).

4. Vangnetters zonder werkgever

Uit de verwijzing naar art. 26 lid 1 volgt dat voor verzekerden die recht hebben op uitbetaling van ziekengeld op grond van art. 29 lid 2 onderdeel a-d ZW geen verslag hoeft te worden ingeleverd. Het UWV is verantwoordelijk voor hun re-integratie en stelt daartoe zelf een plan van aanpak op. Het UWV is dus al op de hoogte van het verloop van de re-integratie. Bij eigenrisicodragende werkgevers ligt dit anders, zij moeten wel verslag doen van de re-integratie. Dat moet bij de aanvraag worden overgelegd.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 66 Aanvraag van de uitkering bij verkorte wachttijd

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Een aanvraag voor een verkorte wachttijd als bedoeld in artikel 23, zesde lid, wordt tevens aangemerkt als aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid.

2.

Een aanvraag voor een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden gedaan.

3.

Op verzoek van de werknemer verstrekt de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, een verklaring waaruit de medische situatie alsmede de vooruitzichten van de werknemer blijken. De verklaring wordt mede opgesteld op basis van gegevens inzake de medische specialistische onderzoeken of behandelingen die de aanvrager heeft ondergaan, tenzij in redelijkheid niet van de bedrijfsarts kan worden gevergd dat hij deze gegevens aan zijn verklaring ten grondslag legt.

4.

Een aanvraag voor een verkorte wachttijd gaat vergezeld van de verklaring, bedoeld in het derde lid.

5.

Indien de aanvraag voor een verkorte wachttijd niet vergezeld gaat van een verklaring als bedoeld in het derde lid, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

6.

Artikel 65 is niet van toepassing op een aanvraag voor een verkorte wachttijd.

7.

Het derde, vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing op de verzekerde aan wie ziekengeld als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Ziektewet wordt uitgekeerd en die geen recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of op bezoldiging of hetgeen daarmee overeenkomt als bedoeld in artikel 76a van de Ziektewet, tenzij de verzekerde laatstelijk in dienstbetrekking stond tot een eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 66 WIA

Aanvraag van de uitkering bij verkorte wachttijd

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Op grond van art. 23 lid 6 kan de normale wachttijd van 104 weken worden verkort voor verzekerden die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, en bij wie herstel is uitgesloten (zie art. 23, aant. 4). De aanvraag voor verkorting van de wachttijd geldt tevens als uitkeringsaanvraag.

2. Eenmaligheid aanvraag (lid 2)

Verkorting van de wachttijd kan slechts een keer worden aangevraagd. Wordt de aanvraag afgewezen, dan moet tegen het einde van de reguliere wachttijd alsnog een 'normale' aanvraag worden gedaan. De eerste aanvraag wordt later niet aangemerkt als een reguliere aanvraag, zie CRvB 10 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2994.

3. Verklaring bedrijfsarts (lid 3-5)

De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring van de bedrijfsarts over de gezondheidstoestand van en prognose voor verzekerde. Ontbreekt de verklaring, dan neemt het UWV de aanvraag niet in behandeling. Zie CRvB 17 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1297. De bedrijfsarts moet zich in diens verklaring, voor zover mogelijk, baseren op informatie van medisch specialisten die verzekerde hebben onderzocht of behandeld. Is die informatie niet voorhanden, omdat behandelaars die niet willen afgeven of omdat er nog geen behandeling is gestart, dan kan van de bedrijfsarts niet worden gevergd dat hij dergelijke informatie meestuurt (Rb. Roermond 23 september 2008, *USZ* 2009/2).

4. Geen re-integratieverslag (lid 6)

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 8.2 De betaling van de uitkering door het UWV

Geldend vanaf 01-01-2014

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 67 Betaalbaarstelling

Geldend vanaf 01-01-2024

1.

Het UWV betaalt de uitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat. De betaling geschiedt in termijnen van een kalendermaand.

2.

Het UWV schort de betaling van de uitkering op of schorst de betaling, indien het op grond van duidelijke aanwijzingen van oordeel is of het gegronde vermoeden heeft dat:

- a. het recht op uitkering niet of niet meer bestaat;
- b. recht op een lagere uitkering bestaat;
- c. de persoon, die recht heeft op een uitkering of zijn wettelijke vertegenwoordiger een verplichting als bedoeld in artikel 27, 28, 29 of 30 of een instelling als bedoeld in artikel 71 een verplichting als bedoeld in artikel 27, niet of niet behoorlijk is nagekomen.

3.

Indien de uitkering, bedoeld in het eerste lid, in het buitenland wordt uitbetaald, geschiedt de betaling in afwijking van artikel 4:89, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het tijdstip waarop de rekening van de daartoe door de schuldeiser aangewezen bank wordt gecrediteerd.

4.

Wanneer de persoon, die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet, een ander machtigt om de uitkering in ontvangst te nemen, onderscheidenlijk een verleende machtiging intrekt, wordt daaraan gevolg gegeven met ingang van een betalingstermijn, aanvangende na de dag waarop de machtiging wordt ingediend, onderscheidenlijk waarop van haar intrekking mededeling wordt gedaan, doch niet later dan de eerste dag van de tweede maand na de dag van indiening onderscheidenlijk intrekking van die machtiging.

5.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake de betaalbaarstelling van de uitkeringen op grond van deze wet door organen die belast zijn met de uitbetaling van invaliditeitsuitkering of pensioen uit andere hoofde dan op grond van deze wet.

6.

Het UWV kan onder door hem te stellen voorwaarden, op verzoek van de in het vijfde lid bedoelde organen, gelijktijdig met een uitkering op grond van deze wet, invaliditeitsuitkeringen of pensioenen verschuldigd door die organen, betaalbaar stellen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 67 WIA

Betalbaarstelling

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In deze bepaling is geregeld dat de WIA-uitkering maandelijks wordt uitbetaald aan verzekerde. Verzekerde kan iemand

machtigen om de uitkering in ontvangst te nemen (aant. 4). Bij betaling van de uitkering naar een land buiten de Europese Unie kan het UWV de daaraan verbonden transactiekosten in mindering brengen op de uitkering (art. 4:91 Awb). Overigens geldt bij betaling naar het buitenland een van art. 4:89 Awb afwijkende regeling van het moment van betaling (lid 3). Zie voor de vakantiebijslag art. 68. Uit CRvB 9 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3779, blijkt dat verzekerde en het UWV een andere betalingstermijn (in dat geval eens per jaar achteraf) kunnen afspreken.

2. Schorsing (lid 2)

Het UWV stopt de betaling van een lopende uitkering (schorsing) of begint niet met de betaling van een nieuwe uitkering (opschorting) in de in het tweede lid genoemde gevallen. In de eerste plaats (lid 2 onderdeel a en b) is dat het geval als er duidelijke aanwijzingen zijn dat verzekerde geen recht meer heeft op uitkering of op een lagere uitkering. In de tweede plaats kan een vermoeden van een overtreding van een van de in art. 27-30 genoemde verplichtingen aanleiding zijn tot schorsing. In afwachting van eventueel nader onderzoek en de wijziging of intrekking van de uitkering (zie art. 76) of de oplegging van de maatregel (zie art. 88) kan de uitbetaling alvast worden gestopt. Zo kan worden voorkomen dat uitkering wordt doorbetaald waarvan later wordt vastgesteld dat zij niet had moeten worden betaald en moet worden teruggevorderd. Het UWV hanteert bij de toepassing van art. 67 de Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 (*Stcrt.* 2006, 230). Zie ook art. 69.

3. Voorschotverlening

Tot 1 juli 2009 was in art. 67 geregeld dat het UWV een voorschot op de uitkering kon verstrekken als nog niet precies duidelijk was of verzekerde recht had op uitkering en zo ja, hoe hoog deze dan zou moeten zijn. Voorschotverlening is thans geregeld in art. 4:95 Awb. In afwachting van een definitief besluit over het recht op en de hoogte van de uitkering kan een voorschot worden verleend.

4. Betaling via derden (lid 4)

De verzekerde kan een derde machtigen om de uitkering in ontvangst te nemen. Vaak wordt de werkgever gemachtigd, zodat deze de uitkering, loon voor aangepast werk en/of suppletie op de uitkering in een bedrag aan zijn werknemer kan doorbetalen. Juridisch geldt storting van de uitkering op de rekening van de werkgever als een betaling aan de werknemer, de werkgever is niet meer dan een 'doorgeefluik' (CRvB 2 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3687). Aan het verlenen of juist intrekken van een machtiging wordt gevolg gegeven met ingang van de eerstvolgende betalingstermijn en uiterlijk binnen twee maanden. Art. 71 regelt betaling aan het Zorginstituut Nederland indien de WIA-gerechtigde in een zorginstelling verblijft. Zie verder art. 80 lid 2.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 68 Betaling vakantiebijslag

Geldend vanaf 28-12-2012

1.

In afwijking van artikel 67, eerste lid, betaalt het UWV een gedeelte van de uitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat als vakantiebijslag jaarlijks in de maand mei over de aan die maand voorafgaande kalendermaanden, of, indien het recht op uitkering eerder dan in de maand mei geheel eindigt, in de desbetreffende kalendermaand. De vakantiebijslag bedraagt 8/108 van de uitkering.

2.

Indien het percentage van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt gewijzigd, wijzigt de in het eerste lid genoemde breuk dienovereenkomstig. Het gewijzigde percentage wordt in aanmerking genomen over de uitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat vanaf de dag waarop de wijziging ingaat.

3.

De vakantiebijslag wordt betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot het eerste lid nadere regels worden gesteld.

5.

Indien na de uitbetaling van de vakantiebijslag in een andere maand dan de maand mei wederom recht op een uitkering ontstaat en dientengevolge het eerste lid moet worden toegepast, wordt daarbij rekening gehouden met hetgeen in die andere maand reeds werd uitbetaald.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 68 WIA

Betaling vakantiebijslag

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV reserveert maandelijks 8% (8/108e) van de uitkering en betaalt een maal per jaar, in de maand mei, het over de voorgaande twaalf maanden gereserveerde bedrag als vakantiebijslag uit. Eindigt de uitkering eerder dan in de maand mei, dan wordt de tot dan opgebouwde vakantiebijslag uitbetaald in de maand dat het recht eindigt.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 69 Opschorting betaling uitkering aan vreemdelingen

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Het UWV schort de betaling van een uitkering op grond van deze wet op indien de persoon die recht heeft op die uitkering een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

2.

De betaling van de uitkering op grond van deze wet wordt hervat indien de betrokkene daartoe een aanvraag indient en het UWV is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt en aan de overige voorwaarden voor het recht op uitkering voldoet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 69 WIA

Opschorting betaling uitkering aan vreemdelingen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV schort de betaling van de uitkering op, als het constateert dat de uitkering is toegekend aan een vreemdeling die hier geen rechtmatig verblijf houdt als bedoeld in art. 8 Vreemdelingenwet. Zie voor een verdere toelichting op dit zogeheten koppelingsbeginsel het commentaar op art. 3 lid 3 ZW. Op aanvraag hervat het UWV de betaling zodra de verzekerde aantoonst dat hij feitelijk buiten Nederland woont. Voor het overige moet hij nog steeds aan de andere voorwaarden voor het recht op uitkering voldoen, zoals arbeidsongeschikt zijn en wonen in een verdragsland (zie art. 45, aant. 2).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 69a Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

Geldend vanaf 06-01-2014

1.

Is van de aanvrager of ontvanger van een uitkering bij het UWV een adres in Nederland bekend, terwijl in de basisregistratie personen ambtshalve is opgenomen dat hij is vertrokken naar een onbekend land van verblijf, dan verzoekt het UWV hem de afwijkende registratie in de basisregistratie personen binnen een redelijke termijn ongedaan te laten maken.

2.

Wanneer na afloop van deze termijn de afwijkende registratie niet is beëindigd of als uit de basisregistratie personen niet

blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente de gegevens over het adres in onderzoek heeft genomen, schort het UWV de betaling van de uitkering aan de persoon, aan wie de uitkering is toegekend, op.

3.

De opschorting wordt beëindigd zodra is vastgesteld dat de persoon, bedoeld in het tweede lid, in het buitenland woont of verblijft of dat een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen.

4.

Indien het onderzoek van het college van burgemeester en wethouders is afgerond en de persoon, bedoeld in het tweede lid, in de basisregistratie personen ambtshalve opgenomen blijft met gegevens over het vertrek uit Nederland, schort het UWV de betaling van de uitkering op tot verblijf in het buitenland kan worden vastgesteld of een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 69a WIA

Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV schort de uitkering op als het beschikt over een adres in Nederland van betrokkene, maar uit de BRP-gegevens volgt dat deze met onbekende bestemming is vertrokken. Verzekerde krijgt eerst de gelegenheid om de afwijkende registratie te corrigeren (lid 2). Gebeurt dat niet, dan wordt de uitkering opgeschort. Heeft het college van B&W het adres in onderzoek, dan wordt eerst opgeschort als na afronding ervan betrokkene als 'vertrokken bestemming onbekend' geregistreerd blijft. De opschorting eindigt zodra betrokkene alsnog in de BRP is ingeschreven, of als hij daadwerkelijk in het buitenland woonachtig blijkt te zijn. Deze bepaling is ingevoegd bij de wet van 9 oktober 2013 (*Stb.* 2013, 405). De bepaling is ingevoerd om te bevorderen dat de BRP-gegevens juist zijn. Uit onderzoek uit 2011 is gebleken dat volgens het UWV zo'n 5000 uitkeringsgerechtigden in de BRP waren geregistreerd als 'vertrokken onbekend waarheen', terwijl het UWV wél over een verblijfadres beschikte (*Kamerstukken II* 2012/13, 33579, 3, p. 9-11).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 70 Betaling aan een minderjarige

Geldend vanaf 29-12-2005

Voorzover het betreft het in ontvangst nemen van een uitkering op grond van deze wet en het verlenen van kwijting voor de betaling daarvan, wordt een minderjarige met een meerderjarige gelijkgesteld. Indien de wettelijke vertegenwoordiger zich tegen de betaling aan de minderjarige schriftelijk verzet bij het UWV geschiedt de uitbetaling aan de wettelijke vertegenwoordiger.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 70 WIA

Betaling aan een minderjarige

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Minderjarigen zijn slechts bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, als zij daarvoor toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger hebben (art. 1:234 BW). In bovenstaand artikel wordt dat omgedraaid: het UWV kan de uitkering aan een minderjarige betalen — deze is bevoegd om de uitkering in ontvangst te nemen —, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger zich daar schriftelijk tegen verzet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 71 Betaling aan instellingen

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36713

Kamerstuknummer: 36796

1.

Indien de persoon aan wie een uitkering op grond van deze wet is toegekend, aanspraak heeft op verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg en op grond van die wet een bijdrage voor die zorg verschuldigd is, is het UWV bevoegd de uitkering tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.

2.

Indien aan de persoon aan wie een uitkering op grond van deze wet is toegekend, een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, en hij op grond van die wet hiervoor een bijdrage is verschuldigd, is het UWV bevoegd de uitkering tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan de persoon, aan wie die uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, dat voor de gemeente de bijdrage int.

3.

Indien de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet in een inrichting ter verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen en het UWV, van de desbetreffende inrichting of van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente die de opnamekosten betaalt, het verzoek ontvangt om de uitkering aan die inrichting of die gemeente uit te betalen, is het UWV bevoegd dat verzoek zonder het stellen van andere voorwaarden in te willigen.

4.

Indien het eerste of tweede lid toepassing vindt, heeft de in het derde lid bedoelde bevoegdheid betrekking op het gedeelte van de uitkering dat niet aan de in het eerste of tweede lid genoemde instantie wordt uitbetaald.

5.

Een herziening van de uitkering op grond van het eerste of tweede lid als gevolg van een wijziging van de verschuldigde bijdrage vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 71 WIA

Betaling aan instellingen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV is bevoegd, zonder machtiging van verzekerde, een deel van de uitkering aan het Zorginstituut Nederland te betalen, als verzekerde een eigen bijdrage is verschuldigd op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wordt verzekerde verpleegd in een inrichting voor geesteszieken of zwakzinnigen, dan kan op verzoek van die instelling of van de gemeente die voor de kosten van de verpleging opdraait, de uitkering aan die instelling of gemeente worden uitbetaald. In geval van samenloop gaat de betaling van de eigen bijdrage aan het Zorginstituut Nederland CAK voor (lid 4).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 72 Betaling door UWV bij meerdere werkgevers

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Indien de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet bij aanvang van de wachttijd meer dan een werkgever heeft, wordt de uitkering betaald door het UWV, ook indien een of meer werkgevers eigenrisicodrager zijn.

2.

In de situatie, bedoeld in het eerste lid, verhaalt het UWV op de eigenrisicodrager, naar rato van de loonsom de door hem verschuldigde uitkering op grond van deze wet, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkering verschuldigde premies die niet op deze uitkering in mindering kunnen worden gebracht en de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, over deze uitkering.

3.

De uitkering op grond van deze wet wordt niet verhaald op de eigenrisicodrager, indien de persoon die recht heeft op die uitkering met behoud van hetzelfde loon bij die werkgever arbeid is blijven verrichten.

4.

Het UWV kan de in het tweede lid bedoelde bedragen invorderen bij dwangbevel.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 72 WIA

Betaling door UWV bij meerdere werkgevers

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Heeft de uitkeringsgerechtigde meerdere werkgevers, ook als daaronder een of meer eigenrisicodrager(s) zijn, dan betaalt het UWV de uitkering. Normaliter betaalt een eigenrisicodrager de uitkering zelf (art. 84). Het UWV verhaalt de uitkering (plus premie en bijdrage Zvw) op de eigenrisicodrager(s), tenzij de uitkeringsgerechtigde met behoud van loon voor die werkgever(s) is blijven werken. De uitkering wordt naar rato van de loonsom over de betrokken werkgevers verdeeld.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 73 Betaling in geval van samenloop

Geldend vanaf 10-10-2010

1.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van een uitkering op grond van deze wet met een uitkering in verband met volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid op grond van andere wetten.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van uitkering op grond van deze wet met uitkering op grond van de sociale wetgeving van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de sociale wetgeving van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of van een andere Mogendheid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 73 WIA

Betaling in geval van samenloop

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Uit verschillende wettelijke regelingen kunnen voor dezelfde arbeidsongeschiktheid over een zelfde tijdvak tegelijkertijd verschillende uitkeringsrechten voortvloeien. Deze bepaling bevat de grondslag voor het bij AMvB stellen van nadere regels met betrekking tot (voorkoming van) samenloop van WIA-uitkering met uitkeringen uit andere Nederlandse arbeidsongeschiktheidsregelingen (lid 1) en buitenlandse arbeidsongeschiktheidsregelingen (lid 2). Nationale samenloop is

niet bij AMvB geregeld, maar in wettelijke bepalingen. Art. 120 WIA sluit samenloop van WAO en WIA uit, terwijl art. 59 WAZ en art. 3:50 Wajong inhouden dat die uitkeringen slechts tot uitbetaling komen, voor zover zij de WIA-uitkering overtreffen.

2. Buitenlandse arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Het Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid (besluit van 22 december 1972, *Stb.* 1972, 772) regelt de samenloop met wettelijke buitenlandse arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 74 Overlijdensuitkering

Geldend vanaf 01-04-2012

1.

Na het overlijden van de persoon, die recht had op een uitkering op grond van deze wet, wordt met ingang van de dag na het overlijden een overlijdensuitkering uitbetaald:

- a. aan de langstlevende van de echtgenoten;
- b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde persoon, aan de minderjarige kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;
- c. bij ontstentenis van de in de onderdelen a en b bedoelde personen, aan de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde.

2.

De overlijdensuitkering is gelijk aan het bedrag van de uitkering op grond van deze wet over één kalendermaand, berekend naar de hoogte van die uitkering op de dag of laatstelijk voor de dag van overlijden van de persoon.

3.

In verband met het overlijden van de persoon die recht had op een uitkering op grond van deze wet, is artikel 43, onderdeel g, niet van toepassing.

4.

De overlijdensuitkering wordt ambtshalve of op verzoek aan de rechthebbende of rechthebbenden genoemd in het eerste lid door het UWV uitbetaald.

5.

De overlijdensuitkering wordt in een bedrag ineens uitbetaald.

6.

Het bedrag van de overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag aan uitkering op grond van deze wet dat, over na het overlijden gelegen dagen reeds is uitbetaald.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 74 WIA

Overlijdensuitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het recht op uitkering eindigt wanneer de WIA-gerechtigde overlijdt. De echtgenoot, de minderjarige kinderen of degene met wie de overledene in gezinsverband samenleefde hebben — in genoemde volgorde — recht op overlijdensuitkering. Op hun verzoek of ambtshalve stelt het UWV het recht vast (lid 4). De uitkering is gelijk aan de uitkering waarop de WIA-gerechtigde op de dag van overlijden recht had, omgerekend naar een maandbedrag. Overlijdt de WIA-gerechtigde niet op een werkdag, dan wordt als basis de uitkering genomen waarop hij recht had op de laatste werkdag voorafgaand aan het overlijden.

Artikel 75 Verjaringstermijn

Geldend vanaf 29-12-2005

Uitkeringen op grond van deze wet die niet in ontvangst zijn genomen of zijn ingevorderd binnen twee jaar na de dag van betaalbaarstelling worden door het UWV niet meer betaald.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 75 WIA

Verjaringstermijn

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het recht op (maandelijkse) uitkering verjaart twee jaar nadat een uitkering betaalbaar is gesteld. Betaalbaarstelling houdt in dat is meegedeeld dat een uitkeringstermijn betaalbaar is gesteld en op welke wijze de uitkeringsgerechtigde de uitkering kan innen. Het UWV betaalt de uitkering meestal giraal uit, zodat het probleem van niet geïncasseerde en daardoor verjaarde uitkeringstermijnen zich zelden zal voordoen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 76 Intrekking en herziening beschikkingen

Geldend vanaf 01-01-2010

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het UWV herziet beschikkingen op grond van deze wet of trekt dergelijke beschikkingen in, indien:

- a. als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van de artikelen 27 tot en met 32 en de daarop berustende bepalingen het recht op een uitkering op grond van deze wet niet of niet meer kan worden vastgesteld of ten onrechte is vastgesteld of de hoogte van de uitkering ten onrechte op een te hoog bedrag is vastgesteld;
- b. de verstrekking van een voorziening als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, of 35 ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;
- c. anderszins de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

2.

Indien een voorziening als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, of 36 in de vorm van een subsidie wordt verstrekt, wijzigt of trekt het UWV de beschikking tot vaststelling van de subsidie in, indien sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 4:49, eerste lid, onderdeel a, b of c, van de Algemene wet bestuursrecht.

3.

Indien daarvoor dringende redenen zijn, kan het UWV geheel of gedeeltelijk van herziening of intrekking afzien.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 76 WIA

Intrekking en herziening beschikkingen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In de WIA is aangesloten bij de met Wet BMTI (*Stb.* 1996, 248) in de werknemersverzekeringen ingevoerde herzienings- en terugvorderingssystematiek. Die houdt in dat het UWV ten onrechte toegekende uitkeringen of voorzieningen moet terugvorderen (art. 77), maar dat aan die terugvordering wel eerst een intrekings- of herzieningsbesluit van het toekenningsbesluit vooraf moet gaan. Art. 76 komt overeen met art. 36a WAO. Zie ook het commentaar op de vergelijkbare bepalingen art. 22a WW en art. 30a ZW.

Op dat uitgangspunt dat herzien én teruggevorderd moet worden, bevatten de wet en uitvoeringsregels zeer beperkte uitzonderingen. In de rechtspraak werden deze uitzonderingen restrictief uitgelegd. In zijn uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726), oordeelt de CRvB echter dat de evenredigheid van herzienings- en terugvorderingsbesluiten uitdrukkelijk door de bestuursrechter moet worden getoetst. Het UWV moet de evenredigheid meewegen in zijn besluitvorming. Het maakt geen verschil voor het meewegen van de gevolgen door het UWV of voor de toetsing door de rechter of het om een herzienings- of terugvorderingsbesluit gaat. De Raad is van oordeel dat, gelet op gewijzigde maatschappelijke opvattingen over 'de menselijke maat' in de sociale zekerheid die ná de Wet BMTI zijn ontstaan, er naar huidige inzichten onvoldoende ruimte is voor een toets aan het evenredigheidsbeginsel (en andere beginselen van behoorlijk bestuur). De bestuursrechter moet nagaan of het UWV-besluit geschikt, noodzakelijk en evenwichtig is. Vervolgens mag het besluit niet onevenredig zijn. Bij die toets moet niet alleen naar de gevolgen van het besluit worden gekeken, maar ook naar de oorzaken van de noodzaak tot terugvordering. Gelet op de dwingende bewoordingen van het eerste lid van art. 76, dienen de belangenafweging door het UWV en de toetsing ervan door de rechter plaats te vinden in het kader van de dringende redenen. Zie verder aant. 5.

2. Intrekingsgronden (lid 1)

Het UWV trekt de uitkering in, of herzielt deze, in de volgende drie situaties.

A. Niet naleving verplichtingen

Niet-naleving van de verplichtingen genoemd in art. 27-32 heeft ertoe geleid dat de juiste uitkering niet kan worden vastgesteld of dat er een onjuiste uitkering is vastgesteld. Het gaat hier onder meer om de inlichtingenverplichting (art. 27 lid 1) en de plicht om mee te werken aan controle of medisch onderzoek (art. 27 lid 2). Verzwijgen van inkomsten uit arbeid is een belangrijk voorbeeld van de onder a genoemde categorie. Niet verschijnen op het onderzoek van de verzekeringsarts of de arbeidskundige kan er ook toe leiden dat het recht niet vaststelbaar is, zie CRvB 6 maart 2009, *USZ* 2009/107. De intrekingsgrond is ruimer dan art. 46a, dat uitsluitend niet-medewerking aan medisch onderzoek in het kader van de beoordeling van de aanvraag om uitkering betreft.

B. Verstrekking of voorziening ten onrechte

Er is ten onrechte, of tot een verkeerd bedrag een verstrekking of voorziening voor re-integratie toegekend.

C. Anderszins ten onrechte

Er is ten onrechte, of tot een verkeerd bedrag, uitkering toegekend, maar niet als gevolg van schending van de in lid 1 sub a genoemde verplichtingen. Hiervan is onder meer sprake als het UWV een (reken)fout heeft gemaakt of een andere vergissing heeft begaan bij het nemen van het besluit. Zie bijv. CRvB 25 oktober 2013, *USZ* 2013/387, waarin ten onrechte een WAO-uitkering was toegekend in plaats van een WIA-uitkering.

Een ander belangrijk voorbeeld is dat van de uitkering die is vastgesteld op basis van een schatting vooraf van het gemiddelde arbeidsinkomen per maand van verzekerde, maar waar het inkomen achteraf feitelijk een ander bedrag blijkt te zijn (zie art. 4:1 lid 6 Aib).

3. Terugwerkende kracht

De uitkering moet in beginsel worden ingetrokken (of herzien) met ingang van de datum dat verzekerde niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het recht op uitkering. De mogelijkheid om de uitkering per een datum in het verleden in te trekken ('met terugwerkende kracht') is in verband met het rechtszekerheidsbeginsel echter beperkt, CRvB 4 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2011. Het is wél mogelijk indien het betrokkene redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat hij ten onrechte of te veel uitkering ontving. In CRvB 25 oktober 2013 (*USZ* 2013/387) is intrekking van een WAO-uitkering met terugwerkende kracht toegelaten, omdat er per die datum aanspraak op ZW en vervolgens WIA bestond. Bij intrekking per toekomstige datum zou die aanspraak er niet meer zijn.

Toedoen

Is er sprake van toedoen — er is te veel uitkering betaald omdat betrokkene zijn verplichtingen genoemd onder a in lid 1 niet is nagekomen —, dan geldt a fortiori dat er met terugwerkende kracht kan worden herzien. Omgekeerd wil de omstandigheid dat het UWV traag heeft gereageerd op meldingen van verzekerde (bijvoorbeeld: van inkomen uit arbeid) niet zonder meer zeggen dat het verzekerde niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat de uitkering niet correct was. Uit CRvB 22 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1295, *USZ* 2015/215 (*Marque*) blijkt dat het UWV moet aantonen dat verzekerde zich ervan bewust was dat hij zijn klachten overdreef (aggraveerde). De verzekeringsarts wordt geacht door dergelijk gedrag heen te kunnen kijken, ook wanneer er valse medische verklaringen zijn overgelegd. Wanneer betrokkene klachten echter compleet verzint (fingersen) ligt dit anders, en is terugvordering met terugwerkende kracht wel mogelijk, zie CRvB 19 augustus 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2844.

Redelijkerwijs duidelijk

Als het betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat het recht ten onrechte of tot een te hoog bedrag is toegekend, wordt op grond van het door het UWV gehanteerde beleid (zie aant. 4) niet met terugwerkende kracht herzien of ingetrokken. Het UWV moet aannemelijk maken dat het betrokkene redelijkerwijs duidelijk kon zijn, nu intrekking met terugwerkende kracht een belastend besluit is. Zie ook CRvB 21 maart 2001, *USZ* 2001/141. In de oudere rechtspraak van de CRvB werd niet snel aangenomen dat het iemand niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er te veel uitkering werd betaald. Zie *USZ* 2008/60 en *USZ* 2008/336 en zie ook aant. 5. In *RSV* 2006/36 en *RSV* 2006/108 werd aangenomen dat het verzekerde niet redelijkerwijs duidelijk was. De hoogte van naast de uitkering genoten inkomen in verhouding tot de hoogte van die uitkering wordt vaak als een aanwijzing gezien dat het verzekerde redelijkerwijs duidelijk was dat hij te veel uitkering ontving. Sinds de uitspraak van 4 juni 2014, die werd voorafgegaan door een periode waarin de Raad intrekking met terugwerkende kracht in beginsel toelaatbaar achtte, wordt de belastendheid van dergelijke intrekkingen echter benadrukt in de rechtspraak. Daaruit vloeit voor het UWV een zware stelplicht en bewijslast voort, zie bijvoorbeeld de hiervoor genoemde *Marque*-zaken waarin betrokkenen beschikten over valse verklaringen van medici en zij ook nog eens hun klachten aggraveerden; CRvB 22 april 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1295, *USZ* 2015/215) en de noot van Wit in *USZ* 2015/337, ECLI:NL:CRVB:2015:2827. Zie voor meer rechtspraak art. 27 WIA, aant. 1.

4. Beleidsregels

Het UWV heeft het beleid met betrekking tot de ingangsdatum van de intrekking of herziening neergelegd in de Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 (*Stcrt.* 2006, 230). De facto is herziening met terugwerkende kracht hierin hoofdregel. Daarvan wordt afgeweken als er geen toedoen was of als het betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat hij te veel uitkering ontving. Zie echter aant. 5 over toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. De CRvB heeft deze beleidsregels aangemerkt als 'binnenwettelijk'. De Raad oordeelt dat met deze regels in beginsel voldoende recht is gedaan aan het evenredigheidsbeginsel, maar het UWV zal wel moeten beoordelen of er redenen zijn om in de bijzondere omstandigheden van het individuele geval af te wijken van die regels (art. 4:84 Awb), zie CRvB 18 april 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:726.

5. Dringende redenen (lid 3)

Bij dringende redenen kan van herziening (en van terugvordering) worden afgezien. Het was vaste rechtspraak van de CRvB om dringende redenen te beperken tot bijzondere uitzonderlijke omstandigheden, die betrekking hebben op de onaanvaardbaarheid van de gevolgen van een terugvordering. Daarin is met de uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) verandering gekomen. Het UWV dient na te gaan of terugvordering evenredig is, gelet op de gevolgen die dat heeft voor betrokkene, maar ook gelet op de oorzaak van de noodzaak tot terugvordering. Die evenredigheidstoets vindt via de band van de dringende redenen plaats. Zie verder art. 77 WIA, aant. 4.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 77 Terugvordering

Geldend vanaf 01-01-2021

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Een uitkering die op grond van deze wet alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald en hetgeen als gevolg van een beschikking als bedoeld in artikel 76 door het UWV onverschuldigd is betaald of verstrekt wordt door het UWV teruggevorderd.

2.

De uitkering die onverschuldigd aan de werkgever is betaald, wordt door het UWV van de werkgever teruggevorderd, indien de werkgever de uitkering op grond van artikel 629, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in mindering heeft kunnen brengen op het loon.

3.

In afwijking van het eerste lid kan het UWV besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien degene van wie wordt teruggevorderd:

- a. gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
- b. gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;
- c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan verrichten; of
- d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost.

4.

De in het derde lid, onderdelen a, b en c, genoemde termijn is tien jaar indien de terugvordering het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid.

5.

De in het derde lid, onderdelen a en b, genoemde termijn is drie jaar indien:

- a. het gemiddeld inkomen van degene van wie wordt teruggevorderd in die periode de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan; en
- b. de terugvordering niet het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid.

6.

Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het UWV besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

7.

Degene van wie wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd aan het UWV de inlichtingen te verstrekken die voor de terugvordering van belang zijn.

8.

In afwijking van het eerste lid kan het UWV, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, besluiten van terugvordering af te zien indien het terug te vorderen bedrag een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag niet te boven gaat.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 77 WIA

Terugvordering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Terugvorderingsplicht (lid 1)

In de WIA is aangesloten bij de met Wet BMTI (*Stb.* 1996, 248) in de werknemersverzekeringen ingevoerde herzienings- en terugvorderingssystematiek. Die houdt in dat het UWV ten onrechte toegekende uitkeringen of voorzieningen moet terugvorderen (art. 77). De onjuiste toekenningbeslissing moet wel eerst worden ingetrokken (art. 76). De terugvorderingsplicht is ook in de andere werknemersverzekeringen neergelegd, zie de met art. 77 vergelijkbare art. 36 WW, art. 33 ZW en art. 57 WAO. Zie echter art. 76, aant. 5. De onevenredigheid van een besluit tot herziening en terugvordering kan aan deze verplichting in de weg staan. Het is wel aan betrokkene om omstandigheden aan te voeren die aannemelijk maken dat er van onevenredigheid sprake is. Zie voorts de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en

Anderszins onverschuldigd betaald

Niet alleen betalingen op basis van onjuiste besluiten, maar ook anderszins onverschuldigd betaalde bedragen moet het UWV terugvorderen. Hier gaat het in het bijzonder om bij vergissing gedane betalingen, waar geen besluit aan ten grondslag lag. Art. 77 komt overeen met art. 57 WAO.

Dringende redenen (lid 6)

Bij dringende redenen kan van terugvordering worden afgezien, zie art. 76, aant. 5. Sinds de uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) is die voorheen vrijwel dode letter in de wet springlevend. Het UWV moet de evenredigheid van de terugvordering meewegen via de vraag of er dringende redenen zijn om van terugvordering af te zien. De rechter dient deze belangenafweging intensief te toetsen. Daarbij maakt het geen verschil of het gaat om een besluit tot herziening van de uitkering of om terugvordering van teveel betaalde. In oudere rechtspraak oordeelde de CRvB (CRvB 19 mei 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ8100) dat dringende redenen geen rol spelen bij invordering, zie hierna aant. 3. Het is wel aan betrokkene om omstandigheden aan te voeren die een beroep op de dringende redenen zouden kunnen rechtvaardigen. De financiële gevolgen van een besluit tot terugvordering kunnen in beginsel worden meegewogen bij de invordering (zie aant. 3). Zijn die gevolgen echter al voorzienbaar op het moment dat er wordt teruggevorderd, dan moeten die dan al worden meegewogen.

Terugvordering van werkgever

Is de uitkering met toepassing van art. 67 lid 4 niet direct aan de verzekerde, maar via de werkgever uitbetaald, dan kan de uitkering niet van de werkgever worden teruggevorderd. Deze is niet meer dan een doorgeefluik en de betaling geldt als een betaling aan de verzekerde. Zie CRvB 2 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3687.

2. Voorschotten

Tot 1 juli 2009 was in lid 1 uitdrukkelijk bepaald dat de terugvorderingsplicht ook ten onrechte verstrekte voorschotten omvatte. Verlening en terugvordering van voorschotten is thans geregeld in art. 4:95 Awb. Uit CRvB 8 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:12 volgt dat het UWV daarbij niet de 'gewone' terugvorderingsplicht heeft, maar de door art. 3:4 Awb voorgeschreven belangenafweging moet maken. In deze zaak ging het om tussen 2007 en 2009 verstrekte voorschotten, die in 2010 werden teruggevorderd. Vanaf 1 januari 2013 geldt echter weer een terugvorderingsplicht, omdat toen aan het eerste lid 'hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald' is toegevoegd (CRvB 2 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3345).

3. Drie stappen: herziening, terug- en invordering

Afgezien van gevallen waarin per abuis is betaald (zie aant. 1), moeten er drie stappen worden gezet: het herzien of intrekken van het toekenningsbesluit, terugvordering en invordering. De terugvordering houdt de bekendmaking in van de omvang en samenstelling van het bedrag dat aan het UWV moet worden betaald. Invordering betreft de manier waarop en de vaststelling van de periodieke termijnen waarmee het teruggevorderde bedrag moet worden terugbetaald. Genoemde stappen kunnen overigens wel in één besluit worden gecombineerd. Het terugvorderingsbesluit moet zelfs in beginsel ook een besluit over de wijze van tenuitvoerlegging (invordering) omvatten. Tot 1 juli 2009 was dit bepaald in art. 77 lid 5, thans in art. 4:86 Awb. Alleen onder bijzondere, in het terugvorderingsbesluit te vermelden omstandigheden, mogen terug- en invordering worden gesplitst (CRvB 21 september 1999, *USZ* 1999/348). Dit laat uiteraard onverlet dat het UWV na het nemen van het terug- en invorderingsbesluit, bijvoorbeeld naar aanleiding van een voorgestelde betalingsregeling of een verandering in het inkomen van de debiteur, de wijze van invordering kan aanpassen. Zie over de invordering ook het commentaar op art. 78 en art. 96. In zijn uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) oordeelt de CRvB dat met onder meer de vrijwaring van de beslagvrije voet (zie art. 78, aant. 3) en kwijtscheldingsmogelijkheden (zie hierna aant. 5-7) in beginsel voldoende rekening kan worden gehouden met het recht op bestaanszekerheid van betrokkene. Dat oordeel laat ruimte voor uitzonderingen op dat uitgangspunt. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat er in het individuele geval onvoldoende recht wordt gedaan aan zijn (financiële) belangen. Voor herzienings- en terugvorderingsbesluiten dient dezelfde toets aan het evenredigheidsbeginsel (dringende reden) te worden aangelegd door het UWV en de bestuursrechter. In oudere rechtspraak oordeelde de CRvB dat de dringende reden geen rol spelen bij invordering, CRvB 19 mei 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ8100.

4. Dringende redenen

Bij dringende redenen kan van terugvordering (en van herziening) worden afgezien. Het was vaste rechtspraak van de CRvB om dringende redenen te beperken tot bijzondere uitzonderlijke omstandigheden, die betrekking hebben op de onaanvaardbaarheid van de gevolgen van een terugvordering. Daarin is met de uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) verandering gekomen. Het UWV dient na te gaan of terugvordering evenredig is, gelet op de gevolgen die dat heeft voor betrokkene, maar ook gelet op de oorzaak van de noodzaak tot terugvordering. De bestuursrechter dient die evenredigheidsafweging intensief te toetsen. De CRvB oordeelt, anders dan A-G De Bock (ECLI:NL:CRVB:2023:2086) dat de wettelijke hoofdregel neergelegd in het eerste lid (verplichting tot herziening) geen ruimte laat voor een belangenafweging. Die kan echter wel worden ingelezen in de uitzondering van de dringende reden. In afwijking van eerdere rechtspraak dient bij toepassing van en toetsing aan de dringende reden een 'volle' evenredigheidsstoets van de herziening en terugvordering plaats te vinden. Het is aan betrokkene om relevante feiten en omstandigheden aan te voeren die een beroep op dringende redenen kunnen schragen.

Fout en stilzitten UWV

Dat het UWV een fout heeft gemaakt, waardoor ten onrechte uitkering is betaald (CRvB 1 maart 2005, *USZ* 2005/190), of in strijd heeft gehandeld met het rechtszekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel (CRvB 21 maart 2001, *USZ* 2001/140, CRvB 19 december 2002, *USZ* 2003/67), is onvoldoende om een dringende reden aan te nemen. Als dringende reden wordt bijvoorbeeld niet gezien dat het UWV, in weerwil van duidelijke signalen dat er te veel wordt betaald, is blijven doorbetalen. Uit stilzitten van het UWV volgt op zichzelf niet dat het betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er te veel werd betaald (zie aant. 3). Heeft een fout of stilzitten van het UWV echter bijgedragen aan het ontstaan of oplopen van de terugvordering, dan is dat sinds de uitspraak van 18 april 2024 een omstandigheid die mee moet worden gewogen. In die uitspraak overweegt de Raad dat de nadelige gevolgen van een besluit tot herziening/terugvordering zwaarder meewegen als betrokkene weinig tot niets valt te verwijten, terwijl die juist minder zwaar meewegen als de schuld door een opzettelijke fout van betrokkene is ontstaan. In de uitspraak van 16 april 2025, ECLI:NL:CRVB:2025:604, wordt een dringende reden aangenomen, aangezien het UWV te traag reageerde. In een andere uitspraak woog juist mee dat het UWV binnen vier maanden na de onjuiste betaling van een ZW-uitkering naast een WW-uitkering actie ondernam (CRvB 10 april 2025, ECLI:NL:CRVB:2025:582). Er was mede daarom geen sprake van een dringende reden. Matiging van een herziening of terugvordering is ook mogelijk, zo blijkt uit CRvB 18 september 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1812. In dat geval was het UWV in weerwil van een besluit tot stopzetting van de ZW-uitkering ruim een jaar blijven doorbetalen, maar kon betrokkene ook weten dat hij op die betalingen geen recht had. In CRvB 11 september 2024 accepteerden de CRvB en betrokkene dat het UWV een terugvordering beperkte tot hetgeen gedurende de eerste zes maanden nadat het van inkomen uit arbeid op de hoogte was geraakt teveel aan ZW-uitkering had uitbetaald (ECLI:NL:CRVB:2024:1756).

Financiële nood

Bij de beoordeling van financiële problemen als gevolg van de herziening en terugvordering moet er volgens de CRvB rekening mee worden gehouden dat de terugvorderingstermijnen zo worden vastgesteld dat betrokkene blijft beschikken over een inkomen gelijk aan de beslagvrije voet van art. 475c en 475d Rv (zie art. 78), CRvB 26 november 2002, *LJN* AF2951 en CRvB 26 september 2008, *USZ* 2008/336. In zijn uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726), oordeelt de CRvB dat de financiële gevolgen van herziening en terugvordering bij de vaststelling van de daadwerkelijke invordering of verrekening van de schuld kunnen worden meegewogen. Als die gevolgen echter al voorzienbaar zijn op het moment van herziening of terugvordering, dan dienen ze dan al te worden meegewogen. De Raad oordeelt dat met onder meer de vrijwaring van de beslagvrije voet en kwijtscheldingsmogelijkheden in beginsel voldoende rekening kan worden gehouden met het recht op bestaanszekerheid van betrokkene. De formulering van 's Raads oordeel laat ruimte voor afwijking in bijzondere gevallen. Dat dat mogelijk zou kunnen zijn, blijkt ook uit de overweging dat de gevolgen van een herziening of terugvordering meer gewicht in de schaal leggen als betrokkene (bijna) niet valt aan te rekenen dat er moet worden herzien en teruggevorderd. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat met de hoofdregel onvoldoende recht wordt gedaan aan zijn (financiële) belangen.

5. Afzien van (verdere) terugvordering (lid 2-4)

De strekking van lid 2-4 is dat van verdere terugvordering kan worden afgezien als de debiteur gedurende een langere periode het maximaal mogelijke heeft afbetaald. Het UWV kan van (verdere) terugvordering afzien als de debiteur gedurende vijf jaar aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of, wanneer hij dat niet heeft gedaan, zijn betalingsachterstanden met rente en kosten alsnog inlost (lid 2 onderdeel a en b).

Afwijkende termijnen

Is de terugvordering te herleiden tot een schending van de inlichtingenverplichting, dan wordt de vijfjaarstermijn van het

tweede lid verdubbeld tot 10 jaar, zie lid 3.

Als de terugvordering niet het gevolg is van een schending van de inlichtingenverplichting én het gemiddelde inkomen van de debiteur gedurende drie jaar op het niveau van de beslagvrije voet heeft gelegen, wordt uitgegaan van een driejaarstermijn bij de toepassing van lid 2 onderdeel a en b, zie lid 4.

Aflossing ineens

Ook bij aflossing ineens van 50% van de restschuld kan van verdere terugvordering worden afgezien. Het UWV stelt daar wel nadere voorwaarden aan, zie aant. 5.

Structurele betalingsonmacht

Het UWV kan een terugvordering opgeven als er vijf jaar lang niets is betaald en onaannemelijk is dat er ooit nog betaald gaat worden.

6. Nadere regels/beleidsregels

Het UWV hanteert bij (het afzien van) terugvordering en het bepalen van de wijze van invordering de Beleidsregel terug- en invordering, besluit van 31 maart 1999 (*Stcrt.* 1999, 75). In de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen (*Stcrt.* 2009, 117) zijn nadere regels opgenomen, onder meer over uitstel van betaling en versoepeling van de betalingsregeling nadat de debiteur daar vijf jaar aan heeft voldaan en over aflossing ineens. Een betalingsregeling voor een geringe schuld (tot € 300) kan zonder nader overleg met de debiteur worden opgelegd. Voorwaarde is wel dat de debiteur niet meer dan € 25 per maand hoeft te voldoen.

7. Geringe bedragen (lid 7)

Het UWV kan van terugvordering afzien als het om een gering bedrag gaat. In de Regeling terugvordering geringe bedragen (*Stcrt.* 1997, 789) is dit bedrag bepaald op € 113 op jaarbasis. Zie voor vorderingen tot € 300, aant. 5.

8. Regeling bestuursrechtelijke geldschulden

Op 1 juli 2009 is een algemene regeling betreffende bestuursrechtelijke geldschulden in werking getreden (art. 4:85 e.v. Awb). In deze regeling is een aantal zaken geregeld die voorheen in de WIA en andere materiewetten geregeld waren, zoals de executoriale titel (zie art. 78, aant. 1). Zie ook aant. 3.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 78 Invordering bij dwangbevel

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Het UWV kan de onverschuldigd betaalde uitkering, bedoeld in artikel 77, eerste en tweede lid, invorderen bij dwangbevel.

2.

Artikel 96 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien het gemiddeld inkomen van de persoon gedurende drie jaar de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan, het UWV de aflossingsbedragen lager vaststelt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 78 WIA

Invordering bij dwangbevel

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Executoriale titel

Het UWV kan onverschuldigd betaalde uitkering invorderen bij dwangbevel. Een dwangbevel levert een executoriale titel op, die met inachtneming van het bepaalde in art. 430 e.v. Rv ten uitvoer kan worden gelegd. Het dwangbevel is nader geregeld

in art. 4:114 Awb. Voor invoering van de regeling van het dwangbevel in de Awb bepaalde art. 78 dat een terugvorderingsbesluit een executoriale titel opleverde.

2. Volgorde invorderingsmaatregelen

Art. 96, dat de invordering van bestuursrechtelijke boetes betreft, is van overeenkomstige toepassing op terugvordering van uitkeringen. In art. 96 lid 1 is bepaald dat het UWV bevoegd is de terugvordering te verrekenen met lopende door het UWV te betalen uitkeringen. Op verzoek van het UWV betaalt de Svb of de gemeente (een deel van) door hen aan de debiteur uit te betalen uitkeringen uit aan het UWV ter inlossing van diens verplichtingen aan het UWV (art. 96 lid 2). Als de debiteur niet tijdig betaalt en de hiervoor genoemde verrekeningswijzen niet mogelijk zijn, dan vindt op diens kosten tenuitvoerlegging met toepassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering plaats (art. 4:120 Awb). Deze invorderingsvolgorde (1: interne verrekening 2: externe verrekening en 3: executoriale maatregelen) volgde expliciet uit de tekst van art. 96 lid 4 zoals dat tot 1 juli 2009 luidde. Niet aannemelijk is dat met het vervallen van deze bepaling een materiële wijziging is beoogd.

3. Beslagvrije voet

Op grond van art. 4:93 Awb is het UWV bij de tenuitvoerlegging door middel van verrekening verplicht om ervoor te zorgen dat de debiteur blijft beschikken over een inkomen dat gelijk is aan de beslagvrije voet van art. 475c-475e Rv. De verrekening moet daarom zo plaatsvinden dat voor de debiteur dit minimuminkomen resteert. In zijn uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) oordeelt de CRvB dat met onder meer de vrijwaring van de beslagvrije voet in beginsel voldoende rekening kan worden gehouden met het recht op bestaanszekerheid van betrokkene.

Aflossingscapaciteit

Het UWV moet onderzoek doen naar het inkomen en vermogen van de debiteur. Het zal ook moeten bekijken of de debiteur noodzakelijke uitgaven heeft waarin deze niet met het door de beslagvrije voet gedekte inkomen geacht kan worden te voorzien, bijvoorbeeld bijzonder hoge ziektekosten. Bij executie door middel van een dwangbevel geldt de beslagvrije voet uiteraard ook (art. 4:116 Awb). Hoewel dit niet met zoveel woorden in de WIA is bepaald, is conform de voor 1 juli 2009 aan het oude art. 96 gegeven uitleg de beperking van de invordering tot inkomen boven de beslagvrije voet ook aan de orde als er niet wordt verrekend, zie art. 3 lid 2 Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen (*Stcrt.* 2009, 117).

Schending informatieplicht

Uit art. 96 lid 5 volgt dat wanneer de debiteur weigert de gegevens te verstrekken die het UWV nodig heeft voor genoemd onderzoek, bij de invordering geen rekening hoeft te worden gehouden met de beslagvrije voet.

Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

In art. 81 is een aantal verstrekkingen opgesomd die niet vatbaar zijn voor beslag. Hierop is geen beslag mogelijk. Deze verstrekkingen kunnen daarom evenmin worden betrokken in een verrekening én mogen niet in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van het inkomen en de beslagvrije voet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 79 Nadere regels tenuitvoerlegging onverschuldigde betaling

Geldend vanaf 01-07-2009

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij is vastgesteld dat onverschuldigd is betaald.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 79 WIA

Nadere regels tenuitvoerlegging onverschuldigde betaling

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Deze bepaling vormt de grondslag voor de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen, *Stcrt.* 2009, 117. Zie verder het commentaar op deze regeling. Zie art. 77, aant. 5.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 79a Schuldregeling

Geldend vanaf 21-12-2021. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 15-11-2021

1.

In afwijking van artikel 77, eerste lid, kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op verzoek van degene van wie wordt teruggevorderd, besluiten gedeeltelijk van terugvordering of gedeeltelijk van verdere terugvordering af te zien bij medewerking aan een schuldregeling, indien:

- a. redelijkerwijs te voorzien is dat degene van wie wordt teruggevorderd niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen;
- b. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen, behoudens de in het tweede lid bedoelde vorderingen, van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen;
- c. een naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betrouwbaar voorstel voor een schuldregeling tot stand is gekomen door tussenkomst van een schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet;
- d. aannemelijk is dat medewerking aan een schuldregeling niet concurrentieverstorend werkt; en
- e. uitdeling in het kader van de schuldregeling plaatsvindt overeenkomstig artikel 349 van de Faillissementswet.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien een vordering is ontstaan door het opzettelijk of door grove schuld niet nakomen door degene van wie wordt teruggevorderd van de verplichting, bedoeld in artikel 27, en hiervoor een boete als bedoeld in artikel 91 is opgelegd, dan wel met betrekking tot het niet naleven van die verplichting aangifte is gedaan op grond van het Wetboek van Strafrecht.

3.

Het besluit tot het afzien van terugvordering of van verdere terugvordering wordt ingetrokken of ten nadele van degene van wie wordt teruggevorderd gewijzigd indien:

- a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is gekomen die voldoet aan de eisen, bedoeld in het eerste lid;
- b. degene van wie wordt teruggevorderd zijn schuld aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet; of
- c. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld ten aanzien van de bevoegdheid om mee te werken aan schuldregelingen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 79a WIA

Schuldregeling

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Minnelijke schuldregeling (lid 1)

Op grond van art. 79a is het UWV bevoegd om (gedeeltelijk) van terugvordering af te zien, in afwijking van de terugvorderingsplicht neergelegd in art. 77 (zie aant. 1). Op voorstel van de debiteur kan het UWV meewerken aan een zogeheten minnelijke schuldregeling. Dan moet wel zijn voldaan aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden, onder andere dat er een deugdelijk voorstel tot schuldsanering ligt en dat alle schuldeisers meewerken.

Wsnp

Deze bepaling ziet niet op gedwongen schuldsanering op basis van de Wsnp (art. 284 Fw e.v.). Gelet op de voorwaarden waaraan de minnelijke schuldregeling op grond van art. 79a moet voldoen, is het verschil met gedwongen schuldsanering feitelijk niet zo groot.

Bevoegdheid

Het UWV is bevoegd, niet verplicht om van terugvordering af te zien als aan de voorwaarden van art. 79a is voldaan. De weigering om van deze bevoegdheid gebruik te maken zal door het UWV echter wel moeten worden gemotiveerd.

2. Schending inlichtingenplicht (lid 2)

Is de terugvordering ontstaan als gevolg van een opzettelijk of door grove schuld niet nakomen van de inlichtingenverplichting, dan heeft het UWV niet de bevoegdheid om van terugvordering af te zien met het oog op een minnelijke schuldregeling.

3. Terugkomen op kwijtschelding (lid 3)

Het UWV komt terug op het (gedeeltelijk) afzien van de terugvordering als er binnen twaalf maanden geen adequate schuldregeling tot stand is gebracht, als de debiteur zich niet aan de voorwaarden van de schuldregeling houdt of als de debiteur onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 79b Preferentie

Geldend vanaf 01-01-2012

Een vordering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, als bedoeld in artikel 77 en 79a is bevoorrecht en volgt onmiddellijk na de vorderingen, bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 79b WIA

Preferentie

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Een vordering van het UWV op basis van art. 77 (terugvordering) of art. 79a (resterende vordering na minnelijke regeling) geniet preferentie. In rangorde komt zij direct na de in art. 3:288 onderdeel a BW genoemde vorderingen. Dat zijn kosten samenhangend met de aanvraag van faillissement of die ter verkrijging van vereffening buiten faillissement.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 80 Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen

Geldend vanaf 01-01-2010

1.

Een uitkering op grond van deze wet en een voorziening als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, of artikel 35 zijn onvervreemdbaar en niet vatbaar voor verpanding of belening.

2.

Volmacht tot ontvangst van een uitkering op grond van deze wet onder welke vorm of benaming ook verleend, is steeds herroepelijk.

3.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 80 WIA

Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Doel van de op basis van de WIA geboden verstrekkingen is het bieden van inkomensbescherming en het ondersteunen van re-integratie. Om die reden zijn uitkeringen en re-integratievoorzieningen niet vatbaar voor vervreemding of voor belening. Heeft de WIA-gerechtigde iemand gemachtigd om de uitkering voor hem in ontvangst te nemen (zie art. 67, aant. 4), dan is deze machtiging te allen tijde herroepelijk (lid 2).

Afwijkende bedingen

Contractuele bedingen die afwijken van het bepaalde in art. 80 zijn nietig.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 81 Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

Geldend vanaf 01-01-2010

De voorzieningen, bedoeld in de artikelen 34a, eerste lid, en 35, de verhoging, bedoeld in de artikelen 53 en 63, alsmede de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 74, zijn niet vatbaar voor beslag.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 81 WIA

Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Re-integratievoorzieningen verstrekt op basis van art. 34a lid 1 en 35 zijn niet vatbaar voor beslag. De verhoging van de uitkering wegens hulpbehoefvendheid (art. 53 en 63) en de overlijdensuitkering van art. 74 zijn dat evenmin. Zie art. 78, aant. 3.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 9 Eigenrisicodragen door de werkgever

Geldend vanaf 01-01-2008

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 82 Afbakening eigenrisico

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

De eigenrisicodragers draagt met inachtneming van artikel 83 het risico van betaling van de WGA-uitkering aan de verzekerde, die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot hem in dienstbetrekking stond dan wel arbeidsongeschikt is geworden nadat de dienstbetrekking met hem is beëindigd en artikel 46 van de Ziektewet van toepassing is, alsmede het risico van betaling van de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, aan de

rechthebbende of rechthebbenden, bedoeld in dat lid, indien die wachttijd is ingegaan op of na de dag waarop deze werkgever eigenrisicodragers werd.

2.

Indien het eigenrisicodragen eindigt blijft de werkgever het risico, bedoeld in het eerste lid, dragen, voor zover de eerste dag van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte is gelegen voor het einde van het eigenrisicodragen.

3.

In geval van overgang van een onderneming in de zin van artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede in geval van een dergelijke overgang bij faillissement, wordt het risico van de betaling van de WGA-uitkering aan de verzekerde, die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd in dienstbetrekking stond tot de werkgever die de onderneming heeft overgedragen, alsmede het risico van betaling van de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, aan de rechthebbende of rechthebbenden, bedoeld in dat lid, in afwijking van het tweede lid gedragen door de werkgever die de onderneming verkrijgt, indien:

- a. de werkgever die de onderneming overdraagt geen eigenrisicodragers is en de werkgever die de onderneming verkrijgt eigenrisicodragers is;
- b. de werkgever die de onderneming overdraagt eigenrisicodragers is; of
- c. de werkgever die de onderneming overdraagt een werkgever is wiens eigenrisicodragen is beëindigd of geëindigd als bedoeld in het tweede lid.

4.

Indien in de situatie, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, slechts een deel van de onderneming overgaat, vindt het derde lid, onderdeel a, toepassing naar rato van het deel van de loonsom dat het overgegaane deel van de onderneming deel uitmaakte van de gehele onderneming in het kalenderjaar voorafgaande aan dat van overgang.

5.

Indien in de situatie, bedoeld in het derde lid, onderdeel b of c, slechts een deel van de onderneming overgaat, blijft het risico van de betaling van de uitkering berusten bij de werkgever die een deel van de onderneming overdraagt.

6.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de uitkering wordt toegekend aan een verzekerde die uit de dienstbetrekking waaruit de WGA-uitkering is ontstaan recht had op ziekengeld als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen d, e, f of g, van de Ziektewet of op ziekengeld als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, dat aan een verzekerde is toegekend direct aansluitend op een dienstbetrekking waarin recht op ziekengeld als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel e, f of g, bestond, tenzij op grond van artikel 38a, negende lid, of artikel 38b, tweede lid, van de Ziektewet geen ziekengeld is of wordt toegekend, dan wel indien de uitkering wordt toegekend in aansluiting op een uitkering toegekend op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, of in aansluiting op een periode waarin recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten bestond.

7.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de uitkering wordt toegekend aan een verzekerde die naar de dienstbetrekking waaruit de uitkering is ontstaan, is toegeleid door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet en waarbij bij ziekte van de werknemer de mogelijkheid tot vergoeding als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van die wet, zoals die luidde op 31 december 2015, van toepassing was.

8.

Indien de eigenrisicodragers een overheidswerkgever is op wie artikel 7:662 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is, en deze geheel of gedeeltelijk is overgegaan naar een andere werkgever, alsmede in geval van een dergelijke overgang bij faillissement van die overheidswerkgever, zijn het derde, vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder werkgever die de onderneming overdraagt of heeft overgedragen wordt verstaan de overheidswerkgever die niet langer bestaat of deels is overgegaan en onder de werkgever die de onderneming verkrijgt de rechtsopvolger van deze overheidswerkgever dan wel de verkrijger van een organisatieonderdeel daarvan.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 82 WIA

Afbakening eigenrisico

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Eigenrisicodragen

In de Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen (*Stcrt.* 2006, 161) is bepaald dat een werkgever met ingang van 2007 voor een periode van tien jaar de uitkeringslasten samenhangend met een WGA-uitkering kan dragen. WGA-uitkeringen toegekend in aansluiting op WAO-, WAZ- of Wajonguitkeringen zijn niet voor risico van de eigenrisicodragers. Evenmin komen uitkeringen aansluitend op ZW-uitkeringen als bedoeld in art. 29 lid 2 onderdeel d, e, f of g ten laste van de eigenrisicodragers. Daarbij gaat het onder meer om vrouwen die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling en om arbeidsgehandicapten die onder de no-riskpolis (art. 29b ZW) vallen. Met deze uitzonderingen wordt onder meer beoogd negatieve risicoselectie door werkgevers (ten nadele van vrouwen in de vruchtbare leeftijd en arbeidsgehandicapten) tegen te gaan. Uit CRvB 11 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:864 (*USZ* 2016/139), volgt dat de uitkering niet aan de werkgever mag worden doorbelast als zwangerschaps- of bevallingsgerelateerde klachten mede tot een aanspraak op ZW-uitkering hebben geleid. Niet vereist is dat de ziekte op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag al zwangerschaps- of bevallingsgerelateerd was, of dat de ziekte gedurende de gehele wachttijd door zwangerschap of bevalling is veroorzaakt. Wel dient de WGA-uitkering direct aansluitend op de ZW-periode te zijn toegekend. Zie over het inlooproisico aant. 3 en ECLI:NL:CRVB:2010:BN9382. Het zesde lid is per 1 januari 2022 gewijzigd. Zie voor toelichting en overgangsrecht art. 133m WIA.

Aanvraag

In art. 40 e.v. Wfsv is de aanvraag van eigenrisicodragerschap geregeld. Daar is onder meer bepaald dat de werkgever over een garantstelling van een bank of verzekeraar moet beschikken. Op de aanvraag wordt formeel beslist door de Belastingdienst, maar het besluit wordt genomen gehoord het UWV en in overeenstemming met het oordeel van het UWV, art. 40 lid 16 Wfsv.

Overgangsrecht 2006

Zie art. 133 WIA voor uitkeringen ingegaan tussen 29 december 2005 en 1 januari 2007.

2. Taken eigenrisicodragers

De eigenrisicodragers financiert de eerste tien jaar van de WGA-uitkering, het UWV stelt het recht op uitkering vast. De re-integratietaken van de eigenrisicodragers is vastgelegd in art. 42. In art. 89 is aan de eigenrisicodragers de bevoegdheid verleend om een maatregel (korting of tijdelijke stopzetting uitkering) op te leggen als de verzekerde zich niet aan zijn (vooral: re-integratie)verplichtingen houdt.

3. Inloop- en uitlooproisico

Zodra de werkgever eigenrisicodragers is geworden, draagt hij het risico van de betaling van WGA-uitkeringen van werknemers die bij aanvang van de wachttijd bij hem in dienst waren. Dat geldt ook als die eerste ziektedag voor ingang van het eigenrisicodragerschap is gelegen. Wanneer de werknemer al ziek was voor aanvang van het dienstverband (en er al een wachttijd liep), draagt de eigenrisicodragers de eventuele uitkeringslasten niet, zie ECLI:NL:CRVB:2010:BN9382. Eindigt het eigenrisicodragerschap, dan blijft de ex-eigenrisicodragers verantwoordelijk voor de uitkeringen van de werknemers wier eerste ziektedag voor het eindigen van het eigenrisicodragerschap is gelegen (lid 2). Wanneer de voor het eigenrisicodragerschap vereiste garantstelling (art. 40 lid 2 Wfsv) wordt ingetrokken, is daarmee nog geen einde gekomen aan het eigenrisicodragerschap. De eigenrisicodragers moet vragen om een beschikking van de belastinginspecteur die dat einde bevestigt, CRvB 11 november 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BU4024.

4. Onderzoeksplicht eigenrisicodragers bij aanvraag

Sommige eigenrisicodragers betogen dat zij een andere keuze hadden gemaakt als ze tijdig de juiste informatie hadden gehad over de omvang van het eigen risico. Dat betoog strekt ertoe dat zij niet zouden hoeven op te draaien voor risico's (toegekende uitkeringen) waar de Belastingdienst en/of het UWV hen over had moeten informeren voordat ze besloten eigenrisicodragers te worden. Het kan onder bijzondere omstandigheden zo zijn dat de uitkering dan niet op de eigenrisicodragers kan worden verhaald, CRvB 10 oktober 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AZ0127. Die uitspraak betreft de WAO, maar hetzelfde geldt voor de WIA, zie CRvB 2 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3383. Het is evenwel vaste rechtspraak dat er op de werkgever een onderzoeksplicht rust. Een werkgever kan zich ook niet zonder meer verschuilen achter foute informatie die door de Belastingdienst is verschaft, zeker niet als die niet spoort met de gegevens die bij werkgever zelf al bekend waren (CRvB 14 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2597).

5. Overgang van onderneming (lid 3-5)

In geval van overgang van onderneming als bedoeld in art. 7:662 BW gaat het eigen risico over op de verkrijger van de onderneming, ook wanneer de onderneming is overgegaan na faillissement. Overgang van het risico doet zich voor in de volgende drie situaties:

- a. de verkrijger is eigenrisicodragers;
- b. de overdragende werkgever is eigenrisicodragers;
- c. de overdragende werkgever is een in het tweede lid bedoelde ex-eigenrisicodragers.

In de onder a genoemde situatie gaat er geen risico van een publiek verzekerde werkgever over naar de verkrijger als deze laatste op het moment van overgang van onderneming (nog) geen eigenrisicodragers is. Vinden de overgang én de aanvang van het eigenrisicodragerschap bij de verkrijger tegelijkertijd plaats, dan gaat het voorheen publiek verzekerde risico evenmin over op de verkrijger, zie CRvB 16 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:691. De verkrijger moet al eigenrisicodragers zijn.

Gedeeltelijke overgang

Ook wanneer een werkgever slechts een van zijn filialen overdraagt, kan er sprake zijn van (gedeeltelijke) overgang van onderneming als de verkrijger de werkzaamheden daar voortzet. Een vestiging kan een onderneming zijn in de zin van de wet, zie CRvB 11 november 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4322. Indien de werkgever zijn onderneming slechts gedeeltelijk overdraagt, blijft het risico bij hem berusten in de hiervoor met b en c aangeduide situaties (lid 5). In de onder a bedoelde situatie betaalt het UWV de uitkering en wordt deze gedeeltelijk verhaald op de verkrijger naar rato van de loonsom van het overgedragen deel van de onderneming ten opzichte van de totale loonsom van de gehele onderneming. Daarbij is niet relevant of en in welke mate de arbeidsongeschikte werknemers bij het overgedragen bedrijfsonderdeel werkzaam waren dan wel het achtergebleven onderdelen. Zie voor het toetsingskader ook CRvB 26 oktober 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2005.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 83 Periode van eigenrisicodragers

Geldend vanaf 01-01-2017

1.

De eigenrisicodragers draagt gedurende een bij ministeriële regeling te bepalen periode nadat het recht op een WGA-uitkering is ontstaan het eigenrisico, bedoeld in artikel 82.

2.

Indien een WGA-uitkering wordt toegekend direct aansluitend op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt de duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in mindering gebracht op de periode, bedoeld in het eerste lid.

3.

Indien artikel 24 is toegepast wordt de periode, bedoeld in het eerste lid, bekort met de duur van het verlengde tijdvak, bedoeld in artikel 24, eerste lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 83 WIA

Periode van eigenrisicodragers

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In de Regeling vaststelling periode eigenrisicodragers WGA-uitkeringen (*Stcrt.* 2006, 161) is bepaald dat een werkgever met ingang van 2007 voor een periode van tien jaar de uitkeringslasten samenhangend met een WGA-uitkering kan dragen. Zie verder het commentaar op art. 82.

2. Aftrek eerdere uitkeringsduur (lid 2 en 3)

De duur van een voor ingang van de WGA-uitkering genoten IVA-uitkering (lid 2) en van de vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsplicht op basis van art. 24 (zie lid 3) wordt van de periode van eigenrisicodragerschap afgetrokken.

Artikel 84 Betaling bij eigenrisicodragen

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

De eigenrisicodrager is bevoegd, met inachtneming van artikel 72, de door het UWV toegekende WGA-uitkering en de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, namens het UWV te betalen aan de verzekerde, bedoeld in artikel 82, eerste lid, onderscheidenlijk de rechthebbende of rechthebbenden, bedoeld in artikel 74, eerste lid.

2.

De door de eigenrisicodrager op grond van het eerste lid aan de verzekerde betaalde loonaanvullingsuitkering, bedoeld in hoofdstuk 7, en de vervolguitering, bedoeld in artikel 62, vijfde lid, voor zover die uitkeringen meer bedragen dan hetgeen berekend is op grond van het eerste en vierde lid van dat artikel, alsmede de op grond van enige wet hierover verschuldigde premies die daarop niet in mindering kunnen worden gebracht en de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, over deze beide uitkeringen, kunnen door hem op het UWV worden verhaald.

3.

Indien de eigenrisicodrager de uitkering en de overlijdensuitkering niet betaalt, betaalt het UWV deze uitkering en deze overlijdensuitkering en verhaalt het UWV de uitkering en de overlijdensuitkering, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkering en deze overlijdensuitkering verschuldigde premies die niet op deze uitkering en deze overlijdensuitkering in mindering kunnen worden gebracht en de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, over deze uitkering en deze overlijdensuitkering, op de eigenrisicodrager. Op de eigenrisicodrager wordt evenwel niet verhaald hetgeen deze, als hij de uitkering en de overlijdensuitkering wel had betaald, op grond van het tweede lid op het UWV had kunnen verhalen. Dit lid is van overeenkomstige toepassing, indien een voorschot op een uitkering is betaald.

4.

Indien de eigenrisicodrager in staat van faillissement is verklaard, of indien ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel indien hij ophoudt werkgever te zijn, betaalt het UWV:

- a. de WGA-uitkering en verhaalt het deze uitkering, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkering verschuldigde premies die niet op deze uitkering in mindering kunnen worden gebracht en de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, over deze uitkering, voor zover deze is betaald over de periode, bedoeld in artikel 83, op de bank of verzekeraar, bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
- b. de kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van artikel 30a, eerste lid, juncto derde lid, onderdeel c, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en verhaalt het deze kosten op de werkgever, bedoeld in de eerste zin, of de bank of verzekeraar, bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de soort en de omvang van de kosten, bedoeld in de eerste zin.

5.

In de situatie, bedoeld in artikel 82, vierde lid, berust de betaling van de uitkering bij het UWV. Het UWV verhaalt op de eigenrisicodrager de uitkering, bedoeld in de vorige zin, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkering verschuldigde premies die niet op deze uitkering in mindering kunnen worden gebracht en de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, over deze uitkering.

6.

Het UWV kan de in het derde en vierde lid bedoelde bedragen invorderen bij dwangbevel.

7.

Het eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de werkgever die op grond van artikel 82, tweede en derde lid, het in dat artikel bedoelde risico van betaling draagt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 84 WIA

Betaling bij eigenrisicodragen

1. Uitbetaling

De eigenrisicodragers kan de door het UWV toegekende WGA-uitkering zelf uitbetalen aan de WGA-gerechtigde. Zijn er verschillende werkgevers eigenrisicodragers, dan betaalt het UWV de uitkering (art. 72). Laat de eigenrisicodragers na te betalen, dan betaalt het UWV de uitkering uit en worden de (bruto)uitkeringslasten verhaald op de eigenrisicodragers (lid 3), binnen de door het tweede lid gegeven grenzen (zie aant. 2).

2. Loonaanvullingsuitkering (lid 2 en 3)

De loonaanvullingsuitkering kan door de eigenrisicodragers worden verhaald op het UWV, voor zover deze meer bedraagt dan de vervolguitering. Met deze regeling moet worden voorkomen dat eigenrisicodragers werkhervatting onvoldoende zouden stimuleren, omdat de verzekerde die substantieel werkt in aanmerking komt voor de soms aanmerkelijk hogere loonaanvullingsuitkering. De uitkering kan worden gedeclareerd bij het UWV voor zover deze meer bedraagt dan de vervolguitering berekend conform art. 62 lid 1 en 4. Omgekeerd kan het UWV de loonaanvullingsuitkering niet op de werkgever verhalen, voor zover deze hoger is dan de vervolguitering (lid 3).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 85 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2019

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 86 Administratiekosten

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Het UWV kan bij de eigenrisicodragers kosten in rekening brengen ter zake van de betaling van de uitkering door het UWV en het verhaal op de eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 84, derde lid.

2.

Het UWV vergoedt aan de eigenrisicodragers of de bank of verzekeraar, bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen op aanvraag de schade die deze lijdt door toepassing van artikel 117, eerste lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 86 WIA

Administratiekosten

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Kosten

Het UWV brengt bovenop de uitkeringslasten administratiekosten in rekening bij de eigenrisicodragers. Een deel van de uitvoering van de WGA-uitkering, in het bijzonder de beoordeling van het recht op uitkering, gebeurt immers door het UWV.

2. Vergoeding ten onrechte toegekende uitkering

Wanneer naar aanleiding van een door de eigenrisicodragers (of de in art. 40 Wfsv bedoelde bank of verzekeraar) ingesteld bezwaar of beroep blijkt dat de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, wordt de uitkering niet met terugwerkende kracht maar pas 6 weken na het besluit op bezwaar of na de rechterlijke uitspraak herzien (art. 117). Op verzoek van de eigenrisicodragers, dan wel de hiervoor genoemde bank of verzekeraar, vergoedt het UWV het verschil tussen de feitelijk uitbetaalde uitkering en de uitkering waar 'eigenlijk' recht op bestond in de periode voor herziening van de uitkering.

Artikel 87 Nadere regelgeving

Geldend vanaf 28-12-2012

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 10 Handhaving

Geldend vanaf 01-01-2013

Artikel 88 Maatregelen UWV

Geldend vanaf 01-01-2018

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het UWV weigert een uitkering op grond van deze wet geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk indien:

- a. de verzekerde verplichtingen, bedoeld in artikel 27, tweede tot en met vijfde lid, 28, 29, of 30 niet of niet behoorlijk is nagekomen;
- b. de verzekerde de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, niet binnen de door het UWV daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen;
- c. de verzekerde zich niet houdt aan de verplichting, bedoeld in artikel 64, derde lid, of artikel 65;
- d. de verzekerde tijdens het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, zonder deugdelijke grond heeft nagelaten verweer te voeren tegen of heeft ingestemd met een beëindiging van de dienstbetrekking.

2.

Onverminderd het eerste lid kan het UWV de uitkering blijvend geheel weigeren, indien de verzekerde door het niet nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 28, eerste lid, het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de eigenrisicodragers, op grond van artikel 89, de bevoegdheid heeft de WGA-uitkering te weigeren.

4.

Het UWV kan afzien van het opleggen van een maatregel als bedoeld in het eerste lid en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, indien het niet tijdig nakomen van de verplichting niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, of ter zake van het zich niet houden aan de voorschriften, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, artikel 64, derde lid, of in artikel 65, tenzij het niet tijdig nakomen van de verplichting of het zich niet houden aan de voorschriften plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven.

5.

Het UWV kan afzien van het opleggen van een maatregel indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

Artikel 89 Maatregelen eigenrisicodrager

Geldend vanaf 01-01-2017

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

De eigenrisicodrager kan in verband met de uitvoering van artikel 42 de WGA-uitkering gedeeltelijk en blijvend, geheel en tijdelijk of gedeeltelijk en tijdelijk weigeren indien:

- a. de verzekerde, bedoeld in artikel 82, verplichtingen als bedoeld in artikel 27, tweede juncto zesde lid en het vierde lid, 28, eerste lid, 29, of 30 niet of niet behoorlijk is nagekomen;
- b. de verzekerde, bedoeld in artikel 82, de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste juncto zesde lid, niet binnen de door de eigenrisicodrager daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen.

2.

Indien de verzekerde de verplichting, bedoeld in artikel 28, 29 of 30, niet heeft nageleefd als bedoeld in artikel 88, tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing.

3.

Indien op grond van het eerste lid de uitkering geheel wordt geweigerd is artikel 84, derde lid, niet van toepassing.

4.

De eigenrisicodrager is bevoegd artikel 67, tweede lid, onderdeel c, toe te passen voor de duur van ten hoogste acht weken, waarbij de betaling ook gedeeltelijk kan worden opgeschort of geschorst.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

Artikel 90 Afstemming maatregel

Geldend vanaf 01-07-2009

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Een maatregel als bedoeld in artikel 88 of 89 wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en de mate waarin de verzekerde de gedraging verweten kan worden. Van het opleggen van een maatregel wordt in elk geval afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

2.

Het opleggen van een maatregel blijft achterwege indien voor dezelfde gedraging een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 91 wordt opgelegd.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid, waarbij in ieder geval kan worden geregeld in welke gevallen het UWV kan afzien van het opleggen van een maatregel.

Artikel 91 Boete bij niet-nakoming inlichtingenverplichting

Geldend vanaf 01-01-2017

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het UWV legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 27, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 27, eerste lid, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2.

In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen.

3.

Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, of indien een werkgever of een persoon als bedoeld in artikel 27, achtste lid, de verplichtingen op grond van artikel 27, achtste lid, niet of niet behoorlijk nakomt, legt het UWV een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

4.

Het UWV kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, in situaties die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan hem een zodanige waarschuwing is gegeven.

5.

Het UWV legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag, met overeenkomstige toepassing van het eerste lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

6.

Onder eenzelfde gedraging als bedoeld in het vijfde lid, wordt verstaan het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in de artikelen 27, eerste lid, van deze wet, 25 van de Werkloosheidswet, 12 van de Toeslagenwet, 12, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 80 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, of 31, eerste lid, of 49 van de Ziektewet, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering, ziekengeld of toeslag is verleend.

7.

In afwijking van het vijfde lid is het in dat lid genoemde tijdvak van vijf jaar tien jaar indien wegens de eerdere overtreding, bedoeld in het vijfde lid, de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger is gestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

8.

Het UWV kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

9.

Degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd, is verplicht desgevraagd aan het UWV de inlichtingen te verstrekken die voor de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete van belang zijn.

10.

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete.

11.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete is opgelegd.

12.

In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de bestuurlijke boete is vastgesteld ook ten nadele van de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger wijzigen.

13.

Indien ten aanzien van een overtreding waarvoor een bestuurlijke boete is opgelegd geen sprake is geweest van opzet of grove schuld, en voorts is gebleken dat binnen een jaar nadat de bestuurlijke boete is opgelegd niet nogmaals een overtreding wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in het zesde lid is begaan, is het UWV bevoegd op verzoek van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, de bestuurlijke boete geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden bij medewerking aan een schuldregeling. Artikel 79, eerste, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

14.

Het besluit tot kwijtschelding, bedoeld in het dertiende lid, wordt ingetrokken of ten nadele van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd herzien indien binnen vijf jaar na het besluit tot kwijtschelding wederom een overtreding is begaan wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in het zesde lid.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 92 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 93 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 94 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 95 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 96 Invordering bestuurlijke boete

Geldend vanaf 01-01-2017

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het UWV verrekent de bestuurlijke boete en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 91, vijfde lid, met een uitkering op grond van deze wet, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet arbeid en zorg of een toeslag op grond van de Toeslagenwet, die de persoon aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd ontvangt.

2.

Onverminderd het eerste lid kan het UWV de bestuurlijke boete verrekenen met een vordering die degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd op hem heeft.

3.

De Sociale verzekeringsbank onderscheidenlijk de gemeente betaalt het bedrag van de bestuurlijke boete, zonder dat daarvoor een machtiging nodig is, op zijn verzoek aan het UWV indien de persoon aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd een uitkering ontvangt op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

4.

De in artikel 479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de raad voor de kindbescherming toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan het UWV. Indien het UWV gebruik maakt van deze bevoegdheid, geschiedt de bekendmaking van het dwangbevel, in afwijking van artikel 4:123, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, door middel van toezending per post aan de persoon aan wie de boete is opgelegd.

5.

Zolang de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn verplichting, bedoeld in artikel 91, negende lid, niet of niet behoorlijk nakomt:

- a. is het UWV in afwijking van artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd tot verrekening van de bestuurlijke boete voor zover beslag op de vordering van de schuldeiser nietig zou zijn;
 - b. geldt de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in afwijking van artikel 4:116 van de Algemene wet bestuursrecht, niet bij de invordering van een bestuurlijke boete bij dwangbevel.
-

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 97 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2017

Vervallen.

Artikel 97a In kennis stellen reïntegratiebedrijf van sanctie-oplegging

Geldend vanaf 01-01-2013

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

Indien het UWV de verzekerde de uitkering op grond van deze wet geheel of gedeeltelijk heeft geweigerd dan wel hem een bestuurlijke boete heeft opgelegd, stelt het UWV het reïntegratiebedrijf dat ten behoeve van die verzekerde werkzaamheden gericht op vergroting van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid of op inschakeling in arbeid verricht, van die beschikking in kennis, voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden door het reïntegratiebedrijf.

Hoofdstuk 11 Invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Geldend vanaf 29-12-2005

Artikel 98 Samenloop aanspraken

Geldend vanaf 29-12-2005

Bij de vaststelling van de schadevergoeding waarop een persoon, die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet, naar burgerlijk recht aanspraak kan maken in verband met zijn volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, houdt de rechter rekening met de aanspraken, die hij op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen heeft.

Samenloop aanspraken

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Om dubbele schadevergoeding te voorkomen, is in art. 98 bepaald dat bij de vaststelling van een schadevergoeding naar burgerlijk recht waarop de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte recht heeft jegens degene die civielrechtelijk aansprakelijk is voor het veroorzaken van die arbeidsongeschiktheid rekening moet worden gehouden met de aanspraken op grond van de WIA. Dat houdt in dat de WIA-aanspraken in mindering worden gebracht op de schadevergoeding. Deze bepaling komt overeen met art. 89 WAO.

Artikel 99 Regresrecht UWV en eigenrisicodrager

Geldend vanaf 01-01-2023

1.

Het UWV heeft voor de op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen gemaakte kosten verhaal op de persoon, die naar burgerlijk recht verplicht is schade te vergoeden aan de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor deze bij het ontbreken van de aanspraken krachtens deze wet

naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet naar burgerlijk recht is gehouden.

2.

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het UWV in plaats van het bedrag van de periodieke verstrekkingen de contante waarde daarvan kan vorderen.

3.

De eigenrisicodrager treedt voor de toepassing van het eerste en het tweede lid in de plaats van het UWV voorzover hij het risico van de betaling van uitkering op grond van deze wet draagt.

4.

De in het eerste lid bedoelde aansprakelijke en de aansprakelijke jegens de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking zijn eveneens verplicht tot vergoeding van de door het UWV of de eigenrisicodrager gemaakte redelijke kosten ter nakoming van de verplichtingen tot inschakeling in de arbeid van de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van deze wet of de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele functionele beperking, die op het UWV of de eigenrisicodrager rusten op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen alsmede de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de daarop berustende bepalingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de persoon die recht heeft op een uitkering of voorziening op grond van deze wet ten dienste zou hebben gestaan.

5.

De werkgever en het UWV verstrekken elkaar op verzoek informatie, die noodzakelijk is voor de uitoefening van het regresrecht. Bij deze informatieverstrekking worden persoonsgegevens, waaronder het burgerservicenummer, verwerkt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 99 WIA

Regresrecht UWV en eigenrisicodrager

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Regres uitkering en re-integratiekosten

Het UWV of de eigenrisicodrager kunnen hun uitkeringslasten verhalen op degene die jegens de WIA-gerechtigde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheidsveroorzakende gebeurtenis. Ook kunnen zij redelijke re-integratiekosten verhalen (lid 4), zie voor het overgangsrecht art. 128. Deze bepaling komt overeen met art. 90 WAO. Zie voor het regresrecht van werkgevers art. 6:107a BW. Regres op de werkgever of collega's van de WIA-gerechtigde is beperkt; zie art. 100.

2. Civiel plafond

Het regres bestaat maximaal het bedrag dat de WIA-gerechtigde zelf zou hebben kunnen verhalen. Daarbij blijven zijn aanspraken op de WIA-uitkering buiten beschouwing, voor het overige kan er dus niet meer verhaald worden dan de verzekerde zelf had kunnen vorderen. Dit zogeheten civiele plafond zorgt ervoor dat verweren die tegenover de verzekerde hadden kunnen worden gevoerd (verjaring, eigen schuld) en die tot verlaging van de schadevergoeding kunnen leiden, ook tegenover de regresnemer kunnen worden ingeroepen. Zie HR 1 april 2005, *NJ* 2006/377. Contractuele afstand van (vorderings)rechten door de WIA-gerechtigde staat echter niet aan regres in de weg.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 100 Regresrecht binnen arbeidsverhouding

Geldend vanaf 13-06-2008

1.

Artikel 99 geldt ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte werkgever van de persoon die recht heeft op een uitkering of voorziening op grond van deze wet, onderscheidenlijk ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte verzekerde, die in dienstbetrekking staat tot dezelfde werkgever als de persoon

jegens wie naar burgerlijk recht een verplichting tot schadevergoeding bestaat, slechts indien de volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van die werkgever onderscheidenlijk die verzekerde.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt mede als werkgever beschouwd de inlener, bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet 1990.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 100 WIA

Regresrecht binnen arbeidsverhouding

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Regres op de werkgever en/of collega's van verzekerde is alleen mogelijk wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van hun opzet of bewuste roekeloosheid. Deze bepaling komt overeen met art. 91 WAO.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 12 Bepalingen in verband met de Algemene Wet Bestuursrecht en de rechtsgang

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 12.1 Beslistermijnen

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 101 Beslistermijn

Geldend vanaf 23-11-2018

Indien in verband met het geven van een beschikking een in het buitenland wonende persoon is opgeroepen en om die reden de beschikking niet binnen de redelijke termijn, bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, gegeven kan worden, wordt die termijn verlengd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 101 WIA

Algemene beslistermijnen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Redelijke beslistermijn

Het UWV moet binnen een redelijke termijn beslissen op een aanvraag. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de bijzondere omstandigheden van het geval, maar deze is in beginsel niet langer dan acht weken. De termijn kan schriftelijk worden verlengd, opnieuw met een van de omstandigheden afhangende redelijke termijn. Indien verlenging noodzakelijk is omdat een verzekerde in het buitenland woont en naar Nederland moet komen voor onderzoek, bedraagt de verlengingstermijn hooguit zes maanden. Algemene bepalingen inzake beslistermijnen zijn neergelegd in art. 4:13 e.v. Awb. Zie voor afwijkende, bijzondere beslistermijnen art. 102. Zie over de beslistermijn in bezwaar art. 111 e.v.

2. Buitenland

De beslistermijn wordt verlengd met maximaal zes maanden indien verzekerde uit het buitenland moet worden opgeroepen en beslissen binnen acht weken daarom niet mogelijk is. Is voor de beoordeling informatie uit het buitenland nodig, dan wordt de beslistermijn verlengd tot de informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is, art. 4:15 Awb.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 102 Bijzondere beslistermijnen

Geldend vanaf 08-12-2016

1.

Een beschikking over het verzekerd zijn als bedoeld in artikel 7, tweede lid, wordt door het UWV gegeven binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

2.

Een beschikking over verlenging van het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens zijn werkgever recht op loon heeft dan wel aanspraak op bezoldiging als bedoeld in artikel 24 wordt gegeven binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beschikking, bedoeld in de eerste zin niet binnen twee weken kan worden gegeven wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

3.

Een beschikking over het ontstaan, later ontstaan of herleven van het recht op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 6 en 7, en een beschikking over een verkorting van de wachttijd als bedoeld in artikel 66, eerste lid, wordt gegeven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag, tenzij artikel 25, negende lid, of 26, tweede lid, tweede zin, toepassing heeft gevonden. De redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking is gegeven, noch een kennisgeving als bedoeld in het vierde of vijfde lid is gedaan.

4.

Indien in verband met het geven van een beschikking als bedoeld in het derde lid advies is gevraagd aan een deskundige die niet onder verantwoordelijkheid van het UWV werkzaam is en om die reden de beschikking niet binnen acht weken gegeven kan worden, wordt die termijn verlengd met ten hoogste vier weken en wordt de aanvrager van die verlenging schriftelijk in kennis gesteld.

5.

Indien een beschikking als bedoeld in het eerste lid niet binnen dertien weken of de beschikking, bedoeld in het derde lid niet binnen acht weken kan worden gegeven om een andere dan de in het vierde lid bedoelde reden wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

6.

In afwijking van de in het derde tot en met vijfde lid genoemde termijn van acht weken, geldt tot en met 31 december 2011, of tot een eerder, bij koninklijk besluit te bepalen, tijdstip, een termijn van veertien weken.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 102 WIA

Bijzondere beslistermijnen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In art. 102 is een aantal gevallen opgesomd waarin een van art. 101 afwijkende termijn geldt. Lange tijd bevatte lid 3 (beslissingen omtrent het recht op uitkering) een afwijkende termijn, maar deze is inmiddels bepaald op acht weken, conform de hoofdregel van art. 101.

2. Verzekerd zijn (lid 1)

Zie het commentaar op art. 7 aant. 2.

3. Vrijwillige verlenging loondoorbetalingsplicht (lid 2)

Op een verzoek tot verlenging van de loondoorbetalingsplicht op basis van art. 24 moet binnen twee weken zijn beslist. De beslistermijnen voor de loonsanctie van art. 25 zijn in die bepaling zelf geregeld, zie art. 25, aant. 5. Het UWV moet vertraging melden.

4. Ontstaan, later ontstaan, herleven (lid 3 en 4)

Besluiten over het (her)krijgen van het recht op uitkering moeten binnen een redelijke termijn van hooguit acht weken na de aanvraag worden genomen. Dat is een zeer aanzienlijk deel van de UWV-beslissingen op basis van de WIA. Ook voor besluiten over de verkorte wachttijd (art. 66) geldt een redelijke termijn van maximaal acht weken.

Externe deskundige (lid 4)

Heeft het UWV het advies van een externe deskundige ingewonnen, dan wordt de beslistermijn met maximaal vier weken verlengd.

5. Kennisgeving (lid 5)

Doet een van de in aant. 4 besproken verlengingsgrond zich voor, dan moet het UWV dat melden aan de aanvrager. Ook in andere gevallen moet het UWV vertraging in de besluitvorming melden en meedelen binnen welke termijn het besluit wél zal worden genomen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 12.2 Bijzondere bepalingen in verband met medische beschikkingen

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 103 Definitiebepalingen

Geldend vanaf 01-01-2021

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

- a. medische beschikking: een beschikking, waaraan een beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt;
- b. werknemer: de persoon, op wiens medische gegevens de beoordeling betrekking heeft;
- c. de medebelanghebbende: de werkgever of de bank of verzekeraar, bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen in de situaties, genoemd in artikel 84, vierde lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 103 WIA

Definitiebepalingen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Achtergrond

De medische beschikkingenregeling is opgesteld om aan de ene kant de privacy van verzekerden te beschermen en aan de andere kant de werkgever wiens belangen door een uitkeringsbeslissing worden geraakt een (eerlijke) kans te geven om tegen zo'n besluit op te komen. De WAO kende een vergelijkbare medische *besluiten*regeling. De regeling was in de rechtspraak wat bijgesteld, omdat deze op onderdelen in strijd was met art. 6 EVRM. Zie CRvB 20 juli 2001, *USZ* 2001/199; RSV 2001/205 en CRvB 13 februari 2002, *USZ* 2002/101; RSV 2002/130. In de WIA en ook in de WAO (art. 88 WAO e.v.) en ZW (art. 75 ZW e.v.) is eind 2005 een nieuwe medische beschikkingenregeling geïntroduceerd, waarin deze rechtspraak is verwerkt. De medische beschikkingenregeling betreft alleen de primaire besluitvorming door het UWV en de bezwaarprocedure, niet de procedure in beroep bij de bestuursrechter, daar wordt art. 8:32 Awb toegepast (zie art. 105,

aant. 1). Wel bevatten art. 108-110 enkele bijzondere voorschriften voor de behandeling van het (hoger) beroep.

2. Definities

Een medische beschikking is een besluit waar een medische beoordeling aan ten grondslag ligt. Als werknemer geldt degene wiens medische gegevens in het geding zijn. Als medebelanghebbende worden aangemerkt de werkgever en de bank of verzekeraar bedoeld in art. 40 Wfsv. Een werkgever is belanghebbenden bij een WIA-besluit als het om de huidige werkgever gaat, of om een ex-werkgever die eigenrisicodrager is of een ex-werkgever die vreest voor een hogere gedifferentieerde WGA-premie. De bank of de verzekeraar dragen een deel van de lasten van de eigenrisicodrager en zijn daarom belanghebbend.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 104 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2022

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 105 Inzage door de gemachtigde

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

De inzage in, dan wel kennisname of toezending van stukken die medische gegevens bevatten, is voorbehouden aan een gemachtigde van de medebelanghebbende, die advocaat of arts is danwel daarvoor van het UWV bijzondere toestemming heeft gekregen.

2.

De gemachtigde, bedoeld in het eerste lid, treedt in de plaats van de medebelanghebbende bij:

- a. de voorbereiding van een medische beschikking;
- b. het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift; en
- c. de behandeling van een bezwaar, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens.

3.

Artikel 7:4, tweede, vierde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op stukken of inlichtingen die medische gegevens bevatten.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 105 WIA

Inzage door de gemachtigde

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Arts-gemachtigde of advocaat

Namens de medebelanghebbende kan een advocaat en/of een door hem gemachtigde arts de aan een medische beschikking ten grondslag liggende medische gegevens inzien. Door middel van de kennisname van gegevens via de arts en/of de advocaat moet aan de ene kant de privacy van de werknemer worden gewaarborgd, terwijl aan de andere kant de medebelanghebbende wel een kans krijgt om in bezwaar de medische onderbouwing van het UWV te onderzoeken en ter discussie te stellen. Zie CRvB 20 juli 2001, *USZ* 2001/199. De regeling van art. 105 lijkt sterk op die van art. 8:32 Awb, en de CRvB is van oordeel dat bij toepassing van deze regeling geen sprake is van strijd met art. 6 EVRM. Art. 105 geldt in bezwaar, in beroep wordt zo nodig art. 8:32 toegepast om kennisname van medische gegevens te beperken, zie ook art. 109.

2. Andere gemachtigden

De wet noemt de arts en de advocaat, omdat op hen een beroepsgeheim rust. Met toestemming van het UWV kunnen ook andere gemachtigden, denk aan medewerkers van een rechtsbijstandverzekeraar en andere professionele rechtshulpverleners, inzage krijgen. Op hen rust immers ook een geheimhoudingsplicht (CRvB 14 oktober 2003, *USZ* 2003/376). Het UWV dient bij de weigering van deze toestemming concreet te onderbouwen dat er van een verhoogd risico op onzorgvuldig gebruik van de gegevens sprake is, CRvB 3 februari 2016, *ECLI:NL:CRVB:2016:443*, *USZ* 2016/91.

3. Gemachtigde treedt in plaats werkgever

De arts-gemachtigde, advocaat of bijzondere gemachtigde treedt in bezwaar en beroep in plaats van de medebelanghebbende, voor zover medische gegevens of geschilpunten aan de orde zijn. De medebelanghebbende mag via de gemachtigde dus geen inzage krijgen in de gegevens en de gemachtigde vervult in de procedure de rol van de medebelanghebbende voor zover het om deze zaken gaat. Medische stukken worden uitsluitend aan de gemachtigde toegezonden en deze is bij uitsluiting bevoegd om in de procedure met betrekking tot die gegevens een standpunt in te nemen. De medebelanghebbende mag een hoorzitting uitsluitend bijwonen zolang daar geen medische geschilpunten aan de orde zijn.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 106 Motivering medische beschikking

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

Het UWV vermeldt de motivering van een medische beschikking, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, op een aparte bijlage.

2.

De bijlage wordt behalve aan de werknemer uitsluitend verstrekt aan de gemachtigde van de medebelanghebbende, bedoeld in artikel 105.

3.

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een rapport of een advies van een arts of een psycholoog, waarnaar bij de motivering van een medische beschikking wordt verwezen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 106 WIA

Motivering medische beschikking

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV vermeldt de medische gegevens en medische rapportages waarop een medische beschikking is gebaseerd in een aparte bijlage. Zonder toestemming van de werknemer wordt de bijlage niet aan de medebelanghebbende verstrekt, wel aan diens gemachtigde. Door de 'afzondering' van de medische gegevens wordt bereikt dat de medebelanghebbende wél kennis kan nemen van het niet-medische deel van het dossier.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 107 Bekendmaking medische beschikking

Geldend vanaf 01-01-2022

Bij de bekendmaking van een medische beschikking wordt gewezen op de artikelen 105, 106 en 108.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 107 WIA

Bekendmaking medische beschikking

Betekenis

Bij het bekendmaken van een medische beschikking moet het UWV wijzen op de bijzondere voorschriften die gelden voor deze beschikkingen en voor de behandeling van bezwaar en beroep ertegen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 108 Gronden bezwaar en beroep in bijlage

Geldend vanaf 29-12-2005

De gronden van het bezwaar of beroep, bedoeld in artikel 6:5, eerste lid, onderdeel *d*, van de Algemene wet bestuursrecht, worden in een aparte bijlage vermeld voorzover ze betrekking hebben op medische gegevens.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 108 WIA

Gronden bezwaar en beroep in bijlage

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Voor zover het bezwaar of beroep betrekking heeft op medische gegevens, moeten de bezwaar- of beroepsgronden in een afzonderlijke bijlage worden vermeld. Net als art. 106 moet art. 108 zorgen voor een splitsing tussen een medisch en niet-medisch deel van de procedure.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 109 Onderzoek ter zitting met gesloten deuren

Geldend vanaf 01-07-2013

1.

Indien artikel 8:32, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast, vindt in afwijking van artikel 8:62, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht het onderzoek ter zitting, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, met gesloten deuren plaats, tenzij de bestuursrechter ambtshalve of op verzoek van een van de partijen bepaalt dat het onderzoek openbaar is.

2.

In de uitnodiging, bedoeld in artikel 8:56 van de Algemene wet bestuursrecht wordt mededeling gedaan van het eerste lid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 109 WIA

Onderzoek ter zitting met gesloten deuren

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Wanneer met toepassing van art. 8:32 Awb (zie art. 105, aant. 1) door de rechtbank een beperking is opgelegd inzake kennisname van medische gegevens, dan wordt het onderzoek ter zitting in beginsel met gesloten deuren gehouden. De rechter kan echter ambtshalve of op verzoek van partijen bepalen dat het onderzoek openbaar is. In art. 109 is CRvB 25 februari 1998, *USZ* 1998/69 gecodificeerd.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 110 Voorlopige voorziening en hoger beroep

Geldend vanaf 29-12-2005

Artikel 109 is van overeenkomstige toepassing bij de behandeling van het hoger beroep en bij de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 110 WIA

Voorlopige voorziening en hoger beroep

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De regeling inzake zitting met gesloten deuren van art. 109 is van overeenkomstige toepassing in hoger beroep en bij de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 12.3 Beslistermijnen in bezwaar en afzien horen belanghebbende

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 111 Beslistermijn in bezwaar

Geldend vanaf 01-10-2009

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist het UWV binnen dertien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 111 WIA

Beslistermijn in bezwaar

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De beslistermijn in bezwaar bedraagt dertien weken, in afwijking van de reguliere termijn van zes weken uit de Awb. In veel bezwaarzaken geldt overigens de langere beslistermijn van art. 112 (17 tot 21 weken), daarbij gaat het om beslissingen waar een verzekeringsgeneeskundige of arbeidskundige beoordeling aan ten grondslag ligt.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 112 Bijzondere beslistermijn in bezwaar

Geldend vanaf 01-10-2009

1.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een beschikking waaraan een verzekeringsgeneeskundige of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt, beslist het UWV, in afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zeventien weken of, indien het advies vraagt aan een deskundige die niet onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is binnen eenentwintig weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

2.

Indien in verband met het geven van een beslissing op bezwaar een in het buitenland wonende persoon is opgeroepen en om die reden de beslissing op bezwaar niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn gegeven kan worden, wordt de beslissing, in afwijking van artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, verdaagd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verdaging schriftelijk in kennis gesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 112 WIA

Bijzondere beslistermijn in bezwaar

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Art. 112 geldt voor bezwaar tegen een besluit waar een arbeidskundige of verzekeringsgeneeskundige beoordeling aan ten grondslag ligt. Dit is bij zeer veel WIA-besluiten het geval. Als gevolg daarvan is de bijzondere beslistermijn in bezwaar genoemd in lid 1 feitelijk de gewone termijn. De beslistermijn bedraagt 17 weken. Heeft het UWV bij de heroverweging een externe deskundige als adviseur ingeschakeld, dan bedraagt de beslistermijn 21 weken. Art. 112 lid 2 bevat een van art. 7:10 Awb afwijkende regeling voor het geval oproep van een in het buitenland woonachtige persoon noodzakelijk is.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 113 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

§ 12.4 Overige bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en de rechtsgang

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 114 Beperking begrip belanghebbende

Geldend vanaf 01-01-2021

In afwijking van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht is de werkgever of de bank of verzekeraar, bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen geen belanghebbende bij een beschikking van het UWV over het verzekerd zijn op grond van deze wet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 114 WIA

Beperking begrip belanghebbende

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De werkgever en de in art. 40 Wfsv bedoelde bank of verzekeraar gelden niet als belanghebbende bij een beslissing van het UWV over het verzekerd zijn op grond van de WIA. Deze beperking van het belanghebbendenbegrip geldt zowel voor zelfstandige besluiten over het verzekerd zijn, als voor beslissingen over het verzekerd zijn die deel uitmaken van een besluit over het bestaan van het recht op uitkering.

Artikel 115 Beperking bezwaar- en beroepsgronden werkgever

Geldend vanaf 01-01-2021

Het bezwaar of beroep van een werkgever of bank of verzekeraar, als bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen tegen de in artikel 84 bedoelde betaling danwel tegen een in artikel 38, derde of vierde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedoelde opslag of korting kan niet zijn gegrond op de grief, dat een uitkering op grond van deze wet ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 115 WIA

Beperking bezwaar- en beroepsgronden werkgever

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De werkgever kan bezwaar maken tegen de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie, terwijl de eigenrisicodragende werkgever tegen het bedrag dat het UWV aan uitkeringslasten bij hem in rekening brengt bezwaar kan maken. Dat geldt ook voor de in art. 40 Wfsv bedoelde bank of verzekeraar. Daarbij kan niet als grond worden aangevoerd dat de WIA-uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verstrekt. Deze gronden moet de werkgever al in een eerder stadium aanvoeren, namelijk in bezwaar of beroep met betrekking tot het toekenningsbesluit van de uitkering.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 116 Beroep in cassatie

Geldend vanaf 01-01-2016

1.

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde toepassing van de artikelen 2, tweede tot en met zesde lid, 3, 8, 9, 11 en 12, eerste lid, onderdeel a, en de daarop berustende bepalingen.

2.

Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in cassatie tegen de uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 116 WIA

Beroep in cassatie

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Met betrekking tot de door de CRvB gegeven uitleg aan een aantal algemene begrippen, die ook in de fiscale sfeer en bij premieheffing door de fiscus van belang zijn, is beroep in cassatie mogelijk. Het gaat om de gelijkstelling van gehuwden met niet-gehuwden (art. 2) en om het begrip werknemer (art. 8 en 9). Bij dat laatste gaat het in feite om de vraag of er sprake is van verzekeringsplicht voor de WIA (vgl. art. 7).

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 117 Wijzigingen in uitkering na bezwaar of beroep door werkgever

1.

Intrekking van het recht op een uitkering op grond van deze wet of verlaging van de hoogte ervan, die voortvloeien uit het door de werkgever ingesteld bezwaar of beroep, vinden niet eerder plaats dan zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar is bekendgemaakt of de uitspraak is gedaan. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing in geval van intrekking van het bezwaar of beroep omdat het UWV geheel of gedeeltelijk is tegemoet gekomen aan het bezwaar of beroep van de werkgever. De eerste en tweede zin zijn van overeenkomstige toepassing indien het bezwaar of beroep of de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden door de bank of verzekeraar, bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen in de situaties, genoemd in artikel 84, vierde lid.

2.

Het eerste lid geldt niet, indien de uitkering door eigen schuld of toedoen van de werknemer ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 117 WIA

Wijzigingen in uitkering na bezwaar of beroep door werkgever

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Is de uitkomst van een door de werkgever (of de in art. 40 Wfsv bedoelde bank of verzekeraar) ingestelde bezwaar- of beroepsprocedure dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering is toegekend, dan wordt de toekenningsbeslissing niet met terugwerkende kracht ingetrokken of herzien. Dat gebeurt pas zes weken na de beslissing op bezwaar of na de uitspraak van de rechter. Uit CRvB 4 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3096, *USZ* 2015/323, volgt dat een eenmaal toegekende loongerelateerde WGA-uitkering niet kan worden ingetrokken, zelfs als in bezwaar of beroep blijkt dat de werknemer niet of in onvoldoende mate arbeidsongeschikt was. Tekst en bedoeling van art. 56 lid 2 staan aan intrekking in de weg.

Schuld of toedoen

Is de onjuistheid van de toekenningsbeslissing het gevolg van schuld of toedoen van de verzekerde, dan geldt de in deze bepaling neergelegde beperking van de herzieningsmogelijkheid niet.

Schadevergoeding eigenrisicodrager

In art. 86 is geregeld dat het UWV de eigenrisicodrager, dan wel de bank of verzekeraar, compenseert voor zover deze meer uitkering hebben betaald dan wanneer direct de juiste toekenningsbeslissing zou zijn genomen. Zie art. 86, aant. 2.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 118 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 119 Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

Geldend vanaf 01-01-2010

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op aanspraken op grond van artikel 34a, eerste lid, en 35.

Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De bepalingen over subsidies van Titel 4.2 Awb zijn niet van toepassing op de op grond van art. 34 en 35 geboden re-integratievoorzieningen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 13 Overgangsrecht

Geldend vanaf 01-01-2022

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 120 Samenloop met WAO en WAMIL

Geldend vanaf 01-01-2007

Geen recht op uitkering op grond van deze wet heeft de persoon die:

- a. verzekerd is op grond van artikel 16 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 - b. recht heeft op toekenning of heropening van arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de artikelen 19a, 20, 43a, onderscheidenlijk 47, 47a of 47b van die wet; en
 - c. belanghebbende is als bedoeld in artikel 1 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.
-

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 120 WIA

Samenloop met WAO en WAMIL

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De wetgever achtte het onwenselijk dat op een en dezelfde persoon zowel het WAO- als het WIA-regime van toepassing kan zijn (MvT WIA, p. 9). Samenloop van WIA en WAO is uitgesloten in art. 120. Uit de verwijzing naar art. 16 WAO volgt dat wie voor 1 januari 2004 ziek is geworden en daarna WAO-uitkering kreeg toegekend, onder de WAO en niet onder de WIA valt. Ook hebben WAO-verzekerden die al voor 1 januari 2004 ziek waren en recht hebben op toekenning of heropening van de WAO-uitkering op grond van art. 19a, 20, 43a, 47, 47a of 47b WAO geen recht op WIA-uitkering. Deze bepalingen houden in dat de verzekerde alsnog of wederom WAO-uitkering krijgt als een uitsluitingsgrond wegvalt of als de arbeidsongeschiktheid binnen een bepaalde termijn na het einde van de uitkering toeneemt. De datum van 1 januari 2004 hangt samen met de wachttijd voor de WIA: wie op 1 januari 2004 uitviel voltooide de WIA-wachttijd op 29 december 2005, de datum dat de WIA in werking trad. Ook degene die onder de WAMIL valt, heeft geen recht op WIA-uitkering.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 121 Overgangsrecht in verband met nawerking verzekering

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Indien een persoon voorafgaand aan zijn verzekering, verzekerd was op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor de toepassing van artikel 10, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid mede verstaan onder:

- a. verzekerd is geweest: verzekerd is geweest op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
-

b. verzekering: verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2.

Indien het eerste lid toepassing vindt, wordt in artikel 10, eerste lid, voor 'beschouwd alsof hij verzekerd was gebleven' gelezen: beschouwd alsof hij verzekerd is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 121 WIA

Overgangsrecht in verband met nawerking verzekering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Voor de toepassing van art. 10 (nawerking verzekering) tellen ook verzekeringstijdvakken voor de WAO mee. Wie eerst WAO- en daarna WIA-verzekerd was, kan dus een beroep doen op art. 10, zie art. 10, aant. 1.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 122 Overgangsrecht in verband met aansluitende verzekeringen

Geldend vanaf 29-12-2005

Voor de toepassing van artikel 17 wordt mede verstaan onder 'verzekeringen op grond van deze wet': verzekeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 122 WIA

Overgangsrecht in verband met aansluitende verzekeringen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Voor de toepassing van art. 17, waarin is bepaald dat aansluitende verzekeringen ingevolge de WIA geacht worden een doorlopende verzekering te vormen, worden ook verzekeringen op grond van de WAO meegerekend. Zie art. 17, aant. 2.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 123 Overgangsrecht met betrekking tot de vrijwillige verzekering

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Een vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering die op het tijdstip waarop artikel 1.1, onderdelen DD en GG, van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in werking treden, op grond van artikel 83b, onderdeel d, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt beëindigd, wordt aangemerkt als een vrijwillige verzekering op grond van artikel 18.

2.

Indien het eerste lid toepassing vindt, wordt op verzoek van de vrijwillig verzekerde de hoogte van het dagloon op grond waarvan de uitkering van de vrijwillige verzekering wordt berekend, gewijzigd dan wel wordt de vrijwillige verzekering beëindigd met ingang van het tijdstip, bedoeld in het eerste lid. Artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

3.

Het verzoek, bedoeld in het tweede lid, wordt binnen drie maanden na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid bij het UWV gedaan.

4.

In afwijking van artikel 18 wordt tot de vrijwillige verzekering op grond van dat artikel niet toegelaten, de persoon die op grond van artikel 81 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering moet worden toegelaten tot de vrijwillige verzekering op grond van die wet.

5.

Voor de toepassing van artikel 18, eerste lid, onderdelen a en c, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en artikel 19, eerste lid, onderdelen a en c, en derde lid, onderdeel a, wordt mede verstaan onder 'verplichte verzekering': verplichte verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

6.

Voor de toepassing van artikel 18, vijfde lid, wordt mede verstaan onder 'verzekerd is geweest': verzekerd is geweest op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

7.

Voor de toepassing van artikel 18, zesde lid, wordt mede verstaan onder 'een uitkering ontvangt op grond van deze wet': een uitkering ontving op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 123a Overgangsrecht in verband met artikel 23, derde lid

Geldend vanaf 29-12-2005

In afwijking van artikel 23, derde lid, worden bij het bepalen van de wachttijd tot 1 september 2005 de volgende perioden in aanmerking genomen:

- a. perioden waarin recht bestaat op ziekengeld als bedoeld in de Ziektewet en de daarop berustende bepalingen worden in aanmerking genomen en worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen;
- b. perioden die niet al op grond van onderdeel a meetellen, maar waarin de verzekerde ongeschikt is geweest voor zijn arbeid.

Deze perioden worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Bij het vaststellen van de periode van vier weken, bedoeld in dit artikel blijven perioden waarin uitkering in verband met zwangerschap en bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 123a WIA

Overgangsrecht in verband met artikel 23, derde lid

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Met ingang van 1 september 2005 is de manier waarop de wachttijd voor de WAO moet worden berekend (art. 19 WAO) bij zwangerschaps- en bevallingsverlof gewijzigd. Voor een aantal werknemers was de WIA-wachttijd toen al begonnen. Art. 123a zorgt ervoor dat bij het bepalen van de WIA-wachttijd, in de periode 1 januari 2004 tot 1 september 2005, de toentertijd geldende WAO-regels inzake wachttijd toegepast moeten worden.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 123b Overgangsrecht in verband met artikel 25, negende lid

Geldend vanaf 01-07-2015

1.

De artikelen 25, negende, tiende tot en met vijftiende lid, 26, tweede lid, 64, tweede lid, derde zin, derde, vierde, zesde tot en met negende lid en 102, derde lid, van deze wet en de artikelen 629 lid 3, onderdeel f, en lid 11, onderdeel a, en 670, lid 11, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing op personen die voor 15 augustus 2004

arbeidsongeschikt zijn geworden.

2.

Op personen die voor 15 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden zijn de artikelen 71a, negende lid, en 71b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor 'artikel 34, derde lid' wordt gelezen 'artikel 64, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, voor 'artikel 34a' wordt gelezen 'artikel 65 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen' en voor 'verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel krachtens het zevende lid gestelde regels' wordt gelezen: verplichtingen op grond van artikel 25, eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dan wel de krachtens het zevende lid van dat artikel gestelde regels.

3.

Op personen die voor 15 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden zijn de artikelen 64, tweede, derde, vierde en zesde lid en 102, derde lid, van deze wet en de artikelen 629, derde en elfde lid, en 670, tiende lid, van Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zoals deze luiden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van toepassing.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 123b WIA

Overgangsrecht in verband met artikel 25, negende lid

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV was niet bij machte om het loonsanctiesysteem van de WIA, dat afwijkt van het in art. 71a WAO neergelegde systeem en ook van het aanvankelijk in de WIA voorgestelde systeem, tegelijk met de invoering van de WIA eind 2005 uit te voeren. Het UWV past het nieuwe systeem vanaf 1 juli 2006 toe. De loonsanctiebeslissing moet enige tijd voor het einde van de wachttijd zijn afgegeven, daarom is het nieuwe systeem van toepassing als de eerste arbeidsongeschiktheidsdag op of na 15 augustus 2004 ligt. Weliswaar gold voor oudere gevallen art. 71a WAO nog (lid 2 en 3), maar uit CRvB 22 februari 2006 (ECLI:NL:CRVB:2006:AV2317, *USZ 2006/97*) volgt dat het oude systeem in strijd was met de wet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 123c Overgangsrecht in verband met artikel 59, zesde lid

Geldend vanaf 01-01-2016

Bij de toepassing van artikel 59, zesde lid, van deze wet is de duur van de te ontvangen loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering niet korter dan de nog resterende duur van de beëindigde en niet herleefde loongerelateerde uitkering op grond van de Werkloosheidswet.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 123c WIA

Overgangsrecht in verband met artikel 59, derde lid

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Deze bepaling is ingevoerd in verband met de verkorting van de loongerelateerde WGA-uitkering per 1 januari 2008. Voorheen duurde deze uitkering (en de WW-uitkering) langer. De bepaling voorziet erin dat via art. 59 lid 6 niet de oude langere WW-uitkeringsduur van de nieuwe korte WGA-uitkeringsduur wordt afgetrokken.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 124 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 125 Overgangsrecht met betrekking tot de maatregelen

Geldend vanaf 29-12-2005

Voorzover de wachttijd van de verzekerde is aangevangen voor de inwerkingtreding van artikel 28, wordt in de artikelen 88, eerste lid, onderdeel a, en 89, eerste lid, onderdeel a, mede gelezen: de verzekerde verplichtingen, bedoeld in de artikelen 25 of 28 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, niet of niet behoorlijk is nagekomen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 125 WIA

Overgangsrecht met betrekking tot de maatregelen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In de wachttijd voor de WIA rusten er op verzekerde al diverse verplichtingen, in het bijzonder ten aanzien van re-integratie. Voor een aantal verzekerden was de wachttijd echter al begonnen voordat de WIA in werking trad. De wachttijd kan al op 1 januari 2004 zijn begonnen (zie art. 120), terwijl de WIA op 29 december 2005 in werking is getreden. Destijds gold wel de WAO. Het schenden van de in art. 25 of 28 WAO bedoelde verplichtingen is in art. 125 ook als grond voor het opleggen van een maatregel op basis van art. 88 of 89 WIA aangemerkt.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 126 [vervallen]

Vervallen per 01-08-2009

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 127 Overgangsrecht betreffende de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering

Geldend vanaf 29-12-2005

Voor de verzekerde wiens recht op uitkering ontstaat voor 1 januari 2008, wordt artikel 59, eerste lid, als volgt gelezen:

1

De duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering is voor de verzekerde die op de dag met ingang waarvan hem een WGA-uitkering wordt toegekend:

- a. 58 jaar of ouder is, vijf jaar;
- b. 53 jaar of ouder is, vier jaar;
- c. 48 jaar of ouder is, drie jaar;
- d. 43 jaar of ouder is, tweeënhalf jaar;
- e. 38 jaar of ouder is, twee jaar;
- f. 33 jaar of ouder is, anderhalf jaar;
- g. 28 jaar of ouder is, één jaar;
- h. 23 jaar of ouder is, negen maanden;
- i. jonger dan 23 jaar is, zes maanden.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 128 Overgangsrecht in verband met artikel 99, vierde lid

Geldend vanaf 13-06-2008

In gedingen aangevangen voor het van toepassing worden van artikel 99, vierde lid, bepaalt de rechter op verzoek van een van de partijen of ambtshalve een termijn waarbinnen partijen de gelegenheid wordt geboden hun stellingen en conclusies voor zover nodig aan te passen aan artikel 99, vierde lid. Stelt de rechter partijen tot een zodanige aanpassing in de gelegenheid, dan staat tegen die beslissing geen rechtsmiddel open; wijst de rechter een daartoe strekkend verzoek af, dan staat een rechtsmiddel daartegen slechts gelijktijdig met de einduitspraak open.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 129 Overgangsrecht betreffende arbeidsplaatsvoorzieningen ex Wet REA toegekend aan niet-zelfstandigen

Geldend vanaf 29-12-2005

De voorziening die op de dag voorafgaand aan de dag waarop artikel 22 respectievelijk artikel 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten op grond van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vervallen, is toegekend op grond van artikel 22 of artikel 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, wordt voor de duur van het tijdvak waarvoor deze voorziening is toegekend en voorzover die voorziening niet is verstrekt in het kader van de inschakeling in de arbeid als zelfstandige, aangemerkt als een voorziening als bedoeld in artikel 35.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 129 WIA

Overgangsrecht betreffende arbeidsplaatsvoorzieningen ex Wet REA toegekend aan niet-zelfstandigen

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De Wet REA is ingetrokken in verband met de invoering van de WIA. Op basis van de Wet REA aan werknemers verstrekte voorzieningen gelden als op basis van art. 35 WIA verstrekte voorzieningen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 130 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2022

Vervallen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 130 WIA

Overgangsrecht inzake publicatie instroomcijfers WGA

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De publicatie van de WGA-instroom van grote werkgevers is eerst voor 2008 voorgeschreven. Zie verder art. 40.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 131 Overgangsrecht inzake delegatiebevoegdheid nadere regels maatregeloplegging

1.

Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip luidt artikel 90, derde lid, als volgt:

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid, voorzover dat betrekking heeft op nadere regels omtrent een maatregel als bedoeld in artikel 89.

2.

Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip wordt aan artikel 90 een lid toegevoegd, luidende:

4. Het UWV stelt nadere regels met betrekking tot het eerste lid, voorzover dat betrekking heeft op nadere regels omtrent een maatregel als bedoeld in artikel 88, waarbij in ieder geval kan worden geregeld in welke gevallen het UWV kan afzien van het opleggen van een maatregel.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 132 Overgangsrecht inzake werkgeverssubsidie ex Wet REA

Geldend vanaf 29-12-2005

De subsidie die op de dag voorafgaand aan de dag waarop artikel 16 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten op grond van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vervalt, was toegekend op grond van artikel 16 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt voor de duur van het tijdvak waarvoor die subsidie op grond van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten is toegekend aangemerkt als subsidie als bedoeld in artikel 35.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 132 WIA

Overgangsrecht inzake werkgeverssubsidie ex Wet REA

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Art. 132 bevat een met art. 129 vergelijkbare regel, maar nu voor op basis van art. 16 Wet REA verstrekte werkgeverssubsidies.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2012

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133a Overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel

Geldend vanaf 01-01-2008

Met betrekking tot de persoon wiens recht op een WGA-uitkering is ontstaan voor de dag van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel D, van de Wet wijziging WW-stelsel, blijft artikel 61 zoals dat luidde op die dag van toepassing met betrekking tot dat recht.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133b [Overgangsrecht Verzamelwet sociale verzekeringen 2007]

Geldend vanaf 01-01-2007

Artikel 24, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel XII, onderdeel E, van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007, blijft van toepassing op een verzoek om verlenging als bedoeld in artikel 24, eerste lid, dat op of voor die dag is ingediend en waarop nog geen beslissing is genomen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133c Overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2007, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 553) en de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld

Geldend vanaf 01-01-2012

Ten aanzien van personen van wie de eerste dag van de wachttijd is gelegen:

- a. voor 1 januari 2008, is artikel 26, zoals dat luidde op 31 december 2007, van toepassing;
- b. voor de dag van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel A, van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld, zijn de artikelen 26, tweede lid, en 65, zoals deze luiden op de dag voor inwerkingtreding van artikel III, onderdeel A, van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld, van toepassing.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133d

Geldend vanaf 01-01-2009

Artikel 37a vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133e Overgangsbepaling in verband met artikel 34a

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Artikel 34a is niet van toepassing op de persoon, wiens arbeid als zelfstandige als bedoeld in artikel 34a, vierde lid is aangevangen voor de dag van inwerkingtreding van de Wet van 3 december 2009 tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige (*Stb.* 589), tenzij deze persoon aanspraak had op een voorziening op grond van artikel 34, tweede lid, artikel 3:64 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 65e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67c van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 52d van de Ziektewet, zoals die artikelen luiden voor de inwerkingtreding van die wet.

2.

Een voorziening die voor de dag van inwerkingtreding van de Wet van 3 december 2009, tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige (*Stb.* 589), is verstrekt of aangevraagd op grond van artikel 34, tweede lid, artikel 3:64 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 65e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67c van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 52d van de Ziektewet, zoals die artikelen luiden voor de inwerkingtreding van die wet, wordt aangemerkt als een voorziening die is verstrekt op grond van artikel 34a.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133f Overgangsrecht in verband met arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering

Geldend vanaf 01-01-2011

De artikelen 43, onderdeel c, 46 en 124 zoals die luiden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving blijven van toepassing op de persoon wiens eerste werkdag waarop door hem wegens ziekte niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd is gestaakt, is gelegen voor die dag.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 133f WIA

Overgangsrecht in verband met arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Tot 1 januari 2011 bevatten de in dit artikel genoemde bepalingen een uitsluitingsgrond voor het recht op uitkering in geval van voor aanvang van de verzekering bestaande arbeidsongeschiktheid. Deze grond bleek lastig toepasbaar en is daarom uit de WIA verwijderd (*Stb.* 2010, 868). Indien de wachttijd is aangevangen voor inwerkingtreding van deze wetswijziging, dan kan de uitkering worden geweigerd in verband met voor aanvang verzekering bestaande arbeidsongeschiktheid.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133g Overgangsrecht in verband met opzegging of beëindiging voorlopige toepassing verdragen

Geldend vanaf 01-01-2025

Artikel 43, onderdeel f, is niet van toepassing op de persoon op wie dat artikel als gevolg van de opzegging van een verdrag, de beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag dan wel de beëindiging van een daarmee gelijk te stellen situatie van toepassing zou worden, zolang deze persoon blijft wonen in hetzelfde land als waar hij op de dag voor buitenwerkingtreding als gevolg van die opzegging respectievelijk op de dag voor de beëindiging woonde en blijft voldoen aan de overige voorwaarden voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WGA-uitkering.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133h [vervallen]

Vervallen per 01-07-2017

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133i [vervallen]

Vervallen per 01-04-2019

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133j Overgangsrecht in verband met overgang voorzieningen en subsidie

Geldend vanaf 01-01-2015

In afwijking van artikel 7 van de Participatiewet blijven de artikelen 34a, 35 en 36 zoals die artikelen luiden voor de datum van inwerkingtreding van artikel VII van de Invoeringswet Participatiewet, van toepassing op de voorziening die op grond van artikel 34a of 35 is toegekend en op de subsidie die op grond van artikel 36 is verstrekt voor die datum.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133k Overgangsrecht in verband met aanvraag voorzieningen en subsidie

1.

Een nog niet afgehandeld en tot het UWV gericht verzoek met betrekking tot een persoon op wie met ingang van de dag van inwerkingtreding van artikel VII van de Invoeringswet Participatiewet de artikelen 34a, 35 of 36 niet meer van toepassing zijn om op grond van een of meer van die artikelen een besluit te nemen, wordt vanaf de dag van inwerkingtreding van artikel VII van die wet beschouwd als een aanvraag voor een voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet. Deze aanvraag wordt beschouwd als te zijn gericht tot het college van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente.

2.

Op een bezwaar- of beroepschrift waarop op de dag van inwerkingtreding van artikel VII van de Invoeringswet Participatiewet nog niet is beslist en dat is gericht tegen een besluit dat voor die dag van inwerkingtreding is genomen op grond van de artikelen 34a, 35 of 36, wordt beslist met toepassing van de artikelen 34a, 35 of 36, zoals deze luiden voor die dag van inwerkingtreding.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133l Afbakening eigenrisico voor werkgevers die uiterlijk 1 juli 2015 eigenrisicodrager zijn geworden

Geldend vanaf 01-01-2017

1.

In afwijking van artikel 82, eerste lid, draagt de eigenrisicodrager die uiterlijk op 1 juli 2015 eigenrisicodrager is geworden tot het moment dat dit eigenrisicodragen is beëindigd of geëindigd overeenkomstig artikel 83 het risico van de betaling van de WGA-uitkering aan de verzekerde, die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot hem in dienstbetrekking stond dan wel arbeidsongeschikt is geworden nadat de dienstbetrekking met hem is beëindigd en artikel 46 van de Ziektewet van toepassing is, alsmede het risico van betaling van de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, aan de rechthebbende of rechthebbenden, bedoeld in dat lid, ook als die wachttijd is ingegaan voor de dag waarop deze werkgever eigenrisicodrager werd.

2.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor bepaalde categorieën van eigenrisicodrager de toepassing van het eerste lid beperkt wordt tot een deel van de WGA-uitkeringen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 133m [Uitzonderingsbepaling eigenrisicodrager]

Geldend van 01-01-2022 tot 01-01-2032

1.

In afwijking van artikel 82, zesde lid, draagt de eigenrisicodrager het risico van betaling van de WGA-uitkering aan de verzekerde niet indien:

- a. op grond van artikel 38a, negende lid, of artikel 38b, tweede lid, van de Ziektewet geen ziekengeld als bedoeld in artikel 82, zesde lid, is of wordt toegekend; en
- b. voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XXXII, onderdeel E, van de Verzamelwet SZW 2022 bij UWV een aanvraag is gedaan om vast te stellen of de werknemer, aan wie de WGA-uitkering is toegekend, uit diezelfde dienstbetrekking recht had op ziekengeld als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel d, e, f of g, van de Ziektewet of op ziekengeld als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de Ziektewet, dat aan de werknemer is toegekend direct aansluitend op een dienstbetrekking waarin recht op ziekengeld als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel e, f of g, van de Ziektewet bestond.

2.

Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2032.

Uitzonderingsbepaling eigenrisicodragers

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Op 1 januari 2022 is art. 82 lid 6 aangepast: fictieve ZW-toekenningen na te late aanvragen leiden niet meer tot kortingen voor werkgevers bij de financiering van WGA-uitkeringen. Omdat ZW-toekenningen 10 jaar doorwerken in de premie of de eigenrisicolasten is gekozen voor 10-jarig overgangsrecht.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 14 Strafbepalingen

Geldend vanaf 01-01-2007

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 134 Strafbepaling overtreding wetsartikel

Geldend vanaf 01-01-2007

De werkgever die niet voldoet aan de verplichting, bedoeld in artikel 33, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 134 WIA

Strafbepaling overtreding wetsartikel

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De werkgever die zijn werknemer niet in de gelegenheid stelt om zijn WIA-rechten uit te oefenen (zie art. 33) pleegt een strafbaar feit. De boete/hechtenis zijn geen bestuursrechtelijke sancties, maar strafrechtelijke. Art. 5:44 Awb regelt de uitsluiting van samenloop van strafrechtelijke en administratiefrechtelijke sancties. Voor invoering van die bepaling was dit geregeld in het inmiddels vervallen art. 135.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 135 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 136 Overtredingen

Geldend vanaf 29-12-2005

Het in artikel 134 bedoelde strafbare feit is een overtreding.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 136 WIA

Overtredingen

Betekenis

Het in art. 134 bedoelde strafbare feit is een overtreding, geen misdrijf.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Hoofdstuk 15 Slotbepalingen

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 137 Vervallen particuliere verzekering

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Een overeenkomst met betrekking tot de verzekering van geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid waaronder mede wordt verstaan gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, gesloten door de persoon, die verplicht verzekerd wordt, vervalt met ingang van de dag, waarop de verzekeraar van de verzekerde mededeling van het verplicht verzekerd worden ontvangt, voorzover aan de overeenkomst rechten kunnen worden ontleend, gelijkwaardig aan die, welke uit de in deze wet geregelde verplichte verzekering voortvloeien. Bereikt deze mededeling de verzekeraar vóór de dag, waarop de betrokkene verplicht verzekerd wordt, dan vervalt de overeenkomst met ingang van die dag.

2.

De premie, die de persoon, wiens verzekering op grond van het eerste lid geheel of gedeeltelijk is vervallen, heeft vooruitbetaald, wordt door de verzekeraar al naar gelang van het vervallen gedeelte der overeenkomst terugbetaald, onder aftrek van ten hoogste 25 procent van het terug te betalen bedrag voor administratiekosten.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 137 WIA

Vervallen particuliere verzekering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Wie eerst een verzekering tegen de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid afsluit en daarna verplicht verzekerd wordt voor de WIA, heeft het recht om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen. Het tweede lid regelt (gedeeltelijke) premierestitutie en een maximumaftrek voor administratiekosten van 25%. Dit artikel is vooral van betekenis voor zelfstandigen die (weer) in loondienst gaan werken.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 138 Buiten toepassingverklaring van Algemene termijnenwet

Geldend vanaf 29-12-2005

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 10, eerste lid, 23, derde en vijfde lid, 49, tweede lid, 60, tweede en derde lid, 61, zevende lid, en 74.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 138 WIA

Buiten toepassingverklaring van Algemene termijnenwet

Betekenis

De Algemene termijnenwet regelt het verschuiven van de afloop van een termijn als deze op een zondag of een feestdag zou vallen. In art. 138 wordt een aantal termijnen uit de WIA van de werking van deze wet uitgezonderd. Het gaat onder meer om de termijn van nawerking (art. 10) of de maximumperiode van 4 weken waarmee de wachttijd onderbroken kan worden (art. 23 lid 3). Langere termijnen (zoals de wachttijd van art. 23 lid 1) zijn uitgezonderd in art. 4 van de Algemene termijnenwet.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 139 Evaluatiebepaling

Geldend vanaf 29-12-2005

Onze minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 140 Nummering

Geldend vanaf 29-12-2005

Voor de plaatsing in het *Staatsblad* stelt Onze Minister de nummering van de artikelen, paragrafen en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast waarbij rekening wordt gehouden met de artikelen die in het bij koninklijke boodschap van 17 mei 2005 ingediende voorstel van wet, betreffende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (Kamerstukken II 2004/05, 30 118, nr. 2) worden ingevoegd en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen, paragrafen en hoofdstukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 141 Inwerkingtreding

Geldend vanaf 29-12-2005

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 141 WIA

Inwerkingtreding

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De WIA is grotendeels in werking getreden op 29 december 2005, zie het besluit 2 december 2005, *Stb.* 2005, 619.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 142 Citeertitel

Geldend vanaf 29-12-2005

Deze wet wordt aangehaald als: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 09-12-2005

Lasten en bevelen dat deze in het *Staatsblad* zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 10 november 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner